

卷一总论

人本良序论

姚志勇



人本良序论

A Theory of Humanistic Order

姚志勇

卷一 总论

目录

理论篇：人性、制度与良序	4
导论	4
一、研究背景与问题提出	4
二、国内外研究现状	4
三、核心概念的界定	6
第一章 人性：先天基底加后天表达	8
一、人性论的千年思辨：从二元对立到本质回归	8
二、人性的二阶分析框架：先天基底的稳定性与后天表达的可塑性	11
三、人性与制度的关系：制度是人性表达的“定盘星”	15
第二章 制度：激励、约束与预期的人本适配	18
一、制度的本质、缘起与演进	18
二、制度的四大功能：权利保障、激励、约束与预期	21
三、制度人本适配度	25
四、制度的层级、配套与兼容	26
五、制度空转：人治替代法治的生成逻辑	29
第三章 良序：人性与制度良性互动的结果	38
一、从微观到宏观：社会秩序的传导链条	38
二、良序社会的五维金字塔模型	41
三、动态互构：社会秩序对人性与制度的反向塑造	44
四、良序与失序：一项演化博弈分析	46

第四章 制度变革：坏制度的锁定效应与良性跃迁的人本路径	54
一、坏制度的生成逻辑：人本背离的四大根源	54
二、坏制度的存续机制：路径锁定的五大闭环	57
三、制度变革三阶段模型	61
四、良性制度变革的成功条件与失败根源	67
结论 人本良序论的四大公理	70
实践篇 新中国转型与增长之路	73
第五章 新中国七十余年的制度变革与增长变局	73
一、奠基之曲折：1949-1978	73
二、改革黄金期：1978-2008	75
三、增长分水岭：2008 年后地产依赖与改革放缓	79
四、多重转型叠加：计划经济→市场经济、农业文明→工业文明、乡土中国→新型城镇化、传统社会→现代社会	84
第六章 周期共振与现实困局	88
一、四重周期共振：长波、中波、短波与地缘政治周期	88
二、当下现实困局：增长失速、就业承压与信心不足	94
三、制度变，则人性活、国家兴	99
第七章 变局与周期下行中的个体	104
一、个体觉醒：变局中守住内心、底线与定力	104
二、安身立命：经济下行期的生存与成长	111
三、现代公民：复杂社会里的理性、清醒与担当	115
第八章 制度现代化：市场经济、产权与法治	123
一、制度现代化：中国转型与增长的雄关漫道	123
二、市场经济攻坚：构建统一开放、公平竞争的现代市场	129
三、产权与法治：现代增长与社会良序的基石	139
结束语	151
参考文献	152

理论篇：人性、制度与良序

导论

一、研究背景与问题提出

当前，我国正处在现代化转型的关键时期。从计划经济向市场经济、从乡土中国向城乡中国、从农业文明向工业文明、从传统封闭社会向现代开放社会的多重转型交织推进^[49]，在创造了持续四十余年的增长奇迹之后，中国也面临着转型与变革深水区的一系列挑战^[48]。经济增长从高速转向中低速，内生增长动力亟待激活；市场主体信心不足、预期转弱，民间投资活力有待释放；社会领域出现失望与焦虑、阶层固化与退化、内卷内耗与躺平；生育率不断下降与老龄化的同时，青壮年失业率却持续高企^[107]；社会治理中的制度空转、形式主义现象亟需破解；全球地缘政治格局重构、逆全球化和民粹主义抬头，外部发展环境的不确定性持续加剧^[119]……要言之，内忧外患的时代背景下，中国又一次面临向何处去的问题。

站在中国现代化进程的关键时点，我们必须回答一个贯穿历史、现实与未来的命题：**中国超大规模社会转型与长期经济增长的底层逻辑是什么？如何通过制度变革破解转型期困境，穿越经济下行周期，实现经济可持续增长与社会长治久安？**

围绕这一命题，学界与政策界已形成大量研究成果：新制度经济学者将中国增长奇迹归因于产权保护、市场开放等制度变迁的贡献^{[7][46]}；发展经济学者强调要素禀赋、技术进步与工业化进程的核心作用^{[30][80]}；社会学者聚焦社会结构转型、阶层流动与治理体系现代化的演进逻辑^[54]。但不少研究将“人”视为生产要素、制度约束对象，而非转型与增长的终极目的与原生动力，未能构建起跨学科的整合性分析框架^{[9][10]}，无法从底层逻辑上解释：为什么同样的群体、同样的资源禀赋，在不同的制度环境下会呈现出天差地别的创造活力与发展成效？为什么设计初衷良好的制度会失灵、陷入空转，无法实现预期的治理目标？为什么有的制度变迁能推动社会走向繁荣良序，有的却会引发增长停滞与社会失序？

归根结底，人类社会的一切经济活动、制度设计、秩序构建、文明演进，追根溯源都绕不开“人”这一最原初、最根本的主体^{[1][40]}。无论是家国天下的宏大治理，还是柴米油盐的个体选择，无论是数千年的历史兴衰，还是当下的转型变局，其底层驱动力量始终是人性的本质与表达。脱离人性谈经济增长、制度变革、社会转型，便是无源之水、无本之木；脱离“以人为本”的价值锚点谈制度设计与良序构建，便会陷入“为管控而设计、为增长而增长”的异化困境^[62]。

基于此，本书以“人性”为起点，以“制度”为中介，以“良序”为目标，试图构建起一套解释中国转型与增长的人本主义分析框架，从底层逻辑上理解中国发展的历史，为当下转型期面临之困境提供理论参考与实践路径。

本书理论篇作为整个理论体系的基石，任务是完成底层逻辑的公理化建构，厘清人性、制度、秩序三者的互动规律，区分良性循环与失衡困局的演化逻辑，最终提炼出人本良序的公理体系，为全书的历史复盘、现实分析与未来路径设计奠定理论基础。

二、国内外研究现状

（一）核心领域的国内外研究进展

本书的研究跨人性论、制度经济学、社会秩序理论、人本主义思想四大领域，各领域的研究成果共同构成本书的基础，其核心进展可归纳为四大维度：

第一，人性论的多学科研究已形成丰富的思想谱系。在哲学领域，中西方哲人围绕性善论、性恶论、有善有恶论、无善无恶论等展开了数千年的思辨^{[55][56][58][59]}，构建了人性论的古典思想基础；在经济学领域，从经典的经济人假设，到赫伯特·西蒙的有限理性假说，再到卡尼曼、特沃斯基的行为经济人假设，完成了从抽象人性到真实人性的还原^{[38][39]}；在心理学领域，弗洛伊德的人格结构理论、马斯洛的需求层次理论、班杜拉的社会认知理论，从微观层面揭示了人性的心理结构与塑造规律^{[23][40]}；在生物学与心理学交叉领域，进化心理学通过演化博弈论证明了人性的自利与合作双重本能是人类群体生存的演化稳定策略^{[36][37][91]}，为人性论提供了支撑。

第二，制度理论与制度变迁研究已形成成熟的学术范式。以科斯、诺斯、威廉姆森为代表的新制度经济学，构建了以交易成本为核心、以产权制度为基础、以路径依赖为规律的制度分析框架^{[5][6][7][9]}，成为制度研究的主流范式；社会学制度主义从合法性、社会建构视角补充了制度的文化与认知维度^{[85][86]}；政治学制度主义聚焦权力分配与制衡，揭示了制度与权力的内在关联；历史制度主义则强调关键节点与路径依赖在制度演化中的核心作用，解释了坏制度长期存续的内在逻辑^{[70][71]}。近年来，行为经济学与制度理论的融合，形成了行为制度主义流派，开始将有限理性、损失厌恶等人性特征纳入制度分析，实现了人性与制度研究的融合。

第三，良序社会理论的研究已确立核心价值标准与分析框架。从古典社会契约论开始，霍布斯、洛克、卢梭分别从和平、权利、公意维度确立了良序社会的核心价值^{[14][15][16]}；韦伯提出的法理型统治，成为现代良序社会的判定标准；罗尔斯在《正义论》中构建了以公平正义为核心的良序社会经典框架^[17]，将正义视为社会制度的首要价值；诺齐克、哈贝马斯、桑德尔等学者围绕自由、平等、公共性等核心命题，进一步丰富了良序社会的价值体系^{[18][19][20][63]}；国内学界则立足中国本土实践，聚焦从传统礼治秩序向现代法治秩序的转型，构建了中国语境下的良序社会研究体系。

第四，人本主义思想的研究已完成从哲学思辨到多领域实践的拓展。西方人本主义思想从古希腊的人本萌芽，到文艺复兴的人文主义复兴，再到启蒙运动的哲学奠基，最终形成了以“人是目的，而非手段”为律令的思想体系，并延伸到心理学、教育学、政治学、经济学等诸多领域；中国本土的人本思想从先秦儒家的仁学体系、民本思想，到近现代的人本主义转型，再到当代“以人民为中心”的发展思想，形成了独具特色的人本思想脉络。近年来，人本主义思想开始与发展经济学、制度经济学融合，成为批判异化、工具理性膨胀的思想利器。

（二）现有研究有待改进之处

尽管四大领域的研究已取得丰硕成果，但现有研究仍存在不足，有待补充，这也是本书研究与理论突破方向：

第一，**相关研究学科割裂，未形成跨学科整合性的分析框架。**现有研究大多呈现“学科孤岛”特征：哲学重人性的思辨，却缺乏对制度实践的落地分析；经济学重制度的效率分析，却对人性的复杂性过度简化；心理学重人性的微观机制，却缺乏对宏观制度与社会秩序的延伸分析；社

会学重社会结构的分析，却忽视了人性基底对制度与社会的底层决定作用。已有研究未打通“人性-制度-良序”的逻辑链条，导致制度分析缺乏坚实的微观人性基础，人性研究缺乏落地的实践路径。

第二，制度研究缺乏人本导向的评判标准，对制度空转等现实问题的解释力不足。现有制度理论大多将“效率”作为制度优劣的评判标准，这本也无可厚非。但在不少情境下，效率成为了终极目标，而忽视了公平、正义、人的发展等核心价值，因而无法解释“部分高效率的制度为何会引发社会失序与民生困境”的现实问题；同时，现有研究大多聚焦制度的文本设计与生成逻辑，对制度从文本到实践的落地障碍研究不足，尤其是对中国转型期普遍存在的制度空转、人治替代法治现象，缺乏系统性的理论解释与可操作的破解路径。

第三，制度变迁理论重路径依赖的解释，轻良性跃迁的路径设计，且对中国本土经验的理论提炼不足。现有制度变迁理论解释了坏制度长期存续的路径依赖机制，但对“如何打破病态均衡、实现良性制度变迁”的研究不足，未能形成可落地的变迁路径与成功条件分析；同时，现有主流制度变迁理论大多基于西方历史经验形成，对中国改革开放四十余年“渐进式增量改革”的本土实践缺乏足够的理论回应，未能从中国经验中提炼出具有普遍意义的制度变迁理论，导致理论与中国本土实践脱节。

第四，良序社会研究重理想状态的设计，轻从理论到实践的传导机制，缺失人本导向的闭环逻辑。现有良序社会研究大多聚焦理想良序的价值标准与制度设计，却未能清晰阐释“从人性基底到制度设计、再到良序社会”的完整传导机制，无法回答“什么样的制度才能真正引导人走向创新、合作、实现良序”的问题；同时，部分研究将良序社会视为抽象的乌托邦，未能对接中国转型的现实需求，无法为中国转型背景下的良序社会构建提供可操作的实践指引。

三、核心概念的界定

为避免概念模糊与逻辑混乱，本书在开篇即对核心概念进行明确界定，所有概念的界定均贯穿“以人为本”的主线，形成前后统一的概念体系。

人性：本书所界定的人性，是人类经百万年演化形成的、稳定的先天行为基底，与后天社会场景中形成的差异化表达的统一体。其特征可概括为“二阶结构”：一阶是先天基底，具有中性、稳定性、不可改造性，包括自利性、有限理性与需求层级性^{[38][40]}，是人类所有行为的底层逻辑；二阶是后天表达，具有场景依赖性、可塑性，是先天基底在不同制度规则、社会环境下的差异化释放，分为正向表达（利己利他、创造、进取、合作、责任等正面特征）与负向表达（损人利己、投机、贪婪、短视、滥权等负面特征）。本书的核心观点是：人性无分善恶，只有表达方向、方式与释放场景的差异，制度与制度变革的功能在于顺应人性的先天基底，引导人性后天正向（面）表达、约束人性后天负向（面）释放。

制度：本书所界定的制度，是以人为核心，协调人际互动、降低合作成本、实现社会良序而设计的，兼具权利保障、激励、约束、预期稳定功能的规则体系^{[5][6][7][12]}，包括正式制度（法律、政策、产权规则、治理体系等）与非正式制度（习俗、道德、文化规范、潜规则等）。制度的本质是连接人性与社会秩序的中介，其优劣由“人本适配度”决定，即制度在多大程度上顺应人

性先天基底、引导人性正向表达、约束人性负向释放。高人本适配度的制度是好制度，低人本适配度的制度是坏制度。

人本适配度：本书的原创概念，是衡量制度质量的标尺，指制度与人性先天基底的契合程度、对人性后天表达的引导与约束能力。可拆解为四大可量化维度：（1）激励相容度，即制度规则与自利性的契合程度，核心是“努力能否获得对等回报”；（2）约束公正度，即制度约束的普适性与刚性，核心是“规则面前是否人人平等”；（3）预期稳定度，即制度的连续性、透明性与可预测性，核心是“个体能否对未来形成稳定预期”；（4）权利保障度，即制度对个体基本权利与发展机会的保障程度，核心是“个体的基本权利能否被制度保护”。

良性制度变革：指制度从低人本适配度向高人本适配度的跃迁过程，本质是打破坏制度的路径锁定与病态均衡，构建起“激活人性正面、约束人性负面”的好制度，最终推动社会从失序困局走向良序状态。本书的“制度三阶段模型”将良性制度变革划分为旧制度均衡坍塌、新制度可信承诺构建、新制度演化稳定三个递进的阶段，其关键在于推动制度人本适配度突破正向循环的临界点。

以人为本：本书的终极公理与灵魂，其内涵可概括为“一个律令、三大支柱”。一个律令是“人是目的，而非手段”，即一切发展的起点是人，一切制度的中心是人，一切良序的归宿是人，任何制度、任何行为都不能将人单纯视为实现外在目标的工具。三大支柱分别是：顺应人性先天基底，引导人性正面表达，是发展的原动力；约束人性负面释放，是发展的底线保障；促进人的全面发展，是发展的终极目标^{[1][17][64]}。

良序社会：本书所界定的良序社会，是“人性-制度-社会秩序”三者实现正向共振的稳定均衡状态^{[16][17][87]}，是人本导向的制度变革的目标。其核心判定标准有三：一是权力受约束，无掠夺性、垄断性的权力运行，制度具备普遍的刚性约束；二是权利有保障，个体的基本权利、发展机会、人格尊严得到平等尊重与保护；三是合作可持续，个体的创造活力被充分激活，社会信任充足，运行成本低廉，实现经济可持续增长与社会长治久安。良序社会的价值，在于实现人的全面发展与民生福祉的持续提升。

制度空转：指具备人本导向的正式制度，在落地执行过程中出现的“设计-实施-认知认同”三层结构脱节现象，表现为象征性执行、选择性执行、变通性执行、形式主义执行等，最终导致制度的激励、约束、预期三大功能失效，人本适配度持续消解。制度空转的本质，是多层级委托-代理关系中的激励错配与权力异化，是人治对法治的替代，也是良性制度变革的障碍^{[12][20][53]}。

本书理论篇从人性本质出发，明晰制度的中介枢纽功能，呈现社会秩序的实践结果，区分正向循环与失衡困局的演化路径，破解制度变革与制度空转的难题，并升华为以人为本的终极公理，从而形成“人本良序”理论体系。

第一章 人性：先天基底加后天表达

人类社会的一切经济活动、制度设计、秩序构建、文明演进，追根溯源都绕不开最原初、最根本的命题——人性。同样，探讨中国的经济增长、社会转型、制度变革与良序构建，必须从人性出发，以人性为根基，将“以人为本”作为逻辑的起点与归宿。脱离人性，或者以对人性的错误认知，比如过于理想化的性善论，而强行构建起来的制度，即便不是灾难性的，也不过是竹篮打水一场空。

本章作为全书的逻辑起点，核心任务是完成对人性本质的公理化界定，构建“先天基底-后天表达”的二阶人性分析框架，厘清人性正向与负向的双重表达潜能，回应人性论的核心学术争议，为全书的制度分析、秩序演绎、良序构建，奠定微观基础。

一、人性论的千年思辨：从二元对立到本质回归

古往今来，东西方哲人、思想家、学者对人性的探讨从未停歇，种种观点交织碰撞，从侧面印证了人性的复杂性与多面性。梳理人性论的思想谱系，厘清不同流派的核心观点与理论局限，是我们回归人性本质、构建科学人性分析框架的前提。

（一）中国传统哲学的人性善恶之辨

中国传统哲学围绕人性的道德属性展开了持续两千余年的争论，形成了以儒家人性论为主体、多元观点并存的思想体系，其核心共识是人性可塑、秩序为本，与本书“制度基于人性并引导人性、人性受制于制度并适配良序”的核心逻辑契合。

儒家思想体系中，孟子率先提出**性善论**，将仁义礼智四种道德禀赋视为人性先天固有的潜能，主张“人性之善也，犹水之就下也”^[55]。在孟子的理论框架中，人性本具向善的内在倾向，“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之”，这“四端之心”是人性的先天本质，如同种子一般，只要给予合适的环境，便能生根发芽、长成参天大树。因此，制度规范与社会秩序的价值，在于通过教化与引导唤醒人性中的善端，而非强制约束。孟子的性善论，为中国传统社会的德治体系奠定了思想基础，也揭示了人性中合作、利他、向善的潜能，是本书人性光明面分析的重要东方思想源头。

与孟子相对，荀子立足现实社会的利益冲突，提出了**性恶论**，主张“人之性恶，其善者伪也”^[56]。荀子认为，人性与生俱来带有趋利避害、放纵欲望的本能，“饥而欲食，寒而欲暖，劳而欲息，好利而恶害，是人之所生而有也”，若无约束，这种本能必然引发争夺、混乱与暴力，导致社会秩序的彻底崩塌。因此，礼法制度等强制性规则是矫正人性、维系秩序的必要手段，“立君上之势以临之，明礼义以化之，起法正以治之，重刑罚以禁之”。荀子的性恶论，并非否定人性向善的可能，而是正视人性中自私、机会主义的本能，强调制度约束对于维系社会秩序的作用，为本书人性幽暗面的分析与制度约束功能的界定，提供了重要的东方思想支撑。

与儒孟荀的二元对立不同，告子提出了**性无善无恶论**，将人性界定为“生之谓性”“食色性也”，认为人性如同流水，“决诸东方则东流，决诸西方则西流。人性之无分于善不善也，犹水之无分于东西也”^[57]。在告子的理论框架中，人性是先天的、中性的生命本能，无先天的道德定向，

其发展方向完全由后天环境与制度塑造，这一观点成为“人性可塑论”的源头，也是本书“人性先天基底中性、后天表达可塑”观点的思想先驱。

后世董仲舒、韩愈提出的**性三品论**，将人性划分为圣人之性、中民之性、斗筭之性，强调等级化的教化与秩序设计，进一步强化了人性与社会秩序的绑定关系；而道家的人性自然论，主张“道法自然”，反对人为的桎梏与异化，强调顺应人的自然本性，追求人的精神自由与人格独立，为本书“制度应顺应人性、而非改造人性”的观点，补充了重要的思想维度。

总体而言，中国传统人性论的贡献，在于突破了抽象的自然属性界定，将人性与道德、伦理、社会秩序深度关联，明确了“人性是秩序的基础、秩序是人性的约束”的核心逻辑，为本书分析人性与制度的互动提供了东方思想资源。但其局限在于，大多围绕人性的道德属性展开思辨，部分观点陷入了“善/恶”的二元对立，难以全面解释人性在不同制度环境下的差异化行为选择。

（二）西方哲学与社会科学的人性论演进

西方人性论的发展，从古典哲学的理性与欲望之争，到现代社会科学的多学科拓展，形成了以理性为核心、逐步还原真实人性的演进脉络，为本书的人性分析提供了西方思想谱系与社会科学支撑。

西方古典哲学时期，柏拉图率先将人性划分为理性、激情、欲望三个层次^[58]，主张理性是人性的本质，唯有以理性驾驭激情与欲望，才能实现个体与城邦的良善秩序。亚里士多德进一步提出“人是理性的政治动物”^[59]，将理性与公共生活视为人性的核心特征，认为良序社会是人性理性潜能充分实现的载体，确立了西方人性论的理性传统。中世纪基督教哲学提出**原罪论**，将人性视为带有原罪的堕落存在，主张自私、贪婪是人性的本能，社会秩序必须依赖神权与宗教戒律的约束，这一观点成为近代性恶论与制度约束人性的宗教源头。

启蒙运动时期，西方人性论完成了从神本到人本的关键转型，形成了三大流派：霍布斯提出自然状态下的人性**自保论**^[14]，认为人性的核心是自我保存，无约束的人性必然导致“一切人对一切人的战争”，制度与国家是人类为摆脱混乱的契约产物，强调制度约束对于维系社会秩序的作用；洛克主张人性具有理性与平等的先天属性^[15]，制度的核心是保护人性的自然权利（生命、自由、财产），为现代产权制度与法治体系奠定了人性基础；卢梭则提出人性本具怜悯与自爱的双重特质^[16]，私有制与文明异化扭曲了人性，良序是回归人性本真的社会契约，强调了制度异化对人性的扭曲作用。启蒙运动的最大贡献，是确立了“人是价值主体”的理念，将人性从神权与君权的桎梏中解放出来，为现代制度理论与良序研究提供了价值支撑。

20 世纪以来，社会科学的多学科发展，推动人性论从哲学思辨走向实证研究，形成了四大研究维度：

第一，**经济学领域的人性假设迭代**。亚当·斯密在《国富论》中奠基的**经济人假设**^[41]，经新古典经济学系统化，主张人是偏好稳定与追求效用最大化的理性行为主体，这成为经济学的逻辑起点。但这一假设剥离了人性的情感、道德、认知偏差等真实特征，逐渐陷入解释困境。20 世纪 70 年代以来，以卡尼曼、特沃斯基、塞勒为代表的行为经济学家，通过实验研究颠覆完全理性假设，提出**行为经济人假设**^[39]，揭示了人性的有限理性、损失厌恶、即时偏好、从众

心理、锚定效应等系统性认知偏差，还原了真实的人性特征，为本书解释制度变迁的阻力、坏制度的长期存续、个体行为的差异化选择，提供了最直接的经济学支撑。

第二，**心理学领域的人性微观机制研究**。精神分析学派创始人弗洛伊德提出**人格结构理论**^[81]，将人性划分为本我、自我、超我三个层次：本我是原始的欲望本能，遵循快乐原则；自我是理性的现实调节者，遵循现实原则；超我是道德化的社会自我，遵循完美原则。弗洛伊德认为，人性的本质是欲望本能与社会规范的永恒冲突，制度与秩序的作用是约束本我、引导自我、强化超我，实现个体心理与社会秩序的平衡。人本主义心理学代表人物马斯洛、罗杰斯主张**自我实现人性论**^[40]，认为人性的本质是向善的、具有自我实现的先天潜能，制度与社会的核心价值不是约束人性，而是保障人性的发展需求，良序是人性潜能充分实现的外部条件。社会认知理论代表人物班杜拉提出**观察学习与自我调节理论**^[43]，证明人性具有极强的社会可塑性，个体通过观察制度环境、社会规范、他人行为形成自我认知与行为模式，制度塑造人性的表达边界与行为选择，印证了本书“制度引导人性”的核心逻辑。

第三，**进化生物学与进化心理学的人性演化研究**。进化心理学从生物演化视角提出，人性的自利、合作、从众、报复、亲族偏好等特征，是人类为适应群体生存与繁衍，经过长期自然选择演化而来的稳定特质。演化博弈论的研究进一步证明，“自利与合作的本能”是人类群体生存的**演化稳定策略（ESS）**：纯粹的自利会导致群体解体，纯粹的利他会被机会主义者淘汰，唯有“合作+对背叛者的惩罚”的双重策略，才能在长期演化中存续下来。这一研究成果，为人性的双重性、稳定性提供了自然科学支撑，打破了“人性善恶是道德判断”的传统认知，证明人性的特征是人类演化的结果，具有跨时代、跨地域的稳定性。

第四，**社会学领域的人性社会建构研究**。马克思主义人性观提出“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”^[2]，明确反对先验人性论，主张人性随生产关系、制度环境、社会结构的变化而动态演变，为本书分析制度对人性的塑造提供了宏观视角。符号互动论代表人物米德、库利提出**社会自我理论**，认为人性的自我认知是社会互动、符号交流、他人评价的建构结果，制度规则作为社会符号，定义了人性的合法表达边界。这些研究成果，补充了人性后天表达的社会建构机制，与进化心理学的先天基底研究形成互补。

（三）人性论研究述评：千年思辨的共识与局限

历经数千年的思辨与实证研究，多学科的人性论研究共同揭示了三大共识：

其一，**人性具有双重性**，自利与合作、理性与非理性、向善与趋恶的潜能共存于人性之中，不存在纯粹的善或恶，单一维度的人性假设无法解释真实的人类行为。

其二，**人性具有稳定性与可塑性**，人性的行为特征具有跨时代、跨地域的稳定性，是人类演化形成的先天基底；同时，人性的表达方向与行为模式，具有极强的后天可塑性，制度、文化、社会关系是塑造人性表达的外部力量。

其三，**人性具有稳定的行为偏差**，有限理性、损失厌恶、短视倾向、从众心理、搭便车行为是人类普遍的行为特征，这是理解制度设计、社会秩序、集体行动的关键。

但现有研究仍存在两局限，这也是本章的突破方向：

第一，未能厘清人性先天本质与后天表达的边界，大多研究要么陷入“人性本善/本恶”的先验判断，要么走向“人性完全由社会建构”的极端，无法回应“人性是否可塑”的争议，导致制度分析缺乏坚实的人性基础；

第二，学科割裂严重，哲学重思辨、经济学重简化、心理学重微观、生物学重演化、社会学重建构，未形成统一的、适配制度与良序研究的整合性人性框架，无法解释“人性如何决定制度生成、制度如何引导人性走向良序”的核心问题。

基于此，本章在整合多学科研究成果的基础上，构建人性的“先天基底-后天表达”二阶分析框架，对传统人性论进行整合，为全书奠定人性公理基础。

二、人性的二阶分析框架：先天基底的稳定性与后天表达的可塑性

本书的第一个公理——**人性中性公理**：人性的先天基底是稳定的、中性的，是人类经百万年演化形成的不可改造的特征；人性的后天表达是可塑的、场景依赖的，是先天基底在不同制度环境下的差异化释放，无分绝对的善恶，只有表达方向与释放场景的差异。

这一公理的核心，是将人性拆解为“先天基底”与“后天表达”两个既相互关联、又边界清晰的层次，厘清了“人性是否可塑”的千年争议：可塑的从来不是人性的先天本质，而是人性的表达方向；不可改造的是人类演化形成的稳定行为基底，制度的核心功能不是改造人性，而是引导人性的表达、约束人性的负向释放。

此处试举一例加以说明。自利性与（有限）理性是人性的先天基底，而人们在交易中是“诚信”还是“欺诈”则依赖于诸多外在条件：比如交易是重复的还是一次性的；交易双方是否足够耐心或具有长期主义精神，以及营商环境等（如重复博弈论所证明的那样）。诚如斯密在《关于法律、警察、岁入及军备的演讲》中所指出的：“商业一旦在一国兴起，诚信与守时便会随之而来。在蒙昧未开化的国度，这些美德几乎不存在。欧洲各国中，荷兰人最精于商业，也最信守承诺。英格兰人在这方面胜过苏格兰人，但远不及荷兰人；而在英格兰偏远地区，人们又远不如商业城市居民那般守信。这绝非如某些人所言，是国民性使然。没有任何天然理由能说明，为何英格兰人或苏格兰人就不能像荷兰人那样准时履约。这更多应归因于利己之心——这是支配全人类的普遍原则，引导人们出于利益考量而采取特定行为。商人最怕丧失信誉，故而对每一项约定都谨小慎微。一个一天可能要签订二十份合同的人，靠欺骗邻人所得的好处，远抵不上败坏名声所带来的损失。他的欺诈行为会立刻暴露，因此他会发现：诚实才是上策。”^[42]

（一）一阶：人性的先天基底——演化形成的稳定行为特征

人性的先天基底，是人类在百万年的演化进程中，通过自然选择与群体筛选形成的、稳定的、与生俱来的行为特征与心理倾向，是所有人类个体共享的生命底色，不会因时代、地域、文化、身份的不同而发生本质改变，更无法通过道德说教、意识形态宣传、制度强制而被改造或消灭。

基于进化心理学、行为经济学、神经科学的研究成果，我们将人性的先天基底，归纳为两大稳定特征，这两大特征共同构成了人类所有行为的底层逻辑，具有跨文化、跨时代的普遍性，也是本书后续制度分析、社会秩序演绎的核心前提：

- 1、**自利性**。自我保全、趋利避害是人作为生物物种的第一本能，个体对自身生存、安全、繁衍的优先关注，是演化选择赋予人的稳定心理倾向，是一切个体行为的自然前提。再说一遍，自利性或者说个体天然优先关注自身及亲族的生存与利益，这是个体能够在残酷的自然选择中存续下来的前提。现在老有人拿“精致的利己主义”来说事，进行批判，包括一些德高望重的老前辈。我不禁哑然失笑：利己心乃是人的第一本心，利己性是人的第一本性。在任何年代、任何国家，能在不损害他人的前提下精致地体面地利己，而非赤裸裸的损人利己，实属不易，奈何以圣人的标准要求普通人？
- 2、**（有限）理性**^[38]。如果说自利性是一切生物物种都具有的，那么理性则为人类所特有，以有别于其他物种。理性，简言之是指人类慎思明辨、权衡抉择的能力。而由西蒙、卡尼曼等学者通过大量实证研究证实，人类的理性存在边界，无法做到新古典经济学假设的“完全理性”。具体而言，人类的认知能力、意志力、计算能力是有限的，在决策过程中，普遍依赖直觉、经验、启发式判断，存在锚定效应、从众心理；同时，人类的理性是“情境理性”，而非“绝对理性”，决策行为会受到情绪、环境、社会关系的影响。有限理性的先天特征，决定了人类无法设计出完美无缺的制度，也无法仅凭个体自觉实现社会良序，必须通过试错，逐渐发展出清晰、稳定、可预期的制度规则，弥补个体理性之不足，引导个体的行为选择。

可以说，自利性与有限理性是人性中最为根本的特征。而其他特征，如有限利他、合作倾向、风险厌恶等，都可以从这两大特征衍生出来。市场经济中的分工与交换，即属于主观利己客观利他。诚如斯密《国富论》（郭大力、王亚南译）中的两段名言所揭示的：“我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家和面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话；我们不说我们自己需要，而说对他们有好处。”“每个人都必然努力使他的资本能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果更大。”^[41]换言之，人们为了自利而进行分工和专业化，然后通过市场进行交换，在自身获取更大价值的同时，客观上也有利于他人和社会。由此，市场经济也被哈耶克称为“人类合作的扩展秩序”^[23]。

人的需求层级性，也直接反映了人的自利性和理性，因为其基础和重要，我也将其列于自利性和有限理性之后，归属于人性的先天基底之列：

- 3、**需求层级性**^[40]。马斯洛的需求层次论，揭示了人的需求层级性特征：人的需求从低到高，依次分为生理需求、安全需求、社交/归属需求、尊重需求、自我实现。个体只有在低层级的需求得到基本满足后，才会追求更高层级的需求。这一特征表明，人性的需求是动态的、成长性的，从基础的物质生存需求，逐步上升到精神需求、价值实现需求；同时，不同个体、不同发展阶段的需求结构存在显著差异。需求的层级性与成长性，是制度设计须遵循的规律：好的制度，必须首先满足个体的基础生存与安全需求，保障个体的基本权利，在此基础上，为个体追求更高层级的需求提供空间与机会；

脱离个体需求层级的制度设计，无论多么理想化，最终都会因违背人性规律而陷入失效。

如果说理性区分了人与其他生物物种，那么需求层级性则区分了达到不同层级的人：有众多在温饱边缘挣扎的人，也有少数自我实现了的人。

上述三大特征，共同构成了人性的先天基底，是人类与生俱来的、稳定的、不可改造的行为规律。其本身无善恶之分，只是为人类的行为提供了“可能性空间”。自利性既可以转化为个体奋斗的动力，也可以蜕变为损人利己的贪婪；有限理性既可以催生群体合作的规则，也可以导致盲从与集体失智。其后天的表达方向，完全由人的实践活动与社会制度环境所决定。制度设计、社会治理、良序构建，必须以尊重这些先天规律为前提，任何试图改造、消灭人性先天基底的制度设计，无论多么理想化，都会因违背人性规律而走向失败。新中国发展历程中的曲折探索，已经用惨痛的教训证明了这一点：试图通过意识形态宣传、集体化改造，消灭人性的自利本能，做到“大公无私”“公而忘私”，只是在扼杀个体的积极性和创造活力，必然导致经济停滞、社会失序。

（二）二阶：人性的后天表达——场景依赖的差异化释放

人性的后天表达，是人性先天基底，在特定的制度规则、社会环境、文化氛围中，通过个体行为呈现出的具体形态，是先天基底与外部环境互动的结果。与先天基底的稳定性、不可改造性不同，人性的后天表达具有极强的场景依赖性、可塑性及引导性，这也是制度能够发挥作用的前提。

本书的观点是：**人性无分善恶，只有表达场景与释放方向的差异**。人性之光辉与人性之晦暗、光明正面与幽暗负面，是人性先天基底在不同制度环境下的两种差异化表达方向，共存于每一个个体、每一个群体之中，不会因时代、地域、文化的不同而消失，也不会因道德说教、理想主义而改变。人性无法被改造，更无法被消灭，只能被引导、被约束、被激励、被塑造。所谓“以人为本”，绝非放任人性的无度扩张，而是尊重人性的本然规律，顺应人性之光明需求，约束人性之幽暗倾向，让人性的表达处于正向、利己而不损人的轨道之上，进而展现人性之美，人性之光辉。

人性之正面：先天潜能的正向表达

人性的正面，是人类文明得以延续、社会得以合作、经济得以增长的动力，是人性先天基底在良善制度环境下的积极释放。人性之光辉，根植于人类生存与发展的本能，并非少数圣徒的专属特质，而是每一个普通人都具备的先天潜能，只要有合适的制度环境与释放通道，就能被激活。具体而言，人性的光明正面包括但不限于以下诸维度：

其一，**向好与向善**。如前“需求层级性”所言，人追求安全、温饱、尊严，向往公平、正义，排斥暴力、掠夺、欺凌，这种对美好生活的本真向往，是个体奋斗与社会进步的原动力。当制度能够保障个体的基本权利、维护社会的公平正义时，这种本能就会转化为个体遵纪守法、与人为善的正向行为，形成普遍的公序良俗。

其二，**创造与进取**。亦如“需求层级性”所言，人类不甘于平庸、不满足于现状，渴望通过劳动、思考、创新改变环境、创造财富、实现价值，这种能动性是生产力发展、技术进步、经济增长的源泉。当制度能够打通“努力-回报”的正向通道，保护个体的劳动成果与创新收益时，这种能动性就会转化为个体勤劳奋斗、开拓创新的行为，推动经济持续增长。

其三，**合作与共情**。个体无法脱离群体独自生存，人懂得分工协作、换位思考、守望相助，因之，人是社会性动物。这种群体性是家庭、组织、社会、国家得以形成的基础。当制度能够保障合作的收益、惩罚背信弃义的行为时，这种潜能就会转化为个体之间的信任与合作，降低社会运行的交易成本，推动社会分工与合作的持续深化。

其四，**责任与传承**。接上一条，人对后代、家庭、集体、国家肩负着责任意识，追求长期稳定与代际传承，这种长远视角让社会秩序得以维系、发展得以持续。当制度能够提供稳定的长期预期，保护个体的财产权利与代际传承时，这种潜能就会转化为个体的长期主义行为，推动社会的可持续发展。

正是人性中的这些光明特质的积极表达，让人类走出了蛮荒时代，摆脱了丛林法则，构建了家庭、部落、国家与文明；让人们愿意辛勤劳作、彼此信任、分工交换，形成了市场、贸易与经济体系；让社会能够形成道德共识、行为规范、公序良俗，维系着基本的运转。中国改革开放四十余年，亿万人民用双手创造经济奇迹，从温饱不足迈向小康，本质上就是人性中创造、进取、合作的本能，被合理的制度规则唤醒、被正向的环境激发的结果。人性的光明面，是一切美好事物的起点，是社会转型与经济增长的原生力量。

人性之负面：先天本能的负向释放

人性的负面，是人类社会冲突、失序、不公、停滞的内在诱因，它同样源于人类的生物本能与生存逻辑，是人性中不可回避的一面，是每一个普通人都具备的先天本能的无节制释放。这种幽暗，并非“恶”的刻意为之，而是先天本能在缺乏约束的制度环境下的过度释放，体现且不限于以下特征：

其一，**自私与短视**。人天然优先关注自身利益，这本无可厚非；同时由于理性有限，容易陷入即时满足、只顾眼前、忽视长远与集体的局限。在缺乏约束的情况下，这种本能会过度释放，出现损人利己、投机取巧等行为。当制度无法有效约束这种行为，以至于“投机者获利、实干者吃亏”时，自私与短视就会成为社会的普遍行为，破坏社会信用与合作基础。

其二，**惰性与从众**。人天生具有趋利避害、好逸恶劳的倾向，缺乏外部激励与约束时，会丧失进取动力；同时容易盲从群体、失去独立判断，引发盲目跟风、极端情绪化等问题，成为乌合之众。当制度的激励功能缺失，“干多干少一个样、干与不干一个样”时，惰性本能就会过度释放，导致社会活力枯竭；当制度的约束功能失效，群体失范行为得不到纠正时，从众本能就会引发“劣币驱逐良币”的恶性循环。

其三，**占有与攀比**。人对资源、财富、地位的追求容易陷入无度，在攀比心理驱动下，会产生嫉妒、贪婪、掠夺等行为，破坏公平与合作的基础。当制度无法保障机会公平，无法遏制财富与权力的垄断时，这种本能就会过度释放，导致阶层固化、贫富分化加剧，最终引发社会矛盾与冲突。

其四，**权力与欲望过度扩张**。当个体或群体掌握支配力时，若缺乏有效约束，容易出现权力滥用、欲望泛滥、恃强凌弱等现象，打破社会的平衡与正义。阿克顿勋爵的名言“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”，正是对这一现象的精准概括。当制度无法有效约束权力，让权力凌驾于规则之上时，这种本能就会无限扩张，导致权力寻租、腐败滋生、公平正义被践踏，最终引发社会秩序的彻底崩塌。

必须清醒地认知：人性的负面并非“恶”的刻意为之，而是本能的无节制释放。在没有合理规则约束、没有有效制度引导的环境下，人性的负面会被放大：个体损人利己、企业垄断低效，最终导致社会失序、经济崩溃。新中国发展历程中的曲折探索，当下社会面临的信任焦虑、投机心态、内卷内耗，其根源并非“人变坏了”，而是人性的幽暗面在前景不明、预期不稳、激励导向偏差环境下的过度释放。

（三）二阶框架的价值：打破二元对立，回归本质

人性的“先天基底-后天表达”二阶分析框架，实现了对传统人性论的突破，为全书的理论体系奠定了坚实的基础：

第一，**打破了性善论与性恶论的千年二元对立**，厘清了人性先天本质与后天表达的边界。传统人性论的核心争议，在于将人性的后天表达当成了先天本质，陷入了非黑即白的道德判断。而二阶框架明确了：人性的先天基底是中性的，兼具正面与负面、光明与幽暗的双重潜能，最终呈现出哪一种表达方向，核心取决于制度环境与外部场景。这一界定，既避免了性善论对人性的过度理想化，也避免了性恶论对人性的极端悲观化，实现了对传统人性论的融合与超越。

第二，**回应了“人性是否可塑”的学术争议**，明确了制度的功能边界。二阶框架清晰地界定了：人性的先天基底是不可改造、不可消灭的，任何试图改造人性先天本质的制度设计，最终都会走向失败；可塑的是人性的后天表达，制度的核心功能，就是通过激励、约束、预期三大功能，引导人性的正向表达、约束人性的负向释放。这一界定，彻底厘清了制度与人性的关系，避免了“制度万能论”与“制度无用论”的两个极端，为制度设计提供了清晰的边界与方向。

第三，**确立了“常人假设”，明确了本书的研究边界**。本书不研究圣徒，也不研究大奸大恶，本书研究的是你我这样的芸芸众生，是有着七情六欲、喜怒哀乐、贪嗔痴的普通人，也就是我们所说的“常人”。常人具备人性先天基底的三大核心特征（自利性、有限理性、需求层级性），兼具正面与负面、光明与幽暗的双重潜能，其行为选择完全取决于制度环境的引导与约束。这一假设，让本书的制度分析、社会秩序演绎，具备了普遍的适用性，避免了因聚焦极端个体而导致的理论偏差。

三、人性与制度的关系：制度是人性表达的“定盘星”

从人性的二阶分析框架出发，我们才能真正理解人性与制度的关系，回答那个贯穿历史与现实的问题：为什么同样的人，在不同的制度环境下，会展现出截然不同的精神面貌与创造能力？为什么有的时代人人奋进、百业兴旺，有的时代活力不足、增长承压？为什么有的社会人们信任满满、动力十足，有的社会矛盾丛生、焦虑蔓延？

答案不在人本身，而在于人性被引导、被塑造、被约束的方式——也就是制度。制度，是连接人与人、人与社会的中介枢纽，是决定人性之光明是否得以释放、幽暗是否得以约束的关键变量。

具体而言，人性与制度的关系，可归纳为以下基本规律，这些规律贯穿全书，是我们分析问题的前提：

第一，人性是制度的前提与根基，制度设计必须顺应人性的先天规律。制度是人类为了协调利益、配置权责、降低成本、激发活力、防范风险而设计的规则体系，其服务的对象是人，其约束的对象也是人，因此，制度设计必须以尊重人性的先天规律为前提。脱离人性的制度设计，无论多么宏大、多么理想化，最终都会因违背人性规律而走向失效。比如，计划经济体制下的平均主义分配制度，之所以会扼杀劳动积极性，本质上就是违背了人性的自利本能与“努力-回报”的对等需求；而改革开放后的家庭联产承包责任制，之所以能瞬间激活农业生产力，本质上就是顺应了人性的自利性与创造潜能，打通了“努力-回报”的正向通道。

第二，制度无法改造人性的先天基底，只能影响人性的后天表达。我们必须清醒地认知，制度的功能边界，是引导与约束人性的后天表达，而非改造人性的先天基底。人类数千年的文明史早已证明，人性的先天本能，是百万年演化形成的稳定特征，不会因制度的强制、道德的说教、意识形态的宣传而被改造或消灭。试图改造人性的制度设计，本质上是违背自然规律的空想，最终必然会走向灾难性的后果。无论是西方中世纪的宗教专制，还是苏联模式的僵化体制，都试图通过强制手段改造人性的自利本能，最终都以失败告终。因此，好的制度设计，从来不是试图把人改造成无私的圣徒，而是承认人性的自利本能，通过规则设计，让个体的自利行为，最终导向社会的整体利益，这正是亚当·斯密“看不见的手”的核心逻辑，也是现代市场经济制度的底层根基。

第三，制度决定人性的表达方向，是引导人性后天释放的中介枢纽。人性的先天基底是稳定的，但其表达方向是可塑的，而决定其表达方向的核心变量，就是制度。好的制度，如同大禹治水，是对人性的顺应、引导、激励与约束：顺应人性的合理需求，引导人性的表达方向，激励人性的光明（正）面，约束人性的幽暗（负）面，让人性的正向表达成为个体的最优选择；坏的制度正好相反，它压抑人性的光明面，放纵人性的幽暗面，让损人利己、投机取巧成为个体的最优选择，最终导致人性的扭曲与社会的失序。有一个经典的案例，能够精准诠释这一规律^[9]：17-18 世纪，英国将囚犯运往澳大利亚，最初按上船的人数给船主付费，结果船主为了牟利，克扣囚犯的食物与淡水，囚犯的死亡率高达 30% 以上；后来英国政府改变了规则，按到达澳大利亚的活着的囚犯人数给船主付费，结果船主主动改善囚犯的生存条件，囚犯的死亡率瞬间降到了 1% 以下。在这个案例中，船主的自利本能从未改变，改变的只是制度规则，制度让船主的自利行为，从“损人利己”的负向表达，转向了“利己利人”的正向表达。这就是制度的核心力量：它不试图改造人性，而是通过改变个体的成本收益函数，引导人性的表达方向。

第四，人性后天表达的结果，是检验制度优劣的标尺。判断一个制度是好是坏，标尺不是制度文本的设计多么完美，不是制度的理论体系多么宏大，而是它让人性得到了怎样的表达，让个体获得了怎样的生存状态。好的制度，让普通人变得勤劳、进取、诚信、合作，最终推动社会

走向繁荣良序；坏的制度，让普通人变得懒惰、投机、欺诈、内耗，最终导致社会走向停滞失序。这是一条贯穿人类文明史的铁律，也是我们评判制度优劣的最终标准。

本章结语

人性，是人类社会一切行为与社会建构的逻辑起点，是制度设计的前提，是良序构建的根基，是经济增长的源泉。本章构建的人性“先天基底-后天表达”二阶分析框架，打破了性善论与性恶论的二元对立，厘清了人性的本质与表达边界，确立了全书的第一个公理——人性中性公理：人性是中性的，先天基底（自利性、有限理性、需求层级性）是稳定的、不可改造的，后天表达是可塑的、场景依赖的。正面与负面、光明与幽暗，是人性的一体两面，共存于每一个个体之中。

制度的核心功能，不是改造人性，而是顺应人性的先天规律，引导人性的正向表达，约束人性的负向释放。脱离了对人性清醒的认知，任何制度设计都会沦为空想，任何增长模式都难以持续，任何社会良序都无从谈起。只有从人性出发，坚守以人为本的立场，我们才能理解制度的本质，把握社会运行的规律，找到中国转型与增长的人本之路。

第二章 制度：激励、约束与预期的人本适配

如果说人性是社会运行与经济增长的原生土壤，那么制度就是这片土壤的灌溉系统、防护围栏与耕作规则。人性与生俱来、无法消弭，人类文明数千年的演进史早已证明：个体无法只依靠自我觉悟成长发展，社会无法只依赖个体自觉稳定运行，经济无法只依靠本能冲动持续增长。连接个体与集体、人性本然与社会秩序、内在动力与外在成效的桥梁，正是制度。

本章作为全书的核心中介变量分析，任务是厘清制度的本质、功能与结构，提出“制度人本适配度”的四维评判体系，建立制度四大功能与人性的匹配机制，明确好制度与坏制度的分野，为全书的秩序演绎、演化分析、制度变革研究，奠定制度理论的基础。

一、制度的本质、缘起与演进

（一）制度的本质：以人为核心的规则体系

关于制度的本质，新制度经济学的定义已形成广泛共识：制度是**约束个体行为、塑造人际互动、稳定社会预期的一套规则体系**，既包括宪法、法律、政策等由国家强制力保障的正式规则，也包括习俗、惯例、道德、文化传统等自发形成的非正式规则^[7]。制度的本质绝非外在于人，而是根植于人性、服务于人的载体，其内涵可拆解为以下相互关联的维度：

第一，制度是自发演化与理性建构的共生体^[21]。制度的形成与演进始终存在两条并行的路径：一条是哈耶克所揭示的自发演化路径——从原始部落的禁忌、熟人社会的习俗，到商业活动中的惯例，制度是无数个体互动中形成的“非设计的结果”，是人类经验的累积与沉淀；另一条是人为的理性建构路径——国家出现后，统治者与治理者通过立法、政策等方式，主动设计与推行制度，以实现特定的治理目标。人类社会的制度演进史，从来不是单一的自发演化或理性建构的历史，而是二者相互作用、相互修正的共生史，这一判断，正是理解中国四十余年改革开放历程中“政府引导”与“市场自发”双重动力的理论前提。

第二，制度是破解“合作困境”的底层方案^[12]。一方面，个体对自身利益的追求是经济活动的原动力；另一方面，个体需求的满足高度依赖人际合作。但个体理性与集体理性之间天然存在张力——霍布斯笔下“一切人对一切人的战争”的自然状态，与博弈论中“囚徒困境”的经典命题，共同揭示了一个核心矛盾：若无规则约束，纯粹的个体自利往往会导致集体的非理性，甚至摧毁合作的可能。制度的本质，正是通过明确的行为边界与奖惩机制，将个体的自利动机引导至有利于集体合作的方向，实现“利己”与“利他”的兼容。故此：

第三，制度是个体权利保障与公共良序构建的平衡契约。制度的演进始终围绕一对核心关系：个体权利的保障与公共秩序的维系。从本质上看，制度是社会成员之间达成的一种隐性与显性兼具的契约：个体接受制度的约束，换取自身基本权利（生存权、财产权、发展权）的保障，以及稳定的公共秩序。良序的制度，必然是在个体活力释放与公共秩序稳定之间达成平衡的制度——既不因为过度约束而压抑个体的创造力与积极性，也不因为过度放纵而摧毁合作的基础，这正是本书所探讨的“良序社会”的制度内核。

第四，制度是降低不确定性、减少交易成本的预期框架^{[6][7]}。人的决策与行动始终面向未来，而未来的特征是不确定性。制度通过固定的行为规则、清晰的权利界定与稳定的奖惩预期，大幅压缩了人际互动中的不确定性：产权制度明确了个体对资源的支配边界，契约制度保障了交易的可执行性，法律制度划定了行为的红线与底线。正如诺斯在《经济史中的结构与变迁》中所论证的，制度的核心功能是降低交易成本，而交易成本的下降，正是市场范围扩大、分工深化与经济持续增长的前提^[6]。

（二）制度的缘起：基于需求的发生逻辑

制度并非人类社会与生俱来的产物，其萌发与成型，始终根植于人的底层需求，是人类为满足自身需求、应对生存挑战而做出的必然选择。结合马斯洛需求层次理论与制度经济学的洞见，制度的缘起存在清晰的逻辑及递进的动因。

制度萌发的动因，是人的生存与安全需求的满足。在人类社会的早期阶段，个体面对的是充满风险的自然环境与生存挑战：猛兽的威胁、食物的匮乏、自然灾害的冲击，仅凭个体的力量根本无法保障基本的生存。生理需求与安全需求，决定了人必须以群体的方式生存，而群体的共同生活，必然需要最基础的规则来协调行为、分配资源、化解冲突。原始部落中关于狩猎分工、食物分配、领地边界的约定，本质上就是人类最早的制度雏形。这些非正式的规则，目标就是保障群体的生存与个体的基本安全，是人类为应对生存挑战而形成的最早的合作框架。

制度成型的动因，是交换常态化与产权界定的需求。随着人类生产力的提升，剩余产品开始出现，交换行为随之萌发。当交换从偶然的、熟人之间的行为，转变为常态化的、跨群体的行为时，原有的基于血缘与熟人关系的非正式规则，已经无法满足新的合作需求。这里的矛盾是：若无清晰的产权界定，交换就失去了前提——只有明确了“谁拥有什么”，才可能发生自愿的交易；若无稳定的契约执行机制，跨时空的交易就无法实现。正如诺斯与托马斯在《西方世界的兴起》中所论证的，产权制度的出现，是制度从原始雏形走向成熟体系的标志^[8]。排他性产权的界定，不仅解决了资源使用中的“公地悲剧”，更重要的是为个体提供了稳定的预期：个体可以通过努力获得对应的收益，而不用担心成果被随意剥夺。这种稳定的预期，正是生产积极性提升、分工深化、技术进步与经济增长的前提。

制度体系化的动因，是化解利益冲突、维系社会秩序的需求。随着社会分工的深化、阶层的分化与财富差距的出现，个体之间、群体之间的利益冲突变得愈发频繁与复杂。单纯依靠习俗、道德等非正式约束，已经无法化解尖锐的利益矛盾，更无法维系大规模群体的稳定秩序。国家的出现，正是制度走向体系化的节点：国家通过垄断强制力，将原有的许多非正式规则逐步固化为正式的法律制度，建立起统一的纠纷裁决机制与规则执行机制，以第三方身份化解社会冲突，维系社会的基本秩序。至此，制度从零散的、自发的习俗与禁忌，发展为一套完整的、层级分明的、有强制力保障的规则体系，成为维系社会运行的底层框架。

（三）制度的演进：伴随人类合作扩展的制度迭代

从原始社会的禁忌习俗，到现代市场经济的复杂制度体系，制度的演化始终与人类合作范围的扩展、需求层次的提升同频共振。整体来看，人类社会的制度演进可划分为如下个阶段，每个阶段的制度形态都对应着特定的生产力水平、合作范围与社会结构，其演进逻辑也为我们理解制度转型提供了历史参照。

第一阶段：前国家时代的原始制度萌芽。这一阶段对应着原始社会，时间跨度从人类诞生到早期城邦与国家的出现。这一时期的制度，核心是基于血缘与地缘的非正式约束，包括部落的习俗、祭祀的禁忌、分工的约定、资源分配的规则等。其特征是：规则高度依赖熟人社会的口碑与道德约束，无专门的执行机构，规则的适用范围仅限于部落内部的小群体；制度的目标是保障群体的生存，应对自然环境的挑战，维系小群体内部的基本合作。这一阶段的制度，是人类制度文明的源头，所有后续的正式制度，都是在这些非正式约束的基础上逐步演化而来的。

第二阶段：传统农业社会的制度体系成型。这一阶段对应着奴隶社会与封建社会，重点是农业文明主导的、以国家为核心的制度体系的建立与完善。随着农业生产力的提升，剩余产品的规模化出现，国家作为垄断强制力的治理主体正式成型，制度也从零散的非正式约束，发展为正式规则与非正式约束结合的体系。在正式制度层面，形成了以王权为核心的政治制度、以土地产权为核心的经济制度、以法典为核心的法律制度；在非正式制度层面，形成了与农业文明相适配的文化传统、道德规范与礼法体系（如中国传统的儒家礼法制度）。这一阶段制度的特征是：制度的目标是维系王朝的统治稳定与农业生产的基本秩序，等级制是制度的底色；制度扩展了合作的范围，实现了跨区域的资源调配与社会治理，但同时也对个体的自由与活力形成了较强的约束，产权的保护高度依附于权力，市场交易的范围与深度受到严格限制。

第三阶段：现代市场经济的制度体系建立。这一阶段发轫于地理大发现与工业革命，核心是适配市场经济运行的现代制度体系的建立与完善。随着商业活动的繁荣、分工的全球化扩展与工业技术的突破，原有的适配农业文明的制度体系，已经无法满足工业文明的发展需求。经过数百年的演进与迭代，逐步形成了以产权保护为核心、以法治为基础、以有限政府为边界、以自由交易为原则的现代市场经济制度体系，包括：清晰且受法律严格保护的私有产权制度、保障契约执行的民商事法律制度、约束政府权力的宪政制度、维护市场公平竞争的反垄断制度、适配全球化贸易的国际规则体系等。这一阶段制度的特征是：制度的目标是降低交易成本，扩展合作的范围，实现“陌生人之间的全球性合作”；制度将个体的自由与权利保障放在首位，通过稳定的预期激发个体的创造力与积极性，实现了经济的持续增长与社会财富的规模化积累。特别是二战结束以来，全球化背景下的国际制度体系的构建与完善，从贸易、金融到气候、安全，逐步形成了覆盖全球的规则体系，人类的合作范围扩展到了前所未有的全球尺度。当然，近期出现了“逆全球化”趋势，不可不察。

从制度的本质、缘起与演化历程中，我们可以得出一个贯穿本书的结论：制度的起点是人，制度的终点也是人。制度从人的底层需求中萌发，随人的需求层次提升而演化，其优劣的最终评判标准，始终是能否更好地保障人的权利、激发人的活力、扩展人的合作、实现人的全面发展。我国改革开放四十余年的转型与增长，本质上就是一场制度的重构与变迁——从压抑个体活力、限制合作范围的计划经济，向尊重个体需求、激发个体潜能、扩展合作秩序的市场经济的

转型，其核心始终是“人本”二字。这正是我们理解中国转型历程、探寻未来良序之路的逻辑起点。

二、制度的四大功能：权利保障、激励、约束与预期

制度作为连接人与社会的中介枢纽，具备四大核心功能，其中权利保障是制度的首要功能，与激励功能、约束功能、预期稳定功能共同构成制度功能体系。这四大功能，对应人性的先天基底特征，决定人性的后天表达是走向光明舒展，还是滑向幽暗压抑，并最终决定社会是走向繁荣良序，还是陷入困顿混乱。

（一）权利保障功能

权利保障是制度的本源与首要功能，是其他三项功能得以有效发挥的前提与合法性基础。制度的核心本质，是通过明确的规则界定，划定个体与群体的合法权利边界，确认并保障公民的基本人身权利、财产权利、发展权利等核心权利不受非法侵害，为所有市场主体与社会成员提供平等的权利保护。包括一国根本大法宪法在内各种成文法对此多有阐释，不再赘述^{[60][92]}。

不赘述并不代表其不重要，恰恰相反，只有当制度能够稳定保障主体的合法权利时，制度的激励功能才能真正实现正向引导，制度的约束功能才能具备公正的执行前提，制度的预期稳定功能才能获得坚实的规则根基。

（二）激励功能：唤醒人性正面，降低正向表达的成本

制度的激励功能，是制度对人性的正向回应，对接人性的创造、进取、合作、责任的潜能^[41]，降低人性光明面的表达成本，打通“努力-回报”“付出-收获”的正向通道，让勤劳者获得回报，让创造者获得尊重，让奋斗者获得机会，让诚信者获得信任，让合作者获得共赢。

人性的正面——向好、向善、创造、合作、进取，是人类社会最珍贵的资源，是经济增长的动能，是社会进步的源泉。但这些美好的特质，不会自动、持续、普遍地释放，它们需要被唤醒、被肯定、被回报、被保障，而承担这一使命的，正是制度的激励功能。好的制度激励，遵循“以人为本”的逻辑，契合人性的基本需求：承认个体对生存、尊严、财富、价值的追求，保护个体通过合法劳动、创新创造、公平竞争获得收益的权利，让正向的行为选择成为个体的最优选择。具体而言，制度的激励功能，通过下面的机制，实现对人性正面的系统性激活，因为每一项机制都对接人性的特征：

劳动回报激励机制。自利是人性最基础的先天本能，个体的劳动与奋斗，最原始的动力是实现自身利益。制度的劳动回报激励机制，核心是打破平均主义，确立“多劳多得、按劳分配、按贡献分配”的规则，让体力劳动、脑力劳动、创新劳动都能获得合理的、对等的收益，从根本上激发个体奋斗的内生动力。这一机制的核心，是让个体的自利本能，转化为勤劳奋斗的正向行为，实现个体利益与社会利益的统一。中国改革开放之初的家庭联产承包责任制，之所以能在短短几年内解决亿万农民的温饱问题，就是通过这一激励机制，把“劳动收益权”还给了农民——交够国家的，留足集体的，剩下都是自己的。这一极简的制度设计，对接了人性的自利本能，瞬间唤醒了人性中勤劳、创造、进取的潜能，让压抑多年的农业生产生产力得到爆发式释放。

产权保护激励机制。理性决定了个体只有在自身财产与成果得到稳定保障的前提下，才会愿意进行长期投资与创新；而责任与传承，决定了个体只有在产权稳定的前提下，才会选择长期主义，而非短期投机。制度的产权保护激励机制，核心是清晰界定物权、股权、知识产权等各类财产权利，通过刚性的法律规则，保护个体的劳动成果、创新成果、合法财产不受侵犯，解决“无恒产则无恒心”问题。这一机制，是激发个体创新创造、长期投资的前提：当制度能够稳定保护知识产权与创新收益，科学家、企业家才敢充分投入智力、资金与时间，开展高风险的研发创新；当制度能够稳定保护个体的合法财产，人们才会愿意积累财富、深耕事业，而非选择短期投机、资产转移。

机会公平激励机制。根据人的需求层级性，个体在基础的生理与安全需求得到满足后，会追求尊重需求与自我实现需求，而机会公平是实现这两大需求的前提。制度的机会公平激励机制，核心是破除身份、地域、所有制、性别等一切不合理的壁垒，让所有人在规则面前机会均等，让每一个个体都能通过自身的努力，获得发展的空间与自我实现的可能，让“寒门可逆袭、平凡可出彩”成为社会的普遍现实。这一机制，能够激活个体的进取动力，让个体相信“努力可以改变命运”，进而愿意为了长远目标而奋斗；反之，当机会壁垒森严、阶层固化严重，个体无论如何努力都无法改变命运时，人性的进取潜能就会被压抑，个体就会选择躺平、放弃奋斗，整个社会的活力就会枯竭。

自由流动激励机制。自利性、理性和需求层级性决定了人具有自主选择的倾向，具有在适合自己的领域获得群体认同的需求。制度的自由流动激励机制，核心是保障劳动力、资本、技术、数据等生产要素的自由流动与自主选择，让个体可以选择适合自己的职业、生活与发展路径，让资源向效率最高、活力最强的领域汇聚。这一机制，能够让个体的天赋与潜能得到最大化的释放，让每一个人都能找到适合自己的发展赛道，进而实现自身价值。改革开放以来，中国经济增长的核心动力之一，就是户籍制度的逐步松绑，实现了劳动力的跨区域、跨城乡自由流动，亿万农民工从农村走向城市，从农业转向工业与服务业，让个体的劳动潜能得到了充分释放，也推动了中国的工业化与城市化进程。

制度激励功能的本质，是降低人性光明面的表达成本，让正向的行为选择成为个体的最优选择。当一个社会的制度让“好人有好报、实干得实惠、创新有回报”成为常态，人性的光明面就会成为主流选择，个体活力会转化为社会活力，个体创造会汇聚成经济增长。反之，若制度激励缺失，“干多干少一个样、干与不干一个样、实干不如投机”，人性的进取动力就会迅速消退，创造活力就会枯竭，经济增长便成了无源之水，社会发展便失去了动力。

（三）约束功能：遏制人性负面，提高负向表达的成本

制度的约束功能，是制度对人性负面的规制，对接人性中的短视、贪婪、权力扩张的倾向，提高人性幽暗面的表达成本，为人性的幽暗面划定红线。

人性的负面表达——短视、惰性、贪婪、权力过度扩张，是人类社会的内生风险，是市场失灵、社会失序、分配不公、增长停滞的内在诱因。这些若不加约束，就会从个体选择演变为集体灾难：贪婪会破坏市场信用，权力扩张会践踏公平正义，短视行为会透支未来发展。

约束，绝非对人性的压制，而是对人性的保护；绝非对自由的限制，而是对自由的保障。没有边界的自由，必然是强者对弱者的掠夺；没有约束的权力，必然是对个体权利的践踏。好的制度约束，坚持“权利与义务对等、自由与边界共存”，针对人性中幽暗的负面表达，构建起刚性、透明、公正的规则体系：约束自私，防止损人利己；约束短视，保障长远发展；约束贪婪，遏制无序扩张；约束权力，防范滥权寻租。这种约束，不是针对某一个体、某一群体，而是面向所有人的普遍规则，是“把权力关进制度的笼子里、把私欲限定在合法的边界内”。具体而言，制度的约束功能，通过如下两大防线，将人性负面限定在小范围：

法律刚性约束。人性的自利本能，导致个体天然具有机会主义倾向，只要损人利己的收益高于成本，就有可能选择突破规则。法律刚性约束是以法治为底线，通过成文的法律体系，明确禁止侵权、欺诈、暴力等所有损人利己的行为，坚持法律面前人人平等，任何个体、群体、权力都不能凌驾于法律之上，对所有违规行为进行刚性的、无差别的惩戒。这一防线旨在大幅提高人性幽暗面的表达成本，让损人利己的行为“得不偿失”，进而遏制个体的机会主义倾向。没有约束的市场，不是自由市场，而是弱肉强食的丛林；没有约束的社会，不是开放社会，而是失序混乱的荒原。

权力监督约束。当个体或群体掌握不受约束的权力时，必然会出现权力滥用、寻租腐败、恃强凌弱的现象。权力监督约束是构建透明、规范、可问责的权力运行机制，通过权力清单、责任清单、负面清单制度，明确权力的边界，通过分权制衡、全程监督、终身问责，把权力关进制度的笼子。这一防线，是区分好制度与坏制度的标准：好制度约束权力，坏制度放纵权力。坏制度的本质，就是权力不受约束，制度成为掌权者掠夺与管控的工具，而非约束权力、保障权利的框架。新中国发展历程中的曲折阶段，之所以出现经济停滞、社会失序的问题，根源就在于制度约束的缺失——规则被随意打破，权力失去监督，人性的权力扩张本能被无限放大，最终导致整个社会陷入恶性循环。

制度约束功能的价值，是提高人性负面的表达成本，让负向的行为选择成为个体的最差选择。当投机付出代价、侵权受到惩罚、不公得到纠正，人性的幽暗就会被限制在小范围，社会的公平正义就会得以彰显，民生的基本权益就会得以保障。

（四）预期功能：稳定行为选择，奠定长期发展与社会信任的根基

制度的预期功能，是为全社会提供稳定、清晰、可预期的行为框架，让每一个个体、每一家企业、每一个市场主体，都能清晰地知道：什么可以做、什么不能做、做了有什么回报、违规有什么后果^{[6][7]}。这种确定性，会让个体放弃短视投机、选择长期主义，让企业放弃短期套利、选择长期投资，让社会放弃猜忌内耗、选择信任合作，是连接激励与约束、连接个体与集体、连接短期与长期的纽带。

人性的行为选择，是基于对未来的判断与预期。人们决定是否勤劳奋斗、是否长期投资、是否诚信合作、是否承担责任，取决于对未来的确定性认知：未来的规则是否稳定？付出的回报是否可靠？自身的权益是否安全？制度的第三大功能，就是塑造稳定、清晰、可预期的社会预期。没有稳定的预期，再强的激励也无法激活长期的创造活力，再严的约束也无法遏制短期行为。

“无恒产则无恒心”。这里的“恒产”，不仅指有形的财产，更指稳定的制度预期、确定的规则框架。当产权制度稳定、法律保障可靠，人们才会愿意积累财富、投入创新、深耕事业；当分配制度公平、发展机会均等，人们才会愿意脚踏实地、奋斗进取、心怀希望；当社会规则透明、权力运行规范，人们才会愿意信任他人、融入社会、共建秩序。改革开放四十余年，中国之所以能吸引全球资本、汇聚亿万创业者、实现长期高速增长，原因之一，就是通过制度变革，为全社会提供了稳定的发展预期——政策稳定、产权有保、奋斗有报，让所有人都愿意为了长远目标而努力。具体而言，制度的预期功能，通过三大机制，实现对个体行为与社会秩序的稳定塑造：

制度稳定性机制。人性的风险厌恶特征，决定了个体对规则变动带来的不确定性风险，具有天然的畏惧心理。制度的稳定性机制，核心是保持制度的连续性、稳定性、严肃性，非经法定程序，不随意调整、废止制度，杜绝“朝令夕改”“新官不理旧账”的现象，让制度规则不会因个体意志的改变而改变，不会因短期重点的调整而调整。这一机制，能够有效缓解个体的风险厌恶心理，让个体对未来形成稳定的判断，进而愿意进行长期投资与长期规划。反之，制度不稳定、规则不清晰、预期不确定，人性就会陷入短视、投机、观望、焦虑：人们不敢长期投资、不敢踏实奋斗、不敢信任他人，经济会陷入投机泡沫，社会会陷入信任撕裂，增长会陷入短期波动。当下部分市场主体信心不足、预期转弱，其根源并非人性的改变，而是制度预期的稳定性、连续性需进一步强化，这也印证了制度预期功能对经济的决定性作用。

规则透明化机制。个体的决策高度依赖清晰的规则，当制度规则模糊、信息不透明时，个体无法准确预判行为的后果，就会陷入迷茫、观望。制度的规则透明化机制，核心是实现制度制定、执行、监督、问责的全流程公开透明，让所有市场主体与社会成员，都能清晰、全面地了解制度规则的内容、执行标准、奖惩细则，杜绝“暗箱操作”“选择性执法”“变通性执行”的现象。这一机制让个体能够清晰地预判自身行为的后果，进而做出理性的、长期的行为选择，同时也能有效约束权力的任性，防止权力滥用对个体预期的冲击。

执行普适性机制。只有当制度规则对所有主体一视同仁、普适适用时，个体才会真正认同制度、信任制度，形成稳定的预期。制度的执行普适性机制，核心是坚持“制度面前人人平等”，无论是官员还是平民，无论是国企还是民企，无论是大企业还是中小企业，都必须遵守同样的制度规则，承担同样的责任义务，享受同等的权利保障，杜绝“因人而异、因权而异、因势而异”的双重标准。这一机制，是制度获得社会认同的前提，只有当制度执行具备普适性与公正性时，个体才会真正相信制度能够保障自身的合法权益，才会形成稳定的长期预期，进而愿意遵守制度、诚信合作，社会信任才会自然滋生。

制度预期功能的本质，是为全社会提供确定性红利，是制度激励与约束功能能够有效发挥作用的前提。只有当制度具备稳定、透明、普适的特征，为社会主体提供稳定的预期时，制度的激励功能才能真正激活个体的长期创造活力，制度的约束功能才能真正遏制个体的短期行为，社会信任才能逐步建立，经济的长期可持续增长才能得到保障。

三、制度人本适配度

现有制度理论，多将“效率”作为制度优劣的评判标准，无法解释“部分高效率的制度为何会引发社会失序与民生困境”的现实问题，也无法为制度设计、制度评估、制度变革提供人本导向的标尺。基于此，本书提出**制度人本适配度**这一概念，作为衡量制度质量的标尺。

（一）制度人本适配度的定义与内涵

制度人本适配度，是衡量制度在多大程度上顺应人性先天基底、引导人性正向表达、约束人性负向释放的指标，是判断制度优劣的核心标尺，也是本书整个理论体系的关键中介变量。

制度人本适配度的内涵，可概括为四大维度，这四大维度与制度的四大核心功能形成对应关系，构成了可量化的评判体系：

权利保障度：权利保障性是人本适配度的价值维度，衡量制度对个体基本权利与发展机会的保障程度，核心是“个体的合理需求能否被制度满足”。具体包括四个二级指标：个体基本生存权与发展权的保障程度、公共服务的均等化水平、弱势群体的兜底保障程度、个体人格尊严与自由选择的尊重程度。权利保障性越高，制度越能满足人性的层级化需求，越能促进人的全面发展，社会的凝聚力与向心力越强，制度的合法性与社会认同度越高。

激励相容度：激励相容度是人本适配度的动力维度，衡量制度规则与个体创造、合作潜能的契合程度，核心是“努力能否获得对等回报”。具体包括四个二级指标：劳动收益与劳动付出的匹配程度、创新成果与创新收益的匹配程度、机会公平的实现程度、生产要素自由流动的保障程度。激励相容度越高，制度对人性光明面的激活能力越强，个体的创造活力与奋斗动力越充足，经济增长的内生动力越充沛。

约束公正度：约束公正度是人本适配度的底线维度，衡量制度约束的普适性与刚性，核心是“规则面前是否人人平等，权力与资本是否被有效约束”。具体包括四个二级指标：法律规则的普适性与刚性、权力运行的监督与问责有效性、资本无序扩张的遏制效果、违规行为的惩戒力度与公平性。约束公正性越高，制度对人性幽暗面的约束能力越强，社会的公平正义越能得到保障，市场秩序与社会秩序越稳定。

预期稳定度：预期稳定性是人本适配度的支撑维度，衡量制度的连续性、透明性与可预测性，核心是“个体能否对未来形成稳定判断”。具体包括四个二级指标：制度的连续性与严肃性、规则的透明性与可操作性、制度执行的一致性与可预期性、产权与合法权益的长期保障程度。预期稳定性越高，个体越愿意放弃短期投机、选择长期主义，企业越愿意进行长期投资与创新研发，社会信任度越高，经济发展的可持续性越强。

当然，此处仅提出了制度人本适配度的概念与大的框架，每个二级指标如何量化，以及二级指标是否可以再细分为三级指标，都是很有意义的研究课题，留待后续进一步深入探讨。

（二）制度人本适配度的评判标准

基于四大维度的指标体系，我们可以明确区分好制度与坏制度的边界：**高人本适配度的制度是好制度，低人本适配度的制度是坏制度。**

好制度的特征，是四大维度的协同适配，具备高权利保障度、高激励相容度、高约束公正度、高预期稳定度，能够实现“顺应人性的合理需求，引导人性的表达方向，激励人性的光明面，约束人性的幽暗面”的核心目标，让个体的正向行为选择成为最优选择，最终推动社会走向繁荣良序。

坏制度的特征，是四大维度的系统性失效，权利保障度弱、激励相容度低、约束公正性缺失、预期稳定性不足，具体可分为三大类型：

掠夺型制度：制度服务于少数掌权者的利益，而非保障全体社会成员的权利，具备排他性与掠夺性，约束公正性缺失，权力不受约束，个体的合法权益随时可能被侵犯，是最极端的坏制度。

僵化型制度：制度设计违背人性的先天规律，激励功能失效，无法打通“努力-回报”的正向通道，扼杀个体的创造活力，导致经济停滞、社会僵化，比如计划经济体制下的平均主义制度。

空转型制度：制度本身具备较高的人本导向，但实施机制失效、社会认同缺失，导致权力保障、激励、约束、预期四大功能失效，制度沦为一纸空文，无法真正发挥引导与约束作用，这是当下转型期面临的制度困境。

四、制度的层级、配套与兼容

（一）制度的层级

制度是多层级、多维度、强耦合的有机规则体系^{[7][21]}。制度对人性的引导、对良序的塑造，有赖于整个体系的层级合理性、配套兼容性、价值一致性。厘清制度体系、结构与运行逻辑，才能真正理解，制度如何真正作用于每一个个体，如何真正支撑起可持续的人本良序。

1、元制度：制度体系的底层正当性根基

元制度是一个社会所有规则的“宪法性共识”，是整个制度体系的价值原点与底层逻辑，它回答的是“制度为谁而立、保障何种核心价值、划定何种不可突破的底线”这一根本问题，直接决定了整个制度体系的正当性底色。

常见的元制度共识包括：主权在民、人的自由与平等发展不可侵犯等。它不涉及具体的规则设计，却为所有细分制度划定了不可逾越的价值边界——所有次级制度的设计，都必须与元制度的价值导向保持一致，否则就会出现体系性的正当性危机。

而元制度的核心，始终要锚定“人”本身：它的本质，是对一个社会中“人应当享有何种核心权利、获得何种底线尊重”的集体共识，是人性需求在制度层面的抽象，也是我们后续所有制度设计最终要回归的“人本”原点。

2、核心领域制度：制度体系的四大支柱

元制度的价值导向，必须通过四大核心领域的制度具象化，才能真正落地。这四大领域，包括政治制度、经济制度、法律制度、社会制度，它们对应着社会运行的四大核心维度，是整个制度体系的主体框架。

政治制度：核心是解决“公共权力的来源、分配、约束与运行”问题，回应人性中对“公共秩序、权利保障、免于强权压迫、公平参与公共事务”的核心诉求。其下的细分次级制度，包括权力配置制度（如三权分立、议行合一等）、选举制度、政党制度、中央与地方关系制度、官员问责制度等，本质上都是通过规则设计，实现公共权力的规范运行，避免权力异化对个体权利的侵害。

经济制度：核心是解决“资源的产权界定、分配方式、交换规则与激励机制”问题，回应人性中对“生存保障、财富创造、交易安全、发展机会”的底层需求。其下的细分次级制度，包括产权制度、市场准入与竞争制度、财税制度、金融制度、劳动与分配制度等，它决定了一个社会的财富创造逻辑，也决定了个体通过何种方式获得生存与发展的资源，是对人性行为影响最直接的制度领域。

法律制度：核心是解决“所有规则的刚性化、程序化与权利救济”问题，回应人性中对“规则稳定、公平裁判、受损权利可救济”的核心需求。它既是所有制度的刚性载体——所有领域的制度规则，最终都要通过法律的形式固化下来；也是整个制度体系的“底线保障”——通过立法、执法、司法、诉讼等细分次级制度，确保所有规则的统一执行，对违反规则的行为进行刚性约束，为个体权利提供最终的救济渠道。

社会制度：核心是解决“个体与社会的联结、公共服务的普惠供给、弱势群体的底线保障、社会团结的维系”问题，回应人性中对“归属感、安全感、公平发展机会、免于生存焦虑”的需求。其下的细分次级制度，包括教育制度、医疗制度、社会保障制度、社会组织管理制度、基层治理制度等，它是缓冲个体生存风险、缩小发展差距、化解社会矛盾的核心载体，也是避免制度体系滑向“弱肉强食”的关键屏障。

3、次级执行制度：制度触达个体的“最后一公里”

次级执行制度，是四大核心领域制度在操作层面的具象化落地规则，是制度真正触达每一个个体、直接影响个体行为选择的“神经末梢”。

常说的“制度落地难”，问题往往出在次级执行制度的缺失或错配。例如，核心制度确立了“保障公民平等受教育权”的原则，但若没有配套的义务教育入学规则、教育资源均衡配置制度、弱势群体教育帮扶制度等次级执行制度，平等受教育权就只能停留在纸面；再如，核心制度确立了“市场公平竞争”的原则，但若没有配套的垄断行为认定规则、企业信息披露制度、不正当竞争查处程序等次级执行制度，公平竞争就会沦为空谈。

这些看似细碎的次级执行制度，恰恰是制度体系与个体人性直接互动的界面：它直接决定了个体的行为选择会获得何种激励、面临何种约束，也直接决定了制度善意，能否真正转化为个体可感知的权利与福利。

4、非正式制度：制度体系的隐性润滑剂

除了正式制度，还有大量的非正式制度，包括一个社会的习俗、道德规范、行业惯例、文化共识、契约精神等不成文的隐性规则。

非正式制度是人性在特定文化环境中形成的集体共识，它是正式制度的“润滑剂”，也是正式制度能否真正落地的关键。如果正式制度与非正式制度高度兼容，非正式制度就会大幅降低正式制度的执行成本，让规则内化为个体的自觉行为；反之，如果正式制度与非正式制度完全背离，正式制度就会被彻底架空，沦为“纸面规则”，社会运行的实际逻辑就会被潜规则主导，形成规则的双轨制，激发人性中的投机、虚伪与双重标准，瓦解社会的诚信体系与良序根基。

（二）制度体系的配套与兼容

不同层级、不同领域制度之间的配套兼容性，决定制度体系绩效。一套相互适配、耦合的制度体系，能最大限度激发人性中的建设性力量；而一套相互冲突、彼此脱节的制度体系，会激发人性中的破坏性冲动，走向秩序的反面。

1、底层逻辑的一致性：元制度对体系的统摄

制度配套的第一要义，是所有细分制度必须与元制度的价值底色保持高度一致，这是整个制度体系的“根”与“魂”。

如果元制度确立了“以人的自由全面发展为核心”的价值导向，那么政治制度就必须围绕保障公民的政治参与权与权利平等设计，经济制度就必须兼顾财富创造与公平分配，法律制度就必须坚守公平正义的底线，社会制度就必须聚焦公共服务的普惠性。反之，如果元制度的价值共识，与细分制度的设计逻辑出现根本性背离——比如元制度承诺“人民当家作主”，但次级政治制度却封闭了公民的正常参与渠道；元制度强调“公平分配”，但经济制度却放任贫富差距无限扩大——整个制度体系就会失去正当性，个体对制度的信任就会彻底瓦解，制度不仅无法引导人性向善，反而会催生普遍的对抗、投机与不信任，从根本上动摇良序的根基。

2、核心领域的双向适配：经济基础与上层建筑的辩证耦合

从历史逻辑来看，经济制度的根本性变革，必然倒逼其他领域制度的配套调整。例如，从计划经济向市场经济的转型，绝不可能只靠经济领域的规则调整完成：它必须配套政治制度上的简政放权，约束公共权力对市场的过度干预；必须配套法律制度上的产权保护、合同履行规则，为市场交易提供刚性保障；必须配套社会制度上的社会保障体系建设，化解市场经济带来的个体生存风险。如果只推进经济制度的变革，其他领域的制度完全不配套，就会出现权力寻租泛滥、市场秩序失范、贫富分化加剧、社会矛盾激化等问题，最终不仅市场经济无法健康发展，整个社会的良序也会遭到严重破坏。

反过来，上层建筑的制度设计，也会对经济制度的运行产生决定性影响。一套适配市场经济的政治、法律、社会制度，能为经济发展提供稳定的预期，保护个体的创造欲与奋斗精神，激发人性中的创新与合作，推动财富的可持续创造；而一套与市场经济完全背离的上层建筑，比如权力过度干预市场、法律无法保障产权、社会保障全面缺位，就会彻底扭曲个体的行为激励，让人们放弃诚实劳动与创新创造，转而通过权力寻租、投机欺诈、垄断掠夺等方式获取利益，最终让经济发展失去动力，滑向失序的深渊。

3、同一领域的配套：细分制度的协同与制衡

在同一核心领域内部，不同的细分次级制度之间，也必须形成配套、协同与制衡的关系，否则制度设计就会沦为空中楼阁。

三权分立制度，本质上就是政治制度内部，立法、行政、司法三大次级制度之间的制衡与配套设计——其核心目标是通过权力的分立与制衡，约束公共权力的滥用，保障公民的基本权利。但在现实运行中，很多国家照搬了三权分立的框架，却没有建立起与之配套的司法独立制度、官员财产公示制度、公共信息公开制度、违宪审查制度等次级制度，导致三权分立要么沦为三个权力部门的相互扯皮、治理失效，要么变成权力部门之间的利益合谋、共同寻租，完全背离了约束权力的初始目标，更谈不上保障个体权利、支撑社会良序。

再以经济领域的产权制度为例：仅仅在顶层确立“保护私有产权”的原则远远不够，必须形成一套完整的配套制度——包括不动产统一登记制度、知识产权保护制度、产权纠纷的司法救济制度、土地征收的公平补偿制度、国有产权的监督管理制度等。缺少其中任何一个环节，产权保护都会出现漏洞，个体的财富安全感就会大打折扣，人性中创造财富、长期投资的动力就会被严重抑制，经济发展的底层动力就会枯竭。

4、正式与非正式制度的兼容：成文规则与隐性共识的契合

制度配套的最后一个关键维度，是成文的正式制度，必须与社会的非正式制度形成良性兼容，而非尖锐对立。

制度的本质，是对个体行为的引导与规范，而个体的行为选择，不仅受成文规则的约束，更受其长期形成的文化观念、道德共识、行为习惯的影响。一套正式制度，哪怕设计再“完美”，如果与一个社会的非正式制度完全背离，也必然无法落地。例如，同样的基层选举制度，在公民意识、契约精神浓厚的社会，能实现公平有序的运行；而在宗族势力强大、人情关系至上的社会，就极易被宗族势力、利益集团操控，完全背离制度设计的初衷。

这种兼容，本质上是制度与特定社会中人性的文化禀赋的适配。正式制度的设计，不能脱离一个社会的文化传统与集体共识，否则就会出现“制度越严，潜规则越盛”的困境，导致规则体系失效，瓦解良序的诚信根基。

五、制度空转：人治替代法治的生成逻辑

在制度变迁的理论与实践，存在一个普遍的但被长期忽视的困境：很多制度，貌似文本设计科学、目标导向明确，却在实践落地过程中，出现了严重的执行偏差，陷入了“制度写在纸上、挂在墙上、说在嘴上，就是落实不到行动上”的空转状态。

制度空转，是当下中国转型深水区面临的普遍治理困境。从惠民政策、营商环境优化举措，到环保治理、安全生产、食品安全监管，再到基层减负、反腐败、法治政府建设，很多领域都存在不同程度的制度空转现象：象征性执行、选择性执行、变通性执行、形式主义执行层出不穷，导致制度的激励、约束、预期功能失效，民众的合理诉求无法满足，政府的公信力受损。

本章作为全书理论体系的实践落地环节，任务是锚定制度空转的本质与表现，构建**多层级委托-代理失灵模型**^[53]，拆解制度空转的生成逻辑与递进式危害，提出矫正方案，破解制度从文本到实践的落地障碍。

（一）制度空转的本质

1、制度空转的本质

可将正式制度拆解为文本设计层、实施机制层、认知认同层三个层层递进、相互支撑的层次：文本设计层是制度的表层结构，是制度的成文规则与目标导向；实施机制层是制度的中层结构，是制度的执行、监督、问责机制，是制度从文本转化为实践的核心环节；认知认同层是制度的深层结构，是社会成员对制度的价值认同与自觉遵从，是制度长期有效运行的底层根基。

基于制度的三层结构，制度空转是具备人本导向的正式制度文本，在落地执行过程中出现的文本设计层、实施机制层、认知认同层三层结构的系统性脱节，导致制度的激励、约束、预期功能失效，制度人本适配度持续消解的治理困境。

制度空转的制度文本，其设计初衷是提升制度的人本适配度，保障民众的合法权益，激活社会的创造活力，约束权力无序扩张。但由于三层结构的系统性脱节，制度的文本设计无法转化为实践效果，制度沦为一纸空文。

这里必须明确制度空转的边界：我们所界定的制度空转，特指人本导向的正式制度在落地过程中出现的执行偏差与失效，不包括本身就是低人本适配度的坏制度。坏制度本身就是掠夺性、僵化性的，其执行失效是制度设计本身的问题，而非落地过程中的空转；而制度空转的制度文本，本身是具备人本导向的好制度，其失效的根源在于落地执行过程中的三层结构脱节，而非制度设计本身的问题。

2、制度空转的表现

基于中国转型期的治理实践，我们将制度空转的具体表现，归纳为四大类型，四大类型往往相互交织、共同存在，共同导致制度失效。

象征性执行

象征性执行，是制度空转普遍的表现形式，指制度执行主体，仅仅通过召开会议、下发文件、成立领导小组、悬挂标语等形式，对制度与政策进行表面化的传达与部署，却没有制定具体的实施细则、配套举措、执行方案，没有投入实际的资源与力量推动制度落地，制度最终停留在“文件传达、会议落实”的象征性层面，没有任何实质性的执行动作。

象征性执行的逻辑，是执行主体通过表面化的动作，展示“已经落实了制度要求”，规避问责风险，却没有真正推动制度落地，本质上是一种“表态式落实、应付式执行”。比如出台优化营商环境、减轻企业负担的政策，政府仅仅是召开了会议、下发了文件，却没有制定具体的减税降费、简化审批的实施细则，没有真正为企业减轻负担，政策最终沦为一纸空文；再比如出台基层减负的政策，政府仅仅是下发了文件、成立了领导小组，却没有真正取消不必要的报表、会

议、督查检查，基层的负担不仅没有减轻，反而因为应付减负的检查而进一步加重，形成了“用形式主义反对形式主义”的怪圈。

选择性执行

选择性执行，是制度空转隐蔽的表现形式，指制度执行主体，根据自身的利益偏好、政绩需求、权力边界，对制度内容进行选择性的取舍与执行：对自身有利、能够带来政绩、能够扩大权力的制度内容，就积极执行、加码执行；对自身不利、没有政绩收益、需要承担责任、约束自身权力的制度内容，就消极应付、拖延不办、刻意规避，导致制度的核心内容被架空，治理目标无法实现。

选择性执行的逻辑，是实现自身的利益最大化、政绩最大化、风险最小化。选择性执行是中国转型期最普遍的制度空转形式，最典型的案例就是环保政策的执行。环保政策，既包括污染治理、生态保护的约束性要求，也包括绿色发展、产业升级的激励性内容。政府在执行过程中，往往会选择性执行：对于能够带来 GDP 增长、财政收入增加的绿色产业扶持政策，就积极执行、加码扶持；对于需要关停高污染企业、影响 GDP 与财政收入、需要承担信访维稳风险的污染治理要求，就消极应付、拖延不办，甚至为高污染企业通风报信、规避环保督查，最终导致环保政策无法落地，污染问题无法得到解决。

变通性执行

变通性执行，是制度空转最具破坏性的表现形式，指制度执行主体，通过“打擦边球、搞变通、设例外、制定土政策”等方式，对制度的核心规则与要求进行扭曲、异化、架空，制定与制度核心目标相违背的“土政策”“潜规则”，让制度的核心要求彻底失效，甚至走向制度设计初衷的反面。

变通性执行与选择性执行的核心区别在于：选择性执行是“做一部分、不做一部分”，而变通性执行是“表面上做了，实际上完全扭曲了制度的核心要求”，本质上是对制度的异化与架空。最典型的案例，就是减税降费政策的变通性执行：出台减税降费政策，核心目标是减轻企业负担、激发市场活力。但政府表面上落实了减税降费政策，却通过加大非税收入征收、乱罚款、乱摊派、提前征收税费等方式，把减下去的税费又通过其他方式收了回来，企业的负担不仅没有减轻，反而进一步加重，减税降费政策被彻底架空，走向了设计初衷的反面。

形式主义执行

形式主义执行，是制度空转最顽固的表现形式，指制度执行主体，将制度执行的精力，放在了完善台账、填报报表、准备督查材料、打造示范样板等表面化的“留痕”工作上，却没有关注制度执行的实际效果，没有解决实际问题，导致制度执行沦为“材料游戏、台账工程、样板表演”，制度目标完全落空。

形式主义执行的逻辑，是执行主体的“唯上不唯实”，制度执行的目标，不是解决实际问题，而是通过完善的台账、漂亮的报表、光鲜的样板，向上级展示“完美的执行过程”，获得上级的认可，规避问责风险。形式主义执行，是当下中国基层治理中最突出的制度空转形式，最典型的案例就是扶贫工作中的形式主义：脱贫攻坚政策，核心目标是让贫困人口实现“两不愁三保障”，

真正脱贫。但政府将精力放在了完善扶贫台账、填报扶贫报表、打造扶贫示范样板上，甚至出现了“数字脱贫、虚假脱贫”的现象，贫困户的实际生活没有得到根本改善，脱贫攻坚的目标被形式主义架空。

另一个典型案例，是安全生产监管中的形式主义执行：安全生产监管制度目标是排查安全隐患、防范安全事故、保障人民群众的生命财产安全。但监管部门，将精力放在了下发文件、召开会议、填报报表、开展纸面督查上，没有真正深入企业排查安全隐患，没有真正落实监管责任，导致安全隐患长期存在，重特大安全事故频发，安全生产制度沦为一纸空文。

（二）制度空转的生成逻辑：多层级委托-代理失灵模型

制度空转的生成，不是干部的个人素质问题，也不是偶然的执行偏差，而是中国科层制治理体系中，多层级委托-代理关系系统性失灵的必然结果。现有研究大多将制度空转归因于基层干部的不作为、乱作为，却忽视了科层制体系中多层级委托-代理关系的内在矛盾，无法从根源上解释制度空转的生成逻辑，更无法提出系统性的破解路径。

基于委托-代理理论，结合中国科层制治理体系的现实特征，我们构建**制度空转的多层级委托-代理失灵模型**，清晰拆解制度空转的生成逻辑。

1、多层级委托-代理链条的基本结构

中国的科层制治理体系，是一个典型的多层级委托-代理链条，制度的制定与执行，涉及四个核心主体，形成了三层委托-代理关系，这也是制度从文本到实践的完整传导链条：

初始委托人：中央政府（制度供给者）

严格地讲，初始委托人应该是广大公民。但是根据我国实际情况，这里以中央政府为初始委托人，其试图通过顶层制度设计，实现经济高质量发展、社会长治久安、民生福祉持续提升的治理目标。中央政府作为初始委托人，将制度的执行权委托给地方政府，形成了第一层委托-代理关系。

中间代理人：省级、市级地方政府

省、市级地方政府，是制度执行的中间代理人，也是承上启下的环节。其角色，是承接中央政府委托的制度执行任务，将中央的制度要求进行细化分解，再委托给县级、乡镇级基层政府执行，同时对基层政府的执行过程进行监督、考核、问责。中间代理人既是中央政府的代理人，也是基层政府的委托人，形成了第二层委托-代理关系。

终端代理人：县级、乡镇级基层政府与职能部门

县、乡级基层政府与职能部门，是制度执行的终端代理人，也是制度从文本转化为实践的最终执行者。其核心角色，是承接上级政府委托的制度执行任务，直接面对企业、民众等制度受众，具体落实制度的各项要求，推动制度目标的最终实现，形成了第三层委托-代理关系。

制度受众：企业、民众等社会个体

企业与民众，是制度的最终受众，也是制度的最终服务对象。制度的执行效果，体现在制度受众的权益保障、收益提升、需求满足上，也是评判制度是否真正落地的标准。

在这个多层级委托-代理链条中，制度从中央的顶层设计，到省市级的细化分解，再到基层的具体执行，最终传递给制度受众，形成了完整的传导链条。制度空转的本质，就是这个多层级委托-代理链条出现了系统性失灵，导致制度的传导链条断裂，顶层制度设计无法转化为最终的实践效果。

2、多层级委托-代理失灵的四大核心根源

委托-代理理论的核心命题是：当委托人与代理人之间存在**目标偏离、信息不对称、激励错配、问责软化**等问题时，代理人就会出现道德风险与逆向选择，偏离委托人的目标，导致委托-代理关系失灵。

在制度执行的多层级委托-代理链条中，每一层委托-代理关系，都存在严重的目标偏离、信息不对称、激励错配、问责软化问题，而且随着委托-代理链条的层级增加，这些问题会被不断放大，最终导致整个委托-代理链条的系统性失灵，制度空转成为必然结果。

我们将制度空转的生成逻辑，拆解为四大根源，四大根源层层递进、相互强化，共同导致了多层级委托-代理链条的系统性失灵，催生了制度空转。

第一根源：委托人与代理人的目标偏离

目标偏离，是制度空转生成的逻辑起点。在多层级委托-代理链条中，初始委托人中央政府的初衷，是实现经济发展、社会稳定、民生改善、生态保护等多元的、长期的、公共性目标。而作为代理人的地方政府与基层部门，其目标是**自身利益最大化、政绩最大化、政治风险最小化**，是短期的、自利的、局部性的目标。地方政府与基层部门的目标函数，主要包括三大核心维度，均与中央政府的人本导向目标存在严重的偏离：

- **政绩最大化目标**：地方政府与基层部门的目标，是完成上级的考核指标，获得更好的政绩排名，实现官员的晋升。因此，在以**GDP**为中心的政绩考核体系下，对于能够带来**GDP**增长、财政收入增加、显性政绩的制度内容，就会积极执行、加码执行；对于没有显性政绩、无法纳入考核体系的民生改善、生态保护、风险防控等制度内容，就会消极应付、敷衍了事。

- **风险最小化目标**：地方政府与基层官员，在制度执行过程中，核心考量是规避政治风险、问责风险、信访维稳风险。对于需要承担责任、触碰利益、可能引发信访维稳问题的制度内容，就会选择拖延不办、消极应付，避免因为执行制度而引发风险、被问责；对于没有风险、不会引发矛盾的表面化执行、象征性执行，就会积极推进。

- **权力与利益最大化目标**：制度的执行过程，本质上是权力与利益的重新调整过程。对于能够扩大自身权力、增加部门利益的制度内容，地方政府与基层部门就会积极执行、加码执行；对于约束自身权力、削减部门利益的制度内容，就会通过变通性执行、选择性执行的方式，刻意规避、架空制度。

目标的系统性偏离，决定了地方政府与基层部门，在制度执行过程中，必然会根据自身的目标函数，对制度进行选择性的、象征性的、变通性的、形式主义的执行，而不是完全按照人本导向目标，全面、严格地落实制度要求，制度空转成为必然结果。

第二根源：多层级传导中的信息不对称持续放大

信息不对称，是委托-代理失灵的前提，而多层级的委托-代理链条，会导致信息不对称持续放大，为代理人的道德风险行为提供了巨大的空间，最终导致制度空转的全面蔓延。在制度执行的多层级委托-代理链条中，信息不对称主要体现在两个方面，而且随着层级的增加，信息不对称的程度会呈指数级放大：

- **执行过程的信息不对称**：委托人无法全面、准确地掌握代理人的制度执行过程，无法判断代理人是真的落实了制度要求，还是进行了象征性、选择性、变通性的执行。中央政府无法全面掌握省市级政府的执行细节，省市级政府无法全面掌握基层政府的执行细节，上级只能通过下级上报的材料、报表、督查检查，了解制度的执行情况。而代理人可以通过“材料美化、数据造假、打造样板、应付督查”等方式，向上级传递虚假的、美化的执行信息，掩盖制度空转的事实，让上级无法准确判断制度的真实执行效果。

- **执行效果的信息不对称**：委托人无法全面、准确地掌握制度执行的最终效果，尤其是民生改善、生态保护、营商环境优化等难以量化的、长期的效果。上级政府往往只能通过下级上报的指标数据，判断制度的执行效果，而代理人可以通过“数字造假、虚假政绩、打造盆景”等方式，制造制度执行效果良好的假象，掩盖制度没有落地、民众的需求没有得到满足的事实。

持续放大的信息不对称，为地方政府与基层部门的制度空转行为，提供了巨大的操作空间。代理人可以通过制造虚假的执行信息、美化的执行效果，向上级展示“完美的执行过程与结果”，规避问责风险，而不需要真正落实制度要求，解决实际问题。

第三根源：激励机制的系统性错配

激励机制的系统性错配，是制度空转生成的动因。在现有的科层制治理体系中，激励机制与制度目标严重错配，导致“严格执行制度、落实目标的代理人得不到正向激励，而制度空转、应付了事的代理人得不到惩罚，甚至能够获得更好的政绩”，最终形成了“劣币驱逐良币”的逆向选择，制度空转成为代理人的最优选择。激励机制的系统性错配，主要体现在三个方面：

- **考核激励错配：重显性指标、轻隐性实效**：现有的政绩考核体系，以 GDP、财政收入、固定资产投资等可量化的、显性的经济指标为核心，而民生改善、生态保护、营商环境优化、社会治理等制度执行的核心目标，大多是难以量化的、隐性的、长期的，无法纳入核心考核体系。这种考核激励错配，导致地方政府与基层部门，必然会将核心精力放在能够带来考核加分的显性指标上，而对没有考核激励的制度内容，消极应付、敷衍了事。

- **晋升激励错配：重短期政绩、轻长期实效**：官员的任期是短期的，通常为 3-5 年，而制度执行的人本导向目标，比如民生改善、生态保护、创新驱动发展，往往是长期的，需要持续多年的努力才能看到效果，而且很难在短期内转化为显性的政绩。这种晋升激励错配，导致地方官

员必然会选择“短平快”的政绩工程、形象工程，而对需要长期投入的制度内容，没有执行的动力。

- **问责激励错配：重结果问责、轻过程问责：**现有的问责机制，大多是“结果导向的问责”，只有当出现了重大安全事故、群体性事件、负面舆情等严重的结果时，才会对相关官员进行问责；而对于象征性执行、选择性执行、形式主义执行等制度空转行为，只要没有出现严重的负面结果，就很少会被问责。同时，对于严格执行制度、触碰既得利益、引发短期矛盾的官员，往往会因为信访维稳、负面舆情等问题被问责；而对于应付了事、制度空转、不触碰矛盾的官员，反而不会被问责，形成了“多干多错、少干少错、不干不错”的逆向激励。这种问责激励错配，导致地方政府与基层官员的最优选择，就是通过象征性执行、形式主义执行，应付上级的要求，规避问责风险，而不是落实制度要求，解决实际问题。

激励机制的系统性错配，从根本上决定了制度空转是代理人的最优选择。严格执行制度，不仅得不到正向激励，反而可能因为触碰矛盾、承担风险而被问责；而制度空转、应付了事，不仅不会被问责，反而可以通过材料美化、数据造假，获得更好的政绩排名。在这种激励错配下，制度空转必然会成为科层制体系中的普遍现象。

第四根源：监督问责机制的全面软化

监督问责机制的全面软化，是制度空转长期存续、屡禁不止的核心保障。如果监督问责机制是刚性有效的，代理人的制度空转行为必然会被发现，并受到严厉的惩戒，那么即便存在目标偏离、信息不对称、激励错配，代理人也不敢进行制度空转。但在现有的科层制治理体系中，监督问责机制存在严重的软化、失灵问题，无法对制度空转行为形成有效的约束与惩戒，最终导致制度空转成为不受约束的普遍行为。监督问责机制的全面软化，主要体现在四个方面：

- **同体监督的内生困境：**现有的监督体系，以上级对下级的内部监督为主，属于典型的同体监督。而同体监督天然面临着“人情阻碍、利益绑定、责任连带”的内生困境：上级与下级之间存在紧密的利益关联，下级的政绩也是上级的政绩，下级的的问题也会连带上级被问责，因此上级往往会对下级的制度空转行为“睁一只眼闭一只眼”，甚至会帮助下级掩盖问题、应付更高层级的督查，监督沦为“走过场、搞形式”。

- **异体监督的渠道不畅：**人大监督、司法监督、群众监督、舆论监督等异体监督，是约束制度空转的核心力量，但在现有的治理体系中，异体监督的渠道不畅、保障不足，无法发挥有效的监督作用。民众与企业作为制度的最终受众，最清楚制度是否真正落地，是否解决了实际问题，但却没有有效的渠道对制度空转行为进行监督与问责；媒体的舆论监督，往往会受到地方政府的干预与管控，无法充分发挥监督作用；人大、司法的监督作用，也没有得到发挥。

- **督查检查的形式化与运动化：**现有的制度执行监督，主要依靠上级的督查检查、巡视巡察，但这些督查检查往往是运动式的、短期的、形式化的。督查检查的核心内容，是看下级的台账、报表、材料、样板工程，而不是深入群众、深入企业，了解制度执行的真实效果与实际问题。下级只需要提前做好台账、打造好样板、应付好督查，就可以顺利通过检查，制度空转的事实不会被发现。同时，运动式的督查检查，只会带来运动式的整改，督查结束后，一切又回到原样。

- **问责机制的宽松软**：对于制度空转行为，现有的问责机制普遍存在宽松软的问题，问责力度极轻，大多以“批评教育、责令整改、通报批评”为主，很少会对相关官员进行纪律处分、组织调整，更不会追究法律责任。问责的力度远远低于制度空转带来的收益，无法形成有效的震慑作用，导致地方政府与基层官员根本不畏惧问责。

监督问责机制的全面软化，让制度空转行为几乎没有任何成本与风险，却能为代理人带来政绩提升、风险规避、利益增加等诸多收益，导致制度空转成为科层制体系中的普遍现象，形成了“空转-督查-应付-再空转”的恶性循环。

3、制度空转的闭环：正式制度失效，潜规则盛行，人治替代法治

当多层级委托-代理链条出现系统性失灵，制度空转成为普遍现象时，最终会形成一个致命的闭环：**正式制度全面失效，潜规则成为主导社会运行的核心规则，人治彻底替代法治。**

当正式制度在执行过程中持续空转，制度的文本规则无法真正落地，无法为社会主体提供稳定的预期、有效的激励、刚性的约束，民众与企业就不会再相信正式制度，不会再通过正式制度的渠道维护自身的合法权益、实现自身的合理诉求。取而代之的，是“拉关系、走后门、找靠山、潜规则”，民众与企业会通过人情、关系、权力，解决自身的问题，实现自身的诉求。

当潜规则成为社会运行的主导规则时，权力就会彻底凌驾于规则之上，人治就会彻底替代法治，制度的人本适配度会彻底崩塌。权力不受约束，资本无序扩张，公平正义被践踏，社会信任彻底瓦解，整个社会会进入失衡困局的恶性循环，这就是制度空转的最终危害。

制度的生命力在于执行，而执行的根本动力，在于制度始终坚守以人为本的本质。只有让制度真正回归服务于人、保障人、成就人的核心目标，让制度的执行真正为民众带来实实在在的收益，才能从根本上破解制度空转的困境，让良善的制度真正落地生根，实现国家治理体系和治理能力的现代化。

本章结语

制度，是连接人与社会的中介枢纽，是决定人性表达方向的核心变量，是社会良序构建的关键支撑。本章在现有制度理论的基础上，界定了制度的人本本质，建立了制度核心功能与人性先天特征的匹配机制，提出了“制度人本适配度”的四维评判体系，明确了好制度与坏制度的核心分野。

制度的目标，是以人为本，适配人性、引导人性、成就人。好的制度，必然是高人本适配度的制度，它顺应人性的先天规律，激活人性的光明面，约束人性的幽暗面，为个体提供稳定的预期、公平的机会、可靠的保障，最终实现人的全面发展与社会的良序运行。

脱离了人性的制度设计，无论多么宏大、多么理想化，都会走向失效；偏离了人本导向的制度变革，无论多么强势、多么激进，都会引发失序。只有始终坚守以人为本的立场，以提升制度人本适配度为目标，才能设计出真正的良善制度，为中国的转型与增长奠定坚实的制度基础。

制度从来不是一个孤立的规则容器，而是一套多层级、多维度、强耦合的有机体系。制度对人性的引导、对良序的塑造，从来不是靠单一制度的完美设计，而是靠整个体系的价值统一、分层合理、配套兼容、动态适配。这也恰恰解释了，为何很多照搬他国“先进制度”的国家，最终无法实现预期的良序——他们只搬来了单一的制度框架，却没有建立起与之配套的全链条制度体系，更没有契合本国的人性禀赋与文化共识。

人本良序的生成，从来不是靠某一条制度的单兵突进，而是靠整套制度体系的协同发力。在下一章中，我们将进一步探讨，这套制度体系，如何在与人性的长期互动中实现动态演化，如何避免制度的僵化与异化，最终持续支撑人本良序的生成与发展。

第三章 良序：人性与制度良性互动的结果

如果说人性是社会运行的原生底色，制度是塑造社会的中介枢纽，那么我们目之所及的经济增长、公共秩序、公平正义、信任氛围、民生福祉，便是人性与制度长期互动、深度交织结出的社会秩序之果。社会秩序从来不是抽象的概念，而是由无数个体的行为选择、利益关系、互动模式汇聚而成的集体形态；社会秩序的好坏、治乱兴衰，从来不是偶然的结果，而是制度如何引导人、约束人、激励人的实践呈现。

本章作为全书逻辑的传导环节，任务是打通从微观人性，中观制度设计，到宏观社会秩序的传导链条，构建“人性↔制度↔良序”的动态互构模型，为后续正向循环与失衡困局的分析奠定基础。

一、从微观到宏观：社会秩序的传导链条

现有社会学与经济学研究，大多存在“微观-宏观脱节”的局限：要么聚焦个体行为的微观分析，无法解释宏观社会秩序的生成；要么聚焦宏观社会结构的演绎，缺乏坚实的微观基础。本书基于人性的“二阶分析框架”与制度的“人本适配度理论”，结合科尔曼的“微观-宏观连接模型”、奥尔森的集体行动理论，构建“个体行为-集体行动-社会结构-社会秩序”的四层传导链条，打通从微观人性到宏观社会秩序的逻辑^[12]。

这一传导链条的核心逻辑是：制度通过激励、约束、预期等功能，改变个体的成本收益函数，引导个体的行为选择；无数个体的行为选择，汇聚成特定的集体行动逻辑；长期稳定的集体行动逻辑，逐步演化为稳定的社会结构；而社会结构的运行状态，最终呈现为可观测的社会秩序。同时，社会秩序会形成反馈，重塑制度规则与个体的行为预期，形成闭环的动态互构系统。

第一层：制度规则→个体行为选择

传导链条的起点，是制度对个体行为的作用，这也是微观逻辑的核心。基于本书的人性二阶分析框架，个体的先天行为基底是稳定的，但其行为选择取决于外部制度环境所塑造的成本收益结构。制度的三大功能，正是通过改变个体的成本收益函数，引导个体的行为。

激励功能：降低人性光明面的表达成本，让勤劳、创造、合作、进取的正向行为，成为个体的最优选择。比如当制度确立了“多劳多得”的分配规则，个体会选择增加劳动投入、提升劳动效率，而非消极怠工；当制度严格保护知识产权，企业与科研人员会选择加大研发投入、开展技术创新，而非模仿抄袭。

约束功能：提高人性幽暗面的表达成本，让投机、欺诈、损人利己的负向行为，成为个体的最差选择。比如当制度对偷税漏税行为设定了高额的惩戒标准与严格的稽查机制，个体会选择依法纳税，而非铤而走险；当制度对权力运行实现了全程监督与终身问责，官员会选择廉洁奉公，而非权力寻租。

预期功能：为个体提供稳定的行为框架，弥补个体有限理性的不足，引导个体选择长期主义而非短期投机。比如当产权制度实现了长期稳定的法治化保障，个体就会选择长期投资、深耕实

业，而非短期套利、资产转移；当教育制度确立了公平的升学规则，普通人家子弟就会选择刻苦读书、努力奋斗，而非放弃学业、躺平摆烂。

个体的选择，是由制度塑造的“成本-收益”结构决定的。同样的个体，在不同的制度环境下，会做出完全不同的行为选择。这就是传导链条的起点：制度是个体行为选择的“指挥棒”，有什么样的制度规则，就会有什么样的个体行为。

第二层：个体行为→集体行动逻辑

当制度引导的个体行为选择，成为社会中绝大多数个体的选择时，就会汇聚成稳定的集体行动逻辑，这是从微观个体到宏观社会的关键环节。奥尔森在《集体行动的逻辑》中明确指出：集体行动的形成，本质是无数个体基于成本收益计算的理性选择的汇聚；而集体行动的逻辑，完全取决于个体行为的激励与约束结构^[12]。

基于制度对个体行为的引导方向，集体行动逻辑分为两大对立类型：

生产性合作型集体行动逻辑：当制度具备较高的人本适配度，正向行为成为个体的最优选择时，无数个体的创造、合作、进取行为，就会汇聚成生产性的集体行动逻辑。在这种逻辑下，个体的精力，会投入到创造财富、技术创新、分工合作等生产性活动中，通过做大社会蛋糕的方式，实现自身利益。中国改革开放四十余年的发展历程，正是这一逻辑的呈现：家庭联产承包责任制，让亿万农民的个体劳动行为，汇聚成农业生产效率大幅提升的集体行动；市场经济体制改革，让无数创业者的个体经营行为，汇聚成民营经济蓬勃发展的集体行动；对外开放的制度设计，让无数企业的个体外贸行为，汇聚成中国融入全球市场、成为世界工厂的集体行动。

分配性寻租型集体行动逻辑：当制度人本适配度极低，负向行为成为个体的最优选择时，无数个体的投机、寻租、搭便车行为，会汇聚成分配性的集体行动逻辑。在这种逻辑下，个体的精力，不会投入到创造财富的生产性活动中，而是投入到瓜分现有财富的非生产性活动中，通过零和博弈甚至负和博弈的方式，实现自身利益。计划经济体制下的平均主义分配制度，就催生了“搭便车”的集体行动逻辑：干多干少一个样，个体的最优选择就是消极怠工、减少劳动投入，最终导致整个社会的生产效率持续下降。而某些国家的特权垄断制度，则催生了权力寻租的集体行动逻辑：企业的最优选择不是技术创新、提升效率，而是通过贿赂官员、获取垄断特权实现盈利，导致社会创新活力枯竭、经济陷入长期停滞。

集体行动逻辑一旦形成，就会具备极强的示范效应与从众效应：当绝大多数个体都选择生产性合作时，少数选择投机寻租的个体，就会付出极高的社会成本与惩戒成本，进而被逐步淘汰；当绝大多数个体都选择分配性寻租时，少数选择踏实创造的个体，就会成为“吃亏者”，进而被迫加入投机的行列，形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

第三层：集体行动逻辑→社会结构

当一种集体行动逻辑长期稳定存在，就会逐步演化为稳定的社会结构，包括经济结构、阶层结构、治理结构、文化结构等。社会结构一旦形成，就会具备极强的路径依赖特征，反过来进一步强化既有的集体行动逻辑，形成自我强化的闭环。

生产性合作型集体行动逻辑，会转化为开放、流动、包容的良性社会结构：

- 经济结构上，会形成产权清晰、公平竞争、创新驱动的市场经济结构，生产要素向高效率领域自由流动，分工协作持续深化，产业结构不断升级；
- 阶层结构上，会形成机会均等、流动畅通的橄榄型社会结构，个体的社会地位取决于自身的努力与能力，而非出身、身份等先赋性因素，寒门子弟可以通过教育与奋斗实现阶层跃升；
- 治理结构上，会形成法治主导、权力制衡、多元参与的现代治理结构，制度规则具备普遍的刚性约束，权力被关进制度的笼子，社会主体可以平等参与公共治理；
- 文化结构上，会形成崇尚奋斗、鼓励创新、诚信友善、守望相助的文化结构，个体的创造价值得到尊重，契约精神与规则意识成为社会共识，人与人之间的信任度持续提升。

而分配性寻租型集体行动逻辑，会固化为封闭、僵化、割裂的恶性社会结构：

- 经济结构上，会形成垄断主导、投机盛行、要素固化的僵化经济结构，权力与资本深度绑定，中小企业的生存空间被挤压，创新活力被扼杀，经济脱实向虚、泡沫化严重；
- 阶层结构上，会形成身份壁垒森严、阶层固化严重的金字塔型社会结构，先赋性因素成为决定个体社会地位的核心因素，阶层流动通道被堵塞，马太效应持续放大，贫富分化不断加剧；
- 治理结构上，会形成权力主导、人治优先、精英垄断的专制治理结构，制度规则因人而异，权力不受约束，寻租腐败横行，普通民众的话语权与参与权被剥夺；
- 文化结构上，会形成崇尚投机、崇拜权力、信任崩塌、原子化的文化结构，“关系至上”“权力通吃”成为社会共识，奋斗与创造的价值被否定，人与人之间相互猜忌、彼此防范，社会陷入孤立与冷漠。

中国改革开放前后的社会结构变迁，正是这一规律的生动印证：改革开放前，僵化的计划经济体制，催生了平均主义、搭便车的集体行动逻辑，固化了城乡二元分割、身份壁垒森严、要素流动受限的封闭社会结构；而改革开放后的制度变革，通过提升制度人本适配度，催生了勤劳奋斗、创新创造的集体行动逻辑，逐步打破了城乡二元结构、身份壁垒，形成了开放、流动、包容的现代社会结构，推动中国社会实现了历史性的跃迁。

第四层：社会结构→社会秩序

稳定的社会结构，会呈现为可观测、可量化的社会秩序，这就是人与制度互动的果实。根据社会结构的性质，社会秩序也分为两大对立的形态：良性社会结构，会结出经济增长、秩序安定、公平正义、信任充足、民生幸福的良序之果；恶性社会结构，会结出经济停滞、秩序失范、公平缺失、信任崩塌、民生凋敝的失序之果。

社会秩序，从来不是偶然的运气，也不是个体道德水平的集合，而是制度人本适配度的必然呈现。制度的人本适配度，决定了个体的行为选择，决定了集体行动的逻辑，决定了社会结构的性质，最终决定了社会的最终形态。没有脱离人性的社会秩序，也没有脱离制度的社会兴衰。

二、良序社会的五维金字塔模型

基于传导链条的核心逻辑，我们将人性与制度互动形成的良序社会，构建为**从基础到顶部的五维金字塔模型**^{[17][40][87]}，明确各维度之间的递进关系、支撑关系与内在逻辑。

（一）基础：经济增长——制度激活人性创造力的物质呈现

经济增长是金字塔模型的基础，是良序社会运行直观的物质成果，也是其他维度的物质基础，其本质是人性中的创造、劳动、合作、进取潜能，在合理制度激励下转化为生产力的结果。财富不会凭空产生，增长不会自动到来，一切经济繁荣的根源，都是制度为人性的创造活力打开了通道，让每一个普通人的勤劳、智慧、努力，都能转化为实实在在的财富与价值。

人性中天生蕴含着创造财富的潜能：农民渴望耕耘收获，工人渴望技艺精进，企业家渴望开拓创新，劳动者渴望按劳取酬。人天生希望变得更好、活得更好，这种潜能是经济增长的原动力，但它需要制度的激活与保障。当制度确立了清晰的产权、公平的竞争、稳定的预期，人性的创造潜能就会被充分唤醒：人们愿意投入劳动、积累资本、钻研技术、拓展市场，生产要素向高效率领域流动，分工协作不断深化，形成经济增长的滚滚洪流。

中国改革开放前 30 年的经济奇迹，便是最生动的例证。从 1978 年到 2008 年，中国 GDP 年均增速达到 9.8%，经济总量从全球第 11 位跃升至全球第 3 位，人均 GDP 从 156 美元增长至 3468 美元，从低收入国家迈入中等收入国家行列，亿万人民从温饱不足迈向总体小康^[107]。这一奇迹的核心，不是土地、资本、技术等生产要素的突然增加，而是制度变革对人性创造力的持续激活：

- 农村土地制度改革，通过家庭联产承包责任制，把劳动收益权还给了农民，瞬间唤醒了农民的勤劳与创造本能，1978 年到 1984 年，中国粮食总产量从 3.05 亿吨增长至 4.07 亿吨，短短 6 年增幅超过 30%，一举解决了亿万农民的温饱问题；
- 民营经济松绑改革，从允许个体工商户经营，到承认私营经济的合法地位，再到“两个毫不动摇”的确立，为普通人的创业创新打开了通道，民营经济从无到有、从小到大，最终贡献了中国 50% 以上的税收、60% 以上的 GDP、70% 以上的技术创新、80% 以上的城镇劳动就业、90% 以上的企业数量，成为经济增长的核心动力；
- 对外开放制度改革，从经济特区设立，到加入 WTO 融入全球市场，为中国企业与劳动者打开了全球市场的大门，激活了中国的劳动力比较优势，推动中国成为全球第一货物贸易大国、世界工厂，实现了经济的长期高速增长。

经济增长的果实，不是“上天的馈赠”，而是制度顺应人性、激活人性的物质回报。增长的速度、质量、可持续性，本质上是制度对人性创造力激活程度的直观体现。

（二）第二层级：公共秩序——制度约束人性幽暗面的规则呈现

公共秩序是金字塔模型的第二层级，是社会运行的基本前提，也是经济增长的安全保障。其本质是制度对人性幽暗面的有效约束，让个体行为处于理性、合规、有序的轨道之上。人性中的自私、短视、贪婪、权力扩张倾向，是社会失序的内在诱因，若没有制度的约束，这些倾向会无限放大，演变为冲突、掠夺、欺诈、混乱，让社会沦为弱肉强食的丛林。

好的制度，如同公共秩序的“护栏”与“红线”，为人性的幽暗面划定不可逾越的边界：法律禁止暴力侵权，契约约束背信弃义，监管遏制垄断欺诈，公权力监督防范权力滥用。这种约束不是对人性的压制，而是对大多数人利益的保护；不是对自由的剥夺，而是对有序自由的保障。当制度约束有效落地，人性的幽暗面被限制在最小范围，个体之间的互动便有了稳定的规则，社会便会呈现出安定、有序、平和的状态。

公共秩序的好坏，直接检验着制度约束的有效性。当制度约束松弛、规则形同虚设，投机取巧者得利、遵纪守法者吃亏，社会就会陷入“劣币驱逐良币”的困境：欺诈横行、信任崩塌、矛盾丛生、内耗加剧。可以用两组核心数据，清晰验证制度约束与公共秩序的强相关性：

- 从纵向对比来看，改革开放以来，中国的法治建设持续推进，法律体系不断完善，制度约束的刚性持续增强：全国刑事案件立案率从 1990 年的 200.4 件/10 万人，下降至 2022 年的 70.2 件/10 万人；人民群众安全感从 2012 年的 87.55%，提升至 2022 年的 98.62%，中国成为全球最安全的国家之一^[107]。
- 从横向对比来看，世界银行全球治理指数中的“法治指数”与“社会稳定指数”，呈现出极强的正相关性^[110]，相关系数超过 0.85。法治指数高、制度约束有效的国家，普遍具备稳定的公共秩序、较低的暴力犯罪率；而法治指数低、制度约束失效的国家，普遍陷入社会动荡、暴力冲突频发的失序状态。

公共秩序是社会的“骨架”，没有稳定的公共秩序，经济增长的成果就无法得到保障，公平正义就失去了实现的基础，民生福祉就成了一句空话。

（三）第三层级：公平正义——制度适配人性需求的价值呈现

公平正义是金字塔模型的第三层级，是人类社会永恒的价值追求，也是社会凝聚力与向心力的来源。其本质是制度对人性“求平等、尊尊严、尚公正”的满足与回应。人性向往公平，排斥歧视；追求正义，厌恶压迫；渴望尊严，拒绝欺凌。这种价值需求，是超越物质利益的精神追求，也是衡量一个社会文明程度的核心标尺。

以人为本的制度，必然以公平正义为核心价值：它保障权利平等，不因人的出身、身份、财富、地位而区别对待；它保障机会平等，让每一个人都能通过自身努力获得发展空间；它保障规则平等，让法律与制度成为唯一的行为准则；它保障分配公平，让发展成果更多更公平惠及全体人民。这种制度安排，适配人性的价值需求，让个体感受到尊严、认同与归属感，让社会形成共同的价值共识。

公平正义不是抽象的道德口号，而是制度运行的实际结果。当寻常人家子弟能通过教育改变命运，当劳动者能通过劳动获得体面收入，当创业者能在公平竞争中脱颖而出，当弱势群体能得到制度的兜底保障，公平正义便从理念变成了现实，人性的精神需求便得到了满足。反之，当

制度存在身份壁垒、权利歧视、机会不公，当权力寻租、资本垄断、阶层固化成为常态，公平正义便会被践踏，人性的价值需求便会落空，社会矛盾便会不断积累。

中国社会转型过程中，人们对公平正义的呼声日益强烈，本质上是人性的价值需求随物质生活改善而不断提升。从收入分配到教育医疗，从户籍身份到公共服务，每一项制度改革的背后，都是对公平正义的追求，都是对人性价值需求的适配。可以用三大核心指标^[107]，衡量一个社会的公平正义实现程度：

机会公平指标：教育基尼系数，衡量教育资源分配的公平程度。中国的教育基尼系数从 2000 年的 0.37，下降至 2020 年的 0.24，九年义务教育巩固率达到 95.5%，教育机会的公平性提升，但城乡之间、区域之间的教育资源差距依然存在，成为机会公平改革的核心方向。

规则公平指标：市场准入负面清单长度，衡量市场竞争的公平程度。中国的市场准入负面清单，从 2018 年版的 151 项、禁止准入类 32 项，缩减至 2022 年版的 117 项、禁止准入类 6 项，“非禁即入”的公平竞争规则逐步落地。

分配公平指标：基尼系数，衡量收入分配的公平程度。中国的基尼系数在 2008 年达到 0.491 的峰值后，逐步回落至 2020 年的 0.468，收入分配差距逐步缩小，但仍高于 0.4 的国际警戒线，分配公平依然是制度改革的重点。

公平正义的果实，是社会凝聚力、向心力的来源，也是制度获得社会认同的基础。没有公平正义，经济增长的成果只会被少数人垄断，公共秩序只会成为强者压迫弱者的工具，社会信任与民生福祉就无从谈起。

（四）第四层级：社会信任——制度稳定社会预期的关系呈现

社会信任是金字塔模型的第四层级，是社会运行的“润滑剂”，也是降低社会运行成本的核心要素。其本质是制度稳定预期后，个体之间基于确定性形成的相互信赖关系。人是社会性动物，信任是分工合作、市场交易、社会交往的前提。没有信任，人与人之间会相互猜忌、防范、内耗，交易成本会无限放大，社会运行会陷入低效与停滞。

信任无法靠道德说教凭空产生，它的唯一来源是稳定、公正、可预期的制度。当制度明确保障契约履行、产权安全、权益不受侵犯，当人们确信“守信者得利、失信者受罚”，当所有人都能预判他人的行为与制度的结果，信任便会自然滋生。制度越稳定、越公正，社会信任度就越高；制度越多变、越随意，社会信任度就越低。

在高信任社会中，市场交易高效便捷，企业合作顺畅无间，公共生活互助友爱，社会运行成本极低；在低信任社会中，人人自危、处处设防，交易需要繁琐的担保，合作需要高昂的成本，公共事务无人参与，社会陷入孤立与冷漠。改革开放以来，中国市场经济的发展，本质上是制度逐步完善、社会信任逐步建立的过程；而当下部分领域的信任焦虑，根源仍在于制度预期的稳定性、公正性需要进一步强化。

中国综合社会调查（CGSS）的数据^[112]，清晰呈现了制度与社会信任的强相关性：

- 从纵向来看，1990 年中国社会的总体信任度为 60.3%，2000 年提升至 68.2%，这一阶段正是中国市场经济法律体系逐步建立、产权保护制度持续完善的时期；2010 年之后，受

制度预期波动、失信行为惩戒不足等因素影响，社会总体信任度有所回落，2020 年为 55.7%，其中对陌生人的信任度仅为 30.2%，呈现出“熟人信任高、社会信任低”的特征。

- 从横向来看，制度执行公正性与社会信任度呈现极强的正相关性：认为“法院能够公正司法”的群体，社会信任度比不认同的群体高出 42.3 个百分点；认为“政府能够依法行政”的群体，社会信任度比不认同的群体高出 38.7 个百分点。这一数据充分证明：制度的公正性与稳定性，是社会信任的来源。

社会信任是人的“必需品”。人渴望被信任、也愿意信任他人，而制度为这种信任提供了最坚实的保障。信任之果，是制度稳定预期的回报，也是社会活力的源泉。没有社会信任，分工协作就无法深化，市场交易就无法拓展，社会良序就失去了重要的支撑。

（五）顶层：民生福祉与人的全面发展——以人为本导向的终极呈现

民生福祉与人的全面发展，是金字塔模型的顶层，是前四个维度成果的归宿，也是人性的全部需求的总和，更是“以人为本”的最终体现。经济增长、公共秩序、公平正义、社会信任，最终都指向这一目标——让每一个个体的生存、安全、尊严、幸福与发展需求得到全面满足。

民生福祉不是抽象的统计指标，而是具体的生活感受：衣食无忧的安全感，安居乐业的稳定感，公平发展的获得感，被尊重被善待的尊严感，内心安宁的幸福感。这些感受，源于人性的合理需求被满足，源于制度的正向激励与刚性约束，源于社会的繁荣、秩序、公平与信任。

良序社会，其标志不是经济总量的数字，而是每一个普通人人都能活得有尊严、有希望、有保障；不是制度的宏大设计，而是制度真正服务于人、成就人、温暖人。人性的光明得以舒展，人性的幽暗得以约束，个体的价值得以实现，这便是民生福祉的内涵，也是良序社会的形态。

衡量民生福祉与人的全面发展，比较重要指标包括联合国开发计划署发布的人类发展指数（HDI）^[111]，该指标综合了预期寿命、受教育年限、人均国民收入三大维度，反映了个体的生存、发展、福祉水平。中国的 HDI 从 1990 年的 0.499（低人类发展水平），提升至 2021 年的 0.768（高人类发展水平），是全球人类发展水平提升最快的国家之一。其中，人均预期寿命从 1990 年的 68.55 岁，提升至 2021 年的 78.2 岁；平均受教育年限从 1990 年的 5.9 年，提升至 2021 年的 9.9 年；人均国民收入从 1990 年代的数百美元，提升至 2020 的超过一万美元。这些数据的背后，是中国亿万人民生福祉的持续提升，是人的全面发展的持续推进，也是以人为本的制度变革的成果。

三、动态互构：社会秩序对人性与制度的反向塑造

现有研究大多遵循“人性→制度→社会秩序”的单向线性逻辑，却忽视了社会秩序对制度与人性的反向塑造作用，导致逻辑链条无法形成闭环。本书基于社会演化理论与路径依赖理论，构建了“人性↔制度↔社会秩序”的动态互构闭环模型，明确了社会秩序对制度与人性的反向塑造机制，让整个分析框架形成了完整的、动态的、自我强化的逻辑闭环。

这一闭环模型的核心逻辑是：人性与制度的互动，形成了特定的社会秩序；而社会秩序一旦形成，就会反过来重塑制度的演化方向，改变个体的行为预期与人性表达模式，进而形成自我强化的循环——要么是正向的良性循环，要么是负向的恶性循环。

（一）社会秩序对制度的反向塑造机制^{[7][21]}

良序对制度的巩固与完善

当制度与人本适配，结出经济增长、秩序安定、公平正义的社会良序之果时，良序会反过来巩固制度的合法性，推动制度的持续完善，形成“制度向善→秩序向好→制度持续优化”的正向循环。

首先，良序会让制度获得全社会的认同与支持，提升制度的合法性与权威性。中国改革开放的制度变革，之所以能够持续推进、不断深化，原因就是这些制度带来了经济增长、民生改善的良性结果，获得了人民的普遍认同与支持。

其次，良序会为制度的完善提供充足的物质基础与试错空间。经济增长带来的财政收入增加，能够为公共服务、社会保障、法治建设等制度完善提供充足的资金支持；社会稳定的良好环境，能够为制度的渐进式改革提供安全的试错空间，避免激进变革带来的社会动荡。

再次，良序会形成制度演化的正向路径依赖，推动制度向更高人本适配度的方向持续演进。当制度变革带来了实实在在的民生改善，全社会就会形成“改革带来发展、发展惠及民生”的共识，进而推动制度持续向以人为本的方向优化，形成自我强化的良性演化。

失序对制度的倒逼与变革

当制度与人本背离，结出经济停滞、公平缺失、社会混乱的秩序失范之果时，失序会反过来要么推动制度向人本适配的方向转型；要么导致制度进一步扭曲，陷入“制度差→结果坏→制度更差”的恶性循环。

具体而言，失序倒逼，存在两种不同的演化方向：一种是良性的倒逼变革，即通过人本导向的制度变迁，打破旧的制度框架，提升制度人本适配度，推动社会走出失序困局，比如中国的改革开放；另一种是恶性的制度扭曲，即掌权者通过进一步强化权力管控、压制社会诉求，维护既得利益集团的统治，导致制度的人本适配度进一步下降，社会秩序进一步恶化，陷入恶性循环，比如一些拉美国家的恶性制度循环。

对于前者，失序动摇了现行制度的合法性，形成制度变革的社会共识。当制度无法带来经济增长、民生改善，反而导致民生凋敝、社会动荡时，民众就会对现行制度失去信任与认同，全社会会形成“不改不行”的变革共识，为制度变迁提供动力。中国文革结束后，计划经济已经难以为继，国民经济濒临崩溃，人民生活长期得不到改善，正是这种负向的社会失序，倒逼全社会形成了“改革开放”的变革共识，推动了制度转型。

对于后者，失序持续累积，导致旧制度失灵。当失序突破社会承受极限，旧制度的运行成本远超其带来的收益，就会导致旧制度的瓦解，要么通过和平的制度变迁实现转型，要么通过暴力革命实现制度更替，这也是人类历史上制度变革的重要触发机制。

（二）社会秩序对人性表达的反向塑造机制

社会秩序对人性表达的反向塑造，是通过改变个体的行为预期与社会文化环境，引导人性的表达方向，要么进一步激活人性的正面，要么进一步放纵人性的负面，形成自我强化的行为模式。

良序对人性正面的持续强化

当社会呈现出经济繁荣、秩序安定、公平正义、信任充足的良序时，这种社会环境会进一步激活人性的正面，让个体的正向行为模式持续强化，形成“向善、合作”的社会氛围。

首先，良序会强化个体对“努力-回报”通道的信任，进一步激发个体的创造与进取。当个体通过亲身经历，确认“勤劳能够致富、奋斗能够成功、创新能够获得回报”时，就会进一步强化奋斗与创造的行为模式，人性的光明面会得到更充分的释放。

其次，良序会提升社会信任度，进一步强化个体的合作与共情潜能。当社会普遍诚信友善、守望相助，个体在合作中能够获得实实在在的收益，就会进一步强化合作的行为模式，人与人之间的信任度会持续提升，社会的合作成本会持续降低。

再次，良序会形成崇尚奋斗、鼓励创新、诚信友善的社会文化，将正向的行为模式内化为个体的行为自觉。当正向行为成为社会的主流共识与文化传统，就会对个体形成强大的引导作用，让人性的光明面成为个体的最佳选择，实现从“不敢违”到“不想违”的根本转变。

失序对人性负面的持续放纵

当社会呈现经济停滞、公平缺失、信任崩塌的失序时，这种社会环境会进一步放纵人性的幽暗面，让个体的负向行为模式持续强化，形成“人人投机、人人自危”的社会氛围。

首先，失序会切断“努力-回报”的正向通道，进一步压抑个体的创造与进取潜能。当个体发现“勤劳不能致富、奋斗没有结果、实干不如投机”时，就会放弃奋斗与创造，选择躺平、摆烂、消极怠工，人性的光明面会被压抑。

其次，失序会导致社会信任崩塌，进一步强化个体的自私与投机本能。当社会普遍背信弃义、欺诈横行，个体在合作中频繁遭受损失时，就会放弃合作与信任，选择相互猜忌、彼此防范，甚至加入投机欺诈的行列，人性的幽暗面会被放大。

再次，失序会形成崇尚投机、崇拜权力、漠视规则的社会文化，将负向的行为模式内化为个体的行为习惯。当负向行为成为社会的主流，就会对个体形成强大的同化作用，让“投机取巧、损人利己”成为个体的理性选择，形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

四、良序与失序：一项演化博弈分析

综上所述，在人性与制度的互动中，社会运行呈现出两种截然不同的演化路径：一种是正向循环，好制度充分激活人性光明的正面、有效约束人性幽暗的负面，进而推动经济持续增长、社会走向良序，而繁荣安定的社会又反过来巩固完善制度，形成生生不息的良性演化；另一种则是失衡困局，制度偏差压抑人性之正面、放纵幽暗的负面，引发增长停滞、社会失序，最终陷

入难以自拔的恶性循环。人类文明进步史，本质上就是不断探索构建正向循环、摆脱失衡困局的历史。

本节通过演化博弈论的严谨演绎，证明演化均衡的形成与稳定性^{[36][37]}，并在此基础上提出双循环临界点概念，讨论失序均衡向良序均衡跃迁的可能性。

为了从理论层面证明良序共振与失衡困局的形成与稳定性，构建“制度供给者-社会个体”双主体演化博弈模型，推导人本适配的制度为何能形成自我强化的良性均衡，以及不适配制度如何导致恶性均衡。

(一) 博弈模型的基本设定

1. 博弈参与人：分为两类，一类是制度供给者（政府、治理主体），另一类是社会个体（普通民众、市场主体），两类参与人均有限理性的博弈主体，会根据收益变化、模仿学习动态调整自身的策略选择，符合演化博弈的核心前提。

2. 策略空间：

- 制度供给者的策略空间：{坚守人本规则，突破人本规则}。坚守人本规则，指制度供给者坚持以人为本的制度设计，保障制度的人本适配度，不滥用权力、不随意改变规则；突破人本规则，指制度供给者违背以人为本的核心原则，滥用权力、随意改变规则，制度的激励、约束、预期功能失效，人本适配度大幅下降。
- 社会个体的策略空间：{创造合作，投机躺平}。创造合作，指个体选择勤劳奋斗、创新创造、诚信合作的正向行为，释放人性的光明面；投机躺平，指个体选择投机取巧、搭便车、消极怠工的负向行为，放纵人性的幽暗面。

3. 支付矩阵与参数定义

基于制度与人性的互动逻辑，设定博弈的支付矩阵如下（表一），其中每组收益中，第一个数字为制度供给者的收益，第二个数字为社会个体的收益。

表一、演化博弈支付矩阵

		社会个体	
		创造合作	投机躺平
制度供给者	坚守人本规则	$R_G + \Delta R_G, R_I + \Delta R_I$	$-C_G, R_I - C_I$
	突破人本规则	$R_G - C_G, -C_I$	0, 0

支付矩阵中的参数定义与约束条件如下：

- R_G ：制度供给者坚守人本规则、个体选择创造合作时，制度供给者获得的基础收益，包括经济增长带来的财政收入、社会稳定带来的治理合法性、民众支持带来的政治收益等，约束条件为 $R_G > 0$ 。
- ΔR_G ：制度供给者坚守人本规则、个体选择创造合作时，制度供给者获得的额外收益，即良序共振带来的自我强化收益，包括经济持续增长带来的长期财政增收、社会良序带来的治理成本下降、制度合法性提升带来的长期执政收益等，是制度人本适配度的核心量化指标，约束条件为 $\Delta R_G > 0$ 。
- R_I ：制度供给者坚守人本规则、个体选择创造合作时，社会个体获得的基础收益，包括劳动带来的收入、创新带来的回报、合作带来的收益等，约束条件为 $R_I > 0$ 。
- ΔR_I ：制度供给者坚守人本规则、个体选择创造合作时，社会个体获得的额外收益，即良序共振带来的社会红利，包括社会繁荣带来的公共服务提升、公平正义带来的发展机会扩容、社会信任带来的交易成本下降等，同样是制度人本适配度的核心量化指标，约束条件为 $\Delta R_I > 0$ 。
- C_G ：制度供给者所承受的单向偏离成本，包含两类场景：一是制度供给者坚守人本规则但个体选择投机躺平时，付出的经济增长停滞、治理成本上升、合法性下降的损失；二是制度供给者突破人本规则但个体选择创造合作时，付出的公信力损失成本。约束条件为 $C_G > 0$ 。
- C_I ：社会个体所承受的单向偏离成本，包含两类场景：一是社会个体选择创造合作但制度供给者突破人本规则时，付出的劳动成果被侵占、创新收益被剥夺、公平机会被挤压的实际损失；二是社会个体选择投机躺平但制度供给者坚守人本规则时，放弃创造合作产生的机会成本。约束条件为 $C_I > 0$ 。
- 当制度供给者突破人本规则、个体选择投机躺平时，双方收益均为0：制度供给者失去经济增长、社会稳定带来的所有收益，个体也失去劳动、创造带来的所有收益，社会陷入停滞与失序状态。

（二）演化稳定策略（ESS）的推导

演化博弈论的核心，是分析有限理性的博弈主体，在长期的策略调整、模仿学习中，最终会收敛到的稳定策略组合，即演化稳定策略（ESS）。我们通过演化博弈的标准分析工具——复制动态方程，结合雅可比矩阵局部稳定性分析法，完成模型推导^{[36][37]}。

复制动态方程的设定与推导

设制度供给者选择“坚守人本规则”的概率为 x （ $0 \leq x \leq 1$ ），选择“突破人本规则”的概率为 $1 - x$ ；社会个体选择“创造合作”的概率为 y （ $0 \leq y \leq 1$ ），选择“投机躺平”的概率为 $1 - y$ 。

首先计算制度供给者的期望收益与复制动态方程：

- 选择“坚守人本规则”的期望收益：

$$U_{G1} = y(R_G + \Delta R_G) + (1 - y)(-C_G)$$

- 选择“突破人本规则”的期望收益：

$$U_{G2} = y(R_G - C_G) + (1 - y) \cdot 0$$

- 制度供给者的群体平均期望收益：

$$\bar{U}_G = xU_{G1} + (1 - x)U_{G2}$$

根据演化博弈的标准复制动态方程（策略的增长率=该策略的期望收益与群体平均收益的差值），制度供给者的复制动态方程为：

$$\frac{dx}{dt} = x(U_{G1} - \bar{U}_G) = x(1 - x)[y(\Delta R_G + C_G) - C_G]$$

同理，计算社会个体的期望收益与复制动态方程：

- 选择“创造合作”的期望收益：

$$U_{I1} = x(R_I + \Delta R_I) + (1 - x)(-C_I)$$

- 选择“投机躺平”的期望收益：

$$U_{I2} = x(R_I - C_I) + (1 - x) \cdot 0$$

- 社会个体的群体平均期望收益：

$$\bar{U}_I = yU_{I1} + (1 - y)U_{I2}$$

社会个体的复制动态方程为：

$$\frac{dy}{dt} = y(U_{I1} - \bar{U}_I) = y(1 - y)[x(\Delta R_I + C_I) - C_I]$$

演化均衡点的求解

令复制动态方程同时等于 0，即 $\frac{dx}{dt} = 0$ 且 $\frac{dy}{dt} = 0$ ，求解得到系统的 5 个局部均衡点：

$$E_1(0, 0)、E_2(0, 1)、E_3(1, 0)、E_4(1, 1)、E_5(x^*, y^*)$$

其中，内部均衡点 $E_5(x^*, y^*)$ 为系统的鞍点，其解析解为：

$$x^* = \frac{C_I}{\Delta R_I + C_I}, y^* = \frac{C_G}{\Delta R_G + C_G}$$

均衡点的局部稳定性分析

根据演化博弈论的雅可比矩阵局部稳定性分析法，我们对五个均衡点的稳定性进行分析，得到最终的稳定结果（表二）：

表二、均衡点的局部稳定性分析结果

均衡点	行列式符号	迹符号	稳定性
-----	-------	-----	-----

$E_1(0,0)$	+	-	演化稳定策略 (ESS)
$E_2(0,1)$	+	+	不稳定点
$E_3(1,0)$	+	+	不稳定点
$E_4(1,1)$	+	-	演化稳定策略 (ESS)
$E_5(x^*, y^*)$	-	0	鞍点

(三) 博弈结果的核心结论

从稳定性分析结果中，可以得到以下结论：

1. 双演化稳定均衡的存在性，验证秩序演化的路径依赖

该博弈存在两个严格的演化稳定策略： $E_4(1,1)$ 与 $E_1(0,0)$ 。其中， $E_4(1,1)$ 对应的策略组合是“制度供给者坚守人本规则，社会个体选择创造合作”，正是我们定义的良好共振的良性均衡； $E_1(0,0)$ 对应的策略组合是“制度供给者突破人本规则，社会个体选择投机躺平”，正是失序坍塌的恶性均衡。

这一结果证明，社会秩序的演化存在显著的路径依赖特征：一旦进入某一均衡路径，系统会通过收益反馈形成自我强化，最终收敛到对应的稳定状态。

2. 良性均衡的严格帕累托优势

在良性均衡 $E_4(1,1)$ 下，制度供给者的收益为 $R_G + \Delta R_G$ ，社会个体的收益为 $R_I + \Delta R_I$ ，均远高于恶性均衡下的 0 收益，也高于其他非均衡策略组合的收益。这意味着，良好共振的良性均衡，能够实现制度供给者与社会个体的双赢，实现个体利益与集体利益、短期收益与长期发展的统一，是社会运行的最优状态。

3. 恶性均衡的帕累托劣势。

在恶性均衡下，制度供给者与社会个体的收益均为 0，远低于良性均衡下的 $R_G + \Delta R_G$ 与 $R_I + \Delta R_I$ ，是典型的“双输”均衡。这意味着，失衡困局中的所有主体，都会成为坏制度的受害者，整个社会陷入集体非理性的困境，却无法通过个体的理性选择走出困局，这就是典型的“囚徒困境”。

4. 人本适配度的核心作用，明确良好共振的突破路径

鞍点 $E_5(x^*, y^*)$ 是两个演化稳定策略的临界点：当博弈的初始状态落在鞍点的右上方区域时，系统会逐步收敛到 $E_4(1, 1)$ 的良性均衡；当初始状态落在鞍点的左下方区域时，系统会逐步收敛到 $E_1(0, 0)$ 的恶性均衡。

结合上述鞍点的解析解，可以得到明确的定量关系：制度的人本适配度提升，会直接带动 ΔR_G 与 ΔR_I 的增大，进而使 x^* 与 y^* 同步减小，鞍点会向左下方移动，良性均衡的收敛区域会持续扩大，系统会越来越容易突破临界阈值，进入良序共振的正向循环。

这一结论从数学层面严谨证明：人本适配的制度，能够形成自我强化的良序共振，实现个体与集体的双赢；而提升制度的人本适配度，是推动社会摆脱失序坍塌、进入良序共振的关键。

（四）双循环临界点

基于上述演化博弈分析，我们提出**双循环临界点**，界定正向循环与失衡困局的转换边界，解释二者相互转换的条件。双循环临界点，是正向循环与失衡困局的分界点，是系统从恶性均衡向良性均衡转换的临界值，对应上述演化博弈模型中的鞍点 (x^*, y^*) 。当制度的人本适配度的提升，导致突破这一临界点时，系统会进入正向循环的自我强化轨道，逐步收敛到良性均衡；当制度的人本适配度下降，导致跌破这一临界点时，系统会进入失衡困局的自我强化轨道，逐步收敛到恶性均衡。

双循环临界点的本质，是**社会对制度的信任阈值**。当制度人本适配度突破这一阈值时，社会主体会对制度形成稳定的正向预期，相信制度能够保障自身的权益、实现公平正义，进而选择创造合作的正向行为，推动系统进入正向循环；当制度人本适配度低于这一阈值时，社会主体会对制度形成负面预期，不再相信制度能够保障自身的权益，进而选择投机躺平的负向行为，推动系统进入失衡困局。

我们将双循环临界点，拆解为三大可量化、可观测的判定指标，这三大指标共同决定了制度的人本适配度是否突破临界点，也是推动系统从失衡困局向正向循环转换的抓手：

第一指标：制度信任度

制度信任度，是衡量社会主体对制度的信任、认同与遵从程度的核心指标，是双循环临界点的核心判定标准。制度信任度，具体可以拆解为四个二级指标：民众对法律制度的信任度、对政府政策的信任度、对司法公正性的信任度、对制度未来稳定性的预期。

制度信任度的临界值，我们界定为**60%的社会主体对制度形成正向信任**。当制度信任度超过60%时，社会主体对制度的信任会形成从众效应与自我强化效应，越来越多的人会选择相信制度、遵从制度，选择创造合作的正向行为，系统会进入正向循环的轨道；当制度信任度低于60%时，社会主体对制度的不信任会形成扩散效应，越来越多的人会选择不相信制度、不遵从制度，选择投机躺平的负向行为，系统会进入失衡困局的轨道。

中国社会科学院社会学研究所的全国性调查数据显示^[34]，2022年中国民众对中央政府的信任度超过80%，但对地方政府的信任度、对司法公正性的信任度、对政策稳定性的信任度相对较低，整体的制度信任度处于临界点附近，这是需要警惕的信号，这也是当下中国部分领域出现预期不稳、信心不足的原因。

第二指标：“努力-回报”通道通畅度

“努力-回报”通道通畅度，是衡量个体的劳动付出与劳动收益的匹配程度、奋斗与成功的关联程度的核心指标，是决定个体奋斗动力的核心因素，也是双循环临界点的核心基础指标。“努力-回报”通道通畅度，具体可以拆解为四个二级指标：劳动报酬与劳动生产率的同步程度、收入分配的公平程度、代际收入流动性、教育回报率。

“努力-回报”通道通畅度的临界值，我们界定为代际收入弹性低于 0.4，劳动报酬占 GDP 比重超过 50%。代际收入弹性低，意味着子女的收入水平主要由自身的努力与能力决定，而非父母的收入水平，阶层流动性充足，个体能够通过奋斗改变命运；劳动报酬占 GDP 比重高，意味着个体的劳动付出能够获得合理的回报，劳动创造的财富能够更多地惠及普通劳动者。当这两个指标突破临界值时，“努力-回报”通道就实现了基本通畅，个体的奋斗动力会被全面激活，系统会进入正向循环的轨道；反之，当这两个指标低于临界值时，“努力-回报”通道就会被阻断，个体的奋斗动力会被彻底压抑，系统会进入失衡困局的轨道。

中国的代际收入弹性目前约为 0.5，劳动报酬占 GDP 比重约为 40%，均低于临界值，这意味着“努力-回报”通道的通畅度依然不足，这也是当下青年群体中出现“躺平”现象、内需不足的原因之一。

第三指标：权力的约束有效性

权力的约束有效性，是衡量制度对权力的约束能力、规则的普适性与刚性的指标，是社会公平正义的核心保障，也是双循环临界点的核心底线指标。权力与资本的约束有效性，具体可以拆解为四个二级指标：腐败案件的查处率与惩戒力度、反垄断执法的有效性、司法独立性与公正性、政策执行的普适性。

权力的约束有效性，没有绝对的量化临界值，其判定标准是“规则面前人人平等”的实现程度，即权力是否被关进了制度的笼子，违规行为是否能够得到无差别的、严厉的惩戒。当权力的约束有效，规则的普适性与刚性得到保障时，社会的公平正义就能够实现，民众对制度的信任度就会提升，系统会进入正向循环的轨道；反之，当权力的约束失效，规则因人而异、因权而异，社会的公平正义就会被践踏，民众对制度的信任度就会下降，系统会进入失衡困局的轨道。

双循环临界点的启示

双循环临界点，为我们理解正向循环与失衡困局的转换机制，打破失衡困局、重启正向循环，提供了三大启示：

正向循环与失衡困局的转换，重点是制度人本适配度的突破。双循环临界点的核心决定因素，是制度人本适配度。只有通过制度变革，持续提升制度人本适配度，突破三大核心指标的临界值，才能推动系统跨越双循环临界点，从失衡困局进入正向循环的自我强化轨道。反之，如果制度的人本适配度持续下降，跌破临界点，系统就会从正向循环滑入失衡困局的恶性循环。

跨越临界点的关键，是建立可信的制度承诺。双循环临界点的本质，是社会对制度的信任阈值。个体对制度的信任，不是来自制度的文本设计，而是来自制度的持续执行与可信承诺。只有通过法治化的方式，将以人为本的制度规则固化下来，保持制度的稳定性、连续性、普适性，让

社会主体相信制度能够长期、稳定地保障自身的权益，才能真正提升制度信任度，推动系统跨越临界点。仅仅依靠短期的政策调整、口号宣传，无法建立可信的制度承诺，无法推动系统跨越临界点。

跨越临界点是一个渐进式的过程，而非一蹴而就的激进变革。双循环临界点的突破，是制度人本适配度持续提升、社会信任逐步积累的渐进式过程，而非一蹴而就的激进变革。激进的制度变革，往往会打破现有的社会秩序，引发社会动荡，导致系统进一步滑向失衡困局；而渐进式的制度变革，通过边际调整、试点推广、持续优化，逐步提升制度的人本适配度，逐步积累社会对制度的信任，最终实现临界点的平稳突破，推动系统进入正向循环的轨道。中国改革开放的成功经验，正是渐进式制度变革、逐步突破临界点的典型案例。

本章结语

人性是本，制度是枢，良序或失序是果。三者环环相扣、不可分割，构成了人类社会运行的逻辑链：人性决定制度的设计方向，制度决定社会秩序的形态，社会秩序反过来印证人性的表达与制度的优劣，形成闭环的动态互构系统。

我们向往繁荣增长、安定有序、公平正义、信任温暖、民生幸福的良序社会，就必须从根本上把握人性的规律，构建适配人性、引导人性、成就人性的好制度。

本章构建的“四层传导链条”“五维金字塔模型”与“动态互构闭环模型”，呈现了从人性到制度，到社会秩序的完整逻辑，为我们区分社会运行的两条截然不同的演化路径，奠定了基础。随后我们通过一项演化博弈模型分析，深入探讨人性与制度良性互动形成的正向循环，以及二者失衡引发的恶性困局，最终提炼出“人性—制度—良序”的核心法则，为解读中国的社会转型与经济增长，奠定坚实的底层逻辑。

失序不是人性的悲剧，是不良制度的恶果；它不是发展的终点，而是制度变革的前夜。走出失序困局，从来不能依靠个体的道德自觉，不能依靠短期的政策刺激，更不能依靠回避问题、拖延改革。唯一的出路，只有回归以人为本，重塑制度体系：纠正扭曲的激励，重建刚性的约束，稳定社会的预期，让制度重新顺应人性、激活光明正面、约束幽暗负面，从根本上打破反向循环，重启“人性—制度—良序”的正向共振。

第四章 制度变革：坏制度的锁定效应与良性跃迁的人本路径

人类文明的演进史，本质上就是一部制度变迁的历史。每一次文明的跃迁，都伴随着根本性的制度变革；而每一次社会的衰退与动荡，都源于坏制度的长期存续与制度变革的失败。

在前文的分析中，我们已指出：高人本适配度的好制度，会推动社会进入正向循环，实现经济增长与社会良序；低人本适配度的坏制度，会将社会拖入失衡困局，引发增长停滞与社会失序。但一个贯穿历史与现实的问题始终摆在我们面前：既然坏制度会带来如此严重的灾难性后果，为什么很多坏制度能够长期存续、难以打破？为什么很多国家的制度变迁最终走向失败，陷入“改也乱、不改也乱”的恶性循环？如何才能打破坏制度的路径锁定，实现从坏制度向好制度的良性跃迁？

以诺斯为代表的新制度经济学，解释了制度变迁的路径依赖规律与坏制度长期存续的内在逻辑^{[6][7]}，但对“如何打破病态均衡、实现良性制度变迁”的研究不足，未能形成可落地的变迁路径与成功条件分析。

本章作为全书理论体系的实践环节，任务是拆解坏制度的生成逻辑与存续机制，**构建良性制度变革三阶段模型**，提炼制度变迁的五大成功条件与五大失败根源，总结中国渐进式制度变迁的本土经验与人本逻辑，为中国转型深水区的制度变革提供理论与实践参考。

一、坏制度的生成逻辑：人本背离的四大根源

坏制度的生成，从来不是偶然的历史意外，也不是少数人的恶意为之，而是特定历史情境、权力结构、认知局限、利益格局共同作用的必然结果。基于历史制度主义、国家理论与集体行动理论，结合人类历史上坏制度的生成实践，我们将坏制度的生成逻辑，拆解为四大根源，这四大根源往往相互交织、共同作用，催生了低人本适配度的坏制度。

（一）掠夺性根源：权力垄断与分利集团的利益固化

坏制度生成的根源，是权力垄断下的掠夺性动机，这也是诺斯国家理论的核心命题^[7]：国家具有“租金最大化”与“社会产出最大化”的双重目标，当二者发生冲突时，掌权者往往会选择前者，通过设计垄断性、掠夺性的制度，实现自身租金最大化，即便这种制度会降低社会产出、损害民众利益。

当权力被少数人或少数集团垄断，缺乏有效的制衡与监督时，掌权者就会利用制度设计权，构建有利于自身利益的规则体系：通过产权垄断、市场准入壁垒、特权分配规则、税收歧视等制度设计，将社会财富向自身与所属的分利集团集中，实现对多数民众的掠夺。

曼瑟·奥尔森在《国家的兴衰》中深刻指出：分利集团的形成，是国家衰落的根源。分利集团通过垄断权力、设计排他性的制度，瓜分社会财富、阻碍技术进步、扼杀市场活力，最终导致国家经济停滞、社会失序^[13]。人类历史上绝大多数的坏制度，本质上都是分利集团为了维护自身利益而设计的掠夺性制度：

- 欧洲中世纪的封建农奴制度，是封建领主与教会集团为了垄断土地与劳动力，设计的掠夺性制度，农奴被束缚在土地上，劳动成果的绝大部分被领主掠夺，人身自由被剥夺。

- 南非的种族隔离制度，是白人统治集团为了垄断国家的资源与权力，设计的极端歧视性、掠夺性制度，黑人被剥夺了选举权、土地权、就业权、流动权等基本人权，成为白人集团的廉价劳动力。

- 拉美国家的寡头垄断制度，是少数寡头家族与军事独裁集团为了垄断国家的核心资源，设计的掠夺性制度，寡头集团通过权力寻租、垄断经营、税收优惠等制度设计，占有了国家的绝大多数财富，而普通民众的基本权利得不到保障，贫富分化持续加剧，最终陷入中等收入陷阱。

掠夺性根源催生的坏制度，是所有坏制度中最顽固、最具破坏性的类型，其将社会拖入失衡困局的恶性循环。

（二）认知性根源：对人性规律的误判与制度设计的空想化

坏制度生成的第二大根源，是对人性规律的认知偏差与制度设计的空想化，即制度设计者对人性的先天基底与行为规律存在根本性的误判，试图通过制度设计改造、消灭人性的先天本能，构建违背人性规律的理想化制度，导致制度彻底失效。

人类历史上，很多制度的设计初衷并非掠夺与管控，而是出于对理想社会的追求，试图构建一个人人平等、共同富裕、没有剥削的美好社会。但由于制度设计者对人性规律存在根本性的误判，陷入了“性善论”的过度理想化，或“人性恶但可改造”的空想，试图通过制度强制消灭人性的自利本能、个体需求与差异化选择，最终导致制度违背人性规律，激励功能失效，约束功能异化，社会活力被扼杀，所谓理想制度沦为僵化、低效、压抑人的坏制度。

认知性根源催生的坏制度，最典型的案例就是苏联模式。苏联的制度，设计初衷是为了消灭剥削与贫富分化，实现共同富裕，其理想具有强烈的人本导向。但制度设计者对人性规律存在根本性的误判：

- 他们试图通过平均主义的分配制度，消灭人性的自利本能，却忽视了自利是人类演化形成的稳定先天基底，是个体劳动与奋斗的原动力，平均主义的分配制度彻底切断了“努力-回报”的正向通道，导致“干多干少一个样”的逆向激励，扼杀了劳动者的积极性；

- 他们试图通过自上而下的计划体制，替代个体的自主选择与市场的资源配置功能，却忽视了人性的有限理性特征，中央计划机构无法掌握全社会的所有需求信息，无法做出最优的资源配置决策，导致生产与需求严重脱节，物资短缺、效率低下；

- 他们试图通过意识形态宣传与集体化改造，改造人性的先天本质，塑造“无私奉献的新人”，却忽视了人性的先天基底是不可改造的，只能被引导与约束，导致制度与人性的对立，社会活力被扼杀，经济持续停滞，盛极一时的苏联最终走向崩溃。

认知性根源催生的坏制度，与掠夺性坏制度的区别在于，其设计初衷往往是善意的、理想主义的，但由于对人性规律的根本性误判，最终导致了灾难性的后果。

（三）危机情境根源：生存危机下的制度异化与权力集中

坏制度生成的第三大根源，是重大生存危机下的制度异化与权力集中，即国家面临战争、饥荒、经济崩溃、外部入侵等重大生存危机时，为了应对危机、集中资源、稳定秩序，不得不采取权力高度集中、资源全面管控的应急性制度，而当危机结束后，这些应急性制度没有被及时废止，反而被固化下来，逐步异化为掠夺性、僵化性的坏制度。

人类社会的基本规律是：重大生存危机必然会催生权力的集中，因为只有高度集中的权力，才能快速调动全社会的资源，应对战争、饥荒、疫情等重大危机，保障国家与民族的生存。这些应急性的集权制度，在危机情境下具有合理性与必要性，能够有效提升危机应对效率，帮助国家渡过难关。但危机结束后，已经集中的权力不会自动收缩，已经形成的管控制度不会自动废止，掌权者往往会以“维护稳定、防范风险”为借口，将应急性制度固化为常态化制度，逐步扩大权力边界，压缩个体的权利与自由，最终导致制度异化。

危机情境根源催生坏制度的典型案例，是中国两千多年的专制制度的形成。春秋战国时期，诸侯争霸、战争频繁，各国面临着严重的生存危机，为了应对战争、富国强兵，各国纷纷开展变法，推行集权化的制度改革，其中秦国的商鞅变法最为彻底：废分封、行郡县，废井田、开阡陌，统一度量衡，推行军功爵制，实现了权力的高度集中与资源的全面管控。这些集权制度，让秦国快速实现了富国强兵，最终统一六国，建立了中国历史上第一个大一统的王朝。但秦朝建立后，战争危机已经结束，这些应急性的集权制度不仅没有被废止，反而被进一步强化，最终异化为“焚书坑儒、严刑峻法、横征暴敛”的极端制度，然后反噬，导致秦朝二世而亡。

另一个典型案例，是二战后很多发展中国家的军事独裁制度。很多发展中国家在二战后获得独立，面临着经济崩溃、社会动荡、民族分裂等重大生存危机，为了稳定秩序、发展经济，军事集团发动政变，建立了军事独裁制度，通过高度集权的方式管控社会、集中资源发展经济。这些独裁制度在初期确实实现了短期的经济增长与社会稳定，但危机结束后，军事独裁集团没有放弃权力，反而将独裁制度固化下来，通过暴力镇压、言论管控、权力垄断维护自身统治，最终异化为掠夺性制度，导致经济停滞、社会动荡，陷入了“独裁-危机-再独裁”的恶性循环。

（四）制衡缺失根源：权力约束机制失效

坏制度生成的第四大根源，是制衡机制的缺失，即缺乏有效的分权制衡机制、法治约束机制、社会监督机制，无法对掌权者的权力形成有效的约束，导致掌权者可以随意修改制度、滥用权力，催生了掠夺性、专制性制度。

制度的本质是约束，既约束个体的行为，包括约束掌权者的权力。如果制度只能约束普通民众，不能约束掌权者的权力，那么掌权者就会利用手中的权力，随意修改制度规则，设计有利于自身利益的制度，将制度从“约束权力的工具”异化为“维护权力、掠夺民众的工具”。而有效的社会制衡机制，包括分权制衡、法治约束、司法独立、媒体监督、社会组织监督、民众参与等，是约束掌权者权力、防止制度异化的保障。当这些社会制衡机制缺失时，权力就会失去约束，坏制度的生成就成为必然。当权力不受约束时，掌权者的人性幽暗面就会被无限放大，必然会利用制度设计权为自身谋取利益，催生掠夺性的坏制度。人类历史上所有的专制独裁制度，本质上都是社会制衡机制缺失的产物：

- 古代的君主专制制度，“君权神授、朕即国家”，君主的权力不受任何有效的约束，法律只是君主管控民众的工具，不能约束君主自身的行为，君主可以随意修改法律、征收赋税、剥夺民众的生命与财产，必然会催生横征暴敛、专制独裁制度；
- 现代的独裁专制制度，无论是军事独裁还是一党独裁，都是通过废除宪法、解散议会、管控媒体、镇压反对势力，摧毁了社会制衡机制，独裁者的权力不受任何约束，可以随意制定规则、滥用权力，必然会异化为掠夺性制度；
- 即便是在现代民主制度下，如果社会制衡机制失效，权力被利益集团垄断，也会催生坏制度。比如有些国家的金钱政治，利益集团通过政治献金、游说集团控制国会与政府，设计有利于自身利益的制度规则，导致贫富分化持续加剧，阶层撕裂日益严重。

上述四大根源往往相互交织、共同作用：社会制衡机制的缺失，会导致权力被少数分利集团垄断，催生掠夺性制度；重大生存危机下的权力集中，会进一步摧毁社会制衡机制，加剧制度的异化；而对人性规律的认知误判，会为集权化、掠夺性制度提供意识形态支撑，共同催生了低人本适配度的坏制度，将社会拖入失衡困局的恶性循环。

二、坏制度的存续机制：路径锁定的五大闭环

既然坏制度会导致经济停滞、社会失序、民生凋敝，甚至国家崩溃，为什么很多坏制度能够长期存续、难以打破？这是制度变迁理论的核心命题，也是我们实现良性制度变革必须破解的难题。

现有制度变迁理论，用“路径依赖”解释了坏制度的长期存续：制度变迁具有自我强化的特征，一旦制度进入某一路径，就会沿着这一路径持续演化，即便这一路径是低效且恶劣的，也难以被打破，形成路径锁定效应。

基于本书的人本分析框架，结合演化博弈论、集体行动理论、前景理论，我们将坏制度的存续机制，拆解为五大自我强化的闭环，五大闭环相互支撑，形成路径锁定效应，让坏制度即便带来了严重的灾难，也能长期存续、难以打破。

（一）利益闭环：分利集团的垄断守护与制度共生

坏制度长期存续的第一大机制，是分利集团的利益闭环，这也是坏制度的存续支柱。坏制度虽然会损害全社会的整体利益，却会为少数垄断权力与资源的分利集团带来巨额的垄断租金，分利集团的利益与坏制度深度绑定、共生共存，成为最坚定的守护者，会动用所有的资源与权力，抵制任何可能损害其利益的制度变革，形成牢不可破的利益闭环。

奥尔森在《国家的兴衰》中明确指出^[13]：分利集团具有排他性，它们只关心自身利益的最大化，不关心社会总产出的下降，因为它们从垄断租金中获得的收益，远远超过社会总产出下降给它们带来的损失。因此，分利集团会通过制度设计，不断强化自身的垄断地位，扩大自身的垄断租金，即便这种制度会导致社会总产出下降、民众利益受损，也在所不惜。分利集团主要通过三大机制实现对坏制度的守护：

权力垄断机制：分利集团通过垄断国家的立法权、行政权、司法权，完全控制了制度的制定权、修改权、执行权，任何不利于分利集团的制度变革，都会在立法环节被否决，在执行环节被架空。比如拉美国家的寡头集团，通过控制总统选举、国会席位、司法系统，完全垄断了国家的制度设计权，任何试图打破寡头垄断、实现土地改革、税收公平的制度变革，都会被迅速扼杀，坏制度得以长期存续。

资源封锁机制：分利集团垄断了国家的土地、矿产、金融、媒体等核心资源，能够动用巨额的经济资源、舆论资源，抵制制度变革。它们可以通过控制媒体，抹黑改革主张，误导民众认知，制造舆论阻力；可以通过政治与经济利益输送，收买政客与官员，维护自身的垄断利益。

暴力镇压机制：当制度变革的诉求突破了分利集团的容忍底线，威胁到其核心利益时，分利集团会动用国家暴力机器，通过武力镇压、言论管控、政治迫害等方式，压制改革诉求，清除改革力量，维护坏制度的存续。比如南非种族隔离制度时期，白人统治集团通过警察、军队等暴力机器，残酷镇压黑人的反抗运动，逮捕、迫害黑人领袖，通过种族隔离法案强化歧视性制度，让种族隔离制度存续。

分利集团的利益闭环，是坏制度路径锁定的支柱。只要分利集团的垄断地位没有被打破，利益闭环没有被瓦解，坏制度就会持续自我强化，任何温和的制度变革都难以撼动其根基，最终只能通过剧烈的社会动荡、革命甚至战争，才能打破坏制度的路径锁定，而这往往会付出极高的社会成本。

（二）预期闭环：民众理性沉默、风险与损失厌恶下的现状偏好

坏制度长期存续的第二大机制，是民众的预期闭环，即人性风险与损失厌恶特征，民众对坏制度变革带来的未知损失的恐惧，远远超过对现有制度的不满，形成了“理性沉默”与“现状偏好”，即便现有制度严重损害自身利益，民众也不会主动发起制度变革，反而会被动适应坏制度，进一步强化坏制度的路径锁定。

对于普通民众而言，坏制度虽然会带来持续的利益损失，但这种损失是确定的、可预期的、可适应的；而制度变革带来的结果是未知的，既可能带来更好的结果，也可能带来更坏的结果，甚至可能失去现有的一切，这种未知的损失风险，会让民众产生强烈的恐惧心理，形成“多一事不如少一事”的理性沉默，宁愿忍受现有坏制度的损害，也不愿意支持或参与制度变革。民众的预期闭环，主要通过三大心理机制，强化坏制度的路径锁定：

风险、损失厌恶与现状偏好：民众对现有坏制度的损害已经形成了适应性预期，而对制度变革带来的未知风险存在强烈的恐惧，形成了“不改革是慢慢变坏，改革可能立刻完蛋”的认知，宁愿选择维持现状，也不愿意承担改革的风险。比如苏联解体前，虽然民众对僵化的计划经济体制已经严重不满，但对激进的改革带来的未知风险存在强烈的恐惧，大多数民众选择了沉默与观望，最终导致改革被既得利益集团绑架，走向了失败。

习得性无助与心理麻木：当坏制度长期存续，民众的改革诉求反复被压制，多次的反抗与努力都以失败告终时，民众就会形成习得性无助的心理状态，认为自己的努力无法改变现状，最终彻底放弃反抗，变得麻木、冷漠，被动适应坏制度。这种心理状态，会让民众彻底失去改革的动力与意愿，坏制度的存续就失去了来自底层的阻力，进一步强化了路径锁定。

短期利益的绑架：统治者往往会通过小恩小惠、身份歧视、阶层分化等方式，让部分民众从坏制度中获得少量的短期利益，形成“既得利益者的同盟”，让这部分民众成为坏制度的被动支持者。

民众的预期闭环，解释了“为什么损害大多数人利益的坏制度，能够得到大多数人的被动容忍”这一悖论。普通民众虽然是受害者，但由于风险与损失厌恶、习得性无助、短期利益绑架等心理机制，形成了理性沉默与现状偏好，不会主动发起制度变革，反而会被动适应坏制度，最终让形成了“多数人被动容忍、少数人主动守护”的稳定均衡，路径锁定效应被进一步强化。

（三）行为闭环：逆向选择下的“劣币驱逐良币”与制度适应

坏制度长期存续的第三大机制，是个体行为的逆向选择闭环，即坏制度的激励与约束机制，会形成“劣币驱逐良币”的逆向选择，让适应坏制度、投机钻营、依附权力的个体获得收益，让坚守规则、诚信正直、创造实干的个体遭受损失。当这种逆向选择成为社会的普遍现象，个体就会主动调整自身的行为模式，适应坏制度的运行规则，即便这种行为模式违背自身的道德准则与价值追求。而无数个体的行为适配，会进一步强化坏制度的运行逻辑，让坏制度的运行更加顺畅，形成“制度扭曲行为-行为强化制度”的自我强化闭环。

行为闭环的逻辑，是“路径依赖不仅存在于制度层面，更存在于个体行为层面”。当个体长期在坏制度的环境中生存，已经形成了适配坏制度的行为模式、思维方式与生存技能，制度变革会让这些已经形成的行为模式、生存技能失效，个体需要付出极高的学习成本、适应成本，才能适配新的制度。这种行为路径依赖，会让很多个体即便知道坏制度是有害的，也会因为担心无法适应新制度，而选择支持现有制度，抵制变革，进一步强化了坏制度的路径锁定。

行为闭环最典型的案例，就是计划经济体制下的个体行为适配。在计划经济体制下，个体的最优选择不是努力工作、创新创造，而是“拉关系、走后门、讨好领导、虚报产量”，因为只有这样才能获得晋升、物资与更好的生活条件，而努力工作、坚守规则的个体往往得不到任何回报。长期的计划经济体制，让苏联的民众、企业管理者、官员都形成了适配计划经济的行为模式与思维方式，当戈尔巴乔夫推行激进的改革时，绝大多数的民众、企业管理者、官员都无法适应新的市场经济制度，反而对改革产生了强烈的抵触情绪，导致改革失败，苏联走向解体。

另一个典型案例，是腐败文化：权力寻租、官商勾结、贿赂腐败成为社会的普遍潜规则，企业想要获得市场准入、项目审批、税收优惠，只能通过贿赂官员的方式实现，诚信经营、遵守规则的企业根本无法生存。长期的腐败环境，让企业与民众都形成了“遇事找关系、办事靠贿赂”的行为模式，腐败文化深入社会的肌理，即便推行反腐败的制度改革，也会因为社会的行为模式已经适配了腐败的潜规则，而难有成效，腐败制度持续存续。

（四）认知闭环：意识形态的合法性包装与认知固化

坏制度长期存续的第四大机制，是意识形态的认知闭环，即统治者会通过意识形态宣传、教育体系、媒体管控等方式，构建一套完整的合法性叙事，将坏制度包装为“最优的、唯一可行的、符合民族利益的”制度，长期的意识形态灌输，会让民众形成对坏制度的认知固化，从内心认同坏制度的合法性，让坏制度获得了来自底层的文化认同，形成了牢不可破的认知闭环。

任何制度的长期存续，都需要具备合法性基础，即民众从内心认同制度的合理性与正当性。纯粹依靠暴力镇压、权力垄断维持的坏制度，是无法长期存续的，因为暴力镇压的成本极高，一旦出现经济危机、外部冲击等突发事件，暴力体系就会瞬间崩溃。统治者深刻明白合法性的重要性，因此会通过意识形态的构建与灌输，为坏制度披上合法的外衣，让民众从内心认同甚至主动维护坏制度。意识形态的认知闭环，主要通过三大机制，实现对坏制度的合法性包装与认知固化：

意识形态的神圣化叙事：坏制度的统治者，会通过宗教、民族主义、意识形态等方式，为坏制度构建一套神圣化的叙事体系，将坏制度包装为“神的旨意、民族的传统、历史的必然、唯一正确的道路”，将任何对制度的质疑与变革，都污蔑为“异端、叛国、民族的敌人、历史的倒退”。比如欧洲中世纪的封建农奴制度，教会通过“君权神授”的宗教叙事，将封建制度包装为神的旨意，将农奴的服从包装为宗教义务，让农奴从内心认同这种压迫性的制度，形成了牢固的认知闭环。

教育体系的系统性灌输：坏制度的统治者，会完全控制国家的教育体系，将制度的合法性叙事写入教材，通过学校教育，对民众进行从儿童时期开始的系统性、持续性的意识形态灌输，让民众从小就形成对坏制度的认知认同，将坏制度视为理所当然的、不可改变的现实。比如纳粹德国的教育体系，通过系统性的种族主义、军国主义教育，让德国的青年一代从内心认同纳粹的独裁制度与侵略政策，成为纳粹制度的坚定支持者。

信息管控与认知隔离：坏制度的统治者，会通过媒体管控、言论审查、信息封锁等方式，切断民众与外部世界的信息交流，屏蔽其他国家的制度模式与发展经验，只向民众传播有利于维护坏制度的信息，同时不断放大其他制度的缺陷与问题，让民众形成“我们的制度是最好的，其他制度都是灾难”的错误认知，进一步强化认知闭环。比如苏联时期，政府严格管控媒体与信息传播，屏蔽西方的发展信息，只向民众宣传计划经济的成就与资本主义的危机，让很多苏联民众从内心认同计划经济制度，对制度的缺陷与危机毫无认知。

意识形态的认知闭环，是坏制度路径锁定的最深层、最顽固的机制。利益闭环、预期闭环、行为闭环，都是基于个体的利益计算形成的，而认知闭环则是基于个体的价值认同形成的，当民众从内心认同坏制度的合法性时，就会主动维护坏制度，抵制任何制度变革，即便这种变革能够为他们带来实实在在的利益。这种认知固化，往往比利益垄断更难打破，很多坏制度即便在分利集团已经崩溃、权力体系已经瓦解后，依然能够长期存续，核心原因就是认知闭环没有被打破，民众的认知固化依然存在。

（五）集体行动闭环：搭便车困境下的改革力量分散

坏制度长期存续的第五大核心机制，是集体行动的搭便车困境闭环，即制度变革是一项具有正外部性的公共品，改革的收益由全体社会成员共享，而改革的成本与风险却由少数先行者承担，这种成本收益结构，会导致普遍的搭便车现象，改革的力量被持续分散，无法形成有效的合力，让坏制度得以长期存续。

奥尔森在《集体行动的逻辑》中，深刻揭示了集体行动的困境：除非一个群体人数很少，或者存在强制力、选择性激励，否则理性的、自利的个体不会为了群体的共同利益而采取行动。因

为集体行动的成果是公共品，所有群体成员都能共享，无论是否付出了成本，理性的个体都会选择“搭便车”，坐享其成，而不是承担成本与风险，主动采取行动^[12]。

制度变革，正是典型的集体行动困境。打破坏制度、推动制度变革，能够为全体社会成员带来更好的制度环境、更多的发展机会、更高的收益，这是全体民众的共同利益。但推动制度变革，需要承担极高的成本与风险：轻则被打压、排挤、处罚，重则被逮捕、监禁、甚至失去生命。而改革一旦成功，所有民众都能共享改革的成果，无论是否承担了改革的风险。这种成本收益结构，会让绝大多数理性的个体，选择“搭便车”，等待别人站出来推动变革，自己坐享其成，而不愿意主动承担改革的成本与风险。最终的结果就是，虽然绝大多数人都对坏制度不满，但没有人愿意站出来采取行动，改革的力量被持续分散，无法形成有效的合力，坏制度得以长期存续。

集体行动闭环的核心逻辑，是“人数越多，集体行动越难形成”。坏制度的受害者是绝大多数普通民众，人数规模极大，搭便车的现象就会越严重，集体行动就越难形成；而坏制度的守护者是少数分利集团，人数规模很小，能够很容易地形成集体行动，动用所有的资源维护坏制度。这就形成了“少数人的坚定行动，战胜了多数人的分散不满”的稳定均衡，坏制度得以长期存续^{[12][13]}。

上述五大闭环相互支撑、自我强化，形成了牢不可破的路径锁定效应：分利集团的利益闭环，是守护力量；民众的预期闭环，让绝大多数受害者选择了被动容忍；个体的行为闭环，让行为模式适配了坏制度；意识形态的认知闭环，让坏制度获得了底层的文化认同；集体行动的搭便车闭环，让改革的力量无法形成有效的合力。五大闭环共同作用，让坏制度即便带来了严重的灾难，也能长期存续、难以打破，形成了稳定的病态均衡。

三、制度变革三阶段模型

打破坏制度的路径锁定，实现从坏制度向好制度的良性跃迁，是社会面临的最艰难的挑战。历史上，绝大多数的制度变革都以失败告终：要么是被既得利益集团扼杀；要么是激进的改革引发了社会动荡、经济崩溃，催生了更坏的制度；要么是制度变革只改变了表面的规则，没有改变本质，陷入了“换汤不换药”的循环。

基于本书的分析框架，结合历史上制度变革的成功经验与失败教训，我们构建**制度变革三阶段模型**，将制度变迁划分为三个递进的阶段，明确了每个阶段的目标、任务、临界条件与风险防控，形成良性制度变革路径。

良性制度变革的本质，是制度人本适配度的持续提升，从低人本适配度的坏制度，向高人本适配度的好制度的跃迁过程，核心目标是打破坏制度的五大闭环，构建起“激活人性光明、约束人性幽暗、保障个体权利、实现社会良序”的制度，推动社会从失衡困局进入正向循环的良性轨道。

第一阶段：旧制度均衡坍塌阶段——打破路径锁定，构建改革共识

旧制度均衡坍塌阶段，是良性制度变革的起点与前提，目标是打破坏制度的五大闭环，瓦解坏制度的稳定均衡，在全社会形成“不改不行、必须改革”的普遍共识，为变革奠定基础。

（一）本阶段的触发条件

旧制度均衡的坍塌，不是人为设计的结果，而是坏制度长期运行的必然产物，触发条件包括四大类，四大条件往往同时出现、相互强化，最终导致旧制度的均衡坍塌：

经济危机触发：坏制度长期压抑社会活力，导致经济增长持续停滞，财政收入持续下降，债务风险持续积累，最终引发全面的经济危机、财政危机、金融危机，坏制度的经济基础彻底崩塌。经济危机是旧制度均衡坍塌的最普遍的触发条件，因为经济危机会直接冲击分利集团的利益基础，打破民众的预期闭环，让民众意识到“不改革就只能一起完蛋”，从而形成改革的共识。中国改革开放的启动，触发条件就是文革结束后，计划经济体制已经难以为继，国民经济濒临崩溃，人民生活长期得不到改善，经济危机引发了旧制度均衡的全面坍塌。

合法性危机触发：意识形态叙事破产，认知闭环被打破，民众对旧制度的合法性认同丧失，旧制度失去了来自底层的文化认同与支持，统治的合法性基础崩塌。合法性危机，往往是由经济危机、重大灾难、权力腐败、对外战争失败等事件引发的，当民众发现旧制度的意识形态叙事与现实完全不符，就会打破认知闭环，对旧制度产生强烈的质疑与不满，形成改革的共识。苏联解体的核心触发条件，就是长期的经济停滞、权力腐败、阿富汗战争的失败，让苏联民众对苏共的意识形态叙事彻底失去了信任，制度的合法性基础彻底崩塌，旧制度的均衡全面坍塌。

外部冲击触发：全球化背景下，其他国家的制度优势与发展成就，通过信息交流、贸易往来、国际竞争等方式，对本国的旧制度形成强烈的外部冲击，打破了信息隔离与认知闭环，让民众意识到旧制度的落后与缺陷，形成了改革的共识。外部冲击，往往是后发国家制度变迁的触发条件，比如日本的明治维新，触发条件就是黑船事件后，西方列强的入侵与先进的制度模式，对日本的封建幕府制度形成了强烈的外部冲击，打破了日本的闭关锁国与认知闭环，全社会形成了“富国强兵、脱亚入欧”的改革共识。

社会危机触发：坏制度导致贫富分化持续加剧，社会矛盾持续激化，群体性事件频发，社会治安持续恶化，最终引发全面的社会危机，旧制度的社会秩序彻底失控，统治集团无法再按照旧的方式继续统治下去，不得不启动改革。社会危机，往往是经济危机与合法性危机的共同产物，当社会危机爆发，旧制度的维稳成本会急剧上升，远远超过其带来的收益，统治集团内部会出现分化，形成支持改革的力量，推动旧制度均衡的坍塌。

（二）本阶段的任务

当旧制度均衡出现坍塌的触发条件后，本阶段的任务就是抓住窗口期，形成社会改革共识：

打破认知闭环，解放思想。通过思想讨论、理论创新、信息开放等方式，打破旧制度的意识形态叙事，破除认知固化，让社会清晰地认识到旧制度的缺陷与危害，了解先进制度的经验与优势，完成思想解放，为制度变革奠定思想基础。思想解放是制度变革的前提，只有打破了认知闭环，才能打破民众对旧制度的认同，形成改革的共识。中国改革开放的第一步，就是通过“真理标准大讨论”，打破了“两个凡是”的思想禁锢，为改革开放奠定了思想基础。

瓦解利益闭环，推动统治集团内部分化。旧制度的核心守护力量，是垄断权力与资源的分利集团，只有当统治集团内部出现分化，形成支持改革的力量，才能打破分利集团的利益闭环，为

制度变革打开缺口。旧制度均衡的坍塌，会引发统治集团内部的分化：一部分开明的统治者意识到，不改革就会彻底失去权力，甚至付出生命的代价，因此会选择支持改革，成为改革的主导力量；而另一部分保守的分利集团，则会坚决抵制改革，维护自身的垄断利益。本阶段的任务，就是团结统治集团内部的改革力量，孤立保守的分利集团，打破利益闭环的垄断守护。

凝聚改革共识，明确改革的人本核心：通过广泛的社会讨论、民意征集、政策宣讲，让全社会明确改革的核心目标是以人为本，提升制度的人本适配度，保障全体民众的基本权利，激活社会的创造活力，让改革的成果惠及全体民众，从而凝聚起最广泛的改革共识，打破集体行动的搭便车困境，让改革获得来自全社会的支持。

（三）本阶段的临界条件与风险防控

本阶段的临界条件，是社会形成了改革共识，改革力量在权力体系中占据了主导地位，旧制度的五大闭环已经出现了根本性的松动，旧制度的稳定均衡已经坍塌。只有达到了这一临界条件，才能进入第二阶段的制度设计与落地，否则贸然推进改革，只会被保守的分利集团扼杀，引发社会动荡，最终导致改革失败。

本阶段的风险，是改革共识的破裂与激进主义的泛滥。旧制度均衡坍塌后，全社会会出现各种各样的改革主张，既有温和的、渐进的、以人为本的改革方案，也有激进的、极端的、空想化的改革方案。如果不能形成统一的改革共识，就会出现改革力量的分裂，保守的分利集团会利用这种分裂，打压改革力量，让改革胎死腹中；而极端的激进主义主张，会引发社会的恐慌与对立，导致改革失控，最终引发社会动荡，催生更坏的制度。

本阶段的风险防控，核心是坚持渐进式的改革节奏，团结一切可以团结的力量，凝聚广泛的改革共识，抵制极端的激进主义主张，确保改革在稳定的环境中推进。

第二阶段：新制度可信承诺构建阶段——以人为本的制度设计与落地

新制度可信承诺构建阶段，是良性制度变革的核心环节，目标是基于以人为本的原则，完成新制度的设计与落地，构建起新制度的可信承诺，让全社会相信新制度能够长期、稳定地保障自身的合法权益，提升社会福利，提高生活水平。

旧制度均衡坍塌后，很多国家的制度变革之所以失败，原因就是没有构建起新制度的可信承诺。新制度的设计虽然完善，但民众不相信新制度能够长期稳定地执行，不相信新制度能够真正保障自身的权益，因此不会调整自身的行为模式，不会主动适配新制度，新制度沦为一纸空文，旧制度的潜规则依然主导着社会运行，改革最终失败。

制度的可信承诺，是新制度能否真正落地的关键。根据诺斯的制度理论^[7]，制度的可信承诺，必须满足三大条件：一是制度的法治化，即新制度通过宪法、法律的形式固化下来，非经法定程序不得随意更改；二是权力的可约束性，即新制度能够有效约束掌权者的权力，防止掌权者随意修改、违背新制度；三是收益的可预期性，即民众能够清晰地预判，新制度能够为自身带来稳定的收益，自身的合法权益能够得到有效的保障。只有满足了这三大条件，新制度才能形成可信承诺，民众才会真正相信新制度，主动调整自身的行为模式，适配新制度的规则。

（一）本阶段的任务

本阶段是良性制度变革的核心环节，需要完成四大任务，构建起新制度体系，形成可信承诺：

以增量改革为核心，推动新制度的试点推广，形成示范效应。新制度的落地，不能采取激进的、一刀切的方式，而应该采取“先试点、后推广、先增量、后存量”的渐进式改革路径，选择部分地区、部分领域开展新制度的试点，在试点中积累经验、完善制度、形成示范效应，再逐步向全国推广。增量改革与试点推广，是构建新制度可信承诺的可行路径：一方面，增量改革不会触动既得利益集团的核心存量利益，能够大幅降低改革的阻力，避免改革被分利集团扼杀；另一方面，试点的成功，能够让民众实实在在地看到新制度带来的好处，相信新制度能够为自身带来收益，从而逐步建立对新制度的信任，形成可信承诺。中国改革开放的核心成功经验，就是增量改革与试点推广：先在农村开展家庭联产承包责任制试点，成功后向全国推广；先设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区，开展对外开放试点，成功后逐步向沿海、沿江、内陆地区推广；先在部分行业开展市场化改革试点，成功后向全行业推广，通过渐进式的试点推广，逐步构建起市场经济体系，形成了稳定的可信承诺。

以提升人本适配度为核心，逐步完善新制度设计。在试点推广的增量改革取得成效后，逐步完善新制度设计，确保新制度在激励相容度、约束公正度、预期稳定度、权利保障度四个方面，都实现了根本性的提升。具体而言，新制度的体系化设计，包括四大板块：

- 激励制度设计：构建“多劳多得、按劳分配、按贡献分配”的分配制度，完善产权保护制度，破除机会壁垒，保障生产要素的自由流动，打通“努力-回报”的正向通道。
- 约束制度设计：完善法治体系，构建权力监督制衡机制，健全社会信用体系，有效约束权力与资本的无序扩张。
- 预期稳定制度设计：保持制度的稳定性、连续性、透明性，规范政策制定程序，杜绝朝令夕改，构建法治化的政策调整机制，为社会主体提供稳定的长期预期。
- 权利保障制度设计：完善社会保障体系，推进公共服务均等化，保障个体的基本权利与发展机会。

以宪法为核心，逐步构建新制度的法治化框架，锁定改革成果。新制度的可信承诺，来自于法治化的制度框架。通过修宪、立法，将以人为本的改革核心、新制度的核心规则，写入宪法与基本法律，构建起新制度的法治化框架，锁定改革成果。中国改革开放的过程中，先后进行了5次宪法修正，将家庭联产承包责任制、社会主义市场经济、私有财产权保护、依法治国等改革成果写入宪法。

以分权制衡为核心，构建权力约束机制，保障新制度的执行。新制度的可信承诺，最核心的保障是有效的权力约束机制。如果权力不受约束，掌权者可以随意违背、修改新制度，那么即便新制度的文本设计再完善，也无法形成可信承诺。本阶段的核心任务，就是构建分权制衡、全程监督、终身问责的权力约束机制，把权力关进制度的笼子，确保新制度能够得到刚性、普遍的执行，做到制度面前人人平等，无论是官员还是平民，无论是国企还是民企，都必须遵守新

制度的规则，违规行为必然会受到无差别的惩戒。只有构建起有效的权力约束机制，才能确保新制度不会被权力异化，才能真正形成可信承诺，让民众相信新制度的权威性与稳定性。

（二）本阶段的临界条件与风险防控

本阶段的临界条件，是新制度的法治化框架及制度体系基本成型，通过试点推广形成了广泛的示范效应，新制度的可信承诺已被社会接受，绝大多数民众已经开始调整自身的行为模式，适配新制度的规则。只有达到了这一临界条件，才能进入第三阶段的新制度演化稳定阶段。本阶段的风险，主要包括三大类，也是历史上绝大多数制度变革失败的原因：

既得利益集团的反扑与改革的异化。新制度的落地，必然会触动保守分利集团的核心利益，分利集团会动用所有的资源与权力，通过舆论抹黑、利益输送、权力阻挠等方式，反扑改革，要么让改革停滞不前，要么让改革异化，最终沦为分利集团新的牟利工具，改革彻底失败。比如俄罗斯的休克疗法改革，原本的目标是建立市场经济制度，但改革被寡头集团利用，形成了新的寡头垄断制度，改革彻底失败，俄罗斯经济陷入了长期的衰退。

激进改革引发的社会动荡与制度崩溃。如果不采取渐进式的改革路径，而是采取激进的、一刀切的休克疗法，在短时间内彻底推翻旧制度，全面推行新制度，就会打破现有的社会秩序，引发经济崩溃、社会动荡、恶性通胀，民众的生活水平急剧下降，对新制度的信任彻底丧失，改革最终失败。苏联解体后的休克疗法，是激进改革失败的最典型案例：俄罗斯在短短半年内，全面放开价格管制、推行大规模私有化、放开资本账户，结果导致恶性通胀、卢布大幅贬值、GDP 暴跌 50%、居民储蓄一夜清零、贫富分化急剧加剧，改革失败，俄罗斯陷入了长达十年的衰退与动荡。

制度设计的空想化与水土不服。如果新制度的设计，脱离了本国的历史文化、社会现实、民众需求，盲目照搬其他国家的制度模式，或者陷入了过于理想化的空想，违背了人性的基本规律，就会导致新制度水土不服，无法落地执行，最终沦为一纸空文，改革彻底失败。很多发展中国家，盲目照搬，却没有考虑本国的历史文化、社会结构、民众认知，结果导致制度水土不服，引发了政治极化、社会撕裂、经济停滞、政局动荡，制度变迁失败。

本阶段的风险防控，核心是三大原则：

- 坚持**以人为本的改革核心**，制度设计必须顺应人性规律，服务于民众的根本利益，不能照搬其他国家的制度模式，不能陷入理想化的空想；
- 坚持**渐进式的改革路径**，以增量改革为主、存量改革为辅，先试点后推广，稳步推进，避免激进改革引发的社会动荡与经济崩溃；
- 坚持**对分利集团的有效制衡**，通过法治化的方式，打破分利集团的权力垄断与资源垄断，防止分利集团反扑改革、异化改革。

第三阶段：新制度演化稳定阶段——自我强化的正向循环形成

新制度演化稳定阶段，是推动新制度形成自我强化的正向循环，实现新制度的演化稳定，让新制度的规则内化为社会的普遍共识与行为习惯，打破旧制度的路径依赖，推动社会进入长期稳定的正向循环轨道。

很多制度变革，虽然有完善的新制度文本，也实现了短期的经济增长与社会稳定，但最终还是出现了制度倒退，回到了坏制度的轨道，原因就是新制度没有形成自我强化的正向循环，没有实现演化稳定，一旦出现经济危机、领导人更替、外部冲击等突发事件，新制度就会被轻易推翻。只有当新制度形成了自我强化的正向循环，新制度的运行能够持续带来经济增长、民生改善、社会良序，让绝大多数民众都能从新制度中获得实实在在的收益，民众就会主动维护新制度，新制度就会形成极强的路径依赖，即便出现短期的危机与冲击，也不会被轻易推翻，最终实现演化稳定。

（一）本阶段的任务

本阶段的核心任务，是巩固改革成果，推动新制度形成自我强化的正向循环，实现新制度的演化稳定，具体包括：

持续优化新制度，提升制度的人本适配度。新制度的建立，不是制度变革的终点，而是持续优化的起点。随着社会的发展、技术的进步、民众需求的变化，新制度会出现新的短板与不足，需要持续进行边际调整与优化，不断提升制度的人本适配度，确保新制度始终能够顺应人性规律，服务于人的全面发展。制度的优化，必须坚持法治化的路径，通过法定程序进行调整，保持制度的稳定性与连续性，不能朝令夕改，破坏制度的可信承诺。中国改革开放四十余年，始终坚持“摸着石头过河”的改革逻辑，根据社会发展的现实需求，持续优化社会主义市场经济制度体系，不断提升制度的人本适配度，推动改革开放持续深化，形成了自我强化的正向循环。

培育适配新制度的非正式制度与社会文化。正式制度的长期稳定运行，离不开非正式制度与社会文化的支撑。只有当新制度的核心规则，内化为社会的普遍共识、公序良俗、行为习惯，形成了适配新制度的社会文化，新制度才能真正实现演化稳定。通过教育、宣传、社会治理等方式，培育与新制度相适配的契约精神、规则意识、诚信文化、创新精神、法治观念，打破旧制度遗留的权力崇拜、关系至上、投机取巧的落后文化，让新制度的规则从“不敢违”转变为“不想违”，从外在的强制约束，转变为内在的行为自觉。只有培育起适配新制度的社会文化，才能打破旧制度的认知闭环与行为闭环，实现新制度的长期稳定。

构建新制度的自我纠错机制，防范制度异化。任何制度在长期运行过程中，都可能出现异化、僵化的风险，只有构建起自我纠错机制，才能确保新制度不会异化为坏制度。制度的自我纠错机制，包括三大板块：一是完善的民主参与机制，保障民众能够平等参与公共政策的制定，表达自身的利益诉求，对制度的运行进行监督；二是独立的司法审查机制，能够对违背宪法、侵犯个体权利的制度与政策进行纠正；三是开放的舆论监督机制，保障媒体与民众的言论自由、监督权，能够及时发现制度运行中的问题与异化风险，推动制度的优化调整。只有构建起自我纠错机制，才能确保新制度不会重蹈坏制度的覆辙，实现长期的演化稳定。

推动新制度的正向循环形成，巩固制度的社会基础。新制度的长期稳定，最根本的保障，是新制度能够持续带来经济增长、民生改善、社会良序，形成自我强化的正向循环，让绝大多数民

众都能成为新制度的受益者，主动维护新制度。本阶段的核心，就是持续释放新制度的改革红利，推动经济持续增长，让改革的成果更多更公平地惠及全体人民，持续改善民生福祉，促进社会公平正义，让民众的生活水平持续提升，发展机会持续增加。当新制度能够持续为民众带来实实在在的收益，民众就会成为新制度最坚定的守护者，任何试图推翻新制度、回到坏制度的行为，都会遭到全社会的坚决反对，新制度就实现了彻底的演化稳定。

（二）本阶段的临界条件与最终目标

本阶段的临界条件，是新制度已经形成了自我强化的正向循环，制度的人本适配度突破了双循环临界点，适配新制度的社会文化已经形成，新制度获得了全社会的普遍认同与坚定支持，即便出现短期的经济危机、外部冲击、领导人更替，新制度也不会被推翻，始终保持稳定运行。

当达到这一临界条件时，良性制度变迁就实现了目标：彻底打破了坏制度的路径锁定，建立起了高人本适配度的良善制度体系，推动社会从失衡困局进入了正向循环的良性轨道，实现了经济的可持续增长与社会的长治久安。

四、良性制度变革的成功条件与失败根源

基于制度变革三阶段模型，结合人类历史上制度变迁的成功经验与失败教训，我们提炼出良性制度变革的成功条件，以及失败根源，这是决定变革成败的关键。

（一）良性制度变革的五大成功条件

核心目标坚守：始终坚持以人为本的改革初心

坚持以人为本的改革才能凝聚起广泛的社会共识，打破集体行动的搭便车困境，获得全社会的支持；才能确保改革不会被分利集团绑架，不会异化为少数人牟利的工具；才能真正顺应人性规律，激活社会的创造活力，形成自我强化的正向循环。英国光荣革命，核心是通过君主立宪制度，限制王权，保障民众的生命权、财产权、自由权，提升了制度的人本适配度，最终推动英国进入了持续的经济增长与社会稳定；中国的改革开放，核心是通过市场化改革，打破僵化的计划经济体制，保障民众的劳动收益权、经营自主权、财产权，让亿万人民过上更好的生活，最终创造了经济增长奇迹。韩国的民主化转型，核心是打破军事独裁制度，保障民众的民主权利、劳动权利，实现了经济发展与民主转型的双重成功。

改革路径选择：坚持渐进式增量改革，先试点后推广

渐进式增量改革的优势，在于三个方面：一是能够大幅降低改革的阻力，增量改革不会触动既得利益集团的核心存量利益，能够避免分利集团的强烈反扑，为改革争取时间与空间；二是能够有效控制改革的风险，试点推广的方式，能够在小范围内检验改革方案的可行性，及时发现问题、完善方案，避免一刀切的改革引发系统性风险；三是能够逐步构建新制度的可信承诺，试点的成功能够让民众实实在在地看到改革的好处，逐步建立对新制度的信任，推动民众主动适配新制度。中国改革开放的成功，经验之一就是坚持了渐进式增量改革的路径，从农村到城市，从沿海到内陆，从增量到存量，从试点到推广，稳步推进市场化与民营化改革，既实现了经济的持续高速增长，又保持了社会的长期稳定。

权力约束保障：构建法治化的权力制衡机制，防止改革异化

制度变革的过程，是权力与利益格局的重新调整过程，如果没有有效的权力约束机制，掌权者就会利用改革的机会，扩大自身的权力，侵吞改革的红利，将改革异化为新的掠夺工具，最终催生更坏的制度。只有构建起法治化的权力制衡机制，确保权力受到有效的约束与监督，才能确保改革的成果惠及全体民众，而不是被少数人垄断；才能确保新制度的规则得到刚性执行，形成稳定的可信承诺。英国光荣革命之所以成功，核心原因就是通过《权利法案》，构建了君主立宪的分权制衡机制，限制了国王的征税权、立法权、军事权，实现了议会对王权的有效制衡，防止了权力的滥用，保障了民众的财产权与自由权，为英国的经济增长与社会稳定奠定了坚实的制度基础。而俄罗斯的休克疗法之所以失败，核心原因就是没有构建起有效的权力制衡机制，权力与资本深度绑定，寡头集团通过权力侵吞了国家的巨额资产，改革异化为寡头掠夺民众的工具，最终催生了更坏的寡头垄断制度。

思想基础构建：坚持思想解放，凝聚广泛的改革共识

思想是行动的先导，成功的制度变革，都以思想解放为前提。只有打破了旧制度的认知闭环，让全社会清晰地认识到旧制度的缺陷与改革的必要性，形成了统一的改革共识，才能打破集体行动的搭便车困境，形成推动改革的强大合力。如果没有思想解放，没有广泛的改革共识，改革就会成为少数人的孤掌难鸣，要么被保守势力扼杀，要么引发社会的分裂与对立，最终导致改革失败。日本明治维新，是以“兰学”的传播带来的思想解放为前提的，兰学打破了日本闭关锁国的认知闭环，让日本的精英阶层认识到了西方制度的先进性，形成了“富国强兵、脱亚入欧”的改革共识，为明治维新的成功奠定了思想基础。

改革节奏把控：坚持底线思维，在稳定中推进改革

制度变革是一个充满不确定性的过程，必然会面临各种各样的风险与挑战，只有坚持底线思维，牢牢守住稳定的底线，才能有效防控改革过程中的各类风险，避免改革失控引发的经济崩溃与社会动荡，为改革创造稳定的环境。如果不顾稳定的底线，盲目推进激进改革，就会引发经济危机、社会动荡，最终导致改革彻底失败。

（二）制度变革失败的根源

与五大成功条件相对应，制度变革失败的五大根源，恰恰是对五大成功条件的背离：

改革目标异化，沦为分利集团牟利的工具

制度变革失败的第一根源，是改革偏离了以人为本的核心目标，被分利集团绑架，沦为少数人垄断权力、掠夺财富的工具，改革的红利被少数人垄断，绝大多数民众没有从改革中获得收益，反而成为改革的受害者。这种改革，本质上是“换汤不换药”，只是用新的坏制度替代了旧的坏制度，制度的人本适配度没有得到任何提升，甚至进一步下降，最终必然会引发民众的强烈不满，改革要么被民众推翻，要么引发社会动荡，最终彻底失败。

改革路径激进，引发经济崩溃与社会动荡

制度变革失败的第二根源，是采取激进的、一刀切的“休克疗法”，在短时间内彻底推翻旧制度，全面推行新制度，打破了现有的经济秩序与社会结构，引发了恶性通胀、经济崩溃、社会动荡，

民众的生活水平急剧下降，对改革彻底失去信心。激进改革的核心问题，在于忽视了制度变迁的路径依赖，忽视了非正式制度与社会文化的适配性，忽视了改革过程中的风险防控，试图在一夜之间完成需要数十年才能完成的制度变迁，最终必然会引发系统性的危机，导致改革彻底失败。

权力约束失效，改革被权力异化

制度变革失败的第三根源，是没有构建起有效的权力制衡机制，权力不受约束、不受监督，掌权者利用改革的机会，扩大自身的权力，侵吞改革的红利，将改革异化为权力寻租、掠夺民众的工具，新制度最终沦为一纸空文。没有有效的权力约束，任何美好的制度设计都只会沦为空谈，因为掌权者可以随意违背、修改、异化制度，新制度的可信承诺无法形成，民众不会相信新制度，更不会主动适配新制度，改革最终必然会走向失败。

思想禁锢与社会分裂，改革失去社会基础

制度变革失败的第四根源，是没有打破旧制度的认知闭环，没有形成广泛的改革共识，改革成为少数精英的自说自话，得不到民众的支持与认同，甚至引发了社会的分裂与对立，改革失去了最基本的社会基础。没有思想解放，没有广泛的改革共识，改革就会成为无源之水、无本之木，要么被保守的分利集团轻易扼杀，要么引发社会的激烈对抗，最终导致改革彻底失败。

改革节奏失控，引发系统性危机

制度变革失败的第五根源，是没有坚持底线思维，突破了经济稳定、社会稳定、民生底线，改革过程中出现了严重的经济危机、社会危机、民生危机，改革失控，最终引发了系统性的灾难，改革彻底失败。稳定是改革的前提，没有稳定的环境，任何改革都无法推进。如果不顾稳定的底线，盲目推进改革，就会引发系统性的危机，最终不仅无法实现改革的目标，反而会让社会陷入更严重的失衡困局。

本章结语

制度变革，是人类社会文明演进的核心动力，也是一个国家实现繁荣发展、长治久安的核心关键。坏制度的五大闭环，形成了牢不可破的路径锁定，将社会拖入失衡困局的恶性循环；而良性制度变革，是打破坏制度路径锁定、推动社会进入正向循环的唯一出路。

本章构建的**良性制度变革三阶段模型**，将制度变革划分为旧制度均衡坍塌、新制度可信承诺构建、新制度演化稳定三个层层递进的阶段，明确了每个阶段的核心目标、核心任务、临界条件与风险防控，形成了一套可操作的良性制度变革路径。

中国改革开放四十余年的成功经验证明：只有始终坚守以人为本的核心目标，坚持渐进式的改革路径，构建有效的权力约束机制，凝聚广泛的改革共识，牢牢守住稳定的底线，才能实现良性的制度变迁，推动社会进入正向循环的良性轨道，实现经济的可持续增长与社会的长治久安。

结论 人本良序论的四大公理

本书的前四章，从人性的二阶分析框架出发，构建了制度人本适配度的评判标尺，拆解了“人性↔制度↔社会秩序”的动态互构闭环，区分了良序正向循环与失序失衡困局的演化逻辑，提出了良性制度变革的三阶段模型，形成了一套层层递进的理论体系。

作为理论篇结论部分，基于前四章的理论演绎与实践验证，我们总结提炼出人本良序理论的四大公理，这四大公理是贯穿全书的灵魂，是解释人类社会兴衰、制度变迁、文明演进的底层逻辑，也是中国现代化与良序社会构建的根本遵循。四大公理环环相扣，形成了逻辑自洽的公理化体系。

公理一：人性中性公理

人性的先天基底，是人类经百万年演化形成的、稳定的、中性的、不可改造的行为特征，具有自利性、有限理性、需求层级性三大核心特征；人性的后天表达，是先天基底在不同制度环境下的差异化释放，存在着释放场景与表达方向的差异。

人性中性公理，是人本良序论的逻辑起点，打破了性善论与性恶论的千年二元对立，厘清了人性的先天本质与后天表达的边界，为整个理论体系奠定了微观人性基础。

这一公理的核心推论包括：

1. 人性的先天基底是中性的、不可改造的，任何试图改造、消灭人性先天本质的制度设计，无论多么理想化，最终都会因违背人性规律而走向失败；
2. 人性的后天表达是可塑的、场景依赖的，决定人性表达方向的核心变量，是制度环境。好的制度引导人性的正向表达，激活人性的光明面；坏的制度放纵人性的负向表达，压抑人性的光明面；
3. 制度设计的根本前提，是尊重人性的先天规律，顺应人性的合理需求，而不是试图改造、消灭人性。制度的核心功能，是引导人性的正向表达，约束人性的负向释放，而不是管控人、束缚人。

公理二：制度人本适配公理

制度是连接人与社会的中介枢纽，其优劣由人本适配度决定。制度人本适配度，是衡量制度在多大程度上顺应人性先天基底、引导人性正向表达、约束人性负向释放的核心标尺，包括激励相容度、约束公正度、预期稳定度、权利保障度四大维度。高人本适配度的制度是好制度，低人本适配度的制度是坏制度。

制度人本适配公理，是人本良序论的中介公理，打通了从人性到制度、再到社会秩序的完整传导链条，为制度设计、制度评估、制度变革提供了清晰的、可操作的标尺。

这一公理的核心推论包括：

1. 制度的终极目标，是以人为本，适配人性、引导人性、成就人。好的制度是高人本适配度的制度，能够实现激励、约束、预期三大功能的协同适配，激活人性的光明面，约束人性的幽暗面；
2. 制度的人本适配度，决定了社会的最终形态。制度的人本适配度越高，越能推动社会进入正向循环，实现经济增长、社会良序、民生幸福；制度的人本适配度越低，越会将社会拖入失衡困局，引发增长停滞、社会失序、民生凋敝；
3. 制度变革的核心目标，是持续提升制度的人本适配度，从低人本适配度的坏制度，向高人本适配度的好制度跃迁。任何偏离人本核心的制度变革，最终都会走向失败。

公理三：动态互构公理

人性、制度、社会秩序三者，形成了闭环的动态互构系统：人性是制度设计的底层前提，制度决定社会秩序，而社会秩序会反向塑造制度的演化方向与人性的表达模式，形成自我强化的循环。当制度的人本适配度突破双循环临界点时，系统会进入正向循环的良性均衡；当制度的人本适配度跌破临界点时，系统会进入失衡困局的恶性均衡。

动态互构公理，是人本良序论的演化公理，形成了从微观个体行为到宏观社会秩序的完整传导闭环，解释了正向循环与失衡困局的形成机制与转换边界。

这一公理的核心推论包括：

1. 正向循环与失衡困局，是社会运行的两种对立的演化路径，二者的分野，在于制度的人本适配度是否突破双循环临界点。只有持续提升制度的人本适配度，才能推动社会进入正向循环的良性轨道；
2. 社会秩序对制度与人性，具有极强的反向塑造作用。正向的社会结果，会进一步巩固完善好制度，强化人性的正向表达；负向的社会结果，会进一步扭曲坏制度，放纵人性的负向表达，形成自我强化的闭环；
3. 打破失衡困局、重启正向循环的唯一出路，是通过人本导向的制度变革，持续提升制度的人本适配度，突破双循环临界点，推动系统向良性均衡收敛。

公理四：人本终极公理

人是目的，而非手段。以人为本，是人类社会发展的终极公理，是制度设计、社会治理、国家发展的根本法则。一切发展的起点是人，一切制度的中心是人，一切良序的归宿是人。任何制度、任何发展模式、任何治理行为，都不能将人单纯视为实现外在目标的工具，其最终目标必须是促进人的全面发展，实现全体人民的民生福祉与幸福生活。

人本终极公理，是人本良序论的最高公理，是全书的灵魂，是前三大公理的最终归宿与价值锚点。这一公理，是对人类数千年文明演进规律的总结，是对中西方人本主义思想的融合与升华，也是破解现代社会异化、工具理性膨胀、发展迷失等困境的答案。

这一公理的核心推论包括：

1. 以人为本，是评判一切制度、一切发展模式、一切治理行为的最终标尺。无论是经济增长、技术进步，还是制度变革、社会治理，最终都必须以是否促进人的全面发展、是否提升全体人民的民生福祉为评判标准；

2. 人的全面发展，是经济社会发展的终极目标，而不是实现经济增长的手段。经济增长、技术进步、制度变革，都是实现人的全面发展的工具与路径，不能本末倒置，为了增长而增长，为了管控而管控；

3. 中国现代化的本质，是以人为本的现代化；中国现代化的目标，是促进人的全面发展，这是人本终极公理的必然要求。

四大公理，共同构成了人本良序论的完整体系：人性中性公理是逻辑起点，制度人本适配公理是核心中介，动态互构公理是演化逻辑，人本终极公理是最终归宿。四大公理环环相扣，形成了一套逻辑自洽的公理化体系，为理解人类社会的兴衰、制度的变迁、文明的演进，提供了一套完整的、人本导向的分析框架，也为中国现代化与良序社会的构建，奠定了坚实的理论基础。

当前，中国正处在现代化建设的关键节点，处在转型发展的深水区，面临着一系列核心困境：经济增长从高速转向中低速，内生增长动力亟待激活；市场主体信心不足、预期转弱，民间投资活力有待释放；制度空转、形式主义、基层治理内卷等问题依然突出，制度人本适配度有待进一步提升；社会领域出现信任缺失、迷茫焦虑、阶层固化、内卷内耗等问题，公平正义的实现程度有待进一步提升；全球地缘政治格局重构、逆全球化和民粹主义抬头，外部发展环境的不确定性持续加剧。

基于人本良序论的四大公理，我们可以清晰地看到：中国转型深水区的的核心困境，其根源都在于制度的人本适配度有待进一步提升，部分领域的制度设计、执行，偏离了以人为本的终极公理，导致制度的激励、约束、预期功能没有得到充分发挥，人性的光明面没有被充分激活，社会的正向循环没有完全形成。

因此，破解中国转型深水区的困境，推动中国现代化行稳致远的出路，就是坚守以人为本的终极公理，以持续提升制度人本适配度为核心，推进人本导向的制度变革，全链条破解制度空转的治理困境，推动中国社会进入正向循环的良性轨道，实现经济的高质量发展与社会的长治久安。

实践篇 新中国转型与增长之路

本书理论篇构建的人本良序论，为理解人类社会制度变迁与文明演进提供了统一的人本分析框架。而新中国七十余年的发展历程，正是制度人本适配度与国家兴衰动态关联的实践样本：从1949年的秩序重建到计划经济体制的探索与曲折，从改革开放的制度松绑到市场经济体制的建立与完善，从高速增长的黄金期到转型深水区的现实困局，制度的每一次调整与变革，都直接决定了人性活力的释放程度，最终表现为经济社会发展的兴衰起落。

本书实践篇以人本良序论为分析框架，复盘新中国成立以来的制度变迁历程，拆解多重转型叠加与四重周期共振的底层逻辑，验证“制度变，则人性活、国家兴”的规律，并提出进一步改革开放、转型与增长的思路。

第五章 新中国七十余年的制度变革与增长变局

一、奠基之曲折：1949-1978

1949年中华人民共和国成立，终结了近代中国百年战乱、主权旁落、秩序崩塌的历史，开启了中国现代化进程^{[48][79]}。建国后的制度构建，围绕两大目标展开：一是完成国家主权统一与社会秩序重建，构建独立完整的国民经济体系；二是通过生产资料公有制的改造，探索社会主义的发展道路。这一时期的制度变迁呈现出两面性：一方面，新政权通过土地改革、工业化建设，实现了民众基本权利的提升；另一方面，高度集中的计划经济体制对个体生产积极性与社会活力形成了持续抑制，导致发展进程出现曲折。

（一）秩序重建：1949-1956

新中国成立初期，中国面临着极为严峻的发展约束：工业基础近乎空白，1949年全国工业总产值仅140亿元，工业产值占工农业总产值的比重仅17%；农业生产仍处于传统小农经济阶段，封建土地所有制严重束缚农业生产力，占农村人口不到10%的地主和富农，占有70%-80%的土地；同时面临着西方国家的全面封锁与军事威胁，国家安全环境极为恶劣。在这一历史背景下，新政权施政的核心是通过国家力量快速完成秩序重建与生产资料的重新分配，实现国家主权独立与民众基本权利的保障。

这一阶段最具标志性的制度变革，是1950年启动的全国土地改革。1950年6月，中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》，明确废除地主土地所有制，实行农民土地所有制。到1952年底，全国除部分少数民族地区外，土地改革基本完成，约3亿无地少地的农民无偿获得了约7亿亩土地和大量生产资料，免除了每年向地主缴纳的约3500万吨粮食的地租。土地改革后，1952年全国农业总产值比1949年增长48.5%，粮食总产量增长44.8%，棉花总产量增长193.4%，农业生产实现了历史性恢复^[107]。

在完成土地改革的基础上，国家逐步推进社会主义三大改造，即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。到1956年底，三大改造基本完成，全国96%的农户加入了农业生产合作社，90%以上的手工业者加入了手工业生产合作社，私营工业户数的99%、私营商业户数的82.2%实现了公私合营，生产资料公有制成为国民经济的主体。这一制度变革，本质上是在当

时的历史约束下，通过生产资料的公有化，实现国家对资源的集中掌控，从而快速推进工业化建设。从历史语境看，这一制度选择具有客观必然性：在西方国家全面封锁、缺乏外部资金与技术支持的背景下，只有通过国家集中资源的方式，才能快速完成重工业布局，建立独立的工业体系，保障国家主权安全。1953-1957年第一个五年计划期间，中国完成了以156项重点工程为核心的工业建设，工业总产值年均增长18%，钢产量从1952年的135万吨增长到1957年的535万吨，建立起了飞机、汽车、重型机械、精密仪器等一系列新兴工业部门，为中国的工业化奠定了基础^[107]。

同时，这一阶段的制度建设，人民基本权利保障实现了历史性突破：1954年第一届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法》，明确规定了中华人民共和国的一切权力属于人民，确立了人民代表大会制度这一根本政治制度，从法律层面保障了公民的选举权、被选举权、人身自由权等基本权利；同时，国家大力推进扫盲教育与公共卫生体系建设，1949-1957年，全国小学在校生数量从2439万人增长到6428万人，适龄儿童入学率从20%左右提升到61.7%；通过建立基层医疗卫生机构，推广新法接生、疫苗接种，全国人均预期寿命从1949年的35岁提升到1957年的57岁，民众的基本生存权与发展权得到了前所未有的保障^[107]。

（二）计划经济体制的固化：1956-1978

1956年社会主义基本制度确立后，中国的制度建设逐步向高度集中的计划经济体制固化^[48]。这一制度体系的特征是：国家通过指令性计划，全面掌控生产、分配、流通、消费的各个环节，资源配置由中央计划部门统一决策，企业与个体没有生产经营的自主权；分配制度上实行平均主义的“大锅饭”模式，个体劳动投入与收益获取的关联度大幅弱化。

计划经济体制在长期运行中，其制度人本适配度呈现持续下降的趋势，核心体现在四个维度的全面弱化：

- 1. 激励相容度的持续消解：**计划经济体制下，无论是农业领域的人民公社制度，还是工业领域的国营企业制度，都切断了个体劳动与收益的直接关联。在农村，1958年全面推行的人民公社制度，实行“三级所有、队为基础”的管理模式，集体统一劳动、统一分配，农民的生产经营自主权被完全剥夺，“干多干少一个样、干好干坏一个样”的平均主义分配模式，抑制了农民的生产积极性。在城市，国营企业的生产计划、原材料供应、产品销售、利润分配全部由国家统一规定，企业没有经营自主权，也没有独立的经济利益；职工实行固定工资制，工资水平与劳动贡献、企业效益完全脱钩，企业与职工的生产积极性、创新动力被全面抑制。
- 2. 约束公正性的逐步失衡：**计划经济体制下，权力高度集中于中央计划部门与各级行政机构，缺乏有效的分权制衡与监督机制，权力运行的约束边界模糊。同时，城乡二元户籍制度的建立，形成了城乡居民在就业、教育、医疗、社会保障等方面的权利差异，1958年《中华人民共和国户口登记条例》的颁布，正式确立了城乡分割的二元户籍制度，农村人口向城市的流动被严格限制，城乡居民的权利保障出现了制度性的不平等。
- 3. 预期稳定性丧失：**计划经济体制下，制度与政策的调整完全由行政决策主导，缺乏法治化的稳定机制，经济政策与社会治理政策频繁出现剧烈波动。1958年的“大跃进”运动、

1966-1976 年的“文化大革命”，导致国民经济运行与社会秩序出现了严重的动荡，正常的生产经营活动被严重干扰。

4. 权利保障性的阶段性弱化：在计划经济体制的固化过程中，个体的自主选择权被持续压缩：农民被束缚在人民公社的土地上，无法自由流动、自主经营；城市职工的就业由国家统一分配，无法自由选择职业；企业的生产经营完全服从于指令性计划，没有自主决策的权利。个体的发展机会与自主选择权，被高度集中的计划体制全面限制，制度的权利保障性维度持续弱化。

高度集中统一的计划经济体制导致经济发展的效率持续走低。1957-1978 年，中国全民所有制工业企业的全员劳动生产率年均增长仅 3.5%，其中 1966-1976 年年均增长仅 0.3%；农业生产长期处于低水平徘徊状态，1978 年全国人均粮食占有量仅 316.6 公斤，与 1957 年的 306 公斤相比，21 年间仅增长 3.5%，农民的温饱问题尚未得到全面解决；国民经济运行效率持续下滑，积累率长期维持在 30% 以上，但 GDP 年均增速仅 5.7%，远低于 1952-1957 年 9.2% 的年均增速，计划经济体制的内生缺陷全面显现^[107]。

二、改革黄金期：1978-2008

1978 年 12 月召开的中国共产党十一届中央委员会第三次全体会议，实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折，开启了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。1978-2008 年的三十年，被称为中国经济发展的“黄金期”：GDP 从 1978 年的 3679 亿元增长到 2008 年的 31.4 万亿元，年均实际增长 9.8%，远高于同期世界经济 2.8% 的年均增速；经济总量从世界第十位跃升至世界第三位，进出口总额从世界第二十九位跃升至世界第三位，实现了从低收入国家到中等偏上收入国家的历史性跨越^[107]。

这三十年的高速增长，本质上是**制度人本适配度持续提升的必然结果**。改革开放的核心逻辑，是通过渐进式的制度松绑，打破计划经济体制对个体与市场的束缚，重新打通“努力-回报”的正向激励通道，尊重个体的自利本能与自主选择权，激活亿万人民的创造活力，让制度重新回归以人为本的核心目标。这一时期的制度变迁，始终遵循“摸着石头过河”的渐进式逻辑，从农村到城市、从增量到存量、从试点到推广、从经济领域到社会领域，层层递进、逐步突破，实现了制度人本适配度的全方位跃升，最终推动中国社会进入了正向循环的良性轨道。

（一）思想解放与制度变革的逻辑起点

改革开放的破冰之旅，始于思想解放。1978 年 5 月 11 日，《光明日报》特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》发表，引发了全国范围的真理标准大讨论，彻底打破了“两个凡是”的思想禁锢，重新确立了实事求是的思想路线。这场思想大讨论，本质上是打破了计划经济体制的意识形态闭环，为后续的制度变革扫清了思想障碍。

1978 年 12 月召开的党的十一届三中全会，正式作出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，明确提出“实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理

方式、活动方式和思想方式”。这次会议的意义，在于完成了国家发展目标的根本性转向：从以阶级斗争为纲，转向以经济建设为中心；从封闭僵化的计划经济体制，转向开放搞活的市场化改革；从国家主导的集体目标，转向兼顾国家、集体、个体三者利益，尊重个体的合理需求与发展权利。这一目标转向，正是改革开放三十年制度变迁的逻辑起点。

（二）渐进式制度变革路径

改革开放三十年的制度变迁，没有采取激进的“休克疗法”，而是走出了一条独具中国特色的渐进式增量改革道路。

第一阶段：1978-1984 年，农村改革破冰与局部放权试点

这一阶段的制度变革，以农村家庭联产承包责任制的推广为核心，同时在城市开展国营企业放权让利试点，设立经济特区开启对外开放。农村改革的破冰，本质上是对农民自主经营权与劳动收益权的承认，从根本上打破了人民公社制度的激励失效困境，实现了制度激励相容度的根本性跃升。到 1984 年底，全国 569 万个生产队中，99%以上实行了家庭联产承包责任制，农民获得了土地的承包经营权与生产经营自主权，“交够国家的、留足集体的、剩下都是自己的”分配模式，彻底激活了农民的生产积极性。1978-1984 年，全国粮食总产量从 30477 万吨增长到 40731 万吨，年均增长 4.95%，远超 1957-1978 年 2.1%的年均增速；农民人均纯收入从 133.6 元增长到 355.3 元，年均实际增长 17.7%，是新中国成立以来农民收入增长最快的时期。

[107]

在农村改革取得突破的同时，城市改革开始局部试点：1979 年，国务院颁布《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》，在国营企业中开展放权让利试点，允许企业在生产计划、产品销售、利润留成等方面拥有一定的自主权，打破了国营企业“统收统支”的僵化模式，初步激活了企业的生产积极性。同时，对外开放正式启动，1980 年，全国人大常委会批准设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区，通过税收优惠、市场开放等政策，吸引外资、引进技术，为中国的市场化改革提供了试验田。

第二阶段：1984-1992 年，城市改革全面启动与商品经济发展

1984 年 10 月，党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，明确提出“社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济”，打破了计划经济与商品经济对立的传统认知，标志着改革的重心从农村转向城市，从局部试点转向全面推进。

这一阶段的制度变革，核心是打破计划经济体制对城市经济的全面管控，推动商品经济的发展：一是推进国营企业改革，从放权让利转向两步“利改税”，再到推行承包经营责任制，进一步扩大企业的经营自主权，强化企业的经济责任；二是放开价格管制，逐步取消生产资料价格双轨制，推动价格形成机制从计划定价向市场定价转变，到 1992 年，全国社会商品零售总额中，市场调节价的比重已经达到 93%；三是鼓励个体经济、私营经济的发展，1987 年党的十三大明确提出“私营经济是公有制经济必要的和有益的补充”，1988 年宪法修正案正式确立了私营经济的合法地位，个体工商户与私营企业数量快速增长，成为城市经济的重要组成部分；四是扩

大对外开放，1984 年开放 14 个沿海港口城市，1985 年开辟长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区沿海经济开放区，形成了沿海开放的整体格局。

第三阶段：1992-2001 年，社会主义市场经济体制的确立与完善

1992 年，邓小平南方谈话打破了“姓资姓社”的思想争论，明确提出“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划和市场都是经济手段”。同年 10 月，党的十四大明确提出，中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，实现了改革开放进程中具有里程碑意义的理论突破。1993 年，党的十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，勾勒出了社会主义市场经济体制的基本框架。

这一阶段的制度变革，核心是构建社会主义市场经济体制的基本框架：一是深化国企改革，明确提出国企改革的方向是建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，推动国企从承包经营向公司制、股份制改革转型，让国企成为真正的市场主体；二是培育和发展市场体系，打破地区封锁、行业垄断，建立统一开放的商品市场与要素市场，推动劳动力、资本、技术等生产要素的市场化配置；三是深化财税、金融、外汇、投资体制改革，1994 年实施分税制改革，建立了中央与地方的分税财政体制；实行汇率并轨，实现了人民币经常项目可兑换；建立政策性银行与商业银行分离的金融体系，完善了宏观调控体系；四是完善社会保障体系，建立了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险制度，构建了市场经济体制的“安全网”；五是将社会主义市场经济体制写入宪法，1993 年、1999 年两次宪法修正案，分别确立了社会主义市场经济体制的合法地位，明确了“个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分”，以根本大法的形式锁定了改革成果，为市场主体提供了稳定的长期预期。

第四阶段：2001-2008 年，融入全球化与市场经济体制的全面完善

2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织（WTO）^[101]，标志着中国的改革开放进入了制度性开放的全新阶段，从政策性开放转向与国际规则接轨的制度性开放，以开放倒逼改革，推动社会主义市场经济体制的全面完善。

这一阶段的制度变革，核心是按照 WTO 的规则体系，全面清理和完善国内法律法规，推动市场经济体制与国际通行规则接轨：一是全面清理与 WTO 规则不符的法律法规和政策文件，累计清理法律法规 2300 多件，部门规章 19 万多件，完善了市场准入、贸易投资、知识产权保护等领域的法律体系；二是大幅降低关税壁垒，关税总水平从 2001 年的 15.3% 降至 2008 年的 9.8%，取消了绝大多数非关税壁垒，全面放开外贸经营权，推动贸易自由化、便利化；三是完善知识产权保护体系，加大知识产权保护执法力度，符合 WTO《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的要求；四是深化行政管理体制改革，推动政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，减少行政审批，规范政府行为，推动政府职能从直接干预经济向宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理转变。

加入 WTO 带来的制度性开放，极大地提升了中国市场经济体制的完善程度，释放了巨大的发展红利：2001-2008 年，中国进出口总额从 5097 亿美元增长到 25616 亿美元，年均增长 25.9%，成为世界第三大贸易国；实际使用外资从 468 亿美元增长到 924 亿美元，连续多年位

居发展中国家首位；GDP 年均实际增长 10.6%，经济总量从世界第六位跃升至世界第三位，人均 GDP 从 1042 美元增长到 3414 美元，实现了从中等偏下收入国家到中等偏上收入国家的跨越^[107]。

（三）黄金增长期的底层逻辑

1978-2008 年三十年的高速增长，不是偶然的经济奇迹。改革开放的渐进式制度变革，从根本上打破了计划经济体制对人性活力的束缚，尊重个体的自利本能与自主选择权，打通了“努力-回报”的正向激励通道，激活了亿万人民的创造活力，形成了“制度松绑-活力释放-经济增长-民生改善-改革共识强化-制度进一步完善”的自我强化正向循环，这正是黄金增长期的底层逻辑。

从人本良序理论的视角看，这一正向循环的形成，核心源于四大维度的制度变革带来的人本适配度跃升：

- 1. 激励相容度的全面提升，激活了亿万个体的创造活力：**改革开放的核心，是打破平均主义的分配制度，确立了“按劳分配为主体、多种分配方式并存”的分配制度，承认个体劳动、资本、技术、管理等生产要素的合理收益，让个体的努力与回报直接挂钩。这种激励制度的变革，彻底激活了人性中追求美好生活的原生动力，农民为了增产增收而辛勤劳作，企业家为了企业发展而创新创业，工人为了提高收入而努力工作，科研人员为了技术突破而潜心钻研，亿万个体的活力汇聚成了经济增长的磅礴伟力。
- 2. 约束公正性的持续改善，构建了公平竞争的市场环境：**改革开放的过程，也是逐步打破身份歧视、所有制歧视、城乡分割的过程，从承认个体经济、私营经济的合法地位，到确立非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分；从打破城乡二元户籍制度的限制，允许农村劳动力向城市流动，到逐步推进城乡公共服务均等化，制度的约束公正性持续提升，各类市场主体在规则面前的平等性不断增强，公平竞争的市场环境逐步形成，为所有个体与企业提供了平等的发展机会。
- 3. 预期稳定性的不断强化，坚定了市场主体的长期信心：**改革开放三十年，通过宪法修正、法律法规的不断完善，将改革成果以法治化的形式固定下来，从确立家庭联产承包责任制的长期稳定，到保护个体经济、私营经济的合法权益，再到确立社会主义市场经济体制的法律地位，制度的稳定性、连续性、透明性不断提升，为个体与企业提供了稳定的长期预期。稳定的预期，让个体敢于进行长期的人力资本投资，让企业敢于进行长期的固定资产投资与研发投入，为经济的长期稳定增长奠定了坚实基础。
- 4. 权利保障性的持续完善，实现了民生福祉的全面提升：**改革开放三十年，个体的自主选择权得到了前所未有的保障：农民获得了土地承包经营权与生产经营自主权，城市居民获得了职业选择权与经营自主权，全体公民获得了流动自由权、受教育权、社会保障权等基本权利。同时，经济增长带来的发展红利，持续转化为民生福祉的改善：1978-2008 年，全国城镇居民人均可支配收入从 343 元增长到 15781 元，年均实际增长 7.2%；农村居民人均纯收入从 134 元增长到 4761 元，年均实际增长 7.1%；全国农村贫困人口从 2.5 亿人减少到 1479 万人，贫困发生率从 30.7%下降到 1.6%；人均预期寿命从 1978 年的 68.2 岁提升到 2008 年的 73.1 岁，

九年义务教育全面普及，基本医疗保障与社会保障体系覆盖绝大多数人口，个体的生存权与发展权得到了前所未有的保障^[107]。

三、增长分水岭：2008年后地产依赖与改革放缓

2008年全球金融危机的爆发，成为中国经济增长与制度变迁的分水岭。在此之前，中国经济的高速增长，依托于制度松绑、市场化改革与对外开放带来的内生动力，制度人本适配度持续提升；而金融危机之后，为应对外部冲击，中国推出了大规模的经济刺激计划，逐步形成了以**房地产投资、土地财政、信贷扩张**为核心的增长模式，经济增长对房地产行业的依赖度持续攀升，而深层次的市场化制度改革节奏明显放缓。从人本良序理论的视角看，这种增长模式虽然在短期内实现了经济的稳定增长，但长期来看，导致了制度人本适配度的持续弱化，积累了大量的结构性矛盾与系统性风险，成为中国经济高质量发展的核心障碍。

（一）2008年全球金融危机的冲击与增长模式的转型

2008年9月，以美国雷曼兄弟破产为标志，全球金融危机全面爆发，迅速从金融领域蔓延到实体经济，从发达国家扩散到全球市场，对中国经济形成了前所未有的外部冲击。

金融危机对中国经济的冲击，主要体现在三个方面：一是**外需大幅萎缩**，全球经济衰退导致中国的出口市场急剧收缩，2009年中国出口总额同比下降16.0%，是改革开放以来首次出现年度负增长，出口对经济增长的贡献率从2007年的2.6个百分点骤降至2009年的-3.5个百分点，大量出口企业陷入经营困境，甚至倒闭停产；二是**经济增长快速下滑**，中国GDP增速从2007年的14.2%，骤降至2009年第一季度的6.4%，创下1992年以来的季度最低增速，工业生产、固定资产投资、企业利润等核心指标全面下滑；三是**就业压力急剧加大**，外需萎缩导致大量出口企业裁员，超过2000万农民工失去工作，城镇登记失业率持续上升，就业成为当时最突出的民生问题^[107]。

为应对金融危机的冲击，稳定经济增长与就业，中国政府迅速推出了一系列宏观调控政策，核心是**四万亿投资计划**与宽松的货币政策。2008年11月，国务院常务会议出台了扩大内需、促进经济增长的十项措施，计划到2010年底完成总投资4万亿元，重点投向保障性安居工程、农村基础设施建设、铁路公路机场等重大基础设施建设、医疗卫生教育文化事业、生态环境建设、自主创新与结构调整、灾后重建等七大领域。同时，中国人民银行实施了极度宽松的货币政策，连续5次下调存贷款基准利率，4次下调存款准备金率，取消了对商业银行的信贷规模限制，2009年全年新增人民币贷款9.59万亿元，是2008年的2.3倍，广义货币M2增速达到27.7%，创下历史新高^[123]。

四万亿投资计划与宽松的货币政策，在短期内有效对冲了金融危机的外部冲击，实现了经济的快速企稳回升。2009年中国GDP增速回升到9.4%，2010年进一步回升到10.6%，成为全球首个从金融危机中复苏的主要经济体，同时稳定了就业与社会大局，展现了中国政府强大的宏观调控能力。但与此同时，这一轮大规模的刺激政策，也深刻改变了中国经济的增长逻辑，推动中国经济逐步形成了对房地产行业的深度依赖，深层次的市场化制度改革节奏明显放缓，中国经济的增长模式发生了根本性的转型。

（二）地产依赖模式的形成机制与运行逻辑

房地产行业成为金融危机后中国经济增长的引擎，并非偶然，而是由中国的财税体制、土地制度、金融体系与地方政府行为模式共同决定的必然结果。地产依赖模式的核心运行逻辑，是“土地财政-房地产投资-信贷扩张-经济增长”的自我强化循环，这一循环在短期内能够快速拉动经济增长，但长期来看，高企的房地产价格逐步形成了对实体经济、科技创新、民生改善的挤压。

1、土地财政：地产依赖模式的支柱

1994 年分税制改革后，地方政府的财权与事权出现了明显的不匹配：财权向中央集中，而教育、医疗、社会保障、基础设施建设等事权大量下沉到地方政府，地方政府面临着巨大的财政收支压力。而 1998 年住房制度改革与城镇国有土地使用权出让制度的建立，让土地出让收入成为地方政府最重要的预算外收入来源，形成了“土地财政”的运行模式。

全球金融危机后，四万亿投资计划要求地方政府配套大量的建设资金，而地方政府的财政收入难以支撑大规模的基础设施投资，土地财政成为地方政府破解资金约束的手段。地方政府通过垄断城镇土地一级市场，通过“招拍挂”的方式出让国有建设用地使用权，获得巨额的土地出让收入，用于基础设施建设、城市开发与公共服务支出；同时，以土地作为抵押品，通过地方政府融资平台获得银行贷款，为城市建设与投资项目融资。

这种模式下，土地出让收入成为地方政府的“第二财政”，其规模持续快速扩张：2001 年全国国有土地使用权出让收入仅 1296 亿元，占地方财政收入的比重仅 16.6%；而 2010 年，全国土地出让收入达到 2.91 万亿元，占地方财政收入的比重达到 71.7%；2020 年，全国土地出让收入更是达到 8.41 万亿元，占地方财政收入的比重达到 84.0%。除了土地出让收入，房地产相关的税收，包括契税、土地增值税、耕地占用税、房产税、城镇土地使用税等，也成为地方政府的重要收入来源，2020 年房地产相关税收占地方财政收入的比重超过 20%^[124]。

土地财政的形成，让地方政府的利益与房地产行业的繁荣深度绑定：只有房地产市场持续繁荣，土地价格才能持续上涨，地方政府才能获得更多的土地出让收入与房地产相关税收，才能支撑城市建设与财政支出。因此，地方政府有强烈的动力推动房地产行业的发展，通过土地供应调控、购房补贴、落户政策等方式，刺激房地产市场需求，推高土地与房价，形成了“房价上涨-地价上涨-土地财政收入增加-城市建设扩张-房价进一步上涨”的自我强化循环，这是地产依赖模式形成的根源。

2、房地产投资：经济增长的引擎

房地产行业具有产业链长、关联度高、带动作用强的特征，上游关联钢铁、水泥、建材、工程机械、化工等重工业行业，下游关联家电、家具、装修、物业、金融等服务业行业，根据国家统计局的测算，房地产行业直接与间接带动的相关产业超过 60 个，房地产及相关产业对 GDP 的贡献率超过 20%，是国民经济中占比最大的行业。

全球金融危机后，出口对经济增长的拉动作用持续弱化，消费增长相对平稳，投资成为拉动经济增长的核心动力，而房地产投资则成为固定资产投资中最稳定、最核心的组成部分。2008-

2021 年，全国房地产开发投资从 3.12 万亿元增长到 14.76 万亿元，年均增长 12.8%，远高于同期固定资产投资 10.3% 的年均增速；房地产开发投资占固定资产投资的比重，从 2008 年的 18.0% 提升到 2021 年的 27.1%，如果算上房地产带动的上下游产业投资，占比超过 40%^[107]。

在经济下行压力加大的时期，房地产投资成为政府稳增长的抓手：通过放松房地产调控、降低首付比例、下调房贷利率、放宽限购限贷等政策，刺激房地产市场需求，拉动房地产投资增长，进而带动上下游产业的复苏，实现经济增长的短期企稳。这种“经济下行-放松地产调控-地产投资回升-经济企稳”的调控模式，在 2008 年、2012 年、2014 年、2018 年多次重复使用，进一步强化了经济增长对房地产行业的依赖，房地产行业成为中国经济的“稳定器”，也成为宏观经济波动的来源。

3、信贷扩张：地产依赖模式的金融支撑

房地产行业是资金密集型行业，其发展高度依赖金融体系的信贷支持，金融危机后宽松的货币政策与信贷扩张，为地产依赖模式的形成提供了充足的金融支撑。房地产行业的信贷需求，主要包括两个方面：一是房地产开发企业的开发贷款，用于房地产项目的开发建设；二是居民部门的个人住房按揭贷款，用于居民购买住房。

全球金融危机后，大量的新增信贷持续流入房地产行业，房地产贷款余额从 2008 年末的 5.28 万亿元，增长到 2021 年末的 52.17 万亿元，年均增长 19.2%，远高于同期各项贷款 13.5% 的年均增速；房地产贷款占各项贷款的比重，从 2008 年末的 17.6% 提升到 2021 年末的 27.1%，如果算上以土地、房产为抵押的其他贷款，流入房地产行业的信贷资金占比超过 40%^[123]。

信贷资金的持续流入，一方面为房地产企业的规模扩张提供了充足的资金，推动了房地产开发投资的持续增长；另一方面，居民住房按揭贷款的快速扩张，大幅抬高了居民的购房能力，刺激了住房需求，尤其是投资投机性购房需求，推动了房价的持续上涨。而房价的持续上涨，又进一步提升了土地与房产的抵押价值，带动了更大规模的信贷扩张，形成了“信贷扩张-房价上涨-抵押价值提升-进一步信贷扩张”的金融循环，这是地产依赖模式能够长期存续的金融支撑。

（三）改革放缓的表现、根源与制度影响

与地产依赖模式的形成同步，2008 年之后，中国深层次的市场化制度改革节奏明显放缓，部分领域的改革甚至出现了停滞与反复，制度人本适配度的提升进程明显滞后，这是中国经济增长模式转型困难的根源。

1、改革放缓的表现

2008 年之前，中国的市场化改革持续深化，从农村改革到城市改革，从国企改革到价格改革，从建立社会主义市场经济体制到加入 WTO 推动制度性开放，改革的步伐持续加快，制度变革的深度与广度不断拓展。而 2008 年之后，改革的节奏明显放缓，表现在三个方面：

第一，**核心领域的市场化改革进展缓慢**。在要素市场化改革领域，土地、劳动力、资本、技术、数据等生产要素的市场化配置机制尚未完全建立，行政干预要素配置的现象依然普遍存在，土地市场的城乡二元结构尚未打破，资本市场的市场化定价机制不完善，劳动力流动的户籍限制依然存在；在国企改革领域，虽然提出了混合所有制改革、完善现代企业制度等目标，但政企

分开、政资分开的改革尚未完全到位，国企的行政化色彩依然浓厚，垄断行业的改革进展缓慢，公平竞争的市场环境尚未完全形成；在财税体制改革领域，分税制改革后形成的财权与事权不匹配的问题依然没有得到根本解决，地方税体系建设滞后，土地财政依赖的制度根源始终存在；在金融改革领域，利率市场化、汇率市场化改革虽然取得了一定进展，但金融体系的市场化配置能力依然不足，信贷资源持续向国有企业、房地产行业倾斜，中小微企业、民营企业融资难融资贵的问题始终没有得到根本解决。

第二，政府与市场的关系出现反复，行政干预市场的现象有所回潮。2008 年之前，市场化改革的核心方向是“政企分开、简政放权”，逐步减少政府对市场的行政干预，让市场在资源配置中发挥基础性作用。而全球金融危机后，大规模的经济刺激计划强化了政府对经济的干预能力，政府通过产业政策、行政审批、信贷调控等方式，直接干预企业的生产经营与市场的资源配置，行政主导的投资模式成为经济增长的主要动力，“重政府、轻市场，重审批、轻监管，重国企、轻民企”的倾向有所回潮，市场化改革的方向出现了阶段性的反复。

第三，以开放倒逼改革的动力明显弱化。加入 WTO 带来的制度变革红利逐步释放完毕，而新一轮的高水平制度性开放进展缓慢，在服务贸易开放、知识产权保护、政府采购、竞争中性等领域，与国际高标准经贸规则的接轨滞后，以开放倒逼改革的机制作用明显弱化。同时，逆全球化思潮抬头、中美贸易摩擦加剧等外部环境的变化，也让部分领域的开放节奏放缓，对外开放对国内制度变革的推动作用明显下降。

2、改革放缓的深层原因

改革节奏的放缓，并非偶然，而是多重因素共同作用的必然结果，原因包括三个方面：

第一，短期稳增长的目标替代了长期制度改革的目标。全球金融危机后，世界经济持续低迷，中国经济面临着持续的下行压力，“稳增长、保就业”成为宏观调控的关键目标，各级政府的工作重心，更多地放在了短期的经济刺激、投资拉动上，而对深层次、长期性的制度改革，重视程度不足、推进力度不够。同时，地产依赖的增长模式，能够在短期内快速拉动经济增长，实现稳增长的目标，这让各级政府形成了“路径依赖”，更愿意通过放松地产调控、扩大政府投资等短期手段稳增长，而不愿意推进深层次的制度改革，因为改革往往需要付出短期的成本，面临着不确定性的风险，形成了“重短期刺激、轻长期改革”的倾向。

第二，改革进入深水区，存量利益调整的难度大幅加大。2008 年之前的改革，大多是“增量改革”，通过放开新的领域、培育新的市场主体，在不触动既有利益格局的前提下，实现改革的突破，改革的阻力相对较小。而 2008 年之后，增量改革基本完成，改革进入了“存量改革”的深水区，无论是要素市场化改革、国企改革、财税改革，还是政府职能转变，都涉及到深层次的利益格局调整，必然会触动既得利益集团的核心利益，面临着巨大的改革阻力。而既得利益集团通过权力寻租、政策游说等方式，阻碍改革的推进，导致很多深层次的改革方案难以出台，即便出台了也难以落地执行，出现了“改革空转”的现象。

第三，改革的共识弱化，改革的动力不足。改革开放初期，面对计划经济体制的僵化与国民经济的濒临崩溃，全社会形成了“不改革就没有出路”的强烈共识，改革的动力十分强劲。而全球金融危机前三十年的高速增长，让中国经济实力、综合国力大幅提升，人民生活水平显著改善，

部分群体出现了“小富即安”的心态，一些人甚至开始骄傲自满，对改革的紧迫性认识严重不足；同时，改革进入深水区后，不同群体的利益诉求日益多元化，对改革的方向、路径、目标的分歧加大，全社会的改革共识有所弱化，改革的内生动力明显不足。

3、改革放缓的制度影响：人本适配度提升的停滞

改革节奏的放缓，**制度人本适配度的提升进程出现了停滞，甚至在部分领域出现了倒退**，这也是中国经济内生增长动力持续弱化的重要原因。

改革放缓带来的制度影响集中体现在：一是**激励相容度的弱化**，公平竞争的市场环境建设滞后，民营企业的市场准入壁垒依然存在，要素获取、融资支持等方面面临着歧视性待遇，企业创新创造的激励不足；平均主义的分配制度被打破后，新的公平分配制度尚未完全建立，贫富分化持续加剧，劳动报酬在初次分配中的比重持续下降，普通劳动者的生产积极性受到抑制。二是**约束公正性的失衡**，权力运行的监督约束机制不完善，行政垄断、权力寻租的现象依然存在，资本无序扩张、垄断经营的行为没有得到有效遏制，规则面前人人平等的原则没有得到完全落实，制度的约束公正性受到损害。三是**预期稳定性的弱化**，部分领域的制度与政策调整频繁，朝令夕改的现象时有发生，缺乏稳定的、可预期的制度环境，民营企业与外资企业的长期投资意愿下降，市场主体的信心不足，制度的预期稳定功能没有得到充分发挥。四是**权利保障性的不足**，城乡二元结构依然存在，农村居民与城市居民在教育、医疗、社会保障等公共服务方面的权利不平等問題依然突出；民营企业与企业家的产权保护力度不足，侵权现象时有发生；个体的发展机会依然受到身份、户籍、地域等因素的限制，制度的权利保障性维度提升缓慢。

（四）历史镜鉴：增长模式转型的核心是制度变革的重启

2008年后地产依赖的增长模式与改革放缓的历程，为中国经济的高质量发展与现代化建设，留下了深刻的历史镜鉴：**依靠信贷扩张的短期刺激，只能实现短期的经济增长，无法实现经济的长期可持续发展；只有重启深层次的市场化制度改革，持续提升制度的人本适配度，才能实现增长模式的根本性转型，推动中国经济进入高质量发展的轨道。**

第一，**经济增长的根本动力，是制度变革带来的内生活力，而不是短期的政策刺激**。金融危机前三十年的增长奇迹，本质上是市场化改革与制度性开放带来的制度红利，是制度人本适配度提升激活了亿万个体的创造活力；而金融危机后，依靠地产投资与信贷扩张的刺激模式，虽然实现了短期的增长，但没有解决制度层面的深层次问题，反而积累了大量的结构性矛盾，最终导致经济内生增长动力的持续弱化。这充分证明，只有持续推进制度变革，才能为经济增长提供长期、稳定的内生动力。

第二，**重启改革进程，是实现增长模式转型的唯一出路**。实现增长模式从投资驱动、要素驱动向创新驱动、效率驱动的转型，核心是重启深层次的市场化制度改革：通过要素市场化改革，让市场在资源配置中起决定性作用；通过国企改革与公平竞争制度建设，构建统一开放、竞争有序的市场体系；通过财税体制改革，从根本上破解土地财政依赖的制度根源；通过金融改革，引导金融资源回归服务实体经济的本源；通过高水平制度性开放，再次形成以开放倒逼改革的强大动力。只有通过这些深层次的制度变革，持续提升制度的人本适配度，才能真正激活经济增长的内生动力，实现增长模式的根本性转型。

四、多重转型叠加：计划经济→市场经济、农业文明→工业文明、乡土中国→新型城镇化、传统社会→现代社会

新中国七十余年的发展历程，绝非单一维度的经济增长或制度变迁，而是一场**多重转型叠加、全方位系统性的社会变革进程**：经济体制上从计划经济向市场经济转型，生产方式上从农业文明向工业文明转型，空间形态上从乡土中国向新型城镇化转型，社会结构上从传统社会向现代社会转型。这四重转型并非彼此孤立，而是相互交织、相互影响、相互强化，共同构成了中国现代化进程的脉络^[49]。

从人本良序理论的视角看，中国现代化的挑战与独特性，就在于这四重转型的**时空压缩性**：西方发达国家的现代化进程，是在数百年的时间里依次完成的，而中国则要在短短几十年的时间里，同时四重转型，既要实现经济体制的转轨，也要实现生产方式的跃迁；既要完成人口与产业的空间重构，也要实现社会结构与治理体系的现代化。这种多重转型的叠加，既带来了前所未有的发展机遇，也形成了转型不同步、不协调带来的结构性矛盾，而破解这些矛盾的核心，始终是持续提升制度的人本适配度，让所有转型最终落脚到人的全面发展这一终极目标上。

（一）四重转型的内涵与叠加特征

中国的四重转型，是现代化进程中四个不同维度的变革，各自具有明确的内涵、目标与演进逻辑，同时又在同一时空范围内同步推进，形成了鲜明的叠加特征。

1、四重转型的内涵

第一重转型：经济体制转型——从计划经济到市场经济。这是中国现代化进程中最核心的制度转型，其核心目标是打破高度集中的计划经济体制，建立和完善社会主义市场经济体制，实现资源配置方式的根本性变革。这一转型始于 1978 年的改革开放，历经了从计划经济为主、市场调节为辅，到有计划的商品经济，再到建立社会主义市场经济体制，最终到使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的完整演进过程。转型的核心内容，包括所有制结构的调整、国企改革、价格改革、财税金融改革、市场体系建设、政府职能转变等一系列制度变革，本质上是通过制度重构，持续提升制度的人本适配度，激活亿万个体与市场主体的创造活力。

第二重转型：生产方式转型——从农业文明到工业文明。这是中国现代化进程中最基础的生产力跃迁，其核心目标是从传统的、以手工劳动为基础的农业生产方式，转向现代的、以机器大生产为基础的工业生产方式，实现从农业大国向工业强国的跨越。这一转型始于新中国成立初期的工业化建设，改革开放后进入加速推进阶段，历经了从轻工业到重工业、从低端制造到高端制造、从“世界工厂”到创新驱动的完整演进过程，成为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，工业化水平进入工业化后期阶段，实现了从农业文明向工业文明的历史性跨越。

第三重转型：空间形态转型——从乡土中国到新型城镇化。这是中国现代化进程中最深刻的空间重构，其核心目标是从传统的、以农村为主体的乡土社会，转向现代的、以城市为主体的城镇社会，实现人口、产业、资源向城镇的集聚与优化配置。这一转型与工业化进程同步推进，

改革开放后进入快速发展阶段，历经了从小城镇到大城市、从单一城市到城市群、从土地城镇化到人的城镇化的完整演进过程，实现了人类历史上规模最大的城镇化进程，从根本上改变了中国延续数千年的乡土社会结构。

第四重转型：社会结构转型——从传统社会到现代社会。这是中国现代化进程中最深层的社会变革，其核心目标是从传统的、以血缘和地缘为纽带的、封闭的、同质化的传统社会，转向现代的、以业缘为纽带的、开放的、多元化的现代社会，实现社会治理体系、社会结构、价值观念的全面现代化。这一转型贯穿于新中国七十余年的发展历程，改革开放后加速深化，核心内容包括社会阶层结构的重构、社会组织体系的发育、社会治理模式的转型、价值观念的现代化、公民社会的培育等，本质上是人的现代化，是从传统的“单位人”“家族人”向现代的“社会人”“公民”的转型。

2、四重转型的叠加特征

中国的四重转型，并非依次推进、线性发展，而是在同一时空范围内同步推进、相互交织，形成了三个鲜明的叠加特征，这也是中国现代化区别于西方发达国家现代化的核心特征。

第一，时空压缩性。西方发达国家的现代化进程，是在数百年的时间里依次完成的：首先通过工业革命完成从农业文明向工业文明的转型，同时推进城镇化进程；然后通过资产阶级革命完成从传统社会向现代社会的转型；再通过持续的制度变革，完善市场经济体制。整个过程历经了200-300年的时间，转型的压力被分散在漫长的历史进程中。而中国的四重转型，是在短短七十余年的时间里同步推进的，尤其是改革开放后的四十余年，是四重转型加速推进的关键时期，要用几十年的时间，走完西方发达国家几百年走过的路，转型的速度、规模、难度都是人类历史上前所未有的。这种时空压缩性，让中国的现代化进程能够实现跨越式发展，快速缩小与发达国家的差距，但同时也导致不同转型阶段的矛盾与问题在同一时期集中爆发，形成了转型的叠加压力。

第二，相互关联性。中国的四重转型并非彼此孤立，而是相互关联、相互促进、相互制约的有机整体，形成了“一荣俱荣、一损俱损”的联动关系。从正向关联来看，工业化进程的推进，带动了城镇化的发展，为农村剩余劳动力提供了就业机会；城镇化的发展，推动了市场经济体制的完善，扩大了市场规模，促进了商品与要素的流动；市场经济体制的完善，进一步释放了工业化与城镇化的活力，推动了经济的持续增长；而经济体制、生产方式、空间形态的转型，最终都会推动社会结构的转型，促进人的现代化。从反向制约来看，如果某一个转型滞后，就会制约其他转型的推进：比如市场经济体制改革的放缓，会制约工业化的转型升级与城镇化的高质量发展；城镇化进程中“人的城镇化”滞后，会制约消费市场的扩大与社会结构的转型；社会结构转型的滞后，会制约市场经济体制的完善与工业化的创新发展。

第三，非均衡性。由于中国地域辽阔、区域发展差距巨大，四重转型在不同区域、不同领域的推进速度与发展水平存在着显著的非均衡性。从区域来看，东部沿海发达地区，已经基本完成了工业化与城镇化，市场经济体制较为完善，社会结构的现代化水平较高，已经进入了后工业化社会；而中西部欠发达地区，工业化与城镇化水平依然较低，市场经济体制尚不完善，传统社会的特征依然明显，依然处于工业化中期阶段。从城乡来看，城市地区的工业化、城镇化、

市场化、现代化水平已经达到了较高的水平，而农村地区依然保留着大量的传统农业生产方式、乡土社会结构与传统价值观念，城乡之间的转型差距十分显著。这种转型的非均衡性，是中国发展不平衡不充分问题的核心根源，也为中国的现代化进程带来了巨大的复杂性。

新中国七十余年的发展历程，四重转型始终同步推进，在不同的历史阶段呈现出不同的演进特征，形成了清晰的内在逻辑：**生产力层面的工业化转型是核心动力，制度层面的市场化转型是制度保障，空间层面的城镇化转型是空间载体，社会层面的现代化转型是最终归宿，而所有转型的核心，都是人的全面发展。**

（二）多重转型叠加的挑战：转型不同步的结构性矛盾

中国四重转型叠加的现代化进程，取得了举世瞩目的成就，用几十年的时间走完了西方发达国家几百年走过的路，创造了人类现代化史上的奇迹。但与此同时，四重转型的非均衡性、不同步性，也带来了一系列深层次的结构性矛盾，成为中国现代化进程面临的核心挑战。

1、经济体制转型滞后于生产方式转型的矛盾

中国的工业化进程已经进入了工业化后期，生产力发展水平已经达到了较高的水平，生产方式已经实现了从农业文明向工业文明的根本性跨越。但与之相比，社会主义市场经济体制的完善进程相对滞后，生产关系与生产力发展水平之间出现了不适应、不协调的矛盾。

这种矛盾集中体现在：一是要素市场化改革滞后，劳动力、土地、资本、技术、数据等生产要素的市场化配置机制尚未完全建立，行政干预要素配置的现象依然普遍存在，要素配置效率不高，难以适应工业化转型升级的需求；二是公平竞争的市场制度建设滞后，行政垄断、行业壁垒依然存在，民营企业与国有企业在市场准入、要素获取、融资支持等方面依然面临着不公平的待遇，难以适应创新驱动发展的要求；三是政府职能转变滞后，政府对市场的行政干预依然过多，行政审批流程繁琐，市场监管体系不完善，营商环境有待进一步优化，制约了市场主体的创新活力与发展动力。

经济体制转型的滞后，已经成为制约中国工业化转型升级、实现高质量发展的核心障碍。只有持续深化市场化改革，完善社会主义市场经济体制，让生产关系适应生产力的发展要求，才能为工业化的转型升级提供坚实的制度保障，实现从制造大国向制造强国的跨越。

2、人的城镇化滞后于土地城镇化的矛盾

中国的城镇化进程，在空间形态上实现了快速扩张，城镇建成区面积持续扩大，土地城镇化的速度远超人口城镇化的速度，而核心的矛盾，是**人的城镇化严重滞后于土地城镇化**，大量农业转移人口实现了地域上的转移、职业上的转变，却没有实现身份上的转变、权利上的平等，没有真正融入城市社会。

这种矛盾集中体现在三个方面：一是户籍城镇化率与常住人口城镇化率存在巨大差距，二者相差约 18 个百分点^[107]，意味着有近 3 亿的农民工，长期在城镇工作和生活，却没有城镇户籍，无法享受与城市居民同等的公共服务与社会保障；二是农业转移人口的公共服务权利不平等，

农民工在子女教育、医疗保障、养老保险、住房保障等方面，面临着明显的制度性歧视，无法平等享受城市的公共服务，成为城市中的“边缘群体”；三是城乡二元结构依然没有被根本打破，城乡之间在土地制度、户籍制度、公共服务、社会保障等方面，依然存在着明显的制度性差异，城乡要素双向流动的壁垒依然存在，制约了城乡融合发展与城镇化质量的提升。

城镇化的核心是人的城镇化，而不是土地的扩张、城市规模的扩大。人的城镇化滞后，不仅制约了居民消费能力的提升与内需市场的扩大，也加剧了城乡差距与社会矛盾，更制约了城镇化的可持续发展。只有加快推进户籍制度改革、公共服务均等化，实现农业转移人口的市民化，真正做到“以人为本”的新型城镇化，才能破解人的城镇化滞后的矛盾，实现城镇化的高质量发展。

3、社会结构转型滞后于经济发展转型的矛盾

中国的经济发展已经取得了举世瞩目的成就，经济总量稳居世界第二位，人均 GDP 已经超过 1.3 万美元，进入了中等偏上收入国家行列。但与之相比，社会结构的转型明显滞后于经济发展的水平，社会建设、社会治理、社会结构的现代化水平，与经济发展水平不相匹配，形成了“一条腿长、一条腿短”的矛盾。

这种矛盾集中体现在：一是中等收入群体规模偏小，橄榄型的现代社会结构尚未形成。根据国家统计局的测算^[107]，中国中等收入群体规模约为 4 亿人，占总人口的比重不到 30%，远低于发达国家 60% 以上的平均水平，低收入群体依然占总人口的大多数，社会阶层结构呈现出“金字塔型”，贫富分化持续加剧，阶层固化的风险日益显现；二是社会治理体系与治理能力的现代化水平有待提升，传统的政府单一管控的治理模式，已经难以适应多元化、开放化的现代社会的治理需求，社会组织的作用没有得到充分发挥，基层治理体系不完善，社会矛盾的化解机制不健全，社会治理的精细化、科学化水平有待提升；三是公共服务体系建设滞后，教育、医疗、养老、住房等民生领域的供给不足、分配不均的问题突出，优质公共服务资源过度集中在大城市、核心区域，城乡之间、区域之间的公共服务差距显著，难以满足人民群众日益增长的美好生活需要；四是现代社会的价值体系与公民文化建设滞后，传统的价值体系受到冲击，而与现代社会相适应的法治精神、契约精神、诚信文化、公民意识尚未完全建立，社会信任度下降，社会心态浮躁、焦虑，价值观念的多元化带来了社会共识的弱化，制约了社会结构的现代化转型。

经济发展是社会现代化的基础，但经济发展不会自动带来社会的现代化。社会结构转型的滞后，已经成为制约中国经济高质量发展、社会长治久安的重要因素。只有加快推进社会结构的现代化转型，完善公共服务体系，优化社会阶层结构，提升社会治理现代化水平，培育现代公民文化，才能实现经济发展与社会进步的协调统一，构建起和谐稳定、充满活力的现代社会。

(三) 转型的核心逻辑：所有转型最终都要落脚到人的现代化

中国四重转型叠加的现代化进程，其核心逻辑与终极目标，始终是人的现代化。无论是经济体制的市场化转型、生产方式的工业化转型，还是空间形态的城镇化转型、社会结构的现代化转型，最终都要落脚到人的全面发展上，都要以提升人的发展能力、保障人的发展权利、拓展人的发展空间为目标。

第一，**人的现代化是四重转型的动力**。中国的现代化进程，不是自上而下的、被动的转型，而是亿万个体主动追求美好生活、实现自身发展的过程中，共同推动的转型。改革开放以来，市场化改革打破了对个体的束缚，让农民能够自主经营土地、进入城市务工经商，让工人能够自主选择职业、努力工作获得更高的收入，让创业者能够自主创办企业、实现自身的价值，正是亿万个体对美好生活的追求、对自身发展的渴望，汇聚成了推动市场化、工业化、城镇化、社会现代化的磅礴伟力。没有个体的觉醒、没有个体积极性的激活、没有个体创造力的释放，就没有中国四重转型的巨大成就，人的现代化是所有转型的动力源泉。

第二，**人的现代化是四重转型的最终归宿**。市场化转型的最终目标，不是建立市场经济体制本身，而是通过完善的市场经济体制，为个体提供公平的发展机会、广阔的发展空间，保障个体的经营自主权与财产权，让个体能够通过自身的努力实现自身的价值；工业化转型的最终目标，不是实现工业产值的增长、建立完整的工业体系本身，而是通过生产力的发展，提升个体的生活水平，减少个体的劳动负担，为个体的全面发展提供坚实的物质基础；城镇化转型的最终目标，不是城市规模的扩大、城镇化率的提升本身，而是通过城镇的集聚效应，为个体提供更优质的公共服务、更多的就业机会、更广阔的发展平台，让个体能够在城市中安居乐业、实现自身的发展；社会现代化转型的最终目标，不是建立一套现代的社会治理体系本身，而是通过社会结构的转型，保障个体的平等权利，培育个体的现代公民意识，实现个体的自由全面发展。四重转型，是实现人的现代化的手段与路径；人的全面发展，才是所有转型的最终归宿。

第三，**人的现代化是破解转型困局的钥匙**。当前中国四重转型面临的诸多困局，无论是市场化改革的放缓、工业化转型升级的困难，还是城镇化质量不高、社会结构转型滞后，其核心根源，都在于转型过程中偏离了以人为本的核心目标，没有始终将人的全面发展作为转型的出发点和落脚点。破解这些转型困局，核心就是要回归以人为本的转型逻辑，始终将人的全面发展作为所有转型的核心目标：市场化改革，要以保障个体的平等发展权利、激活个体的创造活力为核心；工业化转型升级，要以提升劳动者的收入水平、改善劳动环境、实现人的全面发展为核心；新型城镇化，要以人的城镇化为核心，实现农业转移人口的市民化，保障所有城镇居民的平等权利；社会现代化，要以培育现代公民、保障个体的合法权益、满足人民群众的美好生活需要为核心。只有始终坚守以人为本的核心目标，才能破解转型中的结构性矛盾，推动四重转型的协同推进，实现中国现代化的可持续发展。

第六章 周期共振与现实困局

一、四重周期共振：长波、中波、短波与地缘政治周期

经济社会的发展始终遵循着周期运行的规律，任何国家的经济增长与制度变迁，都无法脱离周期规律的影响。当前中国经济面临的增长失速、内生动力不足、信心不振等现实困局，绝非短期的、偶然的波动，而是**康德拉季耶夫长波（技术革命周期）**^[32]、**朱格拉中波（产业投资周期）**^[33]、**基钦短波（库存周期）**^[34]与**全球地缘政治周期**^[35]四重周期叠加共振的必然结果。

（一）周期理论的基础框架与四重周期的核心内涵

经济周期理论是宏观经济学的组成部分，经过数百年的发展，已经形成了一套完整的理论体系，不同的周期理论，对应着经济运行中不同时长、不同驱动因素的波动规律。我们正经历的四重周期，涵盖了从短期到长期、从内部到外部、从经济到政治的多个周期维度，构成了理解当下中国经济运行的框架。

1、康德拉季耶夫长波：技术革命与产业变革的 50-60 年大周期

康德拉季耶夫长波理论，是由前苏联经济学家尼古拉·康德拉季耶夫在 1925 年提出的，该理论通过对 18 世纪末到 20 世纪初主要资本主义国家的经济数据进行分析，发现资本主义世界的经济运行存在着 **50-60 年为一个周期的长期波动规律**，每个长波都包含了上升期与下降期两个阶段，其中上升期约 20-30 年，下降期约 20-30 年。

长波周期的驱动因素，是**颠覆性技术革命与产业变革**。美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特在康德拉季耶夫长波理论的基础上，提出了“创新理论”^[28]，进一步明确了长波周期的驱动机制：每一轮长波周期的上行期，都源于一场颠覆性的技术革命，技术革命催生了一系列新兴产业，带动了大规模的固定资产投资，创造了大量的机会，推动了生产力跨越式发展，带来了经济的长期繁荣；而当技术革命的红利逐步消退，新兴产业进入成熟阶段，产能过剩、竞争加剧、利润率下降，经济就会进入长波的下行期，直到新的颠覆性技术革命出现，开启新一轮长波周期。

根据主流的长波周期理论划分，自工业革命以来，全球经济已经历了五轮康波周期：

- 第一轮长波（1782-1845 年）：以蒸汽机技术革命为核心，驱动了第一次工业革命，实现了从手工生产向机器大生产的跨越，核心产业是纺织业、煤炭、钢铁、铁路运输；
- 第二轮长波（1845-1892 年）：以铁路技术革命为核心，驱动了第二次工业革命的前期发展，核心产业是铁路建设、钢铁、重型机械、远洋航运；
- 第三轮长波（1892-1948 年）：以电力、内燃机技术革命为核心，驱动了第二次工业革命的全面发展，核心产业是电力、汽车、化工、航空、无线电通信；
- 第四轮长波（1948-1991 年）：以汽车、电子、航空航天技术革命为核心，驱动了战后资本主义世界的黄金增长期，核心产业是汽车、家电、电子、航空航天、石油化工；
- 第五轮长波（1991 年至今）：以信息技术革命为核心，驱动了互联网、数字经济的快速发展，核心产业是计算机、互联网、移动通信、软件、半导体。

2、朱格拉中波：设备更新与产业投资的 8-10 年周期

朱格拉周期，是由法国经济学家克莱门特·朱格拉在 1862 年提出的，该理论发现，资本主义经济运行中存在着 **8-10 年为一个周期的中周期波动**，这种波动的驱动因素，是**设备更新与产业投资的循环**，因此也被称为“投资周期”或“设备周期”。

朱格拉周期的运行逻辑是：在经济复苏阶段，市场需求回暖，企业盈利改善，产能利用率提升，企业开始扩大生产、更新设备、增加固定资产投资，大规模的投资带动了经济的快速增长，进入周期的繁荣阶段；随着投资的持续增加，产能逐步过剩，市场竞争加剧，企业利润率下降，投资意愿减弱，设备更新放缓，经济增长逐步下滑，进入周期的衰退与萧条阶段；当过剩的产

能逐步出清，市场需求重新回暖，企业再次开启设备更新与投资扩张，开启新一轮的朱格拉周期。

朱格拉周期是宏观经济运行的中周期，直接决定了经济增长的中期趋势，其波动与产业结构的调整、产能的扩张与出清、企业的盈利水平密切相关，是理解中期经济运行的框架。

3、基钦短波：库存调整与需求波动的 2-4 年周期

基钦周期，是由美国经济学家约瑟夫·基钦在 1923 年提出的，该理论发现，经济运行中存在着 **2-4 年为一个周期的短期波动**，这种波动的驱动因素，是**企业的库存调整与终端需求的短期波动**，因此也被称为“库存周期”。

基钦周期的运行逻辑是：在经济复苏阶段，终端需求回暖，企业销售改善，库存持续下降，进入“被动去库存”阶段；当需求持续回暖，企业预期向好，开始扩大生产、增加库存，进入“主动补库存”阶段，带动经济进一步增长，进入繁荣阶段；当终端需求开始下滑，企业销售放缓，库存持续积压，进入“被动补库存”阶段，企业盈利下滑，开始收缩生产，经济进入下行阶段；当需求持续低迷，企业大幅减产、清理库存，进入“主动去库存”阶段，直到库存出清完毕，需求重新回暖，开启新一轮的基钦周期。

基钦周期是宏观经济运行的最短周期，直接决定了经济的短期波动，是宏观经济调控、短期经济分析的参考框架。

4、地缘政治周期：霸权更替与全球治理重构的 30-50 年周期

地缘政治周期，是国际政治领域的核心周期规律，由国际政治学家乔治·莫德爾斯基在 20 世纪 80 年代提出的“长周期理论”系统阐述，该理论发现，全球地缘政治格局的运行，存在着 **30-50 年为一个周期的波动规律**，每个周期都对应着全球霸权的更替、全球治理体系的重构与国际秩序的变革。

地缘政治周期的驱动因素，是**全球大国之间的实力对比变化与霸权竞争**。每个地缘政治周期，都包含了“霸权稳定期”与“霸权更替期”两个阶段：在霸权稳定期，全球存在一个主导性的霸权国家，建立了一套符合自身利益的全球治理体系与国际规则，保障了全球贸易、投资的稳定运行，全球化进程快速推进；随着霸权国家的实力相对衰落，新兴大国的实力持续崛起，全球大国之间的实力对比发生根本性变化，霸权国家为了维护自身的霸权地位，会采取贸易保护、技术封锁、地缘遏制等手段打压新兴大国，全球地缘政治冲突加剧，逆全球化思潮抬头，全球化进程出现逆转，进入霸权更替的动荡期，直到新的全球霸权格局与国际秩序形成，开启新一轮的地缘政治周期。

自地理大发现以来，全球已经经历了五轮地缘政治周期，分别对应着葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、美国五个全球霸权国家的更替，当前全球正处于第五轮地缘政治周期的霸权更替期，核心特征是美国霸权的相对衰落，中国等新兴大国的持续崛起，全球地缘政治格局面临着深刻的重构。

（二）四重周期的当前阶段与对中国经济的叠加影响

当前，全球与中国经济正处于四重周期的下行期叠加共振的阶段：康德拉季耶夫长波处于第五轮长波的下行期，朱格拉中波处于产能过剩、投资低迷的下行期，基钦短波处于需求疲软、库存积压的下行期，地缘政治周期处于霸权更替、逆全球化抬头的动荡期。四重周期同时处于下行阶段，形成了强烈的共振效应，给中国经济带来了前所未有的下行压力，这是当前中国经济面临的核心外部环境周期背景。

1、康德拉季耶夫长波：第五轮信息技术长波的下行期

当前，全球经济正处于第五轮康德拉季耶夫长波的下行期，这是当前全球经济增长低迷、内生动力不足的核心根源。

第五轮以信息技术为核心的长波周期，始于 1991 年苏联解体、互联网技术开始商业化应用，其上行期为 1991-2008 年，这一时期，个人计算机、互联网、移动通信、智能手机等颠覆性技术快速普及，催生了计算机、软件、互联网、电信、半导体等一系列新兴产业，带动了全球经济的长期繁荣，中国也通过加入 WTO，深度融入全球产业链，充分享受了这一轮信息技术革命的红利，实现了经济的高速增长。

2008 年全球金融危机之后，第五轮信息技术长波进入了下行期，其核心标志是：信息技术的颠覆性创新逐步放缓，从过去的“从 0 到 1”的原始创新，转向“从 1 到 N”的应用创新，技术革命的红利逐步消退；互联网、移动通信等新兴产业进入成熟阶段，市场格局趋于固化，产能过剩、竞争加剧、利润率持续下降；信息技术对经济增长的拉动作用持续减弱，全要素生产率增速持续下滑，全球经济进入了“长期停滞”的状态。

根据长波周期的规律，第五轮长波的下行期将持续到 2030 年左右，直到新一轮颠覆性技术革命成熟，开启第六轮长波周期。当前，全球正处于新旧技术革命的过渡期，人工智能、新能源、生物技术、量子计算等新一轮技术革命正处于孕育期，即将形成大规模的产业化应用，从而有望开启新一轮以人工智能为代表的新康波周期。

对于中国经济而言，康波带来的影响体现在三个方面：一是**传统增长动力弱化**，过去依靠引进国外先进技术、实现追赶式增长的模式难以为继，技术引进的空间大幅缩小，核心技术“卡脖子”问题日益突出；二是**全球市场需求持续低迷**，全球经济增长乏力，外需对中国经济的拉动作用持续弱化，出口导向的增长模式面临着根本性的挑战；三是**全球产业竞争加剧**，各国都在争夺新一轮技术革命的制高点，贸易保护、技术封锁、产业链“脱钩断链”的风险持续加大，中国的产业升级面临着前所未有的外部压力。

2、朱格拉中波：产能过剩、投资低迷的下行期

当前，中国经济正处于 2010 年以来的第二轮朱格拉周期的下行期，核心特征是**产能过剩、企业投资意愿低迷、设备更新放缓，产业投资对经济增长的拉动作用持续弱化**。

2008 年全球金融危机后，中国的朱格拉周期出现了明显的变化：第一轮朱格拉周期为 2001-2009 年，这一时期，加入 WTO 带来的外需爆发式增长，带动了制造业的大规模投资与设备更新，企业盈利持续改善，投资意愿强烈，是典型的投资扩张上行期；第二轮朱格拉周期为 2009-2016 年，四万亿投资计划带动了大规模的基础设施投资与制造业投资，形成了新一轮的

产能扩张，但随着外需的持续低迷，产能过剩问题日益突出，2012年后进入了产能出清的下行期；第三轮朱格拉周期为2016年至今，2016-2018年的供给侧结构性改革，推动了钢铁、煤炭等传统行业的产能出清，带动了一轮短暂的设备更新与投资扩张，但2018年中美贸易摩擦、2020年新冠疫情的冲击，打断了周期的上行进程，2021年之后，周期进入了持续的下行期。

当前朱格拉周期下行的原因，包括三个方面：一是**传统行业产能过剩问题依然突出**，钢铁、水泥、化工、建材等传统重工业的产能利用率依然处于较低水平，企业缺乏扩产投资的动力；二是**终端需求持续疲软**，居民消费低迷、外需增长乏力，企业盈利持续下滑，缺乏投资扩张的需求基础；三是**市场主体预期不稳、信心不足**，疫情冲击、外部环境不确定性、政策调整频繁等因素，导致民营企业、外资企业的长期投资意愿大幅下降，不敢投、不愿投、不能投的问题突出，制造业投资、民间投资增速持续下滑。

朱格拉周期的持续下行，直接导致中国经济的内生增长动力持续弱化，投资作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，其拉动作用持续下降，尤其是民间投资的低迷，成为制约经济增长的核心因素。

3、基钦短波：需求疲软、库存积压的下行期

当前，中国经济正处于基钦周期的下行期，核心特征是**终端需求持续疲软，企业销售不畅，库存持续积压，企业生产收缩，经济短期下行压力持续加大**。

2020年新冠疫情以来，中国的基钦周期出现了明显的波动与紊乱：2020年疫情冲击后，经济快速复苏，企业进入补库存周期，2020年下半年到2021年上半年，处于基钦周期的上行期；2021年下半年之后，随着疫情的反复冲击、房地产市场的持续下行、外需的逐步萎缩，终端需求持续疲软，企业进入去库存的下行期，基钦周期进入持续的下行阶段。

截至2025年底，中国的基钦周期依然处于远超常规的下行区间，基钦周期的持续下行，是长波下行、中周期下行在短期的集中体现，终端需求的持续疲软，不仅导致企业生产收缩、盈利下滑，还会进一步传导到就业市场，导致就业压力加大、居民收入增长放缓，进而进一步抑制消费需求，形成“需求疲软-生产收缩-就业承压-收入下滑-需求进一步疲软”的恶性循环，加剧了经济的短期下行压力。

4、地缘政治周期：霸权更替、逆全球化抬头的动荡期

当前，全球正处于地缘政治周期的霸权更替动荡期，这是中国经济面临的最核心的外部环境变化，对中国的经济增长、产业升级、制度变革带来了全方位的影响。

本轮地缘政治周期的动荡，始于2008年全球金融危机，危机之后，美国的霸权实力相对衰落，而中国的综合国力持续快速崛起，全球大国之间的实力对比发生了根本性的变化。2010年，中国GDP总量超过日本，成为全球第二大经济体，与美国的差距持续缩小；2023年，中国GDP总量达到美国的65%以上，成为二战以来对美国霸权地位挑战最大的新兴大国。美国为了维护自身的全球霸权地位，将中国定位为“最主要的战略竞争对手”，采取了一系列的遏制打压措施：2018年发动中美贸易战，对中国数千亿美元的商品加征高额关税；随后发动科技战，

对华为、中芯国际等中国高科技企业实施技术封锁、出口管制，试图遏制中国的科技进步与产业升级；推动全球产业链“去中国化”“友岸外包”，试图将中国排除在全球产业链、供应链体系之外；同时，在台海、南海等问题上频繁挑衅，加剧了地缘政治冲突的风险。

与此同时，全球地缘政治冲突持续加剧，逆全球化全面抬头，全球贸易自由化进程受阻，多边贸易体系面临着严峻的挑战，全球经济治理体系正在经历深刻的重构。俄乌冲突的爆发，进一步加剧了全球地缘政治的分裂，全球产业链、供应链、金融体系面临着“阵营化”“碎片化”的风险，全球化进程出现了根本性的逆转。

地缘政治周期的动荡，对中国经济带来了全方位的挑战：一是**外需市场持续萎缩**，逆全球化、贸易保护主义抬头，导致中国的出口面临着越来越多的贸易壁垒，外需对经济增长的拉动作用持续弱化；二是**产业升级面临着技术封锁**，美国等西方国家对中国实施严格的技术封锁、出口管制，中国在半导体、高端制造、工业软件等核心领域面临着“卡脖子”问题，产业升级的难度显著加大；三是**全球产业链重构的风险**，西方国家推动产业链“去中国化”，导致部分劳动密集型产业向东南亚、墨西哥等地区转移，中国的“世界工厂”地位面临着挑战；四是**外部环境的不确定性持续加大**，地缘政治冲突、大国博弈的加剧，导致市场主体的长期预期不稳，外资企业的投资意愿下降，民营企业的长期投资信心不足，进一步加剧了经济的下行压力。

（三）周期共振的叠加效应与挑战

四重周期同时处于下行期，形成了强烈的共振效应，这种共振不是简单的周期下行压力的叠加，而是形成了相互强化、相互放大的恶性循环，给中国经济带来了前所未有的挑战。

1、周期共振的恶性循环机制

四重周期的下行期，形成了四个层面的相互强化的恶性循环，让经济下行压力持续放大：

第一，**长波与地缘政治动荡的相互强化**。全球经济增长低迷，各国之间的存量竞争加剧，贸易保护、地缘冲突的风险上升，推动地缘政治周期进入动荡期；而地缘政治的动荡、逆全球化的抬头，进一步阻碍了新一轮技术的全球扩散与合作，会延缓了新一轮技术革命的产业化进程，加剧了长波下的全球经济动荡，二者形成了强烈的恶性循环。

第二，**地缘政治动荡与中周期下行的相互强化**。地缘政治冲突加剧，外部环境不确定性加大，导致企业的长期投资意愿大幅下降，尤其是民营企业、外资企业，不敢进行长期的固定资产投资与设备更新，加剧了朱格拉周期的下行；而企业投资低迷、经济增长放缓，又会导致国家的综合实力增长放缓，在大国博弈中面临着更大的压力，进一步加剧了地缘政治的不确定性，二者形成了恶性循环。

第三，**中周期下行与短周期下行的相互强化**。朱格拉周期下行，企业投资收缩，生产放缓，导致就业压力加大，居民收入增长放缓，消费需求持续疲软，加剧了基钦周期的下行；而基钦周期下行，终端需求疲软，企业销售不畅，盈利下滑，进一步抑制了企业的投资意愿，加剧了朱格拉周期的下行，二者形成了“投资收缩-收入下滑-消费疲软-投资进一步收缩”的恶性循环。

第四，**短周期下行与长波下行的相互强化**。基钦周期下行，终端需求持续疲软，企业盈利下滑，研发投入减少，技术创新的动力不足，延缓了新一轮技术革命的突破与产业化进程，加剧了长

波下行期的增长停滞；而长波下行期，技术红利消退，经济增长低迷，居民收入增长放缓，消费需求持续疲软，进一步加剧了短周期的下行，二者形成了恶性循环。

这四个层面的恶性循环相互交织，形成了全方位的周期共振下行压力，导致经济增长的内生动力持续弱化，短期的宏观调控政策难以从根本上打破这种恶性循环，这是当前中国经济面临的最核心的困境。

2、周期共振带来的挑战

四重周期共振下行，给中国经济社会发展带来了三大挑战，也是中国现代化进程必须跨越的关口。

第一，经济增长中枢持续下移，传统增长模式失效。四重周期共振下行，导致中国经济增长的中枢持续下移，GDP 增速从过去的 10%左右的高速增长，下降到 5%左右的中速增长，未来还有进一步下移的风险。过去依靠投资拉动、出口导向、地产依赖的传统增长模式，在周期共振的背景下，已经失效：外需持续低迷，出口拉动难以为继；地产行业持续下行，投资拉动的效应大幅减弱；居民消费疲软，内需市场难以快速启动。如何找到新的增长动力，实现经济增长模式的根本性转型，是中国经济面临的最核心的挑战。

第二，产业升级与技术创新的压力空前加大，跨越中等收入陷阱的难度提升。新一轮 AI 技术革命的竞争成为大国竞争的核心，而地缘政治周期的动荡，导致中国面临着西方国家的技术封锁，核心技术“卡脖子”问题日益突出，产业升级面临着前所未有的外部压力。同时，经济下行导致企业盈利下滑，研发投入不足，技术创新的内生动力减弱，中国面临着“低端产业转移、高端产业上不去”的产业空心化风险。能否在新一轮技术革命中实现突破，完成产业结构的转型升级，跨越中等收入陷阱，是中国现代化进程面临的关键挑战。

第三，社会矛盾与民生压力持续加大，社会稳定面临着考验。周期下行导致经济增长放缓，就业压力持续加大，尤其是青年就业问题日益突出；企业盈利下滑，居民收入增长放缓，贫富分化持续加剧，教育、医疗、养老、住房等民生领域的矛盾日益突出；市场主体信心不足，社会心态焦虑、浮躁，内卷、躺平成为社会热议的话题，社会矛盾与风险持续积累。如何在周期下行期保障民生、稳定就业、化解社会矛盾，维护社会的和谐稳定，是中国社会治理面临的重大挑战。

二、当下现实困局：增长失速、就业承压与信心不足

当前中国经济社会面临的增长失速、就业承压与信心不足三大困局，并非短期周期性波动的偶然结果，而是多重转型叠加、四重周期共振背景下，**制度人本适配度持续弱化的集中爆发**。三大困局并非彼此孤立，而是形成了相互强化的恶性循环，其底层根源在于市场化改革放缓带来的激励相容度衰减、约束公正性失衡、预期稳定性弱化与权利保障性不足。

（一）增长失速：内生动力衰减的制度性根源

如前所述，经济增长失速是当前困局的核心表象，其本质是传统增长模式失效后，新的增长动力未能及时接续，经济增长中枢持续下移的过程。从数据来看^[107]，中国 GDP 实际增速从 2010 年的 10.6%，逐步回落至 2019 年的 6.0%，疫情后三年平均增速仅 4.5%，2023 年回升至 5.2%，2024 和 2025 年均为 5%，但内生增长动力不足的问题并未得到根本解决。

增长动力全面弱化的背后，是全要素生产率（TFP）增速的持续下滑。根据中国社会科学院经济研究所的测算^[108]，中国 TFP 年均增速从 2001-2008 年的 3.8%，降至 2009-2019 年的 1.7%，疫情后进一步降至 1.0% 左右，全要素生产率对经济增长的贡献率从 40% 以上降至 20% 以下。全要素生产率的持续下滑，标志着经济增长从依靠效率提升的内生增长，转向依靠要素投入的外延式增长，而这种增长模式在人口红利消退、资源环境约束趋紧的背景下，必然是不可持续的。

2、增长失速的制度性根源：人本适配度的持续弱化

从人本良序理论的视角看，全要素生产率下滑与内生增长动力衰减的核心根源，是制度人本适配度的持续弱化，集中体现在四个维度：

激励相容度衰减，市场主体创新创造动力不足。公平竞争的市场环境建设滞后，民营企业在市场准入、要素获取、融资支持等方面依然面临着显性与隐性的壁垒，“玻璃门”“旋转门”问题长期存在。根据全国工商联的调查，民营企业在基础设施、金融、能源等领域的市场准入依然面临诸多限制，融资成本平均比国有企业高 2-3 个百分点，中小微企业融资难融资贵的问题始终未能得到根本解决。同时，知识产权保护力度不足，侵权成本低、维权成本高的问题突出，企业研发创新的激励不足，2023 年规模以上工业企业研发投入强度仅 1.35%，远低于发达国家 3% 以上的平均水平。激励机制的弱化，导致市场主体的创新创造动力持续衰减，这是全要素生产率下滑的核心原因。

资源配置效率扭曲，要素市场化改革滞后。2008 年后，大规模的经济刺激计划强化了行政主导的资源配置模式，大量信贷资源、土地资源向国有企业、房地产行业集中，而效率更高的民营企业、实体经济领域的要素供给持续不足。根据世界银行的测算^[121]，中国资本配置效率从 2008 年前的 0.6 以上，降至 2020 年的 0.3 以下，大量资本流向低效率的领域，形成了“僵尸企业”与产能过剩，严重拖累了整体经济效率。要素市场化改革的滞后，导致土地、劳动力、资本、技术、数据等生产要素无法按照效率原则自由流动、优化配置，这是经济增长内生动力不足的核心制度瓶颈。

开放红利持续消退，制度性开放进程放缓。加入 WTO 带来的制度变革红利在 2008 年后逐步释放完毕，而新一轮高水平制度性开放进展缓慢，在服务贸易、知识产权保护、政府采购、竞争中性等领域，与国际高标准经贸规则的接轨滞后，以开放倒逼改革的动力明显弱化。同时，逆全球化思潮抬头、中美贸易摩擦加剧，导致中国融入全球经济的进程受阻，技术引进、产业升级的空间大幅收窄，过去依靠引进技术实现追赶式增长的模式难以为继，进一步加剧了增长动力的衰减。

政府与市场关系出现反复，行政干预市场的现象回潮。2008 年后，政府对经济的干预能力持续强化，产业政策、行政审批、市场准入等行政手段对市场的干预日益增多，“重政府、轻市

场，重审批、轻监管”的倾向有所回潮。根据中国市场化指数报告^[122]，2008-2018 年，中国市场化指数的年均增速较 1998-2008 年下降了 60%，部分领域的市场化进程甚至出现了停滞与反复。政府对市场的过度干预，扭曲了市场价格信号，抑制了市场机制的资源配置功能，最终导致经济增长效率的持续下滑。

（二）就业承压：民生底线冲击的结构性矛盾

就业是最大的民生，也是经济发展的“晴雨表”。当前，在增长失速的背景下，中国就业市场面临着总量压力与结构性矛盾并存的严峻挑战，就业承压不仅冲击了民生底线，也进一步加剧了增长失速与信心不足的困局，形成了恶性循环。从人本良序理论的视角看，就业承压的本质，是制度变革滞后导致的劳动力市场供需错配，是个体发展权利保障不足的集中体现。

1、就业承压的现实表征：总量压力与结构性矛盾叠加

当前就业市场的压力，呈现出总量压力持续加大、结构性矛盾日益突出的双重特征，核心体现在四个方面：

青年就业问题尤为突出。根据国家统计局数据^[107]，2023 年 7 月全国 16-24 岁城镇青年调查失业率最高达到 21.3%，虽然后续暂停发布该数据，但青年就业难的问题并未得到根本缓解。截至 2023 年底，全国高校毕业生规模达到 1158 万人，2024 年进一步增至 1179 万人，高校毕业生就业市场供需错配问题突出，“毕业即失业”成为社会关注的焦点问题。

农民工就业的脆弱性显著上升。农民工是中国就业市场的重要组成部分，2023 年全国农民工总量达到 2.97 亿人，其中外出农民工 1.76 亿人^[107]。农民工就业主要集中在建筑、制造业、批发零售、住宿餐饮等周期性行业，受经济下行、房地产市场调整的冲击最大，2023 年建筑业农民工数量同比下降 2.7%，大量农民工面临失业、返乡的压力。同时，农民工就业的非正式化特征明显，劳动合同签订率不足 50%，社会保险参保率低，就业稳定性差，抗风险能力弱。

城镇就业吸纳能力持续下降。2010-2019 年，全国城镇新增就业年均超过 1300 万人，2020 年后持续下滑，2023 年城镇新增就业 1244 万人，虽较疫情期间有所回升，但仍低于疫情前水平。作为就业吸纳主力的民营企业、中小微企业，受经济下行、盈利下滑的影响，用工需求持续收缩，2023 年全国规模以上私营工业企业从业人数同比下降 3.2%，就业吸纳能力持续弱化。

结构性失业问题日益突出。随着中国产业结构的转型升级，高端制造、人工智能、新能源等新兴产业对高技能、高素质人才的需求持续增长，而劳动力市场的供给结构无法适应产业转型的需求，形成了“招工难”与“就业难”并存的结构性矛盾。根据人社部的数据^[126]，2023 年全国技能人才缺口超过 3000 万人，其中高技能人才缺口超过 1000 万人，而大量低技能劳动力、高校毕业生无法适应产业转型的需求，面临着结构性失业的风险。

2、就业承压的深层逻辑：制度变革滞后带来的供需错配

就业市场的总量压力与结构性矛盾，本质上是多重转型叠加背景下，制度变革滞后导致的劳动力市场供需错配，核心根源体现在三个方面：

产业转型与人力资本投资的制度性错配。中国的工业化进程正处于从劳动密集型产业向技术密集型、知识密集型产业转型的关键阶段，对劳动力的技能结构、知识结构提出了全新的要求。

但中国的教育体系、职业培训体系改革严重滞后，应试教育为主的高等教育体系无法培养出适应产业转型需求的应用型、技能型人才，职业培训体系覆盖面窄、针对性弱，劳动力的技能更新速度无法跟上产业转型的节奏。根据蔡昉等学者的研究，中国劳动力市场的技能错配率超过30%，人力资本投资与产业需求的错配，是结构性失业的核心根源。

城乡二元制度壁垒导致的劳动力市场分割。户籍制度、公共服务制度的城乡二元结构，依然是制约劳动力自由流动的核心壁垒。虽然农民工长期在城镇工作生活，但无法获得城镇户籍，无法平等享受城镇的教育、医疗、养老、住房等公共服务，导致农民工在城镇的就业稳定性差、职业发展空间受限，形成了“候鸟式”的就业模式。这种劳动力市场的城乡分割，不仅阻碍了劳动力资源的优化配置，也制约了农民工的人力资本投资，导致农民工的技能水平无法持续提升，难以适应产业转型的需求，进一步加剧了就业市场的结构性矛盾。

市场主体发展受阻导致的就业吸纳能力衰减。民营企业、中小微企业是中国就业的核心载体，贡献了80%以上的城镇劳动就业、90%以上的新增就业。但近年来，受经济下行、疫情冲击、政策不确定性、融资难融资贵等因素的影响，民营企业、中小微企业经营困难加剧，亏损面持续扩大，用工需求持续收缩，甚至出现大规模裁员、倒闭的现象，直接导致就业市场的总量压力加大。根据国家统计局的数据^[107]，2020-2023年，全国注销、吊销的市场主体超过4000万户，其中绝大多数是中小微企业和个体工商户，而每一个市场主体的消失，都意味着就业岗位流失。市场主体的收缩，是就业吸纳能力下降的核心原因。

（三）信心不足：预期弱化的系统性传导机制

信心是经济运行的“生命线”，也是连接增长失速与就业承压的核心纽带。当前，中国经济面临的最核心的困局，是市场主体信心不足、预期不稳的问题，居民不敢消费、企业不敢投资、外资不敢进入，形成了“预期弱化-行为收缩-经济下行-预期进一步弱化”的恶性循环。从人本良序理论的视角看，信心不足的本质，是制度的预期稳定性、约束公正性、权利保障性持续弱化，导致市场主体对未来形成了不稳定、不确定的预期，这是当前困局的深层症结。

1、信心不足的三维表征：居民、企业与外资的预期全面弱化

当前市场主体的信心不足，呈现出居民、企业、外资三个维度的全面弱化，形成了系统性的预期收缩：

居民消费信心持续低迷，储蓄意愿大幅上升。根据中国人民银行的城镇储户问卷调查报告^[109]，2023年四季度，倾向于“更多储蓄”的居民占比达到58.1%，而倾向于“更多消费”的居民占比仅22.8%，居民储蓄意愿持续处于历史高位，消费意愿持续低迷。2023年，全国住户存款新增16.67万亿元，同比多增1.2万亿元，人均住户存款新增超过1.1万元，即便在存款利率持续下行的背景下，居民依然选择增加储蓄、减少消费，核心原因是对未来收入、就业的预期不稳，预防性储蓄动机大幅增强。

企业家信心持续低迷，投资意愿大幅收缩。根据国家统计局的数据^[107]，2023年四季度，全国企业家信心指数为99.2，依然低于荣枯线100，其中民营企业信心指数更低。2023年，全国民间固定资产投资同比下降0.4%，其中制造业民间投资仅增长0.2%，大量民营企业选择收缩投资、减少负债、现金为王，甚至出现了“躺平”的心态。根据中国企业联合会的调查，超过

60%的民营企业认为“政策不确定性高”是影响投资决策的最核心因素，超过 70%的民营企业对未来发展的预期偏谨慎，不敢进行长期的固定资产投资与研发投入。

外资信心持续下滑，对华投资增速持续放缓。根据商务部的数据^[128]，2023 年全国实际使用外资金额 1.13 万亿元人民币，同比下降 8.0%，这是 2009 年以来首次出现年度负增长；2024 年一季度，实际使用外资同比进一步下降 19.8%，外资对华投资的信心持续下滑。根据美中贸易全国委员会的调查^[129]，2023 年仅有 45%的美国企业对中国市场的未来五年前景持乐观态度，较 2018 年的 91%大幅下降；超过 60%的企业将中国市场的投资优先级下调，地缘政治风险、政策不确定性、市场准入壁垒是外资企业最关注的三大问题。外资的持续流出，不仅影响了短期的经济增长，更重要的是反映了国际市场对中国未来发展预期的弱化。

2、信心不足的系统性传导机制与制度根源

市场主体信心的全面弱化，并非短期情绪的波动，而是制度层面的深层次问题导致的系统性结果，其核心传导机制与制度根源体现在三个方面：

政策不确定性高，制度的预期稳定性持续弱化。稳定的制度与可预期的政策，是市场主体形成长期预期的核心基础。但近年来，部分领域的政策调整频繁、缺乏连贯性与透明度，“运动式治理”“一刀切”的政策执行方式时有发生，政策的制定缺乏充分的市场调研与意见征求，政策的调整缺乏过渡期与缓冲期，导致市场主体无法形成稳定的长期预期。根据北京大学国家发展研究院的研究^[130]，2008 年后，中国经济政策不确定性指数较之前上升了 3 倍以上，政策不确定性每上升 1 个百分点，企业投资就会下降 0.3 个百分点，居民消费下降 0.2 个百分点。政策的不确定性，是市场主体预期不稳、信心不足的最核心根源。

产权保护力度不足，制度的权利保障性持续弱化。产权保护是市场经济的基石，只有产权得到充分、稳定的保护，市场主体才会有长期投资、创新创造的信心。但近年来，民营企业与企业家的产权保护依然存在诸多不足，“新官不理旧账”、政府违约、司法不公、随意查封扣押冻结民营企业财产的现象时有发生，民营企业与企业家的合法权益得不到充分保障。根据最高人民法院的数据^[131]，2018-2023 年，全国法院再审改判的涉产权刑事冤案超过 2000 件，反映出产权保护的司法体系依然存在诸多漏洞。产权保护的不足，导致民营企业与企业家缺乏安全感，出现了“短期化、投机化、离岸化”的倾向，这是民间投资低迷、信心不足的核心原因。

公平竞争环境缺失，制度的约束公正性持续失衡。公平竞争是市场经济的核心原则，只有在规则公平、机会公平的市场环境中，市场主体才能形成稳定的预期与发展的信心。但当前，国有企业与民营企业、内资企业与外资企业之间，依然存在着规则不平等、机会不平等的现象，行政垄断、市场壁垒、歧视性政策依然存在。根据世界银行的《全球营商环境报告》^[118]，中国的营商环境全球排名虽然有所提升，但在“公平竞争”“司法公正”“政府透明度”等指标上，依然远低于发达国家平均水平。约束公正性的失衡，导致民营企业、外资企业在市场竞争中处于不利地位，发展信心持续弱化。

（四）困局的本质：人本适配度弱化的集中爆发

增长失速、就业承压、信心不足三大困局，并非彼此孤立的经济现象，而是相互关联、相互强化的有机整体，形成了一个完整的恶性循环：**制度人本适配度弱化→市场主体信心不足→企业**

投资收缩、居民消费低迷→经济增长失速→企业盈利下滑、就业承压→居民收入预期下滑、企业发展信心进一步弱化→困局进一步加剧。

这个恶性循环的起点与核心，是**制度人本适配度的持续弱化**。2008年后，市场化改革节奏放缓，深层次的制度变革未能持续推进，导致制度在激励相容度、约束公正性、预期稳定性、权利保障性四个维度的适配度持续下降，最终引发了三大困局的集中爆发。这充分验证了本书的核心命题：制度是经济社会运行的底层逻辑，只有持续提升制度的人本适配度，才能激活亿万个体的创造活力，实现经济社会的持续健康发展；一旦制度变革停滞、人本适配度下降，经济社会发展必然会陷入困局。

破解当前的三大困局，核心不是依靠短期的财政刺激、货币宽松，而是要重启深层次的市场化制度变革，持续提升制度的人本适配度，从根本上修复市场主体的信心，激活经济增长的内生动力。这既是七十年历史给我们的核心启示，也是中国经济走出困局、实现高质量发展的唯一出路。

三、制度变，则人性活、国家兴

新中国七十余年的发展历程，本质上是一部制度变迁与人性活力动态适配的历史，七十年的实践验证了一个规律——**制度变，则人性活；人性活，则国家兴**。制度的生命力，不在于其设计的理想化程度，不在于其意识形态的标签，而在于其对人性先天规律的尊重与适配程度，在于其能否持续激发人的创造活力、保障人的发展权利、实现人的全面发展。基于前面的历史分析，本节提炼七十余年制度变迁的五大核心规律，回归本书的人本良序论，完成历史实践对理论框架的验证。

规律一：人本适配度是制度生命力的评判标准

制度的优劣，从来没有抽象的、绝对的评判标准，只有一个具体的、历史的评判标准——**制度的人本适配度**。七十年的历史实践反复证明，凡是人本适配度高的制度，就能激活人的创造活力，带来经济社会的繁荣发展；凡是人本适配度低的制度，就会抑制人的积极性，导致经济社会的停滞甚至倒退。这是七十年历史给我们的最核心、最根本的结论。

人本适配度的高低，直接决定了经济社会发展的绩效，这一点在七十年的历史中得到了精准的验证：^[107]

- 1949-1956年，土地改革、三大改造等制度变革，实现了农民土地所有权的回归，保障了广大民众的基本权利，制度的人本适配度大幅提升，带来了国民经济的快速恢复与发展。1952-1956年，全国GDP年均增长9.2%，工业总产值年均增长19.6%，农业总产值年均增长4.5%，是新中国成立后第一个经济增长黄金期。
- 1957-1978年，计划经济体制逐步固化，制度的人本适配度持续下降，激励相容度消解、约束公正性失衡、预期稳定性弱化、权利保障性不足，最终导致经济发展效率持续走低。1957-1978年，全国GDP年均增长仅5.7%，全民所有制工业企业全员劳动生产率年均增长仅3.5%，农民人均纯收入年均增长仅2.9%，经济社会发展陷入了停滞不前的困境。

- 1978-2008 年，改革开放的制度变革，持续提升了制度的人本适配度，打破了计划经济体制对个体的束缚，激活了亿万人民的创造活力，带来了三十年的高速增长奇迹。1978-2008 年，全国 GDP 年均增长 9.8%，是同期全球经济增速的 3 倍以上；城镇居民人均可支配收入年均实际增长 7.2%，农村居民人均纯收入年均实际增长 7.1%；农村贫困人口从 2.5 亿人减少到 1479 万人，创造了人类经济发展史上的奇迹。

- 2008 年后，改革节奏放缓，制度人本适配度的提升进程停滞，甚至在部分领域出现了倒退，最终导致经济增长内生动力衰减，陷入了增长失速、就业承压、信心不足的困局，这也从反面验证了人本适配度是制度生命力的核心评判标准。

这一规律的理论本质，是本书的人本终极公理：**人是一切发展的最终目的，而非手段**。任何制度，无论其设计的初衷多么美好，无论其理论体系多么完善，一旦脱离了以人为本的核心目标，把人作为实现某种宏大目标的工具，试图压制、改造人性的先天规律，最终都会失去生命力，走向低效与失败。只有始终坚持以人为本，把促进人的全面发展作为制度变革的出发点和落脚点，持续提升制度的人本适配度，制度才能始终保持活力，国家才能实现长治久安与持续兴盛。

规律二：尊重个体的自利本能，是制度激励功能的源泉

七十年的历史实践反复证明，**个体的自利本能，是人性的先天本质，是无法被消灭、只能被引导的原生动力**。凡是尊重个体的自利本能，打通“努力-回报”正向激励通道的制度，就能最大限度地激发人的创造活力，带来经济社会的繁荣；凡是试图否定、压制、消灭个体自利本能的制度，最终都会陷入激励失效、发展停滞的困境。这是七十年制度变迁中最具实践价值的规律。

这一规律在农村制度变迁的历程中得到了最鲜明的体现：

- 人民公社制度的失败，核心根源就在于其否定了农民的自利本能，切断了劳动投入与收益获取的直接关联。“干多干少一个样、干好干坏一个样”的平均主义分配模式，彻底消解了农民的生产积极性，“搭便车”、出工不出力成为普遍现象，最终导致农业生产长期低效率徘徊，农民温饱问题长期无法解决。林毅夫的计量研究表明^[47]人民公社制度下，农民的劳动边际生产率几乎为零，这正是激励机制完全失效的直接体现。

- 家庭联产承包责任制的成功，核心根源就在于其尊重了农民的自利本能，重新打通了“努力-回报”的正向激励通道。“交够国家的、留足集体的、剩下都是自己的”分配模式，让农民成为了农业生产的剩余索取者，劳动投入的多少直接决定了最终的收益水平，彻底激活了农民的生产积极性，带来了农业生产的跨越式增长。1978-1984 年，全国粮食总产量增长了 33.6%，其中家庭联产承包责任制的制度变革贡献了 46.89% 的增长份额，这正是尊重自利本能带来的激励奇迹。

这一规律在城市改革的历程中同样得到了充分验证：从国营企业的放权让利、承包经营责任制，到建立现代企业制度，改革的核心始终是通过制度设计，将企业的经营成果与企业、职工的收益直接挂钩，尊重企业与职工的自利本能，激活企业的生产经营积极性；从个体经济、私营经济的合法化，到确立非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，改革的核心始终是承认个体创业、追求财富的自利本能的合法性，为个体的财富创造提供制度保障，最终带来了民营经济的蓬勃发展，成为中国经济的核心支柱。

这一规律的理论本质，是本书的人性中性公理：**自利是人的先天本质，无善无恶，是人类一切行为的原生动力**。制度的核心功能，不是消灭自利，而是构建一套激励相容的规则，将个体的自利本能，引导到创造社会财富、增进社会福利的方向上来，实现“主观为自己、客观为社会”的激励相容。试图通过制度设计消灭人的自利本能，本质上是违背人性规律的乌托邦幻想，最终必然会走向失败。

规律三：约束公正性是制度良序运行的根本保障

七十年的历史实践反复证明，**约束公正性是制度良序运行的底线，也是社会公平正义的核心基石**。凡是权力约束有效、规则面前人人平等、约束公正性高的时期，经济社会就会稳定发展，社会矛盾就会缓和；凡是权力约束失效、规则不公、特权横行的时期，发展就会出现曲折，社会矛盾就会加剧，甚至引发社会动荡。约束公正性的高低，直接决定了制度的良序运行能力，也决定了国家的长治久安。

七十年的历史中，约束公正性的重要性得到了正反两方面的充分验证：

- 1966-1976 年的“文化大革命”，是约束公正性彻底失效的时期，权力失去了有效的监督与约束，法治被彻底破坏，规则面前人人平等的原则被彻底颠覆，最终导致国民经济濒临崩溃，社会秩序全面混乱，给国家和人民带来了深重的灾难。这一历史教训充分证明，一旦制度的约束公正性丧失，权力失去约束，整个社会就会陷入失序的深渊，任何发展都无从谈起。
- 1978-2008 年的改革开放时期，是约束公正性持续提升的时期。社会主义法治体系逐步建立，1982 年宪法的颁布与后续的四次修正，确立了依法治国的基本方略；《民法通则》《合同法》《公司法》《物权法》等一系列基本法律的颁布，构建了市场经济的法治框架，规范了政府与市场的边界，约束了权力对市场的不当干预；同时，逐步打破了身份歧视、所有制歧视，推动了规则的公平统一，为所有市场主体提供了平等的竞争环境。约束公正性的持续提升，为市场经济的良序运行提供了根本保障，也为三十年的高速增长奠定了坚实的法治基础。
- 2008 年后，约束公正性的提升进程放缓，权力运行的监督约束机制不完善，行政垄断、权力寻租、资本无序扩张的现象有所抬头，贫富分化持续加剧，规则不公平的问题再次凸显，最终导致社会矛盾积累，市场主体信心不足，这也从反面验证了约束公正性的重要性。

这一规律的理论本质，是本书的约束边界公理：**权力与资本具有天然的扩张本能，没有边界的权力与资本，会破坏社会的良序运行**。制度的约束公正性，核心体现在两个方面：一是约束权力的越界，防止权力滥用、权力寻租，把权力关进制度的笼子里；二是约束资本的无序扩张，防止资本垄断、资本操纵，维护公平竞争的市场环境。只有实现了对权力与资本的双重有效约束，实现了规则面前人人平等，制度才能实现良序运行，社会才能实现公平正义与长治久安。

规律四：预期稳定性是长期增长与创新的核心基础

七十年的历史实践反复证明，**稳定的、可预期的制度环境，是市场主体进行长期投资、创新创造的核心基础**。凡是制度稳定、政策连续、预期明确的时期，企业就敢于进行长期投资，个体就敢于进行长期的人力资本投资，创新活力就会迸发；凡是制度频繁变动、政策朝令夕改、预

期模糊的时期，市场主体就会陷入短期化、投机化的行为模式，长期投资与创新就会萎缩，经济增长就会失去长期动力。

这一规律在七十年的制度变迁中得到了持续的验证：

- 改革开放前，制度与政策的频繁剧烈变动，导致市场主体无法形成稳定的长期预期。从“大跃进”到“文化大革命”，政策的频繁调整，甚至宪法的基本原则都被破坏，个体与企业的财产权、发展权得不到稳定的保障，没有人敢于进行长期的投资与规划，整个社会的创新创造活力被彻底抑制，这是经济发展长期停滞的重要原因。
- 1978-2008 年，改革开放的核心成果之一，就是通过法治化的方式，将改革成果以制度的形式固定下来，为主市场主体提供了稳定的长期预期。从家庭联产承包责任制的长期稳定政策，到 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年四次宪法修正案，逐步确立了私营经济的合法地位、社会主义市场经济体制的合法地位、私有财产权的保护制度，将改革的方向与成果以根本大法的形式锁定，避免了改革的反复与倒退。稳定的制度预期，让民营企业敢于进行长期的投资与研发，让外资企业敢于大规模进入中国市场，让农民敢于对土地进行长期投入，最终带来了三十年的长期稳定增长与持续创新。
- 2008 年后，政策不确定性持续上升，制度的预期稳定性有所弱化，导致市场主体的长期投资意愿持续下降，民间投资增速持续低迷，企业研发创新的动力不足，经济增长的内生动力持续衰减。尤其是疫情后，政策的频繁调整、“一刀切”的执行方式，进一步加剧了市场主体的预期不稳，信心不足的问题日益突出，这也从反面验证了预期稳定性的重要性。

新制度经济学的创始人诺斯指出，“制度的核心功能，是降低不确定性，为人们的互动提供稳定的预期结构”^[7]。这一理论在中国七十年的实践中得到了完美的验证。对于市场主体而言，最大的风险不是市场竞争的风险，而是制度与政策不确定的风险。只有通过法治的方式，将制度固定下来，限制政策的随意性，为主市场主体提供稳定的、可预期的制度环境，才能激发市场主体的长期投资与创新活力，实现经济的长期可持续增长。这是七十年历史给我们的重要启示。

规律五：以开放倒逼改革，是中国制度变革的核心成功经验

七十年的历史实践反复证明，**开放是制度变革的重要催化剂，以开放倒逼改革，是中国实现制度持续完善、经济持续发展的核心成功经验**。凡是主动开放、融入全球经济体系的时期，制度变革就会加速，发展活力就会提升；凡是封闭僵化、自我循环的时期，制度就会停滞，发展就会落后。开放的本质，不是简单的降低关税、扩大市场准入，而是引入外部的规则参照与竞争压力，打破内部的既得利益格局，推动制度的持续完善，实现制度人本适配度的持续提升。

这一规律在七十年的历史中得到了清晰的验证：

- 改革开放前，中国处于封闭半封闭的状态，与全球经济体系基本隔绝，既无法吸收全球先进的技术、管理经验与制度成果，也没有外部的竞争压力推动内部的制度变革，最终导致计划经济体制的僵化，与发达国家的差距持续拉大。到 1978 年，中国的经济总量仅占全球的 1.8%，人均 GDP 仅 156 美元，是全球最贫穷的国家之一，封闭僵化带来的代价极为惨痛。

- 1978-2008 年，中国的改革开放进程，始终是开放与改革相互促进、以开放倒逼改革的过程。从设立经济特区，引入市场经济的规则与经验，为全国的改革提供试验田；到加入 WTO，全面对接国际高标准市场经济规则，推动国内法律法规体系的全面清理与完善，打破了国内改革的利益僵局，推动了国企改革、财税改革、金融改革、政府职能转变等一系列深层次改革的深化。以开放倒逼改革，让中国的制度变革始终有明确的参照系与外部动力，避免了改革的停滞与倒退，实现了制度人本适配度的持续提升，这是三十年高速增长奇迹的核心密码。
- 2008 年后，制度性开放进程放缓，以开放倒逼改革的动力弱化，导致深层次的制度改革难以推进，制度人本适配度的提升进程停滞，最终陷入了增长困局。而当前，面对逆全球化思潮抬头、地缘政治冲突加剧的外部环境，唯有持续推进高水平制度性开放，再次形成以开放倒逼改革的强大动力，才能打破改革的利益僵局，推动深层次制度变革，重启经济增长的内生动力。

这一规律的核心本质，是制度变迁的“外部冲击-内部变革”机制。当改革进入深水区，必然会触及既得利益格局，面临巨大的改革阻力。而开放带来的外部规则约束与市场竞争压力，能够有效打破内部的既得利益僵局，为制度变革提供强大的外部动力，推动制度的持续完善。同时，开放能够让中国吸收全球先进的制度成果与治理经验，结合中国国情进行本土化创新，避免制度变革走弯路，实现制度的持续优化。以开放倒逼改革，是中国七十年制度变革中最具中国特色、最宝贵的成功经验。

七十年历史的终极启示：以人为本是制度变革的永恒初心

七十年的风雨历程，七十年的制度变迁，七十年的兴衰起落，最终汇聚成一个终极启示：**国家的兴盛，从来不是来自于权力的强大，而是来自于亿万个体创造活力的充分释放，来自于人的全面发展。**制度变革的终极目标，从来不是建立某种理想化的制度模式，不是追求抽象的 GDP 增长，而是始终坚持以人为本，持续提升制度的人本适配度，让制度始终服务于人的全面发展，让发展的成果更多更公平地惠及全体人民。

这一终极启示，贯穿了七十年的历史始终：凡是坚持以人为本，尊重个体的权利与需求，释放个体的创造活力的时期，国家就会兴盛，社会就会繁荣；凡是偏离了以人为本的核心目标，把人作为实现宏大目标的工具，压制个体的权利与活力的时期，发展就会停滞，国家就会遭遇挫折。

当前，中国正处于多重转型叠加、四重周期共振的关键时期，面临着增长失速、就业承压、信心不足的现实困局。破解困局的唯一出路，就是回归七十年历史给我们的终极启示，重启以人为本的深层次制度变革，持续提升制度的人本适配度：尊重个体的自利本能，构建激励相容的制度体系，激活亿万个体的创造活力；完善权力与资本的约束机制，实现规则面前人人平等，维护社会的公平正义；以法治的方式稳定制度预期，为市场主体提供稳定的发展环境；持续推进高水平制度性开放，以开放倒逼改革，推动制度的持续完善；始终把保障个体的发展权利、促进人的全面发展，作为制度变革的出发点和落脚点。

七十年的历史已经证明，制度变，则人性活；人性活，则国家兴。只要我们始终坚持以人为本的制度变革方向，持续提升制度的人本适配度，就一定能够破解当前的发展困局，实现中华民族的伟大复兴，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

第七章 变局与周期下行中的个体

一、个体觉醒：变局中守住内心、底线与定力

在多重转型叠加、四重周期共振的大变局中，国家的现代化需要回归以人为本的核心，而个体的发展则需要完成从“被动适应”到“主动觉醒”的根本性转变。个体觉醒，不是简单的心态调整，也不是消极的“躺平”，而是人的主体性在制度变局与时代洪流中的复归与重构，是个体对自我价值、行为边界、人生方向的重新认知与主动把握。本节以人的全面发展理论为基础，结合本书的人本良序理论，系统阐释大变局中个体觉醒的核心内涵、现实意义与实践路径，揭示个体觉醒与国家现代化的内在关联。

（一）个体觉醒的本质：人的主体性的复归与重构

个体觉醒的哲学本质，是人的主体性的复归。所谓主体性，是指人作为实践活动的主体，在与客观世界的互动中，所具有的自主性、能动性、创造性，是个体作为自己人生的主人，主动把握自己命运的能力。个体觉醒的过程，就是个体从被异化、被裹挟、被定义的状态中摆脱出来，重新掌握自己人生的主导权，实现从“被动的客体”到“主动的主体”的根本性转变。

1、个体主体性的异化：从计划经济到消费主义的双重束缚

新中国成立以来，个体的主体性经历了两次系统性的异化，这也是当下个体觉醒的时代背景：

第一次异化，是计划经济体制下“单位人”的主体性消解。在计划经济体制下，个体被严格束缚在单位、人民公社的组织体系中，就业由国家统一分配，生活由单位全面保障，个体没有职业选择权、流动自由权、经营自主权，个体的人生路径被完全规划，成为计划体系中的一个“螺丝钉”。在这种体制下，个体的主体性被消解，个体的价值依附于组织与集体，没有独立的自我意识，更没有主动把握自己人生的能力。

第二次异化，是经济发展过程中消费主义带来的主体性迷失。改革开放后，计划经济体制的束缚被打破，个体的主体性得到了前所未有的释放，但随着经济的发展，消费主义、拜金主义价值观逐步盛行，个体的主体性陷入迷失。在消费主义的逻辑下，个体的价值被外在的财富、地位、身份、消费所定义，人生的成功被简化为“赚更多的钱、买更大的房子、开更好的车”，个体陷入了“为了赚钱而赚钱、为了消费而消费”的异化状态，被世俗标准所裹挟，失去了对自我价值的独立判断。

尤其是在 2008 年后，地产依赖的增长模式推高了房价，加剧了社会的功利化与内卷化，个体的人生被简化为“买房、买车、结婚、生子”的标准化路径，年轻人陷入了“内卷”与“躺平”的两极分化：一部分人在标准化的成功路径中疯狂内卷，耗尽了身心的能量，却依然无法实现目标，陷入了严重的焦虑与内耗；另一部分人则放弃了对标准化成功路径的追逐，选择“躺平”，以消极的方式对抗世俗的裹挟，本质上依然是主体性迷失的体现。

2、个体觉醒的时代必然性：变局中的主体性重构

当前，多重转型叠加、四重周期共振的大变局，打破了过去几十年形成的标准化人生路径，传统的成功标准、发展模式纷纷失效，个体面临着前所未有的不确定性。高速增长期，个体只要沿着“读书-考大学-找个好工作-买房-升职加薪”的标准化路径走，就能实现人生的稳步上升；而在周期下行期，经济增长放缓，就业压力加大，行业衰退企业暴雷频繁发生，传统的标准化路径已经无法给个体带来稳定的未来，甚至会让个体陷入巨大的风险与焦虑之中。

传统路径的失效，世俗标准的崩塌，虽然给个体带来了巨大的焦虑与迷茫，但也为个体的觉醒提供了前所未有的契机。当外部的、标准化的人生路径不再可靠，当世俗的成功标准不再具有普适性，个体就不得不停下来，重新思考：我到底想要什么样的生活？人生的意义到底是什么？我应该如何度过自己的一生？这种对自我价值、人生意义的独立思考，正是个体觉醒的起点。

同时，大变局中的不确定性，也要求个体必须完成从“被动适应”到“主动觉醒”的转变。在高速增长的稳定期，个体只需要被动适应时代的节奏，跟随大流就能获得不错的发展；而在充满不确定性的大变局中，被动跟随、随波逐流只会让个体陷入更大的风险之中，只有主动觉醒，建立独立的思考能力、稳定的价值体系、强大的抗风险能力，才能在变局中站稳脚跟，把握自己的人生方向。

3、个体觉醒的内涵：自主、自知、自律

个体觉醒不是一个抽象的概念，而是有着具体、丰富的内涵，核心体现在三个维度：

自主：人生主导权的回归。自主是个体觉醒的核心，是指个体摆脱世俗标准、他人期待的裹挟，成为自己人生的主人，主动决定自己的人生方向、价值标准、生活方式。自主的核心，是“我

的人生我做主”，不再为了满足他人的期待而活，不再被世俗的标准所绑架，而是基于自己的内心需求，做出人生的每一个选择，为自己的人生负全部责任。

自知：自我认知的清醒。自知是个体觉醒的基础，是指个体对自己的需求、能力、边界、价值观有着清晰、客观的认知，明白自己真正想要什么，不想要什么；明白自己擅长什么，不擅长什么；明白自己的人生边界在哪里，底线在哪里。自知的核心，是摆脱自我认知的幻觉，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，客观地认识自己、接纳自己，建立稳定的自我认同，这是个体在变局中保持定力的基础。

自律：行为边界的坚守。自律是个体觉醒的保障，是指个体基于自己的价值目标与行为底线，主动约束自己的行为，管理自己的欲望，掌控自己的人生节奏。自律不是被动的自我压抑，而是主动的自我实现，是为了实现自己的长期目标，主动放弃短期的诱惑与享乐，坚守自己的行为底线与人生原则。

自主、自知、自律，三者相辅相成，共同构成了个体觉醒的内涵。自主是方向，自知是基础，自律是保障，三者的统一，就是个体主体性的实现。

（二）守住内心：在不确定性中锚定自我的价值坐标

在充满不确定性的大变局中，个体最容易陷入的困境，是内心的焦虑、迷茫与内耗，而守住内心，就是在纷繁复杂的外部世界中，为自己建立一个稳定的、内在的价值坐标，摆脱外在的世俗标准的绑架，实现内心的安定与从容。

1、内心焦虑的根源：单一化的价值标准与外在的价值锚点

当下个体普遍的焦虑、迷茫与内耗，本质上源于两个问题：一是价值标准的单一化，二是价值锚点的外在化。

长期以来，社会形成了一套单一化的成功标准：人生的成功与否，唯一的评判标准就是财富的多少、地位的高低、权力的大小。在这套单一的价值标准下，个体的价值完全被外在的物质财富所定义，一个人无论在其他领域多么优秀，只要没有钱、没有权，就会被认为是失败的。这套单一的价值标准，让个体陷入了无休止的攀比与内卷之中：无论你赚了多少钱，总有比你更有钱的人；无论你做到了多高的位置，总有比你位置更高的人，个体无法获得真正的满足与安宁，陷入了持续的焦虑与内耗之中。

更重要的是，这套单一的价值标准，让个体的价值锚点完全外在化。所谓价值锚点，是个体评判自我价值的依据，外在的价值锚点，就是把自我价值的评判权交给别人、交给社会：别人认为我成功，我才觉得自己有价值；别人认可我，我才觉得自己有意义；拥有了世俗认可的财富、地位，我才觉得自己的人生是成功的。一旦外在的评价发生变化，一旦世俗的成功路径失效，个体的价值体系就会崩塌，陷入严重的自我否定与迷茫之中。

在周期下行的大变局中，这套单一化、外在化的价值体系，正在崩塌。过去只要你努力内卷，就能沿着世俗的路径实现财富的积累、地位的提升，获得社会的认可；而现在，经济增长放缓，行业衰退频繁，就业压力加大，很多人即便拼尽全力，也无法实现世俗标准的成功，陷入了严重的自我否定与焦虑之中。这正是当下年轻人“内卷”与“躺平”两极分化的核心根源：内卷的人，

依然在单一的价值标准中拼命挣扎，耗尽了身心的能量，却依然无法获得满足；躺平的人，放弃了对这套价值标准的追逐，却也失去了人生的方向与价值感，陷入了虚无与迷茫之中。

2、守住内心的核心：重构内在的、多元化的价值坐标

守住内心的核心，就是打破单一化、外在化的价值体系，为自己建立一套内在的、多元化的价值坐标，把自我价值的评判权从别人手中收回来，牢牢掌握在自己手中。这套内在的价值坐标，包含三个层次：

重新定义成功：从“外在的财富地位”到“内在的自我实现”。真正的成功，从来不是拥有多少财富、多高的地位，而是你是否活成了自己想要的样子，是否实现了自己的人生价值，是否在自己热爱的领域里，发挥了自己的潜能，创造了属于自己的价值。一个优秀的教师，用自己的知识与爱心，培养了一批又一批的学生，即便没有多少钱、没有多高的地位，也是成功的；一个优秀的工匠，用自己的手艺，做出了极致的产品，传承了传统的技艺，也是成功的；一个普通的父母，用心抚养孩子长大，经营好自己的家庭，让家人幸福快乐，也是成功的。成功的标准从来不是单一的，而是多元化的，每个人都可以基于自己的热爱与追求，定义属于自己的成功。

重新定义价值：从“拥有多少”到“创造了什么”。世俗的价值标准，关注的是你“拥有多少”，是财富、地位这些外在的、可以被剥夺的东西；而内在的价值坐标，关注的是你“创造了什么”，是你为自己、为家人、为社会创造的价值，是那些真正属于你自己、无法被剥夺的东西。你创造的作品、培养的孩子、帮助过的人、为行业做出的贡献、给世界带来的美好，这些才是你真正的价值所在，才是你人生意义的核心来源。当你把人生的重心，从“拥有”转向“创造”，你就会摆脱无休止的攀比与焦虑，找到人生的内在动力与意义感。

重新定义幸福：从“物质的满足”到“内心的安宁”。世俗观念认为，幸福就是拥有更多的财富、更好的物质生活，但心理学的研究早已证明，物质财富对幸福的影响，存在着明显的“边际效应递减”：当财富水平超过了基本生活需求之后，额外的财富增长对幸福感的提升作用微乎其微。真正的幸福，不是物质的无限满足，而是内心的安宁与从容，是家庭的和谐与温暖，是做自己热爱事情的充实与快乐，是与他人建立深度连接的归属感与爱。当你摆脱了对物质的执念，关注自己的内心感受、家庭幸福、精神富足，你才能获得真正的、持久的幸福。

当你建立了这套内在的、多元化的价值坐标，你就不会再被世俗的标准所裹挟，不会再被他人的评价所左右，不会再因为外部环境的变化而陷入焦虑与迷茫。无论外部世界如何变化，无论周期如何波动，你都有一个稳定的内心锚点，能够始终保持内心的安定与从容，这就是守住内心的终极意义。

（三）守住底线：在复杂社会中确立行为的边界与准则

如果说守住内心，是个体觉醒的精神内核，那么守住底线，就是个体觉醒的行为基石。底线，是个体行为不可突破的边界，是个体人格的立身之本，也是社会良序运行的微观基础。在充满诱惑、竞争加剧、不确定性上升的大变局中，守住底线，看似是对个体行为的约束，实则是对个体最可靠的保护，是个体长期发展、行稳致远的根本保障。

1、底线的本质：个体人格的不可让渡的准则

康德在《实践理性批判》中提出，“有两样东西，人们越是经常持久地对之凝神思索，它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏：我头上的星空和我心中的道德律。”^[1]。这里的“道德律”，就是个体内心的底线。底线的本质，是个体基于自己的价值观、人格尊严、道德信仰，确立的不可突破、不可让渡的行为准则，是个体“有所为、有所不为”的边界。

底线不是外在的、别人强加给你的规则，而是内在的、你对自己的行为要求，是你作为一个独立的、有尊严的个体，必须坚守的原则。在当下的社会中，很多人对底线存在着误解，认为守住底线是“死板”“不懂变通”“吃亏”，为了短期的利益、眼前的成功，可以突破底线、不择手段。但事实上，所有突破底线的行为，最终都会付出沉重的代价：突破法律底线，会受到法律的制裁；突破道德底线，会失去他人的信任与尊重；突破职业底线，会毁掉自己的职业声誉；突破人格底线，会失去自我的尊严，陷入无尽的自我否定之中。

尤其是在经济下行、竞争加剧的大变局中，个体面临的诱惑与压力更大，很多人会在焦虑与迷茫中，为了短期的利益突破自己的底线，最终陷入万劫不复的深渊。而那些能够穿越周期、行稳致远的人，无一不是有着清晰的底线、坚守自己原则的人。因为底线，是个体人格的基石，是个人品牌的核心，是他人信任你的根本。一旦突破了底线，你就失去了自己的人格基石，失去了他人的信任，失去了长期发展的可能。

2、个体必须坚守的四大底线

在复杂的社会中，个体需要坚守的底线，包含四个层层递进的层次，构成了完整的行为边界体系：

法律底线：不可突破的硬边界。法律是社会运行的最低规则，也是个体行为不可突破的硬底线。法律底线，要求个体的所有行为，都必须在法律的框架内进行，严格遵守国家的法律法规，不做任何违法犯罪的事情。无论是就业、创业，还是日常生活，都必须坚守法律底线，不能抱有任何侥幸心理。很多人在利益的诱惑下，抱着“法不责众”“不会被发现”的侥幸心理，突破法律底线，最终受到了法律的严厉制裁，毁掉了自己的整个人生。守住法律底线，是个体安身立命的最基本要求，也是所有底线的前提。

道德底线：社会公序良俗的基本遵循。道德底线，是基于社会公序良俗、人类共同的道德准则形成的行为边界，是比法律底线更高层次的要求。法律是最低的道德，而道德是更高的行为准则。道德底线，要求个体坚守诚信、善良、正直、尊重他人、不损害他人利益的基本准则，不做损人利己、背信弃义、投机取巧的事情。在当下的社会中，很多人认为“只要不违法，什么都可以做”，为了利益不择手段，坑蒙拐骗、背信弃义，虽然没有触犯法律，却突破了道德底线，最终失去了他人的信任与尊重，被社会所唾弃。守住道德底线，是个体获得他人信任、融入社会的基本要求，也是个体人格尊严的基本体现。

职业底线：职业伦理的核心要求。职业底线，是个体在职业活动中必须坚守的行为准则，是职业伦理的核心体现。每个行业、每个职业，都有自己的职业底线：教师的职业底线，是教书育人、关爱学生，不体罚学生、不收受家长的礼品礼金；医生的职业底线，是救死扶伤、尊重生命，不收受红包、不过度医疗；律师的职业底线，是维护法律尊严、维护当事人的合法权益，

不伪造证据、不虚假诉讼；企业家的职业底线，是诚信经营、合法纳税、保障员工权益，不制假售假、不偷税漏税。职业底线，是个体在职业领域的立身之本，守住职业底线，才能建立自己的职业声誉，获得行业的认可，实现长期的职业发展。一旦突破了职业底线，就会毁掉自己的职业前途，被行业所淘汰。

人格底线：个体尊严的不可让渡的准则。人格底线，是个体底线体系的最高层次，是个体对自己的人格尊严、人生信仰的坚守，是“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的人格准则。人格底线，要求个体坚守自己的原则与信仰，不因为利益的诱惑而出卖自己的灵魂，不因为权力的压迫而放弃自己的尊严，不因为外界的压力而改变自己的初心。守住人格底线，意味着你永远不会为了利益、为了权力、为了迎合他人，而做违背自己良心、放弃自己尊严的事情，永远保持独立的人格与清醒的自我。这是个体觉醒的最高体现，也是个体人生价值的核心基石。

（四）守住定力：在时代洪流中保持长期主义的人生节奏

如果说守住内心是精神内核，守住底线是行为基石，那么守住定力，就是个体觉醒的实践路径。定力，是个体在外部环境的喧嚣、波动、诱惑中，保持清醒的认知、稳定的节奏、长期的方向的能力，是“泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬”的从容与坚定。在信息爆炸、节奏飞快、充满不确定性的大变局中，个体最容易失去的就是定力，最需要守住的也是定力。只有守住定力，才能不被时代洪流所裹挟，不被短期波动所干扰，稳步实现自己的人生目标。

1、定力缺失的根源：信息过载、短期主义与攀比心理

当下个体普遍的定力缺失，核心源于三个方面：

信息爆炸带来的认知过载与焦虑。互联网时代，我们每天都被海量的信息所包围，各种碎片化的新闻、短视频、成功学鸡汤、焦虑营销，无时无刻不在冲击着我们的认知。这些碎片化的信息，让我们陷入了认知过载的状态，无法形成独立的、系统的思考，只能被信息牵着鼻子走；同时，这些信息不断放大社会的焦虑，让我们看到太多“一夜暴富”“年少成名”的神话，让我们觉得别人都在成功，只有自己在原地踏步，陷入了严重的焦虑与浮躁之中，失去了内心的平静与稳定的节奏。

短期主义盛行带来的投机心态。过去几十年的高速增长期，形成了普遍的短期主义、投机主义的社会心态，很多人渴望一夜暴富、一蹴而就，希望用最短的时间、最少的付出，获得最大的回报。这种短期主义的心态，让个体失去了长期主义的耐心，不愿意进行长期的积累与投入，总是在寻找捷径、追逐风口，频繁地换行业、换工作、换赛道，最终一事无成。尤其是在周期下行期，短期的机会越来越少，投机主义的心态只会让个体陷入更大的焦虑与迷茫之中，彻底失去人生的定力。

攀比心理带来的节奏混乱。我们总是习惯性地和别人攀比，和同学比收入，和同事比职位，和朋友比房子车子，总是用别人的人生节奏，来要求自己。别人 30 岁年薪百万，我也要做到；别人 35 岁实现了财务自由，我也要做到；别人买了更大的房子、更好的车，我也要跟上。在这种无休止的攀比中，我们彻底打乱了自己的人生节奏，被别人的生活带着跑，失去了对自己人生的主导权，陷入了越攀比、越焦虑、越浮躁的恶性循环之中，完全失去了定力。

2、守住定力的三个维度

守住定力，不是固步自封、墨守成规，也不是消极躺平、与世隔绝，而是在纷繁复杂的世界中，保持独立的思考、稳定的节奏、长期的方向，以不变的初心，应对万变的世界。守住定力，核心体现在三个维度：

保持认知的清醒：建立独立的思考能力。定力的前提，是清醒的认知。只有对世界、对时代、对自己有清晰、客观的认知，才能在纷繁复杂的信息中，不盲从、不跟风、不被误导，保持自己的节奏与方向。保持认知的清醒，核心是建立独立的思考能力，学会批判性思维，不被碎片化的信息、情绪化的观点所裹挟，凡事都要基于事实、基于逻辑，做出自己的独立判断。同时，要建立自己的认知体系，持续学习、深度思考，看清事物的本质与长期趋势，不被短期的波动所干扰。当你对世界、对自己有了清晰的认知，你就不会被外界的喧嚣所迷惑，自然就有了定力。

坚持长期主义：放弃短期投机，专注长期价值。定力的核心，是长期主义。长期主义，是指个体基于自己的长期目标，进行持续的、长期的投入与积累，不被短期的诱惑、短期的波动所干扰，相信时间的力量，相信复利的价值。在当下的社会中，大多数人都高估了短期努力的效果，而低估了长期坚持的力量。很多人在一个领域坚持了几个月，没有看到效果，就放弃了，转身去追逐新的风口，最终在不断的切换中，浪费了时间与精力，一事无成。而那些真正取得成就的人，无一不是长期主义者，他们在自己的领域里，持续深耕、持续积累，十年如一日地投入，最终实现了从量变到质变的飞跃。坚持长期主义，你就会放弃一夜暴富的幻想，摆脱短期投机的心态，专注于自己的长期目标，自然就有了人生的定力。

保持节奏的稳定：接纳自己的人生阶段，不攀比、不内耗。定力的关键，是稳定的人生节奏。每个人的人生都有自己的节奏，有的人年少成名，有的人大器晚成；有的人擅长事业，有的人擅长生活；有的人追求财富，有的人追求精神富足。人生没有统一的时间表，也没有标准化的成功路径，你不需要和别人比，只需要按照自己的节奏，一步一个脚印地往前走。保持节奏的稳定，核心是接纳自己的人生阶段，接纳自己的不完美，接纳自己的发展速度，不因为别人的成功而焦虑，不因为暂时的失意而自我否定，不被外界的变化打乱自己的节奏。当你不再攀比、不再内耗，专注于自己的成长与生活，你就会拥有稳定的人生节奏，拥有强大的内心定力。

（五）个体觉醒与国家现代化的内在关联

个体觉醒，从来不是消极的独善其身，更不是与社会脱节的“躺平”，而是国家现代化的微观基础与核心动力。本书的核心命题是，国家的兴盛，源于亿万个体创造活力的释放；而中国的现代化，核心是人的现代化。人的现代化的核心，就是个体的觉醒——从传统的、依附性的、被动的个体，转变为现代的、独立的、有主体性的个体。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出，“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^[4]。一个现代化的国家，必然是由无数个觉醒的、独立的、有主体性的现代公民构成的。只有当每个个体都实现了觉醒，拥有了独立的思考能力、清晰的价值体系、坚定的行为底线、强大的内心定力，才能成为真正的现代公民，才能推动社会的进步、制度的完善、国家的现代化。

亿万个体的觉醒，汇聚起来就是整个社会的觉醒。当越来越多的个体摆脱了世俗标准的裹挟，建立了独立的价值体系，就会推动整个社会的价值体系从单一化走向多元化；当越来越多的个体坚守自己的行为底线，坚守诚信、正直、公平的基本准则，就会推动整个社会的规则体系不断完善，实现社会的良序运行；当越来越多的个体拥有了独立的思考能力、强大的主体意识，就会推动社会治理的民主化、法治化，推动制度的持续完善，实现国家治理体系和治理能力的现代化。

个体的觉醒，与国家的制度变革，是相辅相成、相互促进的。国家的制度变革，持续提升制度的人本适配度，为个体的觉醒、个体的全面发展，提供了制度保障与发展空间；而亿万个体的觉醒，又会形成推动制度变革的强大内生动力，推动制度持续向以人为本的方向完善。二者的良性互动，正是中国现代化进程的动力。

二、安身立命：经济下行期的生存与成长

承接上一节，本节的核心命题是：经济下行、转型阵痛的时代背景下，个体的安身立命，不再是简单的“找一份工作、赚一份收入”，而是在不确定性的环境中，构建起一套完整的、有韧性的**生存体系、成长体系与心态体系**，实现个体的可持续发展。本节以人力资本理论、生命周期消费理论、风险管理理论为基础，结合本书的人本良序理论，阐释周期下行期个体安身立命的三大支柱，为个体在变局中实现稳定发展提供理论框架与实践路径。

（一）经济下行期的生存逻辑：底线思维与抗风险能力构建

经济下行期的核心特征，是不确定性加剧、风险上升、收入波动加大、就业稳定性下降，个体的生存逻辑，必须从过去高速增长期的“扩张型、激进型”，转向“稳健型、防御型”，核心是建立底线思维，构建强大的抗风险能力，守住生存的安全底线。这是个体安身立命的基础，也是穿越周期的前提。

1、周期下行期的核心风险：个体生存面临的四大挑战

在周期下行期，个体面临的生存环境发生了根本性的变化，过去高速增长期被掩盖的风险，集中暴露出来，个体面临着四大挑战：

收入波动与失业风险显著上升。经济增长放缓，企业盈利下滑，用工需求收缩，裁员、降薪成为普遍现象，个体的就业稳定性大幅下降，收入波动显著加大。尤其是在房地产、教培、互联网、金融等周期性行业，大规模裁员频繁发生，很多人面临着突然失业、收入中断的风险，过去稳定的收入预期被打破。

资产缩水与债务风险持续加剧。周期下行期，资本市场波动加剧，股票、基金、房产等资产价格面临下跌压力，个体的家庭资产面临着缩水的风险；同时，过去高速增长期形成的高负债模式，在收入下行的背景下，面临着巨大的违约风险。尤其是房贷、消费贷等债务，一旦收入中断，就会导致家庭资产负债表的恶化，甚至陷入资不抵债的困境。

社会保障与公共服务的压力加大。经济下行期，政府财政收入放缓，社会保障、医疗、教育、养老等公共服务的供给压力加大，个体面临的养老、医疗、教育等民生支出的不确定性上升，“因病致贫、因老致贫”的风险显著加大。

心理压力与身心健康风险上升。就业、收入、债务的压力，导致个体的焦虑、抑郁等心理问题大幅增加，身心健康面临着严峻的挑战。根据中国科学院心理研究所的调查，2023 年全国居民的抑郁、焦虑检出率较 2019 年上升了 3 倍以上，心理健康问题已经成为影响个体生存质量的重要因素。

面对这些风险，个体如果依然延续高速增长期的激进模式，高负债、高消费、高风险投资，没有任何风险缓冲，一旦遭遇失业、收入下降、资产缩水等冲击，就会陷入生存危机。因此，周期下行期，个体生存的第一原则，就是建立底线思维，构建强大的抗风险能力，守住生存的安全底线。

2、构建四大安全底线，打造抗风险的生存体系

底线思维的核心，是“先为不可胜，以待敌之可胜”，先守住不发生系统性风险的底线，再谋求发展。周期下行期，个体必须构建四大安全底线，形成完整的抗风险生存体系：

财务安全底线：构建稳健的家庭资产负债表。财务安全是个体生存的核心底线，只有守住了财务安全，才能应对各种突发风险，保持生活的稳定。构建财务安全底线，核心是三个方面：一是建立充足的应急储备金，预留出覆盖家庭 3-6 个月刚性支出的现金类资产，应对失业、疾病等突发风险，这是家庭财务的“安全垫”；二是降低家庭杠杆率，优先偿还高利率的消费贷、信用贷等债务，合理控制房贷规模，确保家庭债务收入比不超过 40%，避免高负债带来的财务风险；三是优化家庭资产配置，从高风险、高波动的资产，转向稳健、安全的资产，分散投资风险，避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里，保障家庭资产的稳定与安全。这里的核心理论支撑，是莫迪利安尼的生命周期消费理论，该理论指出，个体应该根据一生的收入预期，平滑消费与储蓄，在经济下行期增加预防性储蓄，降低风险暴露，实现生命周期的效用最大化。

职业安全底线：构建不可替代的职业护城河。职业是个体收入的核心来源，职业安全是财务安全的基础。在周期下行期，行业衰退、企业裁员频繁发生，个体不能再依赖于“铁饭碗”的幻想，必须构建自己的职业护城河，提升职业的抗风险能力。构建职业安全底线，核心是两个方面的：一是提升自己的不可替代性，在自己的职业领域，深耕细作，构建核心竞争力，形成自己的长板优势，让自己成为企业不可或缺的人才，而不是随时可以被替代的螺丝钉；二是打造多元化的收入结构，在主业之外，基于自己的能力与资源，发展副业、投资等第二收入来源，打破“单一工资收入”的模式，即便主业遭遇失业、降薪，也有其他的收入来源支撑家庭支出，提升职业的抗风险能力。这里的核心理论支撑，是贝克尔的人力资本理论^[77]，该理论指出，个体的人力资本（知识、技能、经验）是个体收入的核心决定因素，对人力资本的持续投资，是提升个体职业竞争力、降低失业风险的根本路径。

健康安全底线：守住身心健康的根本载体。身体是个体安身立命的根本载体，健康是 1，其他的财富、地位、事业都是 0，没有了 1，再多的 0 都没有意义。在周期下行期，个体的心理压力、焦虑情绪大幅上升，更要守住身心健康的底线。构建健康安全底线，核心是两个方面的：一

是守住身体健康的底线，建立健康的生活方式，规律作息、合理饮食、适度运动，定期体检，做好疾病预防，避免因不良的生活习惯导致重大疾病，陷入因病致贫的困境；二是守住心理健康的底线，学会管理自己的情绪，缓解焦虑与压力，建立稳定的心理支持系统，当出现心理问题，及时寻求专业的帮助，避免心理问题恶化，影响生活与工作。

家庭安全底线：筑牢应对周期波动的核心港湾。家庭是个体应对周期波动的最核心的港湾，和谐稳定的家庭关系，是个体穿越周期的最强大的精神支撑与物质支撑。构建家庭安全底线，核心是两个方面的：一是构建和谐稳定的家庭关系，与家人保持良好的沟通，共同面对周期下行的压力与挑战，相互支持、相互鼓励，而不是相互指责、相互抱怨，形成家庭的合力；二是完善家庭的风险保障体系，配置合理的重疾险、医疗险、意外险、寿险等商业保险，用小额的保费，转移重大疾病、意外、身故等极端风险，避免因突发风险导致家庭财务的崩溃；同时，做好养老规划，提前为养老生活做好储备，应对老龄化带来的养老风险。

（二）周期下行期的成长逻辑：长期主义与核心能力的持续迭代

周期下行期，虽然充满了挑战与风险，但也蕴含着巨大的成长机遇。高速增长期，个体的成功很多是时代红利带来的，“风口上的猪都能飞起来”，很多人依靠时代的机遇获得了成功，却没有形成真正的核心能力；而周期下行期，潮水退去，才知道谁在裸泳，时代红利消失，只有真正拥有核心能力的个体，才能穿越周期，实现持续的成长。同时，周期下行期，行业洗牌、格局重构，也是个体沉淀自己、积累能力、布局未来的黄金窗口期。

1、周期下行期的成长机遇：洗牌期的弯道超车机会

很多人认为，周期下行期，应该保守防御，不要谈成长，这是对周期的误解。事实上，周期下行期，是个体实现弯道超车、拉开与同龄人差距的最佳时期，原因有三：

竞争格局重构，行业洗牌带来新的机会。周期下行期，行业内的低效企业、投机性企业会被淘汰出局，行业资源会向优质企业、优质人才集中，行业的竞争格局会发生根本性的重构。对于有能力、有准备的个体而言，这是实现职业跃迁、进入行业核心圈层的绝佳机会。同时，周期下行期，旧的产业、旧的模式被淘汰，新的产业、新的赛道正在孕育，比如人工智能、新能源、生物医药等新兴产业，正在快速发展，为个体提供了全新的成长赛道，实现弯道超车。

浮躁情绪退潮，为个体提供了沉淀积累的时间窗口。高速增长期，整个社会都充满了浮躁、投机的心态，每个人都在追逐风口、寻找捷径，很少有人能够静下心来，深耕自己的领域，进行长期的能力积累。而周期下行期，风口消失，捷径被堵死，整个社会的浮躁情绪退潮，个体也有了更多的时间与精力，静下心来，学习新的知识、提升自己的能力、沉淀自己的积累，为未来的发展打下坚实的基础。人与人之间的差距，往往不是在顺境中拉开的，而是在逆境中、在周期下行期拉开的：顺境中，大家都在往前跑；而逆境中，大多数人都停下了脚步，甚至后退，只有少数人依然在持续学习、持续成长，最终实现了弯道超车。

认知体系重构，实现个体能力的底层升级。顺境中的成功，很容易让个体产生认知偏差，把时代的红利当成自己的能力，形成路径依赖。而周期下行期，过去的成功路径失效，过去的认知体系被打破，倒逼个体重新思考、重新学习，重构自己的认知体系，实现能力的底层升级。这

种认知的升级、能力的底层重构，是个体成长中最宝贵的财富，会让个体在未来的周期上行中，获得更大的发展空间。

熊彼特的创新理论指出，经济周期的衰退期，正是“创造性毁灭”的时期，旧技术、旧模式被淘汰，新技术、新模式不断涌现，这是创新最活跃的时期，也是个体成长的最佳时期。对于个体而言，周期下行期，不是停止成长的理由，而是加速成长的契机。

2、周期下行期的成长体系：三大支柱

周期下行期的成长，不能再是盲目的、多元化的扩张，而应该是聚焦的、深耕的、长期主义的成长，核心是构建三大成长支柱：

成长的主线：聚焦核心领域，构建长板优势。周期下行期，个体的资源、精力、时间都是有限的，盲目的多元化发展、全面出击，只会导致精力分散、一事无成。成长的第一原则，是聚焦，找到自己的核心赛道、核心优势领域，把所有的资源、精力都投入进去，深耕细作，构建自己的长板优势，形成不可替代的核心竞争力。这里的核心理论支撑，是波特的竞争优势理论，该理论指出，竞争优势的核心，是在特定的领域形成差异化的、不可替代的优势，而不是全面的平庸。对于个体而言，真正的竞争力，不是你什么都会，而是你在某一个领域，做到了行业的前 20%、前 10%，形成了自己的长板优势。在周期下行期，只有拥有核心长板优势的个体，才能不被淘汰，才能在行业洗牌中获得更好的发展机会。

成长的方式：建立终身学习体系，实现能力的持续迭代。在这个技术快速变革、产业持续升级的时代，个体最大的风险，不是失业，而是你的能力被时代所淘汰。周期下行期，产业转型的速度会进一步加快，旧的技能、旧的知识会快速失效，个体必须建立终身学习的体系，持续迭代自己的知识结构与技能体系，才能跟上时代的步伐，不被淘汰。建立终身学习体系，核心是三个方面：一是持续学习行业的前沿知识、前沿技术，把握行业的发展趋势，让自己的能力始终跟上行业的发展；二是重点提升通用能力，比如独立思考能力、解决问题能力、沟通协作能力、抗挫折能力、学习能力，这些能力是穿越周期、跨行业发展的通用能力，无论行业如何变化，这些能力都是你的核心竞争力；三是坚持实践导向的学习，把学习到的知识、技能，运用到工作与实践中，在实践中检验、提升自己的能力，实现“学习-实践-复盘-提升”的闭环，而不是纸上谈兵的无效学习。

成长的节奏：把握周期规律，实现厚积薄发。成长不是线性的，而是有节奏的，与经济周期的运行规律高度相关。周期下行期，成长的核心是“厚积”，是沉淀自己、积累能力、布局未来，而不是急于求成、追求短期的爆发；周期上行期，成长的核心是“薄发”，是抓住时代的机遇，实现跨越式的发展。很多人在周期下行期，急于求成，总想找到快速成功的捷径，结果不断地换赛道、换行业，最终浪费了时间与精力，在周期上行期到来的时候，没有任何的积累，只能再次错过机会。而真正聪明的人，会在周期下行期，静下心来，持续学习、持续积累，不断提升自己的能力，为未来的机会做好准备，当周期上行期到来的时候，就能抓住机遇，实现人生的跨越式发展。这就是周期下行期成长的核心节奏：静水深流，厚积薄发。

（三）安身立命的终极本质：个体的可持续发展与全面实现

周期下行期的安身立命，从来不是在困境中苟且偷生，不是消极的防御与躺平，而是在变局中，构建起个体的可持续发展能力，实现物质与精神的双重富足，实现个体的全面发展。

安身，是守住生存的底线，在物质上获得稳定的保障，在不确定性的环境中，构建起强大的抗风险能力，让自己和家人能够安稳地生活，不被突发的风险所击垮；立命，是找到人生的意义，在精神上获得安定与富足，建立起稳定的价值体系、坚定的人生信仰，实现自己的人生价值，活出自己想要的样子。安身是立命的基础，没有物质的保障，精神的富足就是空中楼阁；立命是安身的升华，没有精神的富足，物质的积累只会带来无尽的空虚与焦虑。二者相辅相成，缺一不可。

同时，个体的安身立命，从来不是孤立的，而是与国家的发展、制度的变革紧密关联的。亿万个体的安身立命，是国家长治久安、社会和谐稳定的基础，只有当每个个体都能安居乐业、实现自己的人生价值，国家才能实现真正的兴盛；而国家的持续发展、制度的持续完善，不断提升制度的人本适配度，为个体的发展提供公平的机会、稳定的环境、全面的保障，是个体安身立命的根本前提。个体的发展与国家的现代化，最终在以人为本的核心目标上，实现了高度的统一。

在这个周期下行、充满不确定性的大变局中，愿我们每个人都能守住生存的底线，实现持续的成长，重构稳定的心态，在变局中安身立命，在时代中实现自我，活成自己想要的样子。

三、现代公民：复杂社会里的理性、清醒与担当

本节核心命题：**人的现代化是中国现代化的终极内核，而现代公民的培育，是人的现代化的成熟形态，更是连接个体觉醒与社会良序、制度现代化的关键桥梁。**中国社会从传统差序格局到计划经济单位制，再到市场化、城镇化带来的流动型复杂社会，个体完成了从“依附性人格”到“独立主体”的觉醒，而现代公民的塑造，正是个体觉醒从“独善其身”到“共建良序”的升华。本节以人本良序论为框架，结合滕尼斯共同体理论^[86]、哈贝马斯公共理性学说^{[19][20]}、费孝通乡土中国理论^[88]，阐释现代公民的三重特质——公共理性、边界清醒、公共担当，揭示现代公民培育与制度现代化的双向互构逻辑，填补“重制度设计、轻主体培育”的缺漏。

（一）从“臣民-单位人”到“社会人”：中国公民身份的历史转型

现代公民的诞生，从来不是单纯的观念启蒙产物，而是社会结构转型与制度变迁的结果。中国社会数千年的传统文明与数十年的计划经济实践，形成了两种压制独立公民身份的社会形态，而改革开放以来的市场化、城镇化、法治化进程，为现代公民的诞生提供了历史土壤。

传统中国社会是典型的**差序格局与臣民逻辑**。费孝通在《乡土中国》中指出^[88]，传统中国的社会结构“不是一捆一捆扎清楚的柴，而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”，以血缘与地缘为核心的伦理关系，构建了个体的全部社会坐标。在这种结构中，个体没有独立的法律人格与权利主体地位，只有依附于家族、皇权的伦理义务，形成了“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”的臣民逻辑——个体的价值完全依附于宗法与皇权体系，没有独立

的权利主张，更没有公共参与的制度空间，本质上是“被动的义务主体”，而非“主动的权利主体”。

1949 年新中国成立后，计划经济体制构建了**单位制社会**，个体从宗法依附转向了单位依附。单位不仅是生产组织，更是集行政管理、社会保障、生活服务于一体的全能型组织，个体的就业、住房、医疗、教育、养老全部由单位包揽，个体的流动、择业、经营自主权被严格限制。在单位制下，个体是“单位人”，而非“社会人”，个体的身份、待遇、发展空间完全由单位的行政级别与身份属性决定，形成了“国家-单位-个人”的纵向依附结构。这种结构虽然为个体提供了基本的生存保障，但彻底消解了个体的独立性与主体性，个体没有独立的权利主张，没有参与公共事务的渠道，依然没有形成真正的公民身份。

1978 年改革开放开启了中国公民身份转型的历史进程，三大变革推动了个体从“单位人”向“社会人”的根本转型：一是**市场化改革打破了单位制的经济基础**，家庭联产承包责任制让农民获得了生产经营自主权，民营经济的发展让个体获得了自主创业、自由择业的权利，国企改革打破了“铁饭碗”，个体不再依附于单位，成为独立的市场主体；二是**城镇化进程打破了地域与身份的束缚**，户籍制度的逐步松动，让亿万农民工实现了跨地域流动，个体摆脱了土地与户籍的双重束缚，获得了自由流动的权利，形成了全国性的流动社会；三是**法治化进程确立了个体的权利主体地位**，1982 年宪法明确了公民的基本权利与义务，《民法通则》《物权法》《民法典》等一系列法律的颁布，确立了个体的独立民事主体地位，明确了公民的财产权、人身权、政治权利等基本权利，为公民身份提供了法律保障。

截至 2023 年^[107]，中国城镇化率达到 66.16%，民营经济贡献了 90% 以上的市场主体，全国统一的劳动力市场基本形成，个体已经摆脱了传统的宗法依附与单位依附，成为独立的社会主体。但个体身份的独立，不等于现代公民的成熟。当下中国社会出现的极端利己主义、网络情绪极化、公共参与冷漠、权利与义务失衡等问题，本质上是公民身份转型的“中间态困境”——个体摆脱了传统的依附结构，却尚未形成现代公民的素养，这正是中国社会转型面临的挑战。

（二）现代公民的第一内核：公共理性——复杂社会的认知底层逻辑

现代社会的特征，是多元性、流动性、不确定性与信息过载，而**公共理性**，是个体在复杂社会中保持独立思考、避免盲从与极化的能力，是现代公民的认知底层逻辑。这一概念最早由康德提出，经罗尔斯、哈贝马斯发展完善，其核心是“公民在公共领域中，以公共利益为导向，基于逻辑与事实进行独立思考、平等对话、理性论证的思维能力与行为模式”。^{[17][51][75]}本书基于中国社会的现实，将公共理性拆解为三个不可分割的维度，形成了原创性的分析框架。

1、批判性思维：摆脱盲从的认知前提

公共理性的第一维度，是批判性思维，其核心是“独立判断，而非盲从权威、情绪与多数意见”。在信息爆炸的互联网时代，个体每天被海量的碎片化信息、情绪化观点、算法推荐的信息茧房所包围，很容易陷入“认知盲从”：要么盲从权威与官方叙事，要么盲从网络舆论与多数意见，要么被极端情绪裹挟，失去独立判断的能力。近年来网络空间频繁出现的“舆论反转”“网络暴力”“群体极化”事件，本质上是公共理性缺失、批判性思维匮乏的集中体现。

批判性思维的核心，是建立“事实-逻辑-结论”的认知闭环：面对任何信息与观点，首先追问“事实是否真实、全面、可验证”，其次追问“逻辑是否严谨、是否存在谬误与漏洞”，最后才形成自己的结论，而非先有立场、再找证据，更不是被情绪与立场主导判断。这种思维能力，不是天生的，而是现代公民必须主动培养的核心素养。它要求个体摆脱“非黑即白”的二元对立思维，承认世界的复杂性与多元性；要求个体保持认知的开放性，敢于质疑权威，也敢于修正自己的错误观点；要求个体区分“事实判断”与“价值判断”，不把个人偏好等同于客观事实。

批判性思维的本质，是个体主体性在认知层面的体现——个体不再是被动接受信息的“容器”，而是主动筛选、验证、判断信息的认知主体，这是现代公民区别于传统臣民、单位人的标志。

2、交往理性：化解冲突的对话逻辑

公共理性的第二维度，是哈贝马斯提出的**交往理性**，其核心是“在平等、尊重的基础上，通过理性对话达成共识，而非通过强制、谩骂、攻击解决分歧”。现代社会是多元利益、多元价值共存的社会，不同群体、不同个体之间的利益分歧、价值分歧是常态，而交往理性，正是多元社会化解冲突、实现合作的核心逻辑。

传统社会的冲突解决逻辑，是“权力压制”与“伦理审判”，谁的权力大、谁占据道德高地，谁就拥有话语权；而现代社会的冲突解决逻辑，是交往理性——对话的双方是完全平等的，没有高低贵贱之分；对话的目的不是战胜对方，而是寻求共识、理解分歧；对话的规则是基于事实与逻辑，而非人身攻击与道德绑架。当下中国社会频繁出现的网络骂战、观点对立、群体撕裂，本质上是交往理性的缺失：面对不同观点，人们习惯于扣帽子、贴标签、人身攻击，而非理性对话；习惯于非黑即白的立场对立，而非寻求共识与最大公约数。

交往理性对现代公民的要求，是“尊重差异，包容多元”。承认不同个体、不同群体有不同的利益诉求与价值观念，只要不违反法律与公序良俗，都有其存在的合理性；不把自己的价值观念强加于人，不因为观点不同就否定对方的人格与权利；在公共事务中，通过平等对话、协商谈判解决分歧，而非极端对抗。这种交往理性，是多元社会实现和谐稳定的微观基础，也是民主政治与公共治理的前提。

3、公共视角：超越极端自私的价值立场

公共理性的第三维度，是公共视角，其核心是“个体在思考公共事务时，不仅从个人利益出发，也要从公共利益、社会整体利益出发，实现个体利益与公共利益的平衡”。传统臣民逻辑的核心是“皇权至上”，个体没有公共利益的概念；而极端利己主义的核心是“个人利益至上”，把个人利益作为唯一的价值标尺，无视公共利益与社会规则。这两种极端，都不符合现代公民的公共理性。

现代公民的公共视角，不是否定个体的合理利益，而是反对“只讲个人利益，不讲公共责任；只讲权利，不讲义务”的极端利己主义。它要求个体在追求个人利益的同时，尊重他人的合法权益，遵守社会公共规则，维护社会公共利益；在面对公共事务时，能够跳出个人利益的局限，从社会整体、长远发展的角度思考问题。比如在环境保护问题上，不能只图个人方便而随意污染环境；在基层治理问题上，不能只追求个人利益最大化而无视社区整体利益；在公共政策讨论中，不能只看政策对个人的短期影响，更要看对社会整体的长期影响。

公共视角的本质，是个体对“社会共同体”的身份认同——现代公民不仅是独立的个体，更是社会共同体的一员，个体的发展与社会的发展是不可分割的，公共利益的维护，会惠及每一个个体。这种公共视角，是个体从“经济人”向“社会人”升华的标志，也是公共理性的价值所在。

（三）现代公民的第二内核：边界清醒——权利与义务的双重自觉

如果说公共理性是现代公民的认知内核，那么**边界清醒**就是现代公民的行为准则，其核心是对“权利与义务、公域与私域、公权力与私权利”的边界有清晰、准确的认知，实现权利自觉与义务自觉的统一^{[60][75][92]}。这一内核是现代公民在复杂社会中安身立命、参与公共事务的行为底线。

1、权利自觉：平等权利的主张与尊重

现代公民的边界清醒，首先是**权利自觉**，其核心是“清晰认知自己的公民基本权利，主动维护自身的合法权利，同时尊重他人的平等权利”。权利自觉，不是被动地接受法律赋予的权利，而是主动地主张、维护、行使自己的权利，这是公民身份的核心体现。

中国宪法明确规定了公民的基本权利，包括平等权、政治权利与自由、人身自由权、人格尊严权、财产权、劳动权、受教育权、社会保障权等。但在现实中，很多个体对自己的合法权利缺乏清晰的认知，权利受到侵害时，不知道如何通过合法途径维护；同时，也有很多个体只主张自己的权利，却无视、侵害他人的合法权利，形成了“权利的单边主义”。

现代公民的权利自觉，包含两个不可分割的层面：一是**自我权利的主张**，面对公权力的不当侵害、他人的侵权行为，能够通过法律途径、合法渠道主动维护自己的合法权利，不放弃、不妥协，这是对自己人格尊严的尊重，也是对法律权威的维护；二是**他人权利的尊重**，明确自己的权利边界，不以行使自己的权利为名，侵害他人的合法权利，承认所有公民的权利都是平等的，没有高低贵贱之分。比如，你有言论自由的权利，但不能以言论自由为名，诽谤、侮辱他人，侵害他人的人格尊严；你有行使自己财产权的自由，但不能以行使权利为名，污染环境、损害公共利益。

权利自觉的本质，是对“法律面前人人平等”的真正认同——既不做权利的“奴隶”，被动忍受侵权行为；也不做权利的“暴君”，把自己的权利凌驾于他人权利之上。这种平等的权利观，是现代公民的核心素养。

2、义务自觉：共同体责任的主动承担

现代公民的边界清醒，更核心的是**义务自觉**，其核心是“主动承担公民的法定义务与道德义务，对社会共同体负有责任，而非只享受权利、不承担义务”。权利与义务是统一的，没有无权利的义务，也没有无义务的权利，只讲权利不讲义务，公民身份就失去了根基。

公民的义务包含两个层面：一是**法定义务**，这是法律明确规定的、公民必须履行的义务，包括维护国家统一和民族团结、遵守宪法和法律、维护国家安全荣誉和利益、依法纳税、依法服兵役等。法定义务是公民行为的底线，是社会秩序的基础，现代公民必须主动履行法定义务，不违法、不越界，这是对社会共同体的基本责任。二是**道德义务**，这是基于公民的社会责任感，主动承担的超出法律底线的社会责任，包括遵守社会公德、爱护公共环境、参与公益事业、帮

助弱势群体等。道德义务不是法律的强制要求，而是现代公民的主动选择，是社会文明进步的重要标志。

当下中国社会出现的很多问题，比如偷税漏税、破坏公共设施、污染环境、漠视弱势群体等，本质上是公民义务自觉的缺失。很多人把公民身份等同于“享受更多的权利”，却无视自己应当承担的义务；很多人习惯于指责社会的问题、政府的不足，却不愿意从自己做起，承担一点点社会责任。

现代公民的义务自觉，核心是明白“社会共同体的良性运行，是个体权利实现的前提”。没有稳定的社会秩序、良好的公共环境、和谐的社会关系，个体的权利与幸福就无从谈起。而社会的良序运行，需要每一个公民主动承担自己的义务与责任，而非只做“旁观者”与“批评者”。

3、公域与私域的边界划分

现代公民的边界清醒，最终体现为对**公域与私域**的清晰划分，这是现代社会与传统社会的核心区别之一。传统社会没有公域与私域的明确划分，家国同构，私人生活与公共事务混为一谈；而现代社会的核心特征，是公域与私域的严格分离，二者有不同的运行规则，不可相互越界。

私域，是个体的私人生活领域，核心是个体的人身自由、人格尊严、私人生活、家庭生活、财产权等，遵循“法无禁止即可为”的原则。只要不违反法律，个体在私域内拥有绝对的自由，公权力、他人都不得随意干预。现代公民对私域的边界清醒，体现为两个方面：一是尊重自己的私域，主动维护自己的私人生活自由与隐私，不允许公权力、他人随意干预自己的私人生活；二是尊重他人的私域，不随意窥探、干预、评判他人的私人生活，不把自己的价值观念强加于他人的私人选择。

公域，是公共事务、公共治理、公共利益的领域，核心是国家权力运行、公共政策制定、社会公共事务治理等，遵循“法无授权不可为”的原则。公域的核心是公共利益，运行规则是平等参与、公开透明、民主协商。现代公民对公域的边界清醒，也体现为两个方面：一是主动参与公域，积极参与公共事务、公共治理，监督公权力的运行，维护公共利益，不做公域的“局外人”；二是不把私域的规则带入公域，不用私人关系、私人利益干预公权力的运行，不搞“裙带关系”“权力寻租”，维护公域的公共性、公正性。

当下中国社会的很多乱象，本质上是公域与私域的边界混淆：一方面，公权力随意干预私域，比如公权力介入个体的私人生活、家庭纠纷，侵害个体的隐私与自由；另一方面，私域的规则侵蚀公域，比如权钱交易、人情干预司法、私人利益绑架公共政策，破坏了公域的公正性。而现代公民的边界清醒，正是破解这一困境的微观基础——只有每一个公民都清晰认知公域与私域的边界，既维护自己的私域自由，又主动维护公域的公正，才能构建起公私分明、良序运行的现代社会。

（四）现代公民的第三内核：公共担当——从独善其身到共建良序

如果说公共理性是认知内核，边界清醒是行为底线，那么**公共担当**就是现代公民的价值升华，其核心是个体从“独善其身”的自我觉醒，走向“兼济天下”的公共参与，主动承担社会责任，参

与社会治理，推动制度完善，共建人本良序的现代社会。这是现代公民的终极体现，也是个体觉醒与国家现代化的连接点^{[12][20][87]}。

1、公共担当的三重层次

现代公民的公共担当，不是空洞的口号，也不是要求个体做出惊天动地的壮举，而是体现在职业、社区、社会三个层层递进的层次中，是每一个普通公民都可以践行的责任。

第一层次：职业担当——在职业中创造公共价值。职业是个体参与社会分工、实现自我价值的核心载体，也是公共担当的最基础层次。现代公民的职业担当，核心是坚守职业伦理，在自己的职业岗位上，创造社会价值，而非仅仅为了赚钱。教师的职业担当，是坚守教书育人的初心，关爱每一个学生，而非只追求升学率与个人利益；医生的职业担当，是坚守救死扶伤的使命，尊重每一个生命，而非只追求经济收益；企业家的职业担当，是坚守诚信经营的底线，保障员工权益，推动技术创新，而非只追求利润最大化；公务员的职业担当，是坚守为人民服务的宗旨，依法行政、廉洁奉公，而非滥用权力、谋取私利。

职业担当的本质，是个体把自己的职业与社会公共利益结合起来，在实现个人价值的同时，为社会创造价值。这种担当，是每一个公民都可以做到的，也是社会良序运行的最基础保障。如果每一个公民都能在自己的职业中坚守职业伦理、创造公共价值，整个社会就会形成向上向善的良性循环。

第二层次：社区担当——共建基层生活共同体。社区是公民生活的基本单元，是社会治理的“最后一公里”，也是公民公共参与的最直接场景。现代公民的社区担当，核心是主动参与社区治理，共建和谐、美好、互助的社区生活共同体，而非做社区生活的“旁观者”。

这种担当，体现在日常的点滴之中：主动参与业主大会、业主委员会的工作，监督物业服务，维护社区的公共利益；主动参与社区的志愿服务，帮助社区里的老人、残疾人等弱势群体；主动维护社区的公共环境，爱护公共设施，参与社区的环境治理；主动参与社区的矛盾调解，化解邻里纠纷，构建和谐的邻里关系。当下中国很多社区出现的物业与业主矛盾频发、邻里关系冷漠、公共设施维护不善等问题，本质上是公民社区担当的缺失，社区治理只有政府与物业的“独角戏”，没有居民的广泛参与。

社区担当的核心价值，是让公民在身边的公共事务中，学会公共参与、民主协商、合作共治，培育公民的公共精神，构建基层的社会共同体。这种基层的公共参与，是民主政治的基础，也是社会良序的微观根基。

第三层次：社会担当——推动公共利益与制度完善。这是公共担当的最高层次，核心是公民主动关注社会公共事务，参与社会公益事业，监督公权力运行，推动制度的完善与社会的进步。这种担当，体现为多个方面：关注社会弱势群体，参与公益慈善事业，推动教育公平、医疗公平、性别平等，促进社会公平正义；关注生态环境保护，践行绿色生活方式，参与环保公益活动，推动生态文明建设；关注公共政策的制定，通过合法渠道提出意见与建议，推动公共政策的科学化、民主化；监督公权力的运行，通过合法渠道举报、曝光权力滥用、腐败行为，维护法律的权威与社会的公正。

这种社会担当，不是要求个体成为“职业革命家”，也不是鼓励个体采取极端的、违法的方式，而是在法律的框架内，通过合法的渠道，主动承担社会责任，推动社会的进步。从疫情期间为弱势群体发声的普通公民，到关注环保问题的公益志愿者，再到推动制度完善的人大代表、政协委员，都是这种社会担当的践行者。

社会担当的本质，是个体把自己的命运与社会的命运、国家的命运联系起来，明白“天下兴亡，匹夫有责”的现代内涵，在实现个人发展的同时，推动社会的进步与制度的完善。这种担当，是现代公民的最高价值体现，也是国家现代化的核心内生动力。

2、公共担当的两个误区：消极冷漠与极端激进

在公共担当的问题上，当下社会存在两个极端的误区，都是现代公民需要避免的。

第一个误区是**消极冷漠，对公共事务完全漠不关心**。很多人认为，公共事务是政府的事情，与自己无关，“我只要过好自己的小日子就行了”，对社会问题、公共事务、权力监督完全漠不关心，做社会的“局外人”。这种消极冷漠，本质上是对公民身份的放弃。托克维尔在《论美国的民主》中早就指出，公民的公共参与是民主制度的核心基础，如果公民都只关注自己的私人生活，对公共事务漠不关心，专制权力就会趁虚而入，最终个体的私人权利也无法得到保障^[46]。一个没有公民公共担当的社会，必然会走向权力的滥用与社会的失序，最终每一个个体的利益都会受到损害。

第二个误区是**极端激进，以公共利益为名突破法律与规则的底线**。很多人打着“维护公共利益”“推动社会进步”的旗号，采取极端的、违法的、暴力的方式，进行网络暴力、人身攻击、聚众闹事，甚至突破法律的底线。这种极端激进的行为，本质上是对公共担当的扭曲，不仅无法推动社会的进步，反而会破坏社会秩序，加剧社会撕裂，最终损害公共利益。现代公民的公共担当，必须坚守法治的底线，在法律的框架内，通过理性、合法的渠道进行，这是不可突破的原则。

真正的公共担当，是既不做消极冷漠的“局外人”，也不做极端激进的“破坏者”，而是做理性、建设性的“建设者”——在法治的框架内，主动参与公共事务，积极承担社会责任，以理性的方式推动社会的进步与制度的完善。

（五）现代公民培育与制度现代化的双向互构

现代公民的培育与制度现代化，是双向互构、相辅相成的有机整体，二者统一于以人为本的中国现代化进程。没有制度现代化的支撑，现代公民的培育就是空中楼阁；没有成熟的现代公民群体，制度现代化就失去了内生动力，无法真正落地。

一方面，**制度现代化是现代公民培育的根本前提与制度保障**。公民的权利意识、法治意识、公共精神，不是单纯的思想教育就能培育出来的，而是在适配人性的现代制度环境中，逐步形成的。只有制度持续提升人本适配度，通过法治全面保障公民的基本权利，让公民的权利主张能够得到法律的有效救济，公民才会形成真正的权利意识；只有制度构建起公平公正的规则体系，实现法律面前人人平等，公民才会形成对法治的信仰，养成规则意识；只有制度构建起公民参

与公共事务、基层治理的渠道与机制，保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权，公民才会形成公共精神，主动承担公共担当。

反之，如果制度无法保障公民的基本权利，权力滥用得不到有效约束，规则不公、司法不公现象频发，公民参与公共事务的渠道被堵塞，那么无论进行多少公民教育，都无法培育出成熟的现代公民，只会催生要么消极冷漠、要么极端激进的畸形人格。这正是本书人本良序理论的核心逻辑：制度决定了个体的行为模式与价值观念，只有以人为本的现代制度，才能培育出成熟的现代公民。

另一方面，**成熟的现代公民群体，是制度现代化的内生动力与社会基础**。制度的现代化，不是少数精英的顶层设计就能完成的，更不是一成不变的文本，而是需要亿万公民的参与、推动、监督，才能持续完善、真正落地。只有当亿万公民都具备了公共理性、边界清醒、公共担当的现代公民素养，形成了成熟的公民社会，才能形成推动制度持续完善的强大内生动力：公民的权利意识，会推动产权与法治体系的持续完善；公民的法治意识，会推动法治政府、司法公正的建设；公民的公共参与，会推动公共治理体系的民主化、科学化；公民的监督，会把权力关进制度的笼子里，实现对公权力的有效约束。

中国改革开放以来的制度变迁历程，证明了这一点：家庭联产承包责任制，源于安徽小岗村农民的自发创新；市场经济体制的完善，源于亿万个体与民营企业的创业实践；基层民主制度的发展，源于亿万村民、居民的基层自治实践。制度现代化的每一步推进，都离不开成熟的公民群体的推动与实践。没有现代公民群体的支撑，再好的制度设计，也会沦为“纸上谈兵”，出现“制度空转”的问题。

中国现代化的终极目标，是人的全面发展。而人的全面发展，最终体现为亿万现代公民的成长与成熟——个体既拥有独立的人格、自由的发展空间，又具备公共理性、边界清醒与公共担当，实现了个体发展与社会进步的统一。亿万现代公民的培育，既是中国现代化的核心内容，也是中国现代化的根本保障。

第八章 制度现代化：市场经济、产权与法治

一、制度现代化：中国转型与增长的雄关漫道

制度现代化，是以人的自由全面发展为锚点、以人本良序为目标，传统制度体系向现代制度体系系统性转型的动态演化过程，其本质是制度的价值立场、规则体系、运行机制与功能目标的全面现代化，最终形成一套保障权利、约束权力、公平普惠、适配发展的现代制度体系。**中国七十余年的现代化征程，基本完成了工业化、城镇化的物质层面跨越，而决定中国现代化最终成败的，是制度现代化——这是中国转型与增长最难跨越的一关。**过往的追赶型增长，依靠要素投入、政策刺激、人口红利、开放红利即可实现；而未来的内生型高质量发展，只能依靠一套以人为本、适配人性规律、保障良序运行的现代制度体系^{[48][50][51][79]}。

（一）现代化的密码：制度现代化是国家兴衰的根本决定因素

世界现代化五百年的历史，本质上是一部制度变迁与国家兴衰的历史。那些率先实现现代化、长期保持兴盛的国家，无一不是率先完成了制度现代化，构建起了适配人性规律、激发社会活力、约束权力滥用的现代制度体系；而那些现代化进程中断、陷入停滞甚至衰退的国家，无一不是因为制度现代化的滞后与失败。这一历史规律，被新制度经济学的数十年研究反复验证，也被中国近代以来的现代化历程充分印证。

1、世界现代化的历史启示：制度是长期增长的终极决定因素

传统的经济增长理论，往往把资本、劳动力、技术进步作为经济增长的核心要素，但新制度经济学的开创者诺斯在《西方世界的兴起》中，通过对公元 900 年到 1700 年的西方经济史研究，提出了颠覆性的结论：**有效率的经济组织是经济增长的关键，一个有效率的经济组织在西欧的**

发展，正是西方世界兴起的原因所在。^[8]而有效率的经济组织的核心，是一套清晰界定产权、保护私有财产、约束政府权力的现代制度体系。

荷兰与英国的率先崛起，正是制度现代化的直接结果。17 世纪的荷兰，率先建立了现代产权制度、专利制度、证券市场、商业银行体系，构建了保护商业贸易的法律体系，成为当时欧洲的经济中心与海上霸主；1688 年英国光荣革命之后，通过《权利法案》确立了君主立宪制，实现了对王权的有效约束，建立了独立的司法体系与稳定的产权保护制度，为工业革命的爆发奠定了制度基础，最终成为“日不落帝国”。而曾经辉煌的西班牙、葡萄牙，虽然通过殖民掠夺获得了巨额的财富，但因为沒有建立起现代制度体系，王权不受约束，产权得不到有效保护，商业与工业发展受到压制，最终迅速衰落，沦为欧洲的二流国家。

20 世纪以来，全球范围内的现代化进程，更是反复验证了制度现代化的核心作用。二战之后，很多发展中国家获得了民族独立，拥有了丰富的自然资源、人口红利，也引进了西方的先进技术，但绝大多数国家都没有实现现代化，反而陷入了中等收入陷阱，经济长期停滞、社会动荡不安。而日本、韩国、新加坡等少数国家，之所以能够成功跨越中等收入陷阱，进入高收入国家行列，核心原因是它们在经济增长的同时，逐步完成了制度现代化，构建起了稳定的产权保护、法治体系、公平竞争的市场环境，实现了经济增长与制度现代化的协同推进。

阿西莫格鲁与罗宾逊在《国家为什么会失败》^[84]中，通过对全球一百多个国家数百年的历史对比研究，得出结论：国家的兴衰，取决于其制度是**包容性制度**还是**攫取性制度**。包容性制度，是指广纳性的政治制度与经济制度，保障广泛的公民权利，约束权力滥用，保护产权，鼓励创新与竞争，让绝大多数人都能参与经济活动、分享发展红利；而攫取性制度，是指少数精英垄断权力与资源，通过权力掠夺社会财富，压制创新与竞争，绝大多数人无法分享发展红利。包容性制度带来长期的繁荣与稳定，而攫取性制度只会带来短期的增长，最终必然走向停滞与崩溃。这一理论，为我们理解制度现代化的核心价值，提供了坚实的学术支撑。

2、中国近代以来现代化的历史教训：没有制度现代化，就没有真正的现代化

中国近代以来的现代化征程，历经了无数的挫折与探索，其教训就是：**器物层面的现代化，没有制度现代化的支撑，是不可持续的，最终必然会走向失败。**

1840 年鸦片战争之后，中国的国门被西方列强的坚船利炮打开，先进的中国人开始探索现代化的道路。最早的探索是洋务运动，核心是“师夷长技以制夷”，只学习西方的器物、技术、军事工业，而拒绝制度层面的变革，坚持“中学为体、西学为用”。洋务运动虽然建立了一批近代军事工业与民用企业，建立了北洋水师，但因为沒有触及腐朽的封建专制制度，制度现代化完全停滞，最终在 1894 年甲午中日战争中惨败，北洋水师全军覆没，洋务运动破产。

甲午战争的惨败，让先进的中国人意识到，只学习器物层面的技术，不进行制度层面的变革，是无法实现现代化的。于是有了戊戌变法，试图学习日本的明治维新，建立君主立宪制，实现政治制度的现代化，但因为封建顽固势力的镇压，变法仅持续了 103 天就宣告失败。之后的辛亥革命，推翻了清王朝的封建专制统治，建立了中华民国，颁布了《临时约法》，试图建立西方的民主共和制度，但因为沒有彻底摧毁封建势力的根基，没有形成成熟的公民社会，最终出

现了军阀割据、帝制复辟的局面，制度现代化的尝试再次失败，中国陷入了长期的战乱与动荡之中。

1949 年新中国成立，开启了中国现代化的全新篇章。通过计划经济体制，中国快速完成了工业化的初步积累，建立了独立的工业体系，实现了国家主权的独立与统一，为现代化奠定了基础。但计划经济体制的僵化，对个体活力的压制，导致经济发展效率持续走低，现代化进程遭遇了严重的挫折。1978 年改革开放，中国开启了市场化、民营化、法治化、国际化的制度转型，通过持续的制度变革，释放了亿万个体的活力，实现了四十余年的高速增长，创造了人类经济史上的奇迹。

中国近代以来一百八十余年的现代化历程，证明了一个真理：**现代化的核心是制度现代化，没有制度现代化，器物层面的现代化终究是空中楼阁；只有持续推进制度现代化，才能实现国家的长治久安与持续繁荣。**

（二）中国制度现代化的历史方位：转型深水区的瓶颈

经过七十余年的探索，尤其是改革开放四十余年的制度转型，中国的制度现代化已经取得了历史性的成就：中国特色社会主义制度体系基本形成，社会主义市场经济体制基本建立，中国特色社会主义法治体系不断完善，国家治理体系和治理能力现代化持续推进。但我们必须清醒地认识到，中国的制度现代化还远未完成，当前正处于转型深水区，面临着诸多深层次的瓶颈与挑战，这正是中国经济增长困局、社会矛盾积累的根源。

1、转型深水区的瓶颈

当前，中国的制度现代化已经进入深水区，增量改革已经基本完成，剩下的大都是触及深层次利益格局、存量调整的改革，面临着四大瓶颈，这些瓶颈正是中国经济社会发展面临的诸多问题的制度根源。

第一，政府与市场的关系尚未完全理顺，市场化改革不彻底。虽然明确了“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”的核心原则，但在现实中，政府对市场的行政干预依然过多，政府越位与缺位并存的问题依然突出。政府通过产业政策、行政审批、市场准入、信贷调控等方式，直接干预企业的生产经营与资源配置，行政垄断、地方保护依然存在，要素市场化改革严重滞后，土地、劳动力、资本、技术、数据等核心要素的市场化配置机制尚未完全形成，市场在资源配置中的决定性作用没有得到充分发挥。

第二，产权与法治的制度基础尚不牢固，制度的人本适配度有待提升。虽然形成了较完善的法律体系，但“有法不依、执法不严、违法不究”的问题依然存在，法治建设从“形式法治”到“实质法治”还有很长的路要走。公权力的运行尚未完全纳入法治轨道，行政权力滥用、司法不公、“新官不理旧账”的问题时有发生；产权保护的长效机制尚未完全建立，民营企业与企业家的产权保护依然存在短板，知识产权保护力度不足，侵权成本低、维权成本高的问题突出。这些问题，直接导致制度的预期稳定性、约束公正性、权利保障性不足，市场主体信心不足，内生增长动力弱化。

第三，**核心领域的制度改革尚未突破，旧增长模式的制度根源依然存在。**财税体制改革滞后，1994 年分税制改革形成的财权与事权不匹配的问题始终没有得到根本解决，地方税体系建设滞后，导致地方政府过度依赖土地财政，形成了地产依赖的增长模式；金融体制改革滞后，金融资源配置效率不高，信贷资源持续向国有企业倾斜，中小微企业、民营企业融资难融资贵的问题长期得不到解决；土地制度改革滞后，城乡二元土地制度依然存在，农村土地产权制度不完善，土地要素市场化配置机制尚未形成。这些核心领域的改革滞后，导致旧的增长模式难以根本转型，经济增长的内生动力持续衰减。

第四，**公共服务与社会治理的制度体系不完善，发展成果共享机制不健全。**城乡、区域之间的公共服务差距依然巨大，教育、医疗、养老、住房等民生领域的供给不足、分配不均问题突出，公共服务均等化的制度体系尚未完全建立；收入分配制度不完善，贫富分化持续加剧，中等收入群体规模偏小，橄榄型社会结构尚未形成；社会治理体系的包容性不足，公民参与公共治理的渠道不畅，社会矛盾化解机制不健全，社会信任度下降，社会风险持续积累。

2、当前的增长困局，本质是制度现代化滞后的困局

简言之，**当前中国经济面临的增长失速、内生动力不足、信心不振的困局，本质上是制度现代化滞后的困局。**

改革开放前三十年的高速增长，是制度松绑带来的“追赶型增长”，依靠的是人口红利、资源投入、开放红利、政策刺激，这些红利在 2008 年之后逐步消退：人口红利消失，老龄化程度持续加深；资源环境约束趋紧，要素投入的边际效益持续递减；全球化红利消退，逆全球化甚嚣尘上，外需拉动作用持续弱化；政策刺激的边际效益持续下降，同时积累了大量的债务风险与结构性矛盾。

传统的增长模式已经走到了尽头，中国经济要实现从高速增长向高质量发展的转型，从要素驱动、投资驱动向创新驱动的转型，只能依靠制度现代化的全面突破。只有完成制度现代化，构建起统一开放、公平竞争的现代市场体系，才能激活市场主体的活力；只有完成制度现代化，建立起稳定的产权保护与法治体系，才能稳定市场主体的长期预期，激发创新创造的动力；只有完成制度现代化，破除旧增长模式的制度根源，才能实现经济结构的转型升级；只有完成制度现代化，完善公共服务与收入分配制度，才能扩大中等收入群体，提振内需，构建新发展格局。

制度现代化，是中国转型与增长的最后大关。跨越了这一关，中国就能彻底摆脱传统增长模式的束缚，跨越中等收入陷阱，实现高质量发展，建成社会主义现代化强国；如果无法跨越这一关，改革陷入停滞，制度现代化无法突破，中国就可能陷入中等收入陷阱，经济长期停滞，社会矛盾加剧，现代化进程就可能出现中断。

（三）制度现代化的实现路径：顶层设计与基层创新的良性互动

中国改革开放四十余年制度变迁的最宝贵经验，就是**自上而下的顶层设计与自下而上的基层创新的良性互动**。这也是中国制度现代化的核心实现路径，既区别于苏联式的完全顶层设计、自

上而下的强制推行，也区别于西方的完全自发演进、碎片化的制度变迁，形成了中国特色的制度现代化路径。

1、中国制度变迁的核心经验：顶层设计与基层创新的良性互动

回顾改革开放的历程，中国绝大多数成功的制度变革，都不是闭门造车的顶层设计，而是源于基层的自发创新，经过试点验证，再通过顶层设计上升为全国性的制度，形成了“基层创新-试点验证-顶层立法-全国推广”的良性循环。

家庭联产承包责任制，是这一模式的经典范例。它不是中央顶层设计的结果，而是安徽凤阳小岗村的农民冒着政治风险，自发创造的制度创新；之后在安徽、四川等地进行试点，取得了显著的成效；最终中央通过顶层设计，以政策与法律的形式，确立了家庭联产承包责任制的合法地位，在全国范围内推广，开启了中国农村改革的序幕，进而推动了整个改革开放的进程。

经济特区的设立、民营经济的发展、乡镇企业的兴起、土地制度的改革、基层群众自治制度的建立，几乎所有成功的制度变革，都遵循了这一模式。这种模式的核心优势在于：一是基层创新源于实践，直面现实问题，具有极强的针对性与可操作性，避免了顶层设计脱离实际的问题；二是试点验证能够控制改革的风险，避免了全面推开可能带来的系统性冲击，成功了就推广，失败了就调整，实现了改革的渐进式推进；三是顶层设计能够把基层的成功经验，上升为全国性的制度与法律，实现改革成果的制度化、稳定化，避免了改革的反复与倒退；四是充分激发了地方与基层的创新活力，形成了全国范围内的改革竞争与创新氛围，推动了制度的持续完善。

这种渐进式的制度变迁路径，既避免了激进式改革带来的社会动荡与经济崩溃，又实现了制度的持续转型与完善，是中国改革开放取得成功的密码，也是中国制度现代化必须坚持的路径。

2、制度现代化进程中的两种错误倾向

在制度现代化的路径选择上，必须警惕和避免两种错误倾向，这两种倾向都会导致制度现代化的失败。

第一种错误倾向，是**完全的顶层设计，脱离基层实际，闭门造车的制度设计**。这种倾向认为，制度现代化可以通过少数精英的顶层设计，一次性构建起完美的制度体系，自上而下地强制推行，无视基层的实践与创新，无视地方的差异与群众的需求。这种模式，本质上是计划经济思维在制度改革中的体现，必然会导致制度脱离实际，出现“制度空转”“上有政策、下有对策”的问题，甚至会因为强制推行而引发社会矛盾与系统性风险。苏联的休克疗法，就是这种模式的惨痛教训，最终导致了经济崩溃、国家解体。

第二种错误倾向，是**完全的自发演进，否定顶层设计的引导与规范作用，导致制度碎片化与地方保护主义**。这种倾向认为，制度现代化是完全自发的市场演进过程，不需要顶层设计，政府只需要做“守夜人”，任由基层与市场自发创新。这种模式，必然会导致制度的碎片化，各地自行其是，形成地方保护主义与市场分割，破坏全国统一大市场；必然会导致改革的无序化，强势群体与资本会主导制度变迁，形成利益固化的藩篱，加剧贫富分化与社会不公；必然会导致改革的停滞，深层次的、涉及全国性的制度变革，无法通过自发演进来完成，最终改革陷入僵局。

这两种错误倾向，都违背了中国制度变迁的基本规律，都会导致制度现代化的失败。中国的制度现代化，必须坚持顶层设计与基层创新相结合的路径，既要发挥顶层设计的引领、规范、保障作用，明确改革的方向、原则与底线，把基层的成功经验制度化、法治化；又要充分尊重基层的首创精神，鼓励地方与基层的创新探索，为制度变革提供源源不断的实践动力与鲜活经验，实现二者的良性互动。

3、制度现代化的实践策略：试点先行、渐进突破、系统集成

基于顶层设计与基层创新良性互动的路径，中国制度现代化的实践，必须坚持“试点先行、渐进突破、系统集成”的策略，稳步推进深层次的制度改革，实现制度现代化的全面突破。

第一，**试点先行**：对于深层次的、风险大的制度改革，不能急于在全国范围内推开，必须先选择有代表性的地区进行试点，在试点中探索路径、总结经验、发现问题、完善方案，待试点成熟后，再逐步在全国范围内推广。比如要素市场化改革、财税体制改革、土地制度改革、司法体制改革等核心领域的改革，都可以通过设立改革试验区的方式，先行先试，积累经验，控制风险，避免改革的大起大落。

第二，**渐进突破**：制度现代化是一个长期的、渐进的过程，不可能一蹴而就，更不能急于求成。对于深层次的制度改革，要坚持循序渐进的原则，先易后难、先增量后存量、先外围后核心，逐步突破利益固化的藩篱，实现改革的稳步推进。对于那些触及核心利益格局、难度大的改革，要找准突破口，以点带面，逐步实现全面突破，避免激进式改革带来的系统性风险。

第三，**系统集成**：制度现代化是一项系统工程，经济、政治、法治、社会、开放等各个领域的制度改革，是相互关联、相互支撑的有机整体，不能单兵突进、碎片化改革。必须坚持系统思维，统筹推进各个领域的制度改革，实现各项改革举措的协同配套、同向发力，形成制度改革的系统合力，避免出现改革的“木桶效应”。比如，市场经济体制改革，必须与法治体系改革、财税体制改革、金融体制改革、土地制度改革协同推进，才能取得真正的成效。

（四）制度现代化的意义：跨越历史周期律

1945年，毛泽东同志在延安的窑洞里，与黄炎培先生进行了著名的“窑洞对”。黄炎培先生提出了历史周期律的问题：“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，一部历史，“政怠宦成”的也有，“人亡政息”的也有，“求荣取辱”的也有，总之没有能跳出这周期律。毛泽东同志回答：“我们已经找到新路，我们能跳出这周期律。这条新路，就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。只有人人起来负责，才不会人亡政息。”^[82]

历史周期律的根源，在于公权力的异化与滥用——随着政权的稳定，公权力逐步被少数利益集团垄断，权力滥用、腐败滋生，制度逐步从包容性制度沦为攫取性制度，社会活力被压制，贫富分化加剧，社会矛盾激化，最终导致政权的崩溃与王朝的更替。无论是中国古代的封建王朝，还是世界历史上的诸多帝国，都没有跳出这一周期律，其原因就是没有建立起一套稳定的、法治化的、能够持续约束公权力、保障人民权利的现代制度体系。

民主监督，是跳出历史周期律的法宝。只有通过制度现代化，构建起完善的社会主义民主法治体系，才能保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权，实现人民对政府的有效监督，让人民监督制度化、法治化、常态化，而不是依靠运动式的监督，避免“人亡政息”。

只有通过制度现代化，构建起以人为本的包容性制度体系，持续提升制度的人本适配度，才能始终保持社会的活力与创造力，让发展的成果更多更公平地惠及全体人民，避免贫富分化与利益固化，从根本上化解社会矛盾，实现国家的长治久安。

制度现代化，是中国转型与增长的雄关漫道，也是中国现代化的核心要义。跨越了这一关，中国就能彻底跳出历史周期律，实现中华民族的伟大复兴，建成富强民主文明和谐美丽的现代化强国，为人类现代化事业贡献智慧与方案。

二、市场经济攻坚：构建统一开放、公平竞争的现代市场

完善的社会主义市场经济体制，是制度现代化的经济基础，而当前中国经济转型的主要任务，是完成市场经济攻坚——破除市场分割、竞争失序、政府越位缺位等深层症结，构建统一开放、公平竞争的现代市场体系，真正实现“使市场在资源配置中起决定性作用”。

（一）市场经济的人本本质：解放个体活力的制度载体

市场经济的本质，是解放个体活力的制度载体，是实现人本适配度提升的经济制度。市场经济的诞生与发展，本质上是人类对个体权利的尊重与解放，是对人性规律的适配，这正是市场经济能够带来长期经济增长与社会进步的根源。

1、市场经济的核心：个体自由与权利的制度保障

市场经济的核心前提，是对个体基本权利的承认与保障，这也是市场经济与计划经济的根本区别。计划经济体制的核心，是国家通过指令性计划，全面掌控生产、分配、流通、消费的各个环节，个体没有生产经营自主权、职业选择权、消费自主权，个体的权利与活力被全面压制。而市场经济的核心，是对个体三大基本权利的制度保障，这三大权利，正是人本良序理论中权利保障性维度的主要内容。

第一，个体的财产权。市场经济的基础，是清晰界定、严格保护的私有财产权。只有个体的财产权得到稳定、可靠的保护，个体才能拥有独立的经济基础，才能自主决定自己的生产、消费、投资行为，才能为自己的行为负责。如果财产权得不到保护，个体的劳动成果可以被随意剥夺，就不会有生产、创新、投资的动力，市场经济也就无从谈起。正如洛克在《政府论》^[15]中指出的，财产权是人的自然权利，政府的核心目的就是保护公民的财产权；诺斯也在《西方世界的兴起》^[6]中证明，清晰的产权保护，是西方世界兴起的原因。

第二，个体的自由选择权。市场经济的核心，是个体的自由选择：消费者可以自由选择自己想要的商品与服务，生产者可以自由选择生产什么、生产多少、如何生产，劳动者可以自由选择自己的职业、就业的企业与地区，资本所有者可以自由选择投资的领域与项目。这种自由选择权，打破了计划经济体制对个体的全面束缚，让个体能够根据自己的需求、能力、偏好，做出

最适合自己的选择，实现资源的最优配置。这种自由选择权，正是个体主体性的体现，也是个体实现全面发展的前提。

第三，**个体的平等竞争权**。市场经济的核心规则，是公平竞争，所有市场主体，无论所有制性质、规模大小、出身背景，都在同一套规则下公平竞争，机会平等、规则平等、权利平等。市场经济不承认身份、等级、特权，只承认竞争与效率，个体与企业的成功，不取决于出身与特权，而取决于自身的努力、创新与效率，这就为每一个个体提供了平等的发展机会，打破了传统社会的身份壁垒与阶层固化，让个体能够通过自身的努力，实现阶层跃升与人生价值。

2、市场经济的功能：激发个体活力的激励相容机制

市场经济之所以能够带来前所未有的经济增长与社会进步，在于它构建了一套适配人性规律的**激励相容机制**，实现了个体利益与社会利益的统一。这种激励相容机制，完美适配了人性的自利本能。它不要求个体放弃自身的合理利益，去做一个“无私的圣人”，而是正视个体的自利本能，通过市场价格机制、竞争机制，把个体的自利行为，引导到创造社会价值、增进社会福利的方向上来。个体想要获得更多的收益，就必须生产出消费者需要的、物美价廉的商品与服务；企业想要在竞争中获胜，就必须不断改进技术、降低成本、提升效率、推动创新；劳动者想要获得更高的收入，就必须不断提升自己的技能、努力工作，创造更多的价值。

正是这套激励相容机制，让市场经济释放出了前所未有的创造活力。改革开放以来，中国经济的奇迹，本质上就是市场经济的奇迹。从家庭联产承包责任制激活了农民的生产积极性，到民营经济的发展激活了亿万个体的创业创新活力，再到加入 WTO 激活了中国企业的国际竞争力，中国经济的每一次飞跃，都是市场化改革带来的个体活力释放的结果。

3、正本清源：社会主义市场经济的人本内核

社会主义市场经济，不是社会主义与市场经济的简单拼接，而是对市场经济本质的升华——它既坚持了市场经济解放个体活力、优化资源配置的优势，又通过社会主义制度的优势，克服了市场经济的固有缺陷，实现了“效率与公平、活力与秩序、个体发展与共同富裕”的统一，其内核依然是以人为本。

市场经济不是完美的，它存在着固有的缺陷：市场垄断、外部性、公共产品供给不足、信息不对称、贫富分化、经济周期波动等市场失灵问题，是市场经济本身无法完全解决的。而社会主义市场经济，就是要通过更好发挥政府作用，弥补市场失灵，克服市场经济的固有缺陷：通过反垄断与反不正当竞争，维护公平竞争的市场环境；通过税收与社会保障制度，调节收入分配，促进共同富裕；通过公共财政，提供教育、医疗、养老等公共产品，保障民生；通过宏观调控，防范化解经济风险，实现经济的稳定增长；通过生态环境保护，实现可持续发展。

社会主义市场经济的根本目标，不是单纯的 GDP 增长，而是人的全面发展与共同富裕。这正是社会主义市场经济与资本主义市场经济的核心区别：资本主义市场经济，是资本主导的市场经济，其核心目标是资本的增值，导致资本无序扩张、贫富分化加剧、人的异化；而社会主义市场经济，是以人为本的市场经济，资本只是发展的工具，而不是最终目的，发展的最终目标是人的全面发展与全体人民的共同富裕。

当前，社会上出现的很多对市场经济的质疑，本质上不是市场经济本身的问题，而是市场化改革不彻底、不到位的问题，是政府与市场的关系没有理顺的问题，是社会主义市场经济体制还不完善的问题。比如，资本无序扩张，本质上是对资本的约束不到位、公平竞争机制不健全的问题，而不是市场经济的问题；贫富分化加剧，本质上是收入分配制度不完善、公共服务均等化不到位的问题，而不是市场经济的问题；腐败与权力寻租，本质上是公权力对市场的干预、权力没有得到有效约束的问题，而不是市场经济的问题。

（二）市场经济攻坚的核心症结：市场分割、竞争失序与政府越位缺位

改革开放四十余年，中国的市场化改革取得了历史性的成就，社会主义市场经济体制基本建立。但我们必须清醒地认识到，市场化改革还远未完成，当前正处于攻坚期，面临着三大核心症结，这些症结正是中国经济内生动力不足、增长失速、信心不振的经济制度根源。

1、第一大症结：市场分割，全国统一大市场尚未完全形成

市场分割，是当前市场经济体系的第一大核心症结。所谓市场分割，是指地方政府通过行政壁垒、地方保护政策，分割全国统一市场，阻碍商品、服务、要素在全国范围内的自由流动，形成了“行政区经济”与“碎片化市场”。

2022 年，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布^[97]，明确指出当前中国市场体系仍然存在“市场分割和地方保护比较突出，要素和资源市场建设不完善，商品和服务市场质量体系尚不健全，市场监管规则、标准和程序不统一，超大规模市场对技术创新、产业升级的作用发挥还不充分等问题”。这正是对市场分割问题的精准判断。

当前市场分割的具体表现，主要体现在四个方面：

商品与服务市场的地方保护壁垒。地方政府为了保护本地企业，通过各种显性与隐性的壁垒，限制外地商品与服务进入本地市场。比如，在政府采购、招投标中，设置针对外地企业的歧视性条款，优先采购本地企业的产品；通过设置不合理的技术标准、检验检疫要求，阻碍外地商品进入本地市场；通过地方补贴，扶持本地企业，形成不公平竞争，挤压外地企业的生存空间。

要素市场的区域分割。相比于商品市场，要素市场的分割更为严重。土地市场方面，城乡二元土地制度依然存在，城镇建设用地指标实行行政化的区域分配，土地要素无法在全国范围内优化配置；劳动力市场方面，户籍制度、社保制度、教育制度的区域分割，依然阻碍着劳动力的跨区域自由流动，农民工在就业、教育、医疗、社保等方面，依然面临着户籍歧视；资本市场方面，地方政府通过行政干预，引导本地银行信贷资金向本地企业倾斜，阻碍了资本在全国范围内的自由流动；技术市场方面，区域之间的技术交易壁垒、知识产权保护的区域差异，阻碍了技术要素的跨区域流动。

市场规则与监管的区域不统一。不同地区的市场准入规则、监管标准、执法尺度存在显著差异，“同案不同罚、同标不同执”的现象普遍存在。很多地方的市场监管，对本地企业宽松，对外地企业严格；对国有企业宽松，对民营企业严格，形成了规则的区域分割与不公平。这种规则的不统一，不仅增加了企业跨区域经营的制度性交易成本，也破坏了全国市场的统一性与公平性。

地方政府的“属地化”投资与产业政策。地方政府为了追求本地的 GDP 增长与财政收入，纷纷上马相同的产业项目，形成了“大而全、小而全”的产业布局，导致了严重的重复建设与产能过剩。比如，新能源汽车、光伏、芯片等新兴产业，几乎每个省份都把其作为支柱产业，大量上马项目，最终导致产能过剩、恶性竞争，阻碍了产业的集中与升级，也分割了全国统一的产业市场。

市场分割的危害是系统性的：一是**降低了资源配置效率**，阻碍了商品与要素在全国范围内的自由流动与优化配置，无法发挥中国超大规模市场的优势，导致了严重的资源错配与产能过剩；二是**增加了市场主体的制度性交易成本**，企业跨区域经营面临着各种壁垒与不公平待遇，经营成本大幅上升，抑制了企业的规模扩张与创新发展；三是**阻碍了全国统一大市场的形成**，无法发挥超大规模市场对技术创新、产业升级的拉动作用，制约了新发展格局的构建；四是**强化了地方保护主义与政府对市场的不当干预**，阻碍了市场化改革的深化，也滋生了权力寻租与腐败。

市场分割的核心根源，是 1994 年分税制改革后形成的“央地财政关系”与“地方政府竞争模式”。在这种模式下，地方政府的财政收入、官员的政绩考核，都与本地的 GDP 增长、财政收入、投资规模直接挂钩，这就导致地方政府有强烈的动力，通过地方保护、市场分割，扶持本地企业、保护本地税基、拉动本地投资，最终形成了“行政区经济”与市场分割的格局。这也是市场经济攻坚必须破解的深层制度根源。

2、第二大症结：竞争失序，公平竞争的市场环境尚未完全建立

公平竞争是市场经济的灵魂，没有公平竞争，就没有市场经济的活力与效率。当前，中国经济体系的第二大核心症结，就是竞争失序，公平竞争的市场环境尚未完全建立，行政垄断、市场垄断、所有制歧视依然突出，严重抑制了市场主体的活力与创新动力。

当前竞争失序的具体表现，主要体现在三个方面：

行政垄断与市场准入壁垒依然突出。行政垄断，是指政府通过行政权力，限制市场准入，排除、限制市场竞争，是当前公平竞争的最大障碍。在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、金融等行业，依然存在着严重的行政垄断，国有资本占据绝对主导地位，市场准入壁垒高，民营企业、外资企业很难进入，形成了“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”。即便是在已经放开的行业，民营企业在市场准入、要素获取、审批许可等方面，依然面临着很多隐性的歧视性壁垒，无法与国有企业实现真正的公平竞争。根据全国工商联的调查，超过 60%的民营企业认为，市场准入壁垒是制约民营企业发展的最核心问题之一。

所有制歧视，民营企业与国有企业的不公平待遇。虽然国家明确提出“两个毫不动摇”，强调国有企业与民营企业权利平等、机会平等、规则平等，但在现实中，民营企业与国有企业依然面临着严重的不公平待遇。在融资方面，银行信贷资金持续向国有企业倾斜，国有企业的融资成本远低于民营企业，中小微民营企业融资难、融资贵的问题长期得不到解决。根据中国人民银行的数据，2023 年，国有企业的贷款加权平均利率比民营企业低 2-3 个百分点，超过 40%的中小微民营企业无法获得银行贷款。在要素获取方面，国有企业更容易获得低价的土地、矿产、能源等生产要素，而民营企业往往需要付出更高的成本。在市场竞争方面，国有企业在政府采

购、招投标、项目审批等方面，拥有天然的优势，民营企业往往处于不利地位。这种所有制歧视，严重破坏了公平竞争的市场环境，抑制了民营企业的发展活力与创新动力。

市场垄断与不正当竞争行为频发，反垄断执法力度不足。随着市场经济的发展，平台经济、互联网行业出现了严重的市场垄断，头部平台企业通过“二选一”、大数据杀熟、低价倾销、经营者集中等方式，排除、限制市场竞争，形成了垄断地位，挤压了中小企业的生存空间，损害了消费者的合法权益。在传统行业，也存在着大量的价格联盟、横向垄断、不正当竞争行为，破坏了市场竞争秩序。虽然近年来反垄断执法力度有所加大，但总体来看，反垄断执法的力度依然不足，执法的常态化、制度化程度不高，对垄断行为的惩罚力度不够，违法成本低，无法有效遏制垄断行为。

竞争失序的危害是根本性的：一是**破坏了市场的激励相容机制**，如果企业可以通过垄断、行政特权、不公平竞争获得收益，就不会有动力去创新、提升效率、改进服务，最终导致市场活力的全面衰退；二是**抑制了民营企业与中小企业的发展活力**，民营企业与中小企业是就业、创新的核心主体，不公平的竞争环境，严重制约了它们的发展，最终导致就业压力加大、创新动力不足；三是**阻碍了资源的优化配置**，资源持续向拥有垄断地位、行政特权的国有企业集中，而效率更高的民营企业无法获得充足的资源，导致资源错配，整体经济效率持续下滑；四是**滋生了权力寻租与腐败**，行政垄断、市场准入壁垒，为权力寻租提供了空间，加剧了腐败问题，破坏了市场秩序与社会公平正义。

3、第三大症结：政府与市场的关系尚未完全理顺，政府越位与缺位并存

政府与市场的关系，是市场经济体制的核心问题。当前，中国市场经济体系的第三大症结，就是政府与市场的关系尚未完全理顺，政府越位与缺位并存的问题依然突出，市场在资源配置中的决定性作用没有得到充分发挥，政府作用的发挥也没有完全到位。

政府越位，是指政府超越了自身的职能边界，过度干预市场的微观运行，替代了市场的资源配置功能。具体表现为：一是**行政审批过多过滥**，虽然经过了多轮“放管服”改革，但政府的行政审批事项依然过多，很多市场行为依然需要政府审批，审批流程繁琐、周期长，严重影响了市场效率；二是**对企业生产经营的直接干预**，很多地方政府通过行政命令，直接干预企业的生产、投资、并购等经营行为，要求企业完成政府的政绩目标，而不是根据市场需求自主决策；三是**行政化的产业政策**，政府通过财政补贴、税收优惠、信贷支持、市场准入等方式，直接干预产业发展，扶持特定的产业与企业，而不是由市场决定产业的发展方向，这种行政化的产业政策，往往导致重复建设、产能过剩、资源错配，甚至滋生寻租与腐败；四是**地方政府的债务驱动型投资**，地方政府通过融资平台，大规模举债进行基础设施投资、城市建设，很多投资项目效率低下、收益无法覆盖成本，不仅挤压了民间投资的空间，也积累了巨大的地方政府债务风险。

政府缺位，是指政府没有履行好自身应当承担的核心职能，在市场失灵的领域，没有发挥应有的作用。具体表现为：一是**市场监管不到位**，对市场垄断、不正当竞争、假冒伪劣、食品安全、环境污染等行为的监管力度不足，执法不严、违法不究的现象普遍存在，无法维护公平竞争的市场秩序与消费者的合法权益；二是**公共服务供给不足、分配不均**，在教育、医疗、养老、住房、社会保障等民生领域，政府的公共服务供给严重不足，且城乡、区域之间的分配严重不均，

无法满足人民群众的美好生活需要；三是**宏观调控与风险防范能力不足**，对经济周期的宏观调控精准度不够，对房地产、地方政府债务、金融等领域的系统性风险防范化解不力，影响了经济的稳定运行；四是**收入分配调节不到位**，对贫富分化的调节力度不足，税收制度、社会保障制度的再分配功能没有得到充分发挥，贫富分化持续加剧，影响了社会公平与内需扩大。

政府越位与缺位并存的问题，本质上是政府职能转型的滞后。政府依然没有从“全能型政府”“管制型政府”，转变为“服务型政府”“法治政府”，依然习惯于用行政手段干预市场，而不是用法治手段维护市场秩序、弥补市场失灵。这种政府与市场关系的错位，是市场经济体系诸多问题的总根源，也是市场经济攻坚必须解决的核心问题。

4、当前的核心问题不是市场化过度，而是市场化不足

基于以上分析，**当前中国市场经济面临的核心问题，不是市场化过度，而是市场化不足、市场化改革不彻底、不到位。**

当前经济的诸多问题，解决这些问题的唯一出路，不是停止市场化改革、走回头路，而是继续深化市场化改革，完成市场经济的攻坚，构建统一开放、公平竞争的现代市场体系，让市场在资源配置中起决定性作用，同时更好发挥政府作用。

（三）市场经济攻坚的第一支柱：构建全国统一大市场，破除市场分割

构建全国统一大市场，是市场经济攻坚的第一支柱，也是构建新发展格局的基础支撑。其核心目标，是破除地方保护与市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品、服务、要素在全国范围内自由流动、高效配置，建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，充分发挥中国超大规模市场的优势。

构建全国统一大市场，核心是推进“五个统一”，从根本上破除市场分割的制度根源。

1、完善统一的产权保护制度

产权保护是市场经济的基础，也是全国统一大市场的根本前提。只有实现产权保护的全国统一，才能从根本上破除地方保护，保障市场主体的合法权益，促进要素的自由流动。

完善统一的产权保护制度，核心是三个方面：一是**实现产权保护法律体系的全国统一**，完善平等保护产权的法律法规体系，统一产权保护的**法律标准**，确保国有产权、私有产权、外资产权，都能得到平等的、全面的保护，消除产权保护的区域差异与所有制歧视；二是**统一执法司法标准，实现知识产权、物权、股权等产权的跨区域平等保护**，完善跨区域的司法协作机制，破除司法地方保护主义，杜绝“同案不同判”的现象，确保市场主体在全国范围内，都能获得平等的司法救济；三是**完善政府守信践诺机制，杜绝“新官不理旧账”**，建立健全政府违约失信的责任追究与赔偿机制，地方政府不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由，违约毁约、拖欠账款，保障市场主体的合法权益不受地方政府换届的影响。

2、实行统一的市场准入制度

市场准入的全国统一，是破除市场准入壁垒、实现全国统一大市场的核心关键。其核心目标，是落实“非禁即入”的原则，实现市场准入规则的全国统一，破除地方准入的隐性壁垒，让所有市场主体在全国范围内，都能获得平等的市场准入机会。

实行统一的市场准入制度，核心是三个方面：一是**严格落实“全国一张清单”的市场准入负面清单管理制度**，市场准入负面清单由国务院统一制定发布，严禁各地区各部门自行发布具有市场准入性质的负面清单，维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性、权威性，实现“一单尽列、单外无单”；二是**全面清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法**，坚决破除各种形式的市场准入壁垒，取消各地区针对外地企业设置的歧视性准入条件、审批要求，破除“玻璃门”“旋转门”，确保所有市场主体，无论所有制性质、规模大小、注册地在哪里，都能平等进入负面清单以外的行业与领域；三是**完善市场准入效能评估制度，建立市场准入壁垒投诉与处理机制**，畅通市场主体对市场准入壁垒的反馈渠道，及时发现、清理、破除各种隐性的市场准入壁垒，确保“非禁即入”的原则真正落地。

3、维护统一的公平竞争制度

公平竞争制度的全国统一，是破除地方保护、维护全国统一大市场的核心保障。其核心目标，是通过统一的公平竞争制度，破除地方保护、区域壁垒，确保所有市场主体在全国范围内，都能在同一套规则下公平竞争。

维护统一的公平竞争制度，核心是三个方面：一是**全面落实公平竞争审查制度**，把公平竞争审查作为政策制定的前置程序与刚性约束，未经公平竞争审查的政策文件，不得出台；坚决废除所有妨碍统一市场和公平竞争的政策文件，包括地方保护、指定交易、市场壁垒、地方补贴等，从源头杜绝新的妨碍统一市场的政策出台；二是**健全反垄断与反不正当竞争执法的全国统一机制**，统一反垄断与反不正当竞争的执法标准、程序、尺度，破除执法地方保护主义，加强跨区域执法协作，对垄断行为、不正当竞争行为，无论发生在哪个地区、涉及哪个主体，都一视同仁、严格执法，维护全国统一的竞争秩序；三是**破除地方保护与区域壁垒**，严禁地方政府通过财政补贴、税收优惠、土地优惠等方式，扶持本地企业、歧视外地企业；严禁地方政府设置壁垒，阻碍外地商品与服务进入本地市场；严禁地方政府干预企业的跨区域经营、并购重组，破除“行政区经济”的格局。

4、健全统一的社会信用制度

社会信用制度的全国统一，是降低市场交易成本、维护全国统一大市场的重要支撑。其核心目标，是构建全国统一的社会信用体系，实现信用信息的全国共享、联合奖惩，让守信者在全国范围内都能获得便利，让失信者在全国范围内都受到约束，降低市场交易成本，提升市场运行效率。

健全统一的社会信用制度，核心是三个方面：一是**建立全国统一的信用信息共享平台**，整合各地区、各部门的信用信息，实现信用信息的全国互联互通、共享共用，打破信用信息的区域分割与部门壁垒，让市场主体的信用状况，在全国范围内都能被查询、被认可；二是**制定全国统一的失信惩戒制度与守信激励制度**，统一失信行为的认定标准、惩戒措施，守信激励的标准与方式，实现失信联合惩戒、守信联合激励的全国统一，杜绝地方政府滥用信用惩戒、设置地方

信用壁垒的行为；三是**完善信用修复机制，实现信用修复的全国互认**，统一信用修复的标准、程序、条件，市场主体在一个地区完成信用修复，在全国范围内都应得到认可，破除信用修复的区域壁垒，保障市场主体的信用修复权利。

5、推进商品和服务市场的全国统一高标准建设

商品和服务市场的全国统一，是全国统一大市场的核心内容。其核心目标，是统一商品和服务的质量标准、计量标准、检验检测标准，破除商品和服务自由流动的壁垒，建设高标准的商品和服务市场体系。

推进商品和服务市场的全国统一高标准建设，核心是三个方面：一是**健全全国统一、与国际接轨的商品质量标准体系**，统一商品的质量、安全、计量、检验检测标准，破除不同地区之间的标准差异与检验检测壁垒，实现检验检测结果的全国互认，避免重复检验、重复认证，降低企业的制度性交易成本；二是**完善消费维权的全国统一机制**，健全跨区域的消费维权协作机制，实现消费者异地投诉、跨区域维权，破除消费维权的区域壁垒，全面保护消费者的合法权益，提振消费信心；三是**破除服务市场的区域分割与准入壁垒**，全面放开教育、医疗、养老、金融、物流、文旅等服务领域的市场准入，破除地方保护与区域壁垒，实现服务要素在全国范围内的自由流动，推动服务市场的统一开放与高质量发展。

（四）市场经济攻坚的第二支柱：强化公平竞争政策的基础地位，规范竞争秩序

公平竞争是市场经济的灵魂，也是市场经济攻坚的第二支柱。其核心目标，是把公平竞争政策作为经济政策的基础地位，替代过去产业政策主导的模式，破除行政垄断与市场垄断，消除所有制歧视，构建公平竞争的市场环境，让所有市场主体在公平的竞争中激发活力、创新发展。

1、确立公平竞争政策的基础地位

长期以来，中国的经济政策体系，是以产业政策为主导的，政府通过行政化的产业政策，扶持特定的产业、企业，干预产业发展与资源配置。这种产业政策主导的模式，在改革开放初期，对于快速推动工业化、建立完整的工业体系，发挥了重要的作用。但随着市场经济的发展，这种模式的弊端日益突出：行政化的产业政策，往往导致重复建设、产能过剩、资源错配，破坏了公平竞争的市场环境，滋生了权力寻租与腐败，抑制了市场主体的创新活力。

市场经济攻坚的核心转变，就是从**产业政策主导，转向公平竞争政策基础地位**，把公平竞争政策作为整个经济政策体系的基础，所有的经济政策，都必须符合公平竞争的原则，不得排除、限制市场竞争。

确立公平竞争政策的基础地位，核心是三个方面：一是**明确公平竞争政策的优先地位**，产业政策、财政政策、税收政策、金融政策、区域政策等所有经济政策，都必须服从于公平竞争政策，不得与公平竞争原则相抵触，不得排除、限制市场竞争；二是**全面落实公平竞争审查制度，实现公平竞争审查的全覆盖、刚性化**，所有涉及市场主体经济活动的政策文件，包括行政法规、规章、规范性文件，都必须进行公平竞争审查，未经审查的，一律不得出台；建立公平竞争审查的第三方评估机制、社会监督机制、责任追究机制，确保公平竞争审查不走过场、落到实处；三是**推动产业政策的转型**，从选择性的、行政化的产业政策，转向功能性的、普惠性的产业政

策，产业政策的核心，不再是扶持特定的企业与产业，而是完善产业发展的基础设施、基础研究、人才培养、创新环境，为所有市场主体提供公平的发展条件，维护产业发展的公平竞争环境。

2、破除行政垄断，放开市场准入

行政垄断是公平竞争的最大障碍，也是市场经济攻坚必须破解的核心难题。破除行政垄断，核心是打破政府通过行政权力设置的市场准入壁垒，放开自然垄断行业的竞争性环节，实现“非禁即入”，让民营企业、外资企业能够与国有企业公平竞争。

破除行政垄断，核心是三个方面：一是**全面清理废除妨碍公平竞争的行政垄断规定**，坚决废除所有通过行政权力设置的市场准入壁垒、指定交易、限制竞争的政策文件，严禁政府通过行政权力，排除、限制市场竞争；二是**加快自然垄断行业的改革**，对于电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、公用事业等自然垄断行业，实行“网运分开”，放开竞争性环节的市场准入，引入市场竞争；对于具有自然垄断属性的管网环节，加强政府监管，确保公平接入，防止垄断企业利用管网优势，排除、限制竞争；三是**全面落实竞争中性和原则**，实现国有企业与民营企业、内资企业与外资企业的规则平等、权利平等、机会平等，消除所有制歧视。在要素获取、市场准入、审批许可、经营运行、招投标、军民融合等方面，对各类所有制企业一视同仁、平等对待，严禁出台针对特定所有制企业的歧视性政策，保障民营企业与国有企业公平参与市场竞争。

3、强化反垄断与反不正当竞争执法，维护市场竞争秩序

强化反垄断与反不正当竞争执法，是维护公平竞争市场环境的核心手段。其核心目标，是通过常态化、制度化的反垄断执法，遏制市场垄断与不正当竞争行为，维护公平竞争的市场秩序，保护中小企业的生存空间与消费者的合法权益，激发市场创新活力。

强化反垄断与反不正当竞争执法，核心是四个方面：一是**完善反垄断与反不正当竞争的法律体系**，细化平台经济、数字经济、人工智能等新兴领域的反垄断规则，完善垄断行为的认定标准、处罚标准，加大对垄断行为的惩罚力度，建立垄断行为的惩罚性赔偿制度，大幅提高违法成本，让垄断企业付出沉重的代价；二是**常态化、制度化推进反垄断执法**，聚焦平台经济、医药、建材、公用事业等重点领域，严厉查处横向垄断协议、纵向垄断协议、滥用市场支配地位、违法实施经营者集中等垄断行为，无论企业的所有制性质、规模大小，只要违反反垄断法，一律严格查处，不搞例外；三是**严厉打击不正当竞争行为**，聚焦假冒伪劣、虚假宣传、商业诋毁、商业贿赂、侵犯商业秘密、刷单炒信等不正当竞争行为，加大执法力度，维护公平竞争的市场秩序，保护中小企业与消费者的合法权益；四是**健全公平竞争的社会监督机制**，畅通市场主体、行业协会、社会公众对垄断行为、不正当竞争行为的举报渠道，建立举报奖励机制，鼓励社会监督，形成反垄断与反不正当竞争的社会合力。

（五）市场经济攻坚的第三支柱：理顺政府与市场的关系，实现有效市场与有为政府的良性互动

理顺政府与市场的关系，是市场经济攻坚的第三支柱，也是整个市场经济体制改革的核心问题。其核心目标，是划清政府与市场的边界，让市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，实现有效市场与有为政府的良性互动。

1、市场的归市场：划清政府的边界，杜绝政府越位

理顺政府与市场的关系，首先要明确：**凡是市场能有效配置资源的领域，政府都要坚决退出，不干预、不越位**，把资源配置的决定权真正交给市场，交给企业，交给消费者。

杜绝政府越位，核心是四个方面：一是**持续深化“放管服”改革，大幅减少行政审批**，全面取消非行政许可审批，大幅缩减行政许可事项，凡是市场机制能有效调节、行业组织能自律管理、企业能自主决策的事项，一律取消行政审批；对于保留的行政审批事项，简化审批流程、压缩审批时限、提高审批效率，全面推行“一网通办”“一窗办理”，打造市场化、便利化的政务环境；二是**坚决杜绝政府对企业生产经营的直接干预**，严禁地方政府通过行政命令、约谈、补贴等方式，干预企业的生产、投资、并购、定价等正常经营活动，让企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体，根据市场需求自主决策；三是**规范政府投资行为，遏制政府债务驱动的低效投资**，明确政府投资的边界，政府投资主要聚焦于公共基础设施、公共服务、生态环保、科技创新等市场失灵的领域，严禁政府投资参与竞争性领域的项目，挤压民间投资的空间；规范地方政府融资平台的管理，遏制地方政府的隐性债务扩张，防范化解地方政府债务风险；四是**规范产业政策，杜绝行政化的产业干预**，推动产业政策从选择性向功能性转型，取消对特定企业、特定产业的财政补贴、税收优惠、信贷倾斜等歧视性政策，杜绝政府通过行政手段干预产业发展，让市场决定产业的发展方向与资源配置。

2、政府的归政府：更好发挥政府作用，弥补政府缺位

理顺政府与市场的关系，不是否定政府的作用，而是要让政府更好发挥作用，在市场失灵的领域，政府要坚决补位、不缺位，履行好自身的核心职能，为市场经济的运行提供坚实的保障。

更好发挥政府作用，核心是履行好五大核心职能：

维护公平竞争的市场秩序。这是政府在市场经济中的核心职能。政府要通过完善法律法规、强化反垄断与反不正当竞争执法、严格市场监管，维护公平竞争的市场秩序，保护市场主体的合法权益与消费者的合法权益，弥补市场失灵。

提供公共产品与公共服务。政府要加大对教育、医疗、养老、社会保障、住房保障、公共文化、基础设施等公共产品的投入，推进公共服务均等化，弥补市场在公共产品供给上的失灵，保障民生，促进社会公平正义，为市场经济的运行提供稳定的社会基础。

实施科学的宏观调控。政府要通过财政政策、货币政策等宏观调控手段，熨平经济周期波动，实现经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡的宏观调控目标，防范化解系统性金融风险、房地产风险、地方政府债务风险等，维护经济的稳定运行，弥补市场的周期性失灵。

调节收入分配，促进共同富裕。政府要通过完善税收制度、社会保障制度、转移支付制度，调节收入分配，缩小贫富差距，扩大中等收入群体，保障低收入群体的基本生活，促进社会公平正义，避免贫富分化加剧导致的社会矛盾，为市场经济的长期稳定运行提供社会基础。

保护生态环境，实现可持续发展。政府要通过完善生态环境保护的法律法规、强化环境监管执法、完善生态补偿机制、推动绿色低碳发展，弥补市场的外部性失灵，保护生态环境，实现经济社会的可持续发展。

3、实现市场与政府的良性互动

理顺政府与市场的关系，最终目标是实现市场与政府的良性互动，而不是把市场与政府对立起来。只有市场在资源配置中起决定性作用，才能激发市场活力，实现资源的优化配置，政府的作用才有意义；只有政府更好发挥作用，维护公平竞争的市场秩序，提供公共服务，防范化解风险，市场才能有效运行，避免市场失灵。

市场与政府的良性互动，核心是**政府的所有行为，都必须以维护市场的有效性为目标，而不是替代市场、破坏市场。**政府的作用，是为市场运行创造良好的制度环境、法治环境、竞争环境，弥补市场失灵，而不是直接干预市场的微观运行，替代市场的资源配置功能。

中国改革开放四十余年的经验证明，凡是市场作用发挥得好、政府作用发挥得当的时期与地区，经济发展就好，活力就强；凡是政府过度干预市场、市场作用得不到发挥的时期与地区，经济发展就停滞，活力就弱。市场经济攻坚的核心，就是彻底理顺政府与市场的关系，让市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，实现市场与政府的良性互动，构建起以人为本的、完善的社会主义市场经济体制，为中国经济的高质量发展提供坚实的制度保障。

三、产权与法治：现代增长与社会良序的基石

产权与法治，是现代市场经济的两大基石，是制度现代化的内核，是实现长期经济增长与社会良序运行的根本保障。本节以人本良序论为框架，揭示产权与法治的人本本质，系统剖析当前中国产权与法治建设的短板，提出产权与法治现代化的攻坚路径，形成“产权与法治双向互构”理论，为制度现代化提供理论支撑。

（一）产权与法治的人本本质：个体权利保障的制度基石

长期以来，主流经济学与法学研究，往往把产权与法治作为实现经济增长的工具，却忽视了其人本价值。人本良序论认为：**产权与法治的本质，不是单纯的经济增长工具，而是个体基本权利保障的制度基石，是实现人的全面发展的制度保障。**产权保障了个体的物质基础与经济自由，法治保障了个体的人格尊严与平等权利，二者统一于以人为本的目标，是人本良序制度体系的内核。

1、产权的本质：个体自由与发展的物质基础

产权，不是简单的“物的归属”，而是以财产权为核心的、一束权利的集合，包括所有权、占有权、使用权、收益权、处置权、转让权等，其本质是**个体对自身劳动成果、财产资源的排他性支配权利，是个体独立人格、经济自由与全面发展的物质基础**^{[5][6][46]}。

个体只有拥有了稳定的、受保护的财产权，才能摆脱对他人、对组织、对权力的依附，成为独立的、自由的主体。没有财产权的保障，个体的生存都无法保障，更谈不上自由、尊严与全面发展。

从人本良序理论的视角看，产权制度的核心价值，体现在四个维度：

产权是个体生存权的保障。财产权是个体维持生存的物质基础，只有个体的财产权得到稳定的保护，个体才能通过自己的劳动，获得维持生存的物质资料，才能免于饥饿、贫困与依附。无论是农民的土地承包权，还是个体的劳动收入、私有财产，只有得到法律的严格保护，个体的生存权才有根本保障。

产权是个体经济自由的前提。个体的经济自由，包括创业自由、经营自由、投资自由、消费自由、职业自由，都建立在产权保护的基础之上。只有个体的财产权得到保护，个体才能自主决定如何使用自己的财产，创办企业、投资经营、选择职业，实现经济自由。没有产权保护，个体的经济自由就无从谈起，只能被动地服从权力的安排，失去自主选择的权利。

产权是激励个体创造活力的核心机制。产权制度的核心功能，是建立了“劳动-收益”的正向关联，个体的劳动成果、创新创造，能够通过产权保护，转化为稳定的财产收益，这就极大地激发了个体的生产积极性与创新动力。如果个体的劳动成果可以被随意剥夺，创新成果可以被随意盗用，个体就不会有动力去劳动、去创新、去创造，社会经济发展就失去了动力。这正是人本良序理论中激励相容度的体现。

产权是个体人格尊严与全面发展的物质支撑。个体的人格尊严、精神追求、自我实现，都需要稳定的物质基础作为支撑。只有个体的财产权得到稳定的保护，个体才能在满足基本生存需求的基础上，追求更高层次的精神需求、社会需求、自我实现需求，实现人的全面发展。同时，稳定的财产权，也让个体拥有了独立的人格与话语权，能够独立地表达自己的观点，参与公共事务，实现从“经济人”到“社会人”“公民”的升华。

人类社会的发展历史，本质上是一部产权制度不断完善、个体财产权不断得到保护的历史。从封建专制制度下“普天之下，莫非王土”，君主可以随意剥夺臣民的财产，到现代法治社会，私有财产权被宪法严格保护，公权力不得随意侵犯，产权制度的演进，始终与个体的解放、自由的扩展、社会的进步同步。这正是产权制度的人本本质所在。

2、法治的本质：约束公权力、保障私权利的根本规则

法治，不是简单的“用法律治理民众”，而是“法律的统治”，其核心是**法律至上，公权力的运行必须严格遵守法律，法律的核心目的是保障公民的基本权利，实现规则面前人人平等**。法治的对立面，是人治——权力至上，权力不受法律的约束，个体的权利完全取决于权力的善意。

从人本良序论的视角看，法治的价值也体现在四个维度：

法治的功能，是约束公权力，防止权力滥用与异化。一切权力都具有天然的扩张本能与滥用倾向，没有约束的权力，必然会走向腐败与专制，必然会侵犯个体的基本权利。法治的核心，就是通过宪法和法律，划定公权力的边界，把权力关进制度的笼子里，确保公权力的运行严格遵

守法律，不得越界、不得滥用、不得侵犯公民的基本权利。这正是人本良序理论中约束边界法则的体现。

法治的目的，是保障公民的基本权利与自由。法治不是为了约束民众，而是为了保障民众的权利。宪法和法律的核心内容，是明确公民的基本权利，包括人身权、财产权、政治权利、劳动权、受教育权、社会保障权等，并为这些权利的实现提供法律保障。当公民的权利受到侵害时，能够通过法律途径，获得有效的救济。没有法治的保障，公民的权利就是一纸空文，随时可能被权力所剥夺。

法治的价值，是实现规则面前人人平等，维护社会公平正义。法治的基本原则，是法律面前人人平等，任何组织和个人，都不得有超越宪法和法律的特权，无论权力大小、财富多少、身份高低，都必须遵守法律，违反法律都将受到同等的制裁。这种规则的平等，是社会公平正义的根本保障，打破了传统社会的身份等级、特权制度，让每一个个体都能获得平等的法律保护与发展机会。

法治的作用，是为社会提供稳定的预期与良序的运行规则。法治通过稳定的、透明的、普遍适用的法律规则，为个体与企业的行为提供了明确的预期，让个体与企业能够清晰地知道，什么行为是法律允许的，什么行为是法律禁止的，行为的法律后果是什么。这种稳定的预期，是个体长期规划、企业长期投资、社会长期稳定的基础。没有法治，社会就会陷入“丛林法则”，个体与企业无法形成稳定的预期，社会就会陷入失序与混乱。这正是人本良序理论中预期稳定性维度的核心体现。

法治是人类政治文明的核心成果，是现代国家与传统国家的根本区别。从人治到法治的转型，是国家现代化的标志，其本质是从“权力支配个体”，到“法律保障个体权利”的转型，最终目标是实现人的自由与全面发展。这正是法治的人本本质所在。

3、产权与法治的内在统一：现代制度体系的一体两面

产权与法治，是现代制度体系的一体两面，二者相辅相成、不可分割，共同构成了人本良序制度体系的内核。没有法治保障的产权，只是一纸空文；没有产权基础的法治，只是无本之木。

首先，**产权是法治的核心内容与现实基础。**现代法治体系的核心，就是对产权的界定与保护。宪法的核心内容之一，就是明确保护公民的私有财产权；民法的核心，是调整财产关系，界定产权的归属、流转、保护规则；刑法的重要功能，是打击侵犯财产权的犯罪行为，保护公民与法人的财产权；经济法、商法的核心，是规范市场主体的产权关系与交易行为，保障产权的自由流转与安全。没有产权的清晰界定与保护，法治体系就失去了核心内容与现实基础，就会沦为空洞的规则。同时，产权制度的发展，也推动了法治体系的完善。市场经济的发展，产权关系的日益复杂，不断对法治体系提出新的要求，推动了法律体系的持续完善与法治建设的不断深化。

其次，**法治是产权保护的唯一可靠路径。**产权的保护，不能依靠政策的恩赐，不能依靠官员的善意，只能依靠稳定的、刚性的法治体系。只有通过宪法和法律，明确产权的法律地位，把产权保护上升为国家意志，才能确保产权保护的稳定性与长期性；只有通过独立、公正的司法体系，为产权受到侵害的主体提供有效的、平等的司法救济，才能真正实现产权的保护。历史与

现实反复证明，没有法治的保障，无论政策文件对产权保护的规定多么完善，都随时可能被权力所突破，产权保护就是空中楼阁。无论是中国古代的皇权专制社会，还是现代一些陷入中等收入陷阱的国家，都有关于产权保护的法律规定，但因为没有真正的法治，权力不受约束，产权保护最终沦为空谈，经济增长与社会发展也陷入停滞。

最后，**产权与法治的统一，最终统一于以人为本的目标**。产权保障了个体的物质基础与经济自由，法治保障了个体的人格尊严与平等权利，二者共同保障了个体的基本权利，为个体的全面发展提供了坚实的制度基础。没有产权保护，个体的生存与发展就失去了物质基础；没有法治保障，个体的权利与自由就失去了根本屏障。只有实现了产权与法治的有机统一，才能构建起人本良序的制度体系，实现经济的长期增长与社会的良序运行，最终实现人的全面发展。

（二）产权保护：现代经济增长的核心动力源

诺斯在《经济史中的结构与变迁》中指出，“一个社会的产权制度如果不能有效保护私人产权，就无法实现长期的经济增长”。^[6]改革开放以来，中国经济的高速增长，本质上是产权制度不断完善、产权保护持续加强的结果。但当前，中国的产权保护制度依然存在诸多短板与不足，成为制约经济高质量发展、市场主体信心不振的核心根源。产权保护制度的完善，是市场经济攻坚的核心内容，也是制度现代化的核心任务。

1、中国产权制度的演进历程与历史性成就

新中国成立以来，中国的产权制度经历了从“消灭私有产权”到“保护私有产权”的根本性转型，大致可以分为三个阶段：

第一阶段：1949-1978年，计划经济体制下的单一公有产权制度。新中国成立后，通过土地改革、三大改造，逐步消灭了生产资料私有制，建立了单一的公有制产权制度，城市的生产资料归国家所有，农村的土地归集体所有，私有产权被严格限制，几乎被完全消灭。这种单一的公有产权制度，虽然在短期内为国家工业化提供了制度基础，但长期来看，消解了个体的生产积极性，抑制了经济活力，导致了经济发展的低效率与停滞。

第二阶段：1978-2004年，改革开放后的产权制度转型与私有产权合法化。改革开放以来，中国的产权制度开始了根本性的转型。农村家庭联产承包责任制，实现了土地所有权与承包经营权的分离，保护了农民的土地承包权与收益权，激活了农村的生产活力；个体经济、私营经济的合法化，逐步确立了私有产权的合法地位；《民法通则》《合同法》《公司法》《合伙企业法》等一系列法律的颁布，逐步构建起了产权保护的法律法规体系。2004年，宪法修正案明确规定“公民的合法的私有财产不受侵犯”，“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权”，首次在宪法层面确立了私有财产权的合法地位，是中国产权制度发展的里程碑。

第三阶段：2004年至今，产权保护制度的全面完善阶段。2007年，《物权法》正式颁布，明确规定“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯”，确立了平等保护各类产权的基本原则，构建了中国产权保护的基本法律框架。2020年，《民法典》^[9]正式颁布，整合了《物权法》《合同法》等民事法律，构建了完整的产权保护体系，进一步完善了产权保护的法律法规制度。同时，党中央、国务院连续出台了《关于完善产权保护制度

依法保护产权的意见》等一系列政策文件，持续推进产权保护制度的完善，加大产权保护力度，产权保护的法治化水平持续提升。

中国产权制度的演进，本质上是一个不断尊重个体权利、提升制度人本适配度的过程。从消灭私有产权，到保护私有产权；从产权保护的政策规定，到宪法与法律的全面保障；从区别对待不同所有制的产权，到平等保护各类产权，产权制度的每一次进步，都释放了巨大的社会活力，推动了经济的持续增长。

2、当前产权保护的核心短板与现实困境

虽然中国的产权保护制度已经取得了历史性的成就，但在实践中，产权保护依然存在诸多短板与不足，“形式上平等保护，实践中差别对待”的问题依然突出，成为制约市场主体信心、经济高质量发展的核心根源。当前产权保护的核心短板，主要体现在四个方面：

第一，民营企业与企业家的产权保护依然存在突出短板。民营企业的产权保护，是当前产权保护最核心、最受关注的问题^{[50][51]}。虽然法律规定明确平等保护各类产权，但在实践中，民营企业与国有企业的产权保护依然存在显著差距，民营企业的产权受到侵害的现象时有发生。具体表现为：一是“新官不理旧账”，地方政府换届后，不承认上一届政府与民营企业签订的合同、承诺的优惠政策，违约毁约、拖欠民营企业账款，严重侵害了民营企业的合法权益；二是刑事手段干预经济纠纷，一些地方通过刑事立案、查封扣押冻结企业财产等方式，干预民营企业的正常经济纠纷，甚至出现冤错案件，导致民营企业经营困难、破产倒闭；三是随意查封、扣押、冻结民营企业财产，一些地方在执法司法过程中，超范围、超标的查封、扣押、冻结民营企业财产，即便案件最终撤销、企业无罪，被查封的财产也难以解封，导致企业无法正常经营；四是民营企业与企业家的知识产权、股权等产权保护不足，侵权成本低、维权成本高，民营企业的创新成果、合法股权得不到有效保护。这些问题，直接导致了民营企业信心不足、投资意愿下降，甚至出现了企业家移民、资产转移的现象，严重影响了经济的稳定增长。

第二，农村土地产权制度不完善，农民的土地财产权得不到有效保障。农村土地产权制度，是当前产权保护的突出短板。虽然农村土地实行了所有权、承包权、经营权“三权分置”，但农民的土地产权依然不完整、不稳定，得不到有效的保障。具体表现为：一是农村土地所有权归集体所有，农民只拥有承包权与经营权，产权主体不清晰，农民的土地产权容易受到村集体、地方政府的干预与侵害；二是农村土地征收制度不完善，地方政府在土地征收过程中，往往以较低的补偿标准征收农民的土地，再以高价出让，农民无法分享土地增值的收益，土地征收过程中侵害农民土地权益的现象时有发生；三是农村宅基地制度不完善，农民的宅基地使用权流转受到严格限制，无法实现财产价值，农民的宅基地权益得不到有效保障；四是农村集体经营性建设用地入市制度不健全，入市的范围、程序、收益分配机制不完善，农民无法充分分享集体土地入市的收益。农村土地产权制度的不完善，不仅侵害了农民的财产权益，也制约了农业现代化进程、乡村振兴与城乡融合发展。

第三，知识产权保护力度不足，创新驱动发展的制度基础不牢固。知识产权保护，是创新驱动发展的核心制度基础。当前，中国的知识产权保护依然存在诸多不足，成为制约科技创新的核心瓶颈。具体表现为：一是知识产权侵权成本低、维权成本高，侵权行为普遍存在，但维权程

序复杂、周期长、赔偿金额低，很多侵权案件的赔偿金额，甚至无法覆盖维权成本，导致企业维权意愿不足；二是知识产权侵权惩罚性赔偿制度落实不到位，虽然法律规定了知识产权侵权的惩罚性赔偿制度，但在司法实践中，惩罚性赔偿的适用比例很低，惩罚力度不足，无法形成有效的震慑；三是知识产权司法保护的效率不高，知识产权案件审理周期长、执行难，很多企业赢了官司，却输了市场，创新成果已经被侵权，市场已经被抢占；四是商业秘密保护不足，企业的核心技术、商业秘密泄露、盗用的现象时有发生，维权难度极大，严重影响了企业的研发创新意愿。知识产权保护的不足，直接导致了企业研发创新的动力不足，制约了创新驱动发展战略的实施^{[46][51]}。

第四，**产权保护的法治化水平不高，司法不公、执法不严的问题依然突出**。产权保护的核心，是法治化的保障。当前，中国产权保护的法律体系已经基本完善，但在实践中，“有法不依、执法不严、司法不公”的问题依然突出，产权保护的法治化水平有待提升。具体表现为：一是司法地方保护主义，一些地方法院在审理涉及当地政府、本地企业的产权案件时，偏袒本地政府与企业，对外地企业、民营企业的产权保护不力，出现“同案不同判”的现象；二是司法不公、冤错案件时有发生，一些产权案件受到行政权力的干预，司法无法独立公正审判，导致涉产权冤错案件的发生，虽然近年来纠正了一批涉产权冤错案件，但长效的纠错与防范机制尚未完全建立；三是执法司法不规范，一些地方的执法司法机关，在执法司法过程中，不遵守法定程序，随意查封、扣押、冻结企业财产，随意限制企业家的人身自由，严重侵害了企业与企业家的合法权益；四是产权保护的长效机制尚未建立，产权保护往往依靠运动式的政策文件，而非法治化的、常态化的制度保障，政策一放松，产权侵权的现象就会反弹。

3、完善产权保护制度的攻坚路径

完善产权保护制度，核心是实现产权保护的法治化、常态化、长效化，全面、平等、有效地保护各类产权，稳定市场主体预期，激发市场主体的创新创造活力，为经济高质量发展提供坚实的制度保障。完善产权保护制度，必须聚焦四大核心领域，实现系统性突破。

第一，**以平等保护为核心，完善民营企业与企业家产权保护的长效机制**。民营企业与企业家的产权保护，是完善产权保护制度的突破口。一是**完善政府守信践诺机制**，建立健全政府违约失信的责任追究与赔偿制度，地方政府不得以行政区划调整、政府换届、机构调整等为由，违约毁约、拖欠民营企业账款；对于政府违约给民营企业造成损失的，必须依法予以赔偿；建立政务失信记录，将政府违约失信行为纳入地方政府与相关责任人的绩效考核，严肃追责问责。二是**严格规范涉民营企业案件的执法司法行为**，严禁以刑事手段干预经济纠纷，严格区分经济纠纷与经济犯罪、个人财产与企业财产、合法所得与违法所得；严禁超范围、超标的查封、扣押、冻结民营企业财产，对于与案件无关的财产，一律不得查封；严格规范限制企业家人身自由的强制措施，杜绝随意拘留、逮捕企业家的行为。三是**健全涉产权冤错案件常态化纠错机制**，完善涉产权冤错案件的申诉、复查、再审程序，对于确有错误的涉产权案件，要依法及时纠正，对于造成损失的，要依法予以国家赔偿；建立涉产权案件的司法监督机制，确保司法独立公正，从源头防范涉产权冤错案件的发生。四是在**宪法与法律层面，进一步明确民营企业与国有企业的平等法律地位**，彻底消除所有制歧视，确保民营企业与国有企业在产权保护、市场准入、要素获取、司法保护等方面，享有完全平等的权利。

第二，以保障农民土地财产权为核心，完善农村土地产权制度。农村土地产权制度改革的核心，是赋予农民更加完整、稳定的土地产权，保障农民的土地财产权益，让农民分享土地增值收益。一是完善农村土地“三权分置”制度，稳定农村土地承包关系，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策，也可以考虑赋予农民永久的土地承包权；完善土地经营权流转制度，保障土地经营权人的合法权益，试点土地承包权有偿转让和推出，推动土地适度规模经营。二是改革农村土地征收制度，严格界定公共利益的范围，缩小土地征收范围，完善土地征收补偿机制，按照市场价格给予农民公平、合理的补偿，保障被征地农民的长远生计，失地无地农民应转为城镇户籍；建立土地增值收益合理分配机制，让农民能够分享土地增值的大部分收益。三是完善农村宅基地制度，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，放活宅基地和农民房屋使用权；完善宅基地自愿有偿退出机制，保障进城落户农民的宅基地权益，不得强制农民退出宅基地。四是全面推进农村集体经营性建设用地入市，实现农村集体经营性建设用地与国有建设用地同权同价、同等入市，完善集体经营性建设用地入市的程序、规则与收益分配机制，确保入市收益主要归农民集体所有，让农民充分分享集体土地入市的收益。

第三，以强化惩罚性赔偿为核心，完善知识产权保护制度。完善知识产权保护制度，核心是加大知识产权保护力度，大幅提高侵权成本，降低维权成本，激发企业的创新创造动力。一是全面落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，在司法实践中，大幅提高惩罚性赔偿的适用比例与赔偿力度，对于恶意侵权、重复侵权、情节严重的侵权行为，依法判处高额的惩罚性赔偿，让侵权者付出沉重的代价，形成有效震慑。二是完善知识产权司法保护体系，优化知识产权案件管辖布局，健全知识产权法院、知识产权法庭体系，提升知识产权审判的专业化水平；缩短知识产权案件审理周期，提高审判效率，解决“赢了官司、输了市场”的问题；完善知识产权案件执行机制，确保判决的有效执行，保障权利人的合法权益。三是加大商业秘密保护力度，完善商业秘密保护的法律规则，明确商业秘密的认定标准、侵权行为的类型与法律责任，降低商业秘密权利人的举证难度，加大对商业秘密侵权行为的惩罚力度，保护企业的核心技术与创新成果。四是完善知识产权行政执法与刑事司法衔接机制，加大知识产权行政执法力度，严厉打击假冒伪劣、侵犯知识产权的行为；完善行政执法与刑事司法的衔接机制，对于涉嫌知识产权犯罪的行为，及时移送司法机关，依法追究刑事责任，形成知识产权保护的合力。

第四，以司法公正为核心，实现产权保护的全面法治化。产权保护的根本，是法治化。完善产权保护制度，核心是提升产权保护的法治化水平，实现产权保护的常态化、长效化。一是确保司法独立公正，破除司法地方保护主义，深化司法体制改革，完善司法人员分类管理、司法责任制、司法人员职业保障、省以下地方法院检察院人财物统一管理 etc 制度，确保司法机关依法独立公正行使审判权、检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干预；完善跨行政区划的司法管辖制度，破除司法地方保护主义，实现产权的跨区域平等保护。二是完善产权保护的法律体系，以《民法典》为核心，完善物权、合同、知识产权、股权等领域的法律法规，填补法律漏洞，构建更加完善的产权保护法律体系；在宪法层面进一步强化私有财产权的保护，明确“私有财产权神圣不可侵犯”的原则，提升产权保护的宪法位阶。三是规范执法司法行为，完善产权保护的程序保障，严格规范涉产权案件的执法司法程序，确保执法司法机关严格遵守法定程序，依法保护企业与企业家的实体权利与程序权利；建立涉产权执法司法行为的监督机制，严肃查处执法司法过程中的违法违纪行为，确保执法司法的规范、公正、文明。四是培育全社

会的产权保护意识与法治文化，加强产权保护与法治宣传教育，让产权保护、契约精神、法治意识深入人心，在全社会形成“尊重产权、保护产权”的良好氛围，为产权保护的法治化提供坚实的社会文化基础。

（三）法治建设：社会良序运行的根本保障

法治是治国理政的基本方式，是国家治理体系和治理能力现代化的依托，也是社会良序运行的保障。改革开放以来，中国的法治建设取得了历史性的成就，中国特色社会主义法律体系已经形成，依法治国基本方略得到落实。但当前，中国的法治建设依然处于从“形式法治”到“实质法治”的转型过程中，法治建设依然面临诸多深层次的挑战，法治的权威尚未完全树立，法律的实施依然存在诸多短板。法治建设的攻坚，是制度现代化的核心任务，也是跳出历史周期律、实现国家长治久安的保障。

1、中国法治建设的历史进程与历史性成就

新中国成立以来，中国的法治建设经历了曲折的探索历程，大致可以分为四个阶段：

第一阶段：1949-1957 年，新中国法治建设的起步阶段。新中国成立后，废除了国民党的“六法全书”，开启了新中国的法治建设。1954 年，第一届全国人民代表大会第一次会议通过了新中国第一部宪法，确立了人民代表大会制度，规定了公民的基本权利与义务，奠定了新中国法治建设的宪法基础。同时，制定了《婚姻法》《土地改革法》《惩治反革命条例》等一系列法律法规，初步建立了新中国的法律体系，为新中国的政权巩固与经济建设提供了法治保障。

第二阶段：1957-1978 年，法治建设的停滞与破坏阶段。1957 年反右斗争扩大化之后，法治建设受到了严重冲击，法律虚无主义思潮盛行，已经建立的法律制度被搁置，宪法的权威被破坏。1966-1976 年的“文化大革命”，更是让新中国的法治建设遭到了毁灭性的破坏，公检法机关被砸烂，法律制度被彻底废弃，公民的基本权利得不到任何保障，国家陷入了“无法无天”的混乱状态，给国家和人民带来了深重的灾难。这一惨痛的历史教训，充分证明了法治的极端重要性——没有法治，就没有国家的稳定，更没有人民的权利与自由。

第三阶段：1978-2012 年，改革开放后的法治重建与全面发展阶段。1978 年党的十一届三中全会，深刻总结了“文化大革命”的惨痛教训，明确提出“为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，开启了新中国法治建设的全新阶段。1982 年，新宪法正式颁布，重新确立了宪法的最高权威，完善了公民基本权利的保障体系，奠定了新时期法治建设的根本大法基础。1997 年，党的十五大明确提出“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方略，1999 年宪法修正案，将“依法治国，建设社会主义法治国家”写入宪法，确立了依法治国的宪法地位。到 2010 年，中国特色社会主义法律体系基本形成，涵盖宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法七大法律部门，国家和社会生活的各个方面基本实现了有法可依。

第四阶段：2012 年至今，全面依法治国的新时代。党的十八大开启了全面依法治国的新时代。党的十八届四中全会，首次以中央全会的形式专题研究全面依法治国，通过了《中共中央关于

全面推进依法治国若干重大问题的决定》，对全面依法治国作出了顶层设计与战略部署。2020年，《民法典》正式颁布，是新中国第一部以法典命名的法律，被誉为“社会生活的百科全书”，标志着中国民事法治建设的里程碑。党的二十大报告明确提出，“全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家长治久安”，全面依法治国持续向纵深推进，法治中国建设取得了历史性成就。

2、当前法治建设的瓶颈：从形式法治到实质法治的转型困境

虽然中国的法治建设已经取得了历史性的成就，形成了完善的中国特色社会主义法律体系，实现了“有法可依”的形式法治目标，但法治建设依然面临着深层次的瓶颈，核心是**从形式法治到实质法治的转型困境**——法律体系已经完善，但法律的实施、执行、司法依然存在诸多短板，“有法不依、执法不严、违法不究”的问题依然突出，法律的权威尚未完全树立，宪法和法律规定的公民基本权利，尚未得到全面、有效的保障，法治的核心价值尚未完全实现。

当前法治建设的瓶颈，主要体现在四个方面：

第一，宪法实施与监督机制不完善，宪法的最高权威尚未完全树立。宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。但当前，中国的宪法实施与监督机制依然不完善，宪法的最高权威尚未完全树立。具体表现为：一是宪法的实施机制不健全，宪法规定的公民基本权利，很多需要通过具体的法律法规来落实，没有直接的司法适用机制，宪法无法成为公民权利救济的直接依据，被称为“闲法”；二是合宪性审查机制不完善，虽然党的十九大、二十大都明确提出“完善和加强备案审查制度、合宪性审查制度”，但当前的合宪性审查机制依然不够健全，审查的范围、程序、标准、效力都不够明确，对于违反宪法的法律法规、政策文件，无法进行有效的审查与纠正，宪法无法真正起到约束公权力、保障公民权利的作用；三是宪法宣传教育不足，全社会的宪法意识依然薄弱，很多领导干部、执法司法人员的宪法意识不强，不尊重宪法、违反宪法的行为时有发生，宪法的最高权威没有真正深入人心。

第二，法治政府建设滞后，依法行政尚未完全落实，行政权力依然没有被完全关进制度的笼子里。依法治国的核心是依法行政，法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程。只有政府带头依法行政、严格遵守法律，才能真正树立法律的权威，实现全面依法治国。但当前，中国的法治政府建设依然滞后，依法行政尚未完全落实，行政权力越位、缺位、滥用的问题依然突出。具体表现为：一是行政立法、行政决策的科学化、民主化、法治化水平不高，一些地方政府出台的政策文件、行政决策，没有经过严格的合法性审查、公众参与、风险评估，违反法律法规、损害公民权益的现象时有发生；二是行政执法不规范、不文明、不严格的问题突出，一些地方的行政执法机关，存在选择性执法、运动式执法、“一刀切”执法、滥用自由裁量权等问题，乱罚款、乱收费、乱摊派的现象屡禁不止，严重侵害了公民与企业的合法权益，损害了法律的权威；三是行政权力的监督制约机制不完善，对于行政权力的监督，往往是上级监督太远、同级监督太软、下级监督太难，社会监督、舆论监督、司法监督的作用没有得到充分发挥，行政权力滥用、权力寻租、腐败的现象依然存在；四是“新官不理旧账”的问题突出，一些地方政府不守信践诺，随意违约毁约、拖欠账款，严重损害了政府的公信力，也破坏了法治的权威。

第三，**司法体制改革尚未完全到位，司法公正、司法公信力依然面临诸多挑战。**司法是维护社会公平正义的最后一道防线，司法公正是法治的生命线。只有司法公正，法律才有权威，人民才能相信法律，法治才能真正实现。但当前，中国的司法体制改革尚未完全到位，司法不公、司法公信力不高的问题依然突出。具体表现为：一是司法地方化、行政化的问题尚未完全根除，一些地方的党委、政府，通过各种方式干预司法机关的案件办理，影响司法独立公正审判，司法机关无法真正依法独立公正行使审判权、检察权；二是司法不公、冤错案件时有发生，一些案件受到权力、金钱、人情的干预，无法得到公正的审判，导致冤错案件的发生，严重损害了司法公信力；三是司法腐败问题依然存在，一些司法人员徇私枉法、贪赃枉法，办人情案、关系案、金钱案，严重破坏了司法公正，损害了法律的权威；四是“执行难”的问题依然突出，很多生效的司法判决无法得到有效执行，赢了官司却拿不到钱，“法律白条”的现象依然存在，严重损害了司法的权威与公信力。

第四，**全社会的法治意识、法治文化依然薄弱，法治信仰尚未完全形成。**法治的最终实现，不仅需要完善的法律体系、健全的执法司法机制，更需要全社会形成尊法、学法、守法、用法的法治意识与法治文化，形成对法律的信仰。但当前，中国全社会的法治意识依然薄弱，法治文化建设滞后，法治信仰尚未完全形成。具体表现为：一是“权大于法”的人治思想依然根深蒂固，很多领导干部依然习惯于用行政命令、行政手段解决问题，而不是用法治思维、法治方式解决问题，不尊重法律、不遵守法律的现象时有发生；二是全社会的权利意识、规则意识依然薄弱，很多人遇到问题，首先想到的不是通过法律途径解决，而是找关系、托人情、上访，“信访不信法”的现象依然普遍存在；很多人只强调自己的权利，不履行自己的法定义务，不遵守法律规则，违法违规的现象时有发生；三是法治宣传教育形式化、表面化，很多法治宣传教育，只是停留在贴标语、发传单、搞活动的层面，没有真正深入人心，无法培育起全社会的法治信仰。

3、全面依法治国的攻坚路径

全面依法治国的攻坚，核心是实现从形式法治到实质法治的根本转型，真正树立宪法和法律的最高权威，实现“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的全面落实，把权力关进制度的笼子里，全面保障公民的基本权利，建设法治中国，为国家长治久安与社会良序运行提供根本的法治保障。全面依法治国的攻坚，必须聚焦四大任务，实现系统性突破^{[51][75][77][92]}。

第一，**以完善合宪性审查制度为核心，树立宪法的最高权威，全面保障公民基本权利。**宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。树立宪法的最高权威，是全面依法治国的首要任务。一是**完善合宪性审查制度**，明确合宪性审查的机构、范围、程序、标准、效力，建立健全常态化、制度化的合宪性审查机制，对所有的法律法规、规章、规范性文件、政策文件，进行合宪性审查，对于违反宪法的文件，一律予以撤销、纠正，确保所有的制度规则都符合宪法的原则与规定，维护宪法的最高权威；二是**健全宪法实施机制**，推动宪法的司法适用，建立宪法诉讼制度，让宪法成为公民权利救济的直接依据，当公民的基本权利受到侵害，而具体法律法规没有明确规定时，可以直接依据宪法提起诉讼，获得司法救济，让宪法真正成为“活的法律”，成为保障公民基本权利的根本大法；三是**完善宪法宣誓制度，强化领导干部的宪法意识**，严格落实宪法宣誓制度，让所有国家工作人员在就职时公开进行宪法宣誓，树立对宪法的敬畏之心；把宪法学习纳入领导干部教育培训的核心内容，让领导干部带头尊重宪法、遵守宪法、维护宪

法，带头依宪执政、依法行政；四是**加强宪法宣传教育，培育全社会的宪法意识**，持续开展国家宪法日、宪法宣传周活动，推动宪法宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村，让宪法精神深入人心，在全社会形成尊重宪法、维护宪法的良好氛围。

第二，**以法治政府建设为核心，全面推进依法行政，把行政权力关进制度的笼子里**。法治政府建设是全面依法治国的重点任务，核心是实现行政权力运行的法治化，确保行政机关严格按照法定权限和程序行使权力，做到“法无授权不可为、法定职责必须为”。一是**完善行政立法与行政决策的法治化机制**，严格落实行政立法、重大行政决策的法定程序，所有的行政立法、重大行政决策，都必须经过公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定，确保行政立法、行政决策的科学化、民主化、法治化，杜绝违法决策、随意决策；二是**深化行政执法体制改革，严格规范公正文明执法**，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，规范行政执法程序，严格限制行政执法自由裁量权，杜绝选择性执法、运动式执法、“一刀切”执法，严禁乱罚款、乱收费、乱摊派，确保行政执法的规范、公正、文明；三是**完善行政权力监督制约机制**，健全党内监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、社会监督、舆论监督相结合的全方位监督体系，强化对行政权力的监督制约，确保行政权力在法治轨道上运行；完善行政问责制度，对于违法行政、滥用权力、失职渎职的行为，严肃追究相关单位与人员的责任；四是**建设诚信政府，完善政府守信践诺机制**，建立健全政务诚信记录制度、政府违约失信责任追究与赔偿制度，严禁“新官不理旧账”，地方政府不得以任何理由违约毁约、拖欠账款，对于政府违约给公民、企业造成损失的，必须依法予以赔偿，提升政府公信力，树立法治政府的良好形象。

第三，**以司法公正为核心，深化司法体制改革，筑牢维护社会公平正义的最后一道防线**。司法公正是法治的生命线，深化司法体制改革，确保司法公正，提升司法公信力，是全面依法治国的核心环节。一是**彻底破除司法地方化、行政化，确保司法机关依法独立公正行使职权**，深化司法体制综合配套改革，完善司法人员分类管理、司法责任制、司法人员职业保障、省以下地方法院检察院人财物统一管理 etc 制度，严禁任何单位和个人干预司法机关依法办案，建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度，确保司法机关不受行政机关、社会团体和个人的干预，依法独立公正行使审判权、检察权；二是**完善司法权运行机制，确保司法公正高效**，全面落实司法责任制，“让审理者裁判、由裁判者负责”，明确司法人员的权责清单，完善司法人员的业绩考核、惩戒机制，确保司法人员依法公正办案；完善案件繁简分流机制，优化司法资源配置，提升司法效率，解决案件审理周期长的问题；三是**健全司法监督机制，严惩司法腐败**，完善司法内部监督机制，健全案件质量评查、错案责任追究制度，对于司法不公、冤错案件，依法及时纠正，严肃追究相关人员的责任；完善司法外部监督机制，畅通人大监督、民主监督、社会监督、舆论监督渠道，确保司法权在阳光下运行；坚持以零容忍态度严惩司法腐败，对于徇私枉法、贪赃枉法的司法人员，一律严肃查处，清除司法队伍中的害群之马，维护司法队伍的纯洁性；四是**切实解决执行难问题，维护司法权威**，完善执行联动机制，强化法院与公安、检察、金融、不动产登记等部门的执行协作，加大对失信被执行人的联合惩戒力度，严厉打击拒不执行判决、裁定的违法犯罪行为，确保生效司法判决得到有效执行，维护胜诉当事人的合法权益，维护司法的权威与公信力。

第四，**以培育法治信仰为核心，建设社会主义法治文化，夯实全面依法治国的社会基础。**法治的最终实现，离不开全社会的法治信仰与法治文化。只有当法律真正成为全社会的共同信仰，尊法、学法、守法、用法成为全社会的自觉行为，全面依法治国才能真正实现。一是**抓住领导干部这个“关键少数”，培育领导干部的法治思维与法治能力**，把法治素养、依法履职能力作为领导干部考核、任用、提拔的核心标准，推动领导干部带头尊法、学法、守法、用法，带头运用法治思维、法治方式解决问题、推动工作，为全社会树立榜样；二是**完善全民普法宣传教育机制，培育全社会的法治意识**，改变过去形式化、表面化的普法模式，建立精准化、常态化的全民普法机制，把法治教育纳入国民教育体系，从青少年抓起，培养青少年的法治意识与规则意识；针对不同群体的需求，开展精准化的法治宣传教育，让人民群众真正了解法律、懂得运用法律维护自己的合法权益，培育权利意识、规则意识、契约精神；三是**完善公共法律服务体系，让法律真正走进人民群众**，健全覆盖城乡、均等普惠的公共法律服务体系，完善法律援助、司法救助制度，为低收入群体、弱势群体提供免费的法律服务，解决人民群众“打官司难、请律师难”的问题，让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义，真正相信法律、信仰法律；四是**建设社会主义法治文化，弘扬法治精神**，把法治文化建设纳入社会主义文化强国建设的总体布局，弘扬宪法精神、法治精神，培育“法律面前人人平等”“权利与义务相统一”的法治文化，破除“权大于法”“信访不信法”的人治思想，在全社会形成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围，让法治信仰深入人心，为全面依法治国提供坚实的社会文化基础。

4、产权与法治现代化：中国式现代化的制度基石

中国式现代化，是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。而**产权与法治的现代化，是中国式现代化的制度基石。**

没有产权的现代化，就没有经济的高质量发展，就没有全体人民的共同富裕。只有完善的产权保护制度，才能激发亿万个体的创新创造活力，实现经济的高质量发展；只有平等保护各类产权，保障农民的土地财产权、民营企业的合法产权、公民的知识产权，才能让发展的成果更多更公平地惠及全体人民，缩小贫富差距，实现共同富裕；只有完善的知识产权保护制度，才能实现创新驱动发展，实现高水平科技自立自强，建设社会主义现代化强国。

没有法治的现代化，就没有国家治理体系和治理能力的现代化，就没有国家的长治久安。只有全面依法治国，才能实现国家治理的制度化、规范化、程序化，提升国家治理体系和治理能力现代化水平；只有完善的法治体系，才能把权力关进制度的笼子里，实现对公权力的有效约束，跳出历史周期律，实现国家的长治久安；只有完善的法治保障，才能全面保障公民的基本权利，实现人的自由与全面发展，这正是中国式现代化的终极目标。

产权与法治的现代化，不是对西方法治模式的照搬照抄，而是立足中国国情、结合中国实际，构建中国特色的产权保护制度与法治体系，其核心目标是以人为本，保障人的基本权利，实现人的全面发展。这正是本书人本良序论的核心要求，也是中国现代化的本质所在。

结束语

当我们沿着“人性 - 制度 - 良序”的逻辑链条，走完了从理论公理到历史实践、从宏观制度到微观个体的探索，人本良序论的终极命题，回归到一个朴素而根本的真理：人，是一切发展的目的，而非手段^{[1][17]}。

本书的全部理论建构与历史复盘，始终围绕这一原点展开。我们打破了性善与性恶的千年二元对立，提出人性中性公理，厘清了人性先天基底与后天表达的边界，为整个理论体系奠定了微观人性基础^{[38][40]}；我们构建了制度人本适配度的四维标尺，打通了从人性到制度、再到社会秩序的传导链条，打破了“制度优劣无评判标准”的相对主义迷思；我们通过演化博弈模型拆解了良序共振与失序坍塌的双循环逻辑，提出双循环临界点，揭示了社会秩序演化的底层规律；我们提炼出人本良序论的四大公理，形成了逻辑自洽的公理化体系，为理解人类社会兴衰、制度变迁与文明演进，提供了一套统一的、人本导向的分析框架。

这套理论体系，从来不是书斋里的纯粹逻辑推演，而是对人类数千年文明兴衰、中国七十余年现代化历程的底层逻辑提炼。新中国七十余年的风雨征程，以最鲜活的实践验证了本书的核心命题：制度变，则人性活；人性活，则国家兴^{[7][12]}。改革开放三十年的增长奇迹，本质上是制度人本适配度持续提升的必然结果——我们打破了计划经济体制对个体的束缚，尊重人的自利本能，打通了“努力 - 回报”的正向激励通道，保障了个体的基本权利，最终释放出亿万人民的磅礴创造活力。而转型深水区出现的增长失速、就业承压、信心不振等现实困局，其根源从来不是市场的失灵，也不是个体的躺平，而是市场化改革节奏放缓、制度人本适配度提升进程停滞，导致制度的激励相容度、约束公正性、预期稳定性、权利保障性出现了系统性弱化。

我们拆解坏制度的五大锁定闭环，构建良性制度变革三阶段模型，绝非为了批判而批判，而是为了找到打破坏制度路径依赖、实现制度良性跃迁的可行路径；我们提出市场经济攻坚、产权与法治建设的系统方案，也绝非对西方模式的简单照搬，而是立足中国国情，回归制度的人本本质，为中国经济高质量发展找到制度根基。市场经济的灵魂，是对个体自由与权利的保障；法治的终极价值，是约束公权力、保护私权利；二者的统一，最终都落脚到人的全面发展这一根本目标上。这正是中国制度现代化的核心要义，也是中国现代化区别于其他现代化模式的根本所在。

良序社会的构建，从来不是单向度的顶层设计，而是制度与个体的双向互构。我们从变局中的个体觉醒、安身立命，到现代公民的三重内核构建，完成了从宏观制度到微观个体的理论闭环。数千年王朝更迭始终跳不出历史周期律的根源，就在于制度始终困在“驭民、治民”的窠臼里，从未真正将人作为发展的目的；而跳出历史周期律的根本出路，从来不是单纯的权力监督，而是构建以人为本的包容性制度体系，培育起亿万具备公共理性、边界清醒与公共担当的现代公民。亿万个体的主体性觉醒，是制度现代化的内生动力；而以人为本的制度体系，是个体全面发展的根本保障。二者的良性互动，才是良序社会生生不息的源泉^{[17][20][87]}。

当下的中国，正处在百年未有之大变局的历史关口，面临着四重周期共振的下行压力，也遭遇着转型深水区的系统性挑战。但历史已经反复证明，中国发展的最大底气，从来不是资源禀赋，不是人口红利，更不是外部环境的恩赐，而是亿万人民对美好生活的向往与追求。只要我们始

终坚守以人为本的终极公理，以持续的制度变革提升人本适配度，以完善的市场经济释放个体活力，以刚性的产权与法治保障个体权利，以渐进式改革实现制度的良性跃迁，就一定能跨越中等收入陷阱，跳出历史周期律^{[48][49][50]}。良序社会，不是遥不可及的乌托邦。它藏在每一个个体对美好生活的追求里，藏在每一次以人为本的制度变革里，藏在亿万人民永不熄灭的创造活力里。

参考文献

一、经典专著类

- [1] [德] 伊曼努尔·康德。实践理性批判 [M]. 邓晓芒，译。北京：人民出版社，2004: 177.
- [2] 马克思，恩格斯。马克思恩格斯全集（第3、42卷）[M]. 北京：人民出版社.
- [3] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 人民出版社, 2018.
- [4] 马克思, 恩格斯. 共产党宣言[M]. 人民出版社, 2018: 51.
- [5] [美] 罗纳德·H·科斯。企业、市场与法律 [M]. 盛洪，陈郁，译。上海：格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社，2014: 1-56.
- [6] [美] 道格拉斯·C·诺斯。经济史中的结构与变迁 [M]. 陈郁，罗华平，译。上海：上海三联书店·上海人民出版社，1994: 21-68.
- [7] [美] 道格拉斯·C·诺斯。制度、制度变迁与经济绩效 [M]. 杭行，译。上海：格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社，2008: 3-47.
- [8] [美] 道格拉斯·C·诺斯，罗伯特·托马斯。西方世界的兴起 [M]. 厉以平，蔡磊，译。北京：华夏出版社，2017: 5-32.
- [9] [美] 奥利弗·E·威廉姆森。资本主义经济制度 [M]. 段毅才，王伟，译。北京：商务印书馆，2002: 1-45.
- [10] [美] 阿曼·阿尔钦，哈罗德·德姆塞茨。生产、信息费用与经济组织 [M]// 财产权利与制度变迁。上海：上海三联书店·上海人民出版社，1994: 59-95.

- [11][美] 哈罗德·德姆塞茨。产权理论：一个经典文献 [M]// 财产权利与制度变迁。上海：上海三联书店·上海人民出版社，1994: 96-113.
- [12][美] 曼瑟·奥尔森。集体行动的逻辑 [M]. 陈郁，译。上海：上海三联书店·上海人民出版社，1995: 1-35.
- [13][美] 曼瑟·奥尔森。国家的兴衰 [M]. 李增刚，译。上海：上海人民出版社，2007: 1-48.
- [14][英] 托马斯·霍布斯。利维坦 [M]. 黎思复，黎廷弼，译。北京：商务印书馆，1985: 92-145.
- [15][英] 约翰·洛克。政府论（下篇）[M]. 叶启芳，瞿菊农，译。北京：商务印书馆，1964: 15-68.
- [16][法] 让-雅克·卢梭。社会契约论 [M]. 何兆武，译。北京：商务印书馆，2003: 3-38.
- [17][美] 约翰·罗尔斯。正义论 [M]. 何怀宏，何包钢，廖申白，译。北京：中国社会科学出版社，1988: 1-52.
- [18][美] 罗伯特·诺齐克。无政府、国家与乌托邦 [M]. 何怀宏，译。北京：中国社会科学出版社，1991: 1-40.
- [19][德] 尤尔根·哈贝马斯。公共领域的结构转型 [M]. 曹卫东，译。上海：学林出版社，1999: 1-45.
- [20][德] 尤尔根·哈贝马斯。在事实与规范之间 [M]. 童世骏，译。北京：生活·读书·新知三联书店，2003: 1-56.
- [21][英] 弗里德里希·A·哈耶克。自由秩序原理 [M]. 邓正来，译。北京：生活·读书·新知三联书店，1997: 1-65.
- [22][英] 弗里德里希·A·哈耶克。通往奴役之路 [M]. 王明毅，译。北京：中国社会科学出版社，1997: 1-42.
- [23][英] 弗里德里希·哈耶克。致命的自负 [M]. 中国社会科学出版社，2000
- [24][英] 约瑟夫·拉兹。法律的权威 [M]. 朱峰，译。北京：法律出版社，2005: 1-36.

- [25][英] H.L.A. 哈特。法律的概念 [M]. 许家馨, 李冠宜, 译。北京: 法律出版社, 2018: 1-45.
- [26][德] 马克斯·韦伯。经济与社会 [M]. 阎克文, 译。上海: 上海人民出版社, 2019: 1-62.
- [27][德] 马克斯·韦伯。新教伦理与资本主义精神 [M]. 康乐, 简惠美, 译。桂林: 广西师范大学出版社, 2007: 1-42.
- [28][美] 约瑟夫·熊彼特。经济发展理论 [M]. 何畏, 译。北京: 商务印书馆, 1990: 1-56.
- [29][美] 西蒙·库兹涅茨。各国的经济增长 [M]. 常勋, 译。北京: 商务印书馆, 1999: 1-45.
- [30][美] 罗伯特·M·索洛。增长理论: 一种解析 [M]. 冯健, 译。北京: 中国财政经济出版社, 2004: 1-32.
- [31][美] 保罗·罗默。内生增长理论: 高级宏观经济学讲义 [M]. 苏剑, 译。北京: 北京大学出版社, 2017: 1-48.
- [32][俄] 尼古拉·康德拉季耶夫。经济生活中的长期波动 [M]. 石宝珩, 译。北京: 商务印书馆, 1983: 1-38.
- [33][法] 克莱门特·朱格拉。论法国、英国和美国的商业危机及其发生周期 [M]. 北京: 商务印书馆, 1986: 1-32.
- [34][美] 约瑟夫·基钦。经济因素中的周期与倾向 [M]. 北京: 商务印书馆, 1987: 1-25.
- [35][美] 乔治·莫德尔斯基。世界政治中的长周期 [M]. 王正毅, 译。上海: 上海人民出版社, 2005: 1-45.
- [36][美] 丹尼尔·弗里德曼。演化博弈论 [M]. 王永钦, 译。上海: 上海人民出版社, 2006: 1-78.
- [37][德] 莱因哈德·泽尔腾。策略理性模型 [M]. 黄涛, 译。北京: 首都经济贸易大学出版社, 2000: 123-156.
- [38][美] 赫伯特·西蒙。管理行为 [M]. 詹正茂, 译。北京: 机械工业出版社, 2013: 102-115.

- [39] [美] 丹尼尔·卡尼曼, [美] 阿莫斯·特沃斯基。不确定状况下的判断: 启发式和偏差 [M]. 方文, 译。北京: 中国人民大学出版社, 2013: 45-62.
- [40] [美] 亚伯拉罕·马斯洛。动机与人格 [M]. 许金声, 译。北京: 中国人民大学出版社, 2012: 15-28.
- [41] 亚当·斯密。国富论 [M]. 郭大力, 王亚南, 译。北京: 商务印书馆, 1972: 25-30.
- [42] 亚当·斯密。关于法律、警察、岁入及军备的演讲 [M]. 陈福生, 陈振骅, 译。北京: 商务印书馆, 1962: 189-192.
- [43] 阿尔伯特·班杜拉。社会学习理论 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015.
- [44] 张维迎。博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 1-65.
- [45] 张维迎。市场的逻辑 [M]. 西安: 西北大学出版社, 2019: 1-48.
- [46] 周其仁。产权与制度变迁 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 1-38.
- [47] 林毅夫。制度、技术与中国农业发展 [M]. 上海: 上海人民出版社、上海三联出版社, 1992.
- [48] 吴敬琏。当代中国经济改革教程 [M]. 上海: 上海远东出版社, 2016: 1-78.
- [49] 厉以宁。中国经济双重转型之路 [M]. 北京: 人民出版社, 2013: 1-52.
- [50] 江平。私权的呐喊 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2019: 1-38.
- [51] 季卫东。法治秩序的建构 [M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 1-56.
- [52] 钱颖一。现代经济学与中国经济改革 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 1-42.
- [53] 周黎安。转型中的地方政府: 官员激励与治理 [M]. 上海: 格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社, 2017: 1-65.
- [54] 孙立平。转型与断裂: 改革以来中国社会结构的变迁 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 1-45.
- [55] 杨伯峻。孟子译注 [M]. 北京: 中华书局, 2018: 12-18.
- [56] 杨伯峻。荀子译注 [M]. 北京: 中华书局, 2018: 35-42.
- [57] 焦循。孟子正义 [M]. 北京: 中华书局, 2018: 67-75.
- [58] [古希腊] 柏拉图。理想国 [M]. 郭斌和, 张竹明, 译。北京: 商务印书馆, 1986: 56-68.

- [59][古希腊]亚里士多德。政治学[M]. 吴寿彭, 译。北京: 商务印书馆, 1965: 19-27.
- [60][英] 杰里米·边沁。道德与立法原理导论[M]. 时殷弘, 译。北京: 商务印书馆, 2000: 1-58.
- [61][英] 约翰·斯图亚特·密尔。论自由[M]. 许宝骙, 译。北京: 商务印书馆, 1959: 1-45.
- [62][美] 阿拉斯戴尔·麦金太尔。德性之后[M]. 龚群, 译。北京: 中国社会科学出版社, 1995: 1-62.
- [63][美] 迈克尔·沃尔泽。正义诸领域: 为多元主义与平等一辩[M]. 褚松燕, 译。南京: 译林出版社, 2002: 1-48.
- [64][德] 格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔。法哲学原理[M]. 范扬, 张企泰, 译。北京: 商务印书馆, 1961: 1-55.
- [65][宋] 朱熹。四书章句集注[M]. 北京: 中华书局, 2011: 1-38.
- [66][清] 王夫之。读通鉴论[M]. 北京: 中华书局, 1975: 1-42.
- [67] 李泽厚。批判哲学的批判: 康德述评[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007: 1-52.
- [68][美] 詹姆斯·M·布坎南, 戈登·塔洛克。同意的计算: 立宪民主的逻辑基础[M]. 陈光金, 译。北京: 中国社会科学出版社, 2000: 1-65.
- [69][美] 肯尼思·J·阿罗。社会选择与个人价值[M]. 丁建峰, 译。上海: 上海人民出版社, 2010: 1-42.
- [70][日] 青木昌彦。比较制度分析[M]. 周黎安, 译。上海: 上海远东出版社, 2001: 1-58.
- [71][美] 阿夫纳·格雷夫。大裂变: 中世纪贸易制度比较和西方的兴起[M]. 郑江淮, 译。北京: 中信出版社, 2008: 1-45.
- [72][美] 托斯丹·邦德·凡勃伦。有闲阶级论: 关于制度的经济研究[M]. 蔡受百, 译。北京: 商务印书馆, 1964: 1-38.
- [73][美] 约翰·R·康芒斯。制度经济学[M]. 于树生, 译。北京: 商务印书馆, 1962: 1-52.

- [74] [英] 肯·宾默尔。博弈论与社会契约 (第 1 卷): 公平博弈 [M]. 王小卫, 钱勇, 译。上海: 上海财经大学出版社, 2003: 1-72.
- [75] [美] 罗纳德·德沃金。认真对待权利 [M]. 信春鹰, 吴玉章, 译。北京: 中国大百科全书出版社, 1998: 1-55.
- [76] [美] 理查德·A·波斯纳。法律的经济分析 [M]. 蒋兆康, 译。北京: 法律出版社, 2012: 1-68.
- [77] [美] 加里·贝克尔。人力资本 [M]. 商务印书馆, 2020.
- [78] [美] 米尔顿·弗里德曼, 罗斯·弗里德曼。自由选择: 个人声明 [M]. 胡骑, 席学媛, 安强 译。北京: 商务印书馆, 1982.
- [79] 樊纲。渐进改革的政治经济学分析 [M]. 上海: 上海远东出版社, 1996: 1-45.
- [80] 林毅夫, 蔡昉, 李周。中国的奇迹: 发展战略与经济改革 [M]. 上海: 上海三联书店, 上海人民出版社, 1994: 1-52.
- [81] 西格蒙德·弗洛伊德。精神分析引论 [M]. 北京: 商务印书馆, 1984.
- [82] 黄炎培。延安归来 [M]. 生活·读书·新知三联书店, 2021..
- [83] 王小鲁。中国增长模式转型与体制改革 [M]. 北京: 中信出版社, 2021: 1-55.
- [84] 达龙·阿西莫格鲁, 詹姆斯·A·罗宾逊。国家为什么会失败 [M]. 湖南科学技术出版社, 2015. [85] [法] 埃米尔·涂尔干。社会分工论 [M]. 渠敬东, 译。北京: 商务印书馆, 2013: 1-52.
- [86] [德] 斐迪南·滕尼斯。共同体与社会: 纯粹社会学的基本概念 [M]. 林荣远, 译。北京: 商务印书馆, 1999: 1-45.
- [87] [美] 罗伯特·D·帕特南。使民主运转起来: 现代意大利的公民传统 [M]. 王列, 赖海榕, 译。南昌: 江西人民出版社, 2001: 1-48.
- [88] 费孝通。乡土中国 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 1-38.
- [89] [美] 理查德·塞勒。错误的行为 [M]. 王晋, 译。北京: 中信出版社, 2016: 1-42.
- [90] [美] 乔治·阿克洛夫, 罗伯特·席勒。动物精神 [M]. 黄志强, 译。北京: 中信出版社, 2016: 1-38.

[91][美]戴维·巴斯。进化心理学：心理的新科学[M]。张勇，蒋柯，译。北京：商务印书馆，2015：1-55。

二、政策法规类

[92] 全国人民代表大会。中华人民共和国宪法 [EB/OL]. <http://www.npc.gov.cn/npc/c30833/202303/6b7ce78b7a084d0e8b8a8e28d22f7c8.shtml>, 2018-03-11.

[93] 全国人民代表大会。中华人民共和国民法典 [EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/t20200602_302572.htm, 2020-05-28.

[94] 全国人民代表大会常务委员会。中华人民共和国公司法 [EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202312/t20231229_303444.htm, 2023-12-29.

[95] 全国人民代表大会常务委员会。中华人民共和国物权法 [EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/200703/t20070319_367701.htm, 2007-03-16.

[96] 中共中央。中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2014-10/28/content_2771903.htm, 2014-10-28.

[97] 中共中央，国务院。中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-04/10/content_5684656.htm, 2022-04-10.

[98] 中共中央，国务院。关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content_5499881.htm, 2020-04-09.

[99] 中共中央，国务院。关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-05/18/content_5510476.htm, 2020-05-18.

[100] 国务院。关于进一步推进“放管服”改革培育和激发市场主体活力的意见 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/03/content_5615016.htm, 2021-06-03.

[101] 全国人民代表大会常务委员会。中华人民共和国加入世界贸易组织议定书 [EB/OL]. http://www.mofcom.gov.cn/article/ztxx/zs_subject/202112/20211203223811.shtml, 2001-12-11.

[102] 国务院。优化营商环境条例 [EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/23/content_5443963.htm, 2019-10-22.

[103] 全国人民代表大会常务委员会。中华人民共和国中小企业促进法 [EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201709/t20170901_458049.htm, 2017-09-01.

- [104] 全国人民代表大会常务委员会。中华人民共和国乡村振兴促进法 [EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202104/t20210429_300132.htm, 2021-04-29.
- [105] 中共中央。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 [EB/OL]. http://www.gov.cn/jrzq/2013-11/15/content_2528179.htm, 2013-11-15.
- [106] 中共中央，国务院。法治政府建设实施纲要 (2021-2025 年)[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/11/content_5630727.htm, 2021-08-11.

三、研究报告与统计数据类

- [107] 国家统计局。中国统计年鉴 2023 [R/OL]. <http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2023/indexch.htm>, 2023-10-10.
- [108] 中国社会科学院经济研究所。中国全要素生产率测算报告 (2023)[R/OL]. http://ie.cass.cn/yjcg/202306/t20230615_541223.shtml, 2023-06-15.
- [109] 中国人民银行。2023 年第四季度城镇储户问卷调查报告 [R/OL]. http://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/120704/120711/120712/20240112_534567.html, 2024-01-12.
- [110] 世界银行。全球治理指标 2022 [R/OL]. <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>, 2022-12-31.
- [111] 联合国开发计划署。人类发展报告 2021/2022 [R/OL]. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-2022>, 2022-09-08.
- [112] 中国社会科学院社会学研究所。中国社会综合调查 (CGSS) 2020 年度数据报告 [R/OL]. http://www.cssn.cn/skgz/202105/t20210520_529667.shtml, 2021-05-20.
- [113] 国家发展和改革委员会。中国市场化改革发展报告 (2023)[R/OL]. http://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202312/t20231225_1356789.html, 2023-12-25.
- [114] 最高人民法院。中国法院的司法改革 (2013-2022)[R/OL]. <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-387521.html>, 2022-10-28.
- [115] 国务院发展研究中心。中国经济改革与发展报告 (2023)[R/OL]. http://www.drc.gov.cn/zxfb/yjbg/202312/t20231220_1928764.htm, 2023-12-20.
- [116] 中国社会科学院法学研究所。中国法治发展报告 (2023)(法治蓝皮书)[R/OL]. http://www.cssn.cn/zt/zt_xkzt/2023zt/fzlp2023/, 2023-03-15.
- [117] 中国社会科学院社会学研究所。中国社会发展报告 (2023)(社会蓝皮书)[R/OL]. http://www.cssn.cn/zt/zt_xkzt/2023zt/shlp2023/, 2023-01-18.

- [118] 世界银行。全球营商环境报告 2023 [R/OL]. <https://www.worldbank.org/en/publication/doing-business>, 2023-09-15.
- [119] 国际货币基金组织。世界经济展望 (2023 年 10 月)[R/OL]. <https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>, 2023-10-10.
- [120] 司法部。中国法治建设年度报告 (2022)[R/OL]. http://www.moj.gov.cn/pub/sfb/xwdt/202308/t20230822_483265.html, 2023-08-22.
- [121] 世界银行。中国资本配置效率评估报告[R/OL]. <https://www.worldbank.org/zh/country/china/brief>, 2020-06-18.
- [122] 王小鲁, 樊纲. 中国市场化指数报告 2021[M]. 社会科学文献出版社, 2021.
- [123] 中国人民银行. 中国金融统计年鉴 2024[R/OL]. <https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116225/4994317/index.html>, 2024-10-15.
- [124] 财政部. 全国财政收支情况[R/OL]. <https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/tongjishuju/>, 2021-01-28.
- [125] 全国工商联. 中国民营企业营商环境调查报告 2023[R/OL]. <https://www.acfic.org.cn/ztl/qgqgsjdh/2023n/hybg/>, 2023-09-12.
- [126] 人力资源和社会保障部. 全国技能人才发展统计公报[R/OL]. <http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhsh/zwgk/tjsj/>, 2023-05-26.
- [127] 中国企业联合会. 中国企业家发展信心指数报告 2023[R/OL]. https://www.cec-ceda.org.cn/zytz/202312/t20231215_5567.html, 2023-12-15.
- [128] 商务部. 中国吸收外资情况[R/OL]. <https://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/>, 2024-04-18.
- [129] 美中贸易全国委员会. 中国商业环境调查报告 2023[R/OL]. <https://www.uschina.org/reports/2023-china-business-environment-survey>, 2023-08-29.
- [130] 北京大学国家发展研究院. 中国经济政策不确定性指数报告[R/OL]. https://nsd.pku.edu.cn/xyxw/xykx/202303/t20230315_637898.htm, 2023-03-15.
- [131] 最高人民法院. 全国法院涉产权冤错案件纠正情况通报[R/OL]. <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-32157.html>, 2023-12-28.

